

**Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ»
дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Холиқзода Абдурахим Ғаффор,
Шоев Зиёвиддин Ҷалилович,
Шосаидзода Шаҳбоз Шосаид**

**НАЗАРЕ БА АСРОРИ ҲУҚУҚ
ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН**

(Монография)

Душанбе
«ЭР-граф»
2023

ТКБ 67.3(2 Тоҷик) + 67.99(2 тоҷик) + 63.3 (2 тоҷик) + 92Я2Х–66

Холиқзода А.Ғ., Шоев З.Ч., Шосайдзода Ш.Ш. Назаре ба асрори ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон (Монография). – Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 228 с.

Мухаррирони масъул:

Насриддинзода Э.С. – Ёрдмчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Искандаров Ш.Ф. – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризон:

Бобочонзода И.Х – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,

Сафарзода Б.А. – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор,

Шоев Ф.М. – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент.

Монографияи мазкур ба яке аз масъалаҳои муҳими илми ҳуқуқшиносӣ – асрори ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон бахшида шудааст. Дар он масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва ташаккулёбии ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, механизмҳои эътироф, қафолат ва ҳимояи ҳуқуқи инсон дар таърихи тамаддунҳои шарқӣ ва ғарбӣ мавриди омӯзишу тадқиқ қарор гирифтааст. Муаллифон бо дастрасии маводи зиёди илмӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ раванди ташаккулёбии ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсонро дар таърихи башарият мухтасар пешниҳод намудаанд.

Дар монография диққати асосӣ ба махсусияти инкишофи назариявӣ ва амалии ҳуқуқи инсон дар таърихи ҳастии инсоният дода шудааст. Дар он ҷабҳаҳои эътироф ва ҳимояи ҳуқуқи инсон аз нигоҳи тамаддунҳои мухталиф ва афкори мутафаккирони соҳибназар мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтааст.

Монография ба олимону муаққикони илмҳои ҳуқуқшиносӣ, устодон ва донишҷӯёни факултетҳои ҳуқуқшиносии муассисаҳои олӣ ва ба ҳамаи шахсоне, ки ба омӯзиши асрори ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон майлу рағбат доранд, пешниҳод карда мешавад.

ISBN 978-99985-928-6-5

© Холиқзода А.Ғ., Шоев З.Ч., Шосайдзода Ш.Ш. 2023.

МУҚАДДИМА

Арзише, ки аз пайдоиши чомеаи инсонӣ ва шинохти ақл ҳамчун неруи пешбарандаи таърих то имрӯз аҳамияти худро гум накарда, маънии ҳастӣ ва риштаи инкишофи ҷамъияти инсониро дар атрофи хеш муттаҳид намуда, ҳамагуна қонуният, мақсад, вазифа ва кашишҳои иҷтимоиро тадричан тобеи хеш гардонида, гарав ва кафолати сулҳ, ваҳдат ва хушбахтии ояндаи халқу миллатҳо баромад намуданро бар дӯш гирифта тавонистааст, ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон аст.

Таҳқиқ ва баррасии ҳуқуқи инсон бидуни ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ дар масири таърих дар он рӯзгоре, ки падидаҳои ҳуқуқӣ аз назари илмӣ ба соҳаҳои ҳуқуқ мушаххас нашуда буданд, ғайриимкон мебошад. Аз ин назар дар монографияи мазкур кӯшиш намудем, ки ҳуқуқи инсонро ҳамчун ҳодисаи дохилии низоми ҳуқуқӣ дар раванди ташаккули ҳуқуқ ҳамчун ҳолати воқеии падидаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва як падидаи меъёрию ҳуқуқӣ дар як шакл – формати ягонаи инъикоскунандаи равшани гуногунчанбагӣ таърихан тағйирёбанда, динамикии муфид, падидаи меъёрии позитивӣ, ки табиати ҳуқуқиро инъикос менамоянд, мавриди омӯзиш қарор диҳем. Дар ин тадқиқот ҳамзамон дар як шакли муайян ҳамчун падидаи арзишӣ-меъёрӣ зарурати вучуд доштани ҳуқуқ бо мисолҳои мушаххас ва истифода аз адабиёти зиёд мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Мушкилии дигар дар муайян намудани ҷиғунагии ҳуқуқ дар назария ва дар амалия аст. Оё ҳуқуқ, ки дар ҳама давраи замон вучуд дошт, ба он чизе, ки мо дар сатҳи назариявӣ медонем ё тасаввур мекунем, мувофиқат мекунад? Аммо масъалаи фарқияти ҳуқуқ, ки чи гуна он бояд бошад ва ҳуқуқе, ки дар парадигмаи категорияҳои «муқаррарӣ ва мавҷуда», «де-факто ва де-юре» ҳаст, таърихи дуру дароз дорад. Ин савол ҳамеша дар баҳс бай-

ни позитивистҳо ва ҷонибдорони равиши табиӣ ҳуқуқ сангӣ асосӣ буд. Онро, ки ҳуқуқ дар сатҳи амалия ва назария метавонад тафовут дошта бошад, баъзе ҳуқуқшиносон инкор мекунанд, баъзеи дигар онро як чизи муқаррарӣ медонанд. Худи ин вазъият моро ба фаҳмиши (омӯзиши) вазъияти ҳуқуқ водор мекунад.

Таърихи инсоният оинаи муборизаи одам барои исботи «одамист», ки ҷавҳари онро касби одамият, эътирофи одамият ва ҳимояи одамият ҳамчун падидае, ки дар ботин ва зоҳир яксон неку ва адлпарвар буда, ин ҳислатро ҳам бар хеш ва ҳам бар дигарон хостор аст, ташкил медиҳад.

Аз зоҳир то ботини инсон дар маҷрои ифодаёбии мақсаду ҳадафҳо ва нияту ормонҳо мудом роҳ будааст. Вобаста аз мазмун ва муҳтавои мақсаду ҳадафҳо табиати рафтори инсон муайян мегардад. Агар нияту ормонҳо неку бошад ва мақсаду ҳадафҳо мусбат, яқин аст, ки амалишавии онҳо, ба воқеият табдил ёфтани онҳо ба манфиати инсон ва саодати ӯст. Аз ин хотир, дар раванди амалишавии ниятҳои неку барои инсонӣ солеҳ дурӣ аз он ниятҳо мусибат ва наздикӣ наҷоти инсон буд. Гузаштагон барои наздик намудани нияту ормонҳои неки инсон ба амалия зиёд кӯшидаанд. Дар қатори илмҳои ахлоқ, фалсафа, таърих ва дигар илмҳо илми ҳуқуқшиносӣ низ дар мутобиқ намудани нияту ормонҳои инсон ба амалҳояшон масъулиятҳо дорад.

Маҳз, ба ҳамин хотир соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ бо меъёрҳои эълонкунанда, танзимкунанда ва ҳифзкунанда арзишҳои инсониро ҳамчун зуҳури мафкураи солими ҷомеа эълон, эътироф ва ҳимоя намудаанд. Натиҷаи ҷунин раванди арзишэътирофкунии ҳуқуқиро тавассути роҳу воситаҳои мухталифи ҳуқуқӣ мо дар шинохт ва эҳтироми қадру манзалати инсон ва таъмини рӯзгори саодатманди ӯ эҳсос мекунем. Имрӯз ин ҳамоиши арзишҳои ҳуқуқиро, ки бевосита ба саодати ҳуқуқи инсон равона шудаанд, мо ҳамчун илми ҳуқуқи инсон шинохтаем. Аз ин

хотир, мувофиқ намудани зоҳир ва ботини инсон низ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дар баробари ахлоқ вазифаи илми ҳуқуқи инсон низ мебошад.

Масъалаи дигари хеле мушкилу муҳим дар айни замон дар назарияи ҳуқуқ масъалаи авлавияти пайдоиши волеияти ҳуқуқ ё муносибатҳои иҷтимоии дорои хусусиятҳои ҳуқуқӣ мебошад. Сарфи назар аз он, ки дар амалияи ҳуқуқи муосир ҳар ду ҳамчун омили пайдоиши ҳуқуқи ҷорӣ дида мешавад, аммо жарфан ҷустуҷӯи якназари ҷавоб ба он асосан бо мушкилоти муайян кардани афзалияти пайдоиши тухм ё мурғ дар ҷаҳони органикӣ баробар карда мешавад. Гарчанде дар дунёи қадим Плутарх дар суҳбат бо Александр, Сулла, Фирма ва Соси Сенекион дар асоси ҳулосаву далелҳои раднашавандаи мантикӣ ин масъаларо дуруст ба нафъи мурғ ҳал карда бошад ҳам, бо вучуди ин, воситаи асосии фаҳмиши олам – шуур ҳанӯз дар ҳалли ҳамин гуна масъалаҳо душвориро мекашад. Одами муосир ҳатто дар бораи вазифаҳои биологӣ тухми мурғ, ки дар асл вазифаҳои бачадонро иваз кардааст, фикр намекард. Барои ӯ тухм ҳам мисли қонуният ҳамеша худкифо, мустақил, чизи тавлидкунанда ва асил буд.

Инсоният дар масири таърих бештар ба эътирофи қолаби шахсияти хеш диққат дода, кӯшиши дарки сатҳ ва сифати ботини худ менамояд. Дар ин шоҳроҳи шинохти хеш инсонӣ муосир ҳам музаффариятҳо ва шикастҳо дорад. Яқин он аст, ки ҳалқиятҳои рушдкарда дар ин шоҳроҳ муваффақтаранду ҳалқҳои қафмонда дар ин самт ҳанӯз мушкилиҳо доранд. Дар шинохт ва эътирофи инсон ҳамчун зухуроти иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ислоҳи вазъ дар ин паҳноҳ, имкон дорад ҳам таҷрибаи гузаштагон ва ҳам дастовардҳои имрӯзи илми ҳуқуқ дар якҷоягӣ барои қоркарди қирраҳои нави рушди давлатдорӣ барои наслҳои фардо хизмат намоянд. Ин муттаҳиднамоии неруи илмиро имрӯз фазои давлати ҳуқуқӣ, демократӣ, дунявӣ ва ҷомеаи шаҳрвандии мо бо хидоят

роҳнамоиҳои фарҳангию ахлоқӣ ва сиёсӣ ҳукукии Пешвои муаззами миллат – Эмомалӣ Раҳмон муҳайё намудаанд. Дар ин шоҳроҳ муҳимтарин усул барои ҳар ҳукукшинос ин дурусту оқилона муносибат намудан бо таърихи халқ ва ҳукуки сабақомӯзи ниёгон аст.

Ҳукуқ ва воситаҳои ҳукуқӣ дар масири таърих дар иртиботи қавии мафкураи омма ва ташкили низому тартиб қарор гирифта, ҳамчун ҷузъи таркибии шуури халқ баромад кардаанд. Ин ҷузъи таркибии шуур дар шакли коди генетикии фарҳангӣ бо мурури замон нақши худро дар навъ ва усули зухури ифодаи рафтори наслҳои баъдӣ дар шаклҳои мухталиф худро дифоъ кардааст. Ин ҳолат бо омузиши мунсифонаи ҳодисаҳои таърихӣ-ҳукуқӣ ба мо имкон медиҳад, ки иддае аз ноҷӯриҳои мафкуравӣ ва анъанавии худро мутобиқ ба манфиати насли имрӯз ислоҳ намуда, иддае аз унсурҳои арзишмонанди мероси фарҳангиамонро дубора ҳамчун насли созанда ва эҷодгару ақлгаро эҳё намоем.

Омузиши асрори ҳукуқӣ андешаро сари он мебарад, ки он сахнаи даврҳо ва зинаҳои озодшавии инсонро аз зулму асорати байниҳамдигарӣ ва офаридаҳои хеш инъикос менамояд. Ин озодшавии инсон аз асоратҳои мухталиф, сараввал, аз атрофиёни наздиктар, баъд аз ҳамсояҳои дуртар, сипас аз пайравони дини ғайр, аз халқу миллатҳо ва давлатҳои дигар, баъд аз офаридаҳои худ, аввал аз нафси хеш, кашишҳои бечои худ, аз манфиатҳои бесарҳади хеш, аз қудрати сиёсӣ, баъд аз илм (илмҳое, ки ба зарари инсон кор мегиранд), аз дастовардҳои илмии худ (мисли бомбаҳои атомӣ, ракетаҳои ядрой ва ғ.) ва амсоли инҳо, ки ҳамагӣ офаридаҳои неруи инсонист. Тарзе мушоҳида мешавад инсон эҳтиёҷ ба ҳимоя аз худ ва офаридаҳои худ дорад, на аз бошандагони сайёраи дигар.

Инсон ҳоло Замин – модари худро ғорат мекунад, унсурҳои пурракунондаи онро, ба мисли газу нафту ангишт месӯзонад, ҳавои мусаффои миллиардҳо сол ис-

техсолшударо дар муддати даҳсолаҳо ғализ мекунад, ҳоли табиати зиндаро табоху вазъи атмосфераро захролуд мекунад, ба раванди муътадили қонуни ҷангал зарар расонида, навъҳои ҳайвоноти нодирро бо тавсеа бахшидани паҳнои нафси худ ва истифодаи заминҳо танг менамояд. Амалқардҳои инсон дар муқобили олами атроф таъби сайёраи моро ба 1,5°C баланд кардааст. Захираҳои об сол ба сол кам мешавад. Модари мо – Замин бемор шудааст.

Мо ҳанӯз тавассути илмҳои нави экологӣ ва ҳуқуқӣ роҳи дурусти муносибати инсонро бо табиат пайдо накардаем. Консепсияҳои энергияи такрористехсолшавандаи табиӣ, иқтисоди сабз, муносибати ғамхорона бо табиату манбаъҳои табиӣ то ҳол ҳалли арзишманди ҳудро дар паҳнои ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ пайдо накардааст. Масъулияти ҷимояи табиат шиори на давлатҳои бузург, на ташкилотҳои байналмилалӣ, балки наврасоне шудааст, ки (ишора ба Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг), ки иддае аз қудратмандони олам ӯ ва ӯ барин ғамхорони табиатро ба бемории рӯҳӣ ҳукм кардаанд. Яқин аст, ки ояндаи назик ва дур ҳалли ҳуқуқии масоили экологӣ, ҳифзи табиат ва олами атроф ҳамчун муҳимтарин ва мубрамтарин масъалаи ҳастии безарар ва рушди саодатманди инсон дар сатри аввали рӯзномаи фаъолияти созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои ҷаҳон ногузир қарор хоҳад гирифт.

Инсонии муосир бо ҳама донишмандию босаводиаш аз инсонии асрҳои миёна ва қарнҳои бостон бамаротиб осебпазиртар шудааст. Ў албатта ба дараҷаи осебпазириаш кашфӣёту дастовардҳо дорад, вале ин ҳолат ба гумон аст, ки вазъи ҳуқуқи инсонро аз пасомадҳои вазнини ғайриҷашмдошташ дифоъ карда тавонад. Инсоният имрӯз ба ислоҳоти бузурги маънавӣ, ахлоқӣ, эътиқодӣ ва ҳуқуқӣ эҳтиёҷ дорад. Неруи тавлидкунандаи ин ислоҳоти бузург, албатта, ақли озоди созанда ва эҷодкор, илми ба манфиати инсон дар доираи ахлоқ ва инсоф рушдкарда, шохроҳи

давлатдории демократӣ, иҷтимоӣ, дунявӣ ва таҷрибаи таърихӣ-ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад. Таърихи ҳуқуқи халқи мо аз ин назар ҳазинаи бой ва ганчинаҳои гуҳарборе мемунад, ки дар шароити муосир ҷиҳати ҳалли бисёр аз мушкилиҳои замони ҳамаҷун таҷрибаи мусбат хизмат намояд.

Замони эҳё ва нав пас аз ҳазорсолаҳо поймол шудани ҳаққи инсон аз ҷониби қудрати сиёсӣ инсонро дар пешорӯи қудратҳои гузошта, эътироф, ҳифз ва кафолати ҳаққи онро аз давлат масъалагузорӣ намуд... Аз зинаи одӣ то олии тадриҷан инсон озодшавии маънавӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқии худро мукамал гардонид. Инсон аз ҳодисаи динӣ ба иҷтимоӣ, аз он ба падидаи сиёсӣ ва баъдан ба ҳодисаи иқтисодию ҳуқуқӣ табдил ёфт. Акнун даврони мо зарурати рӯй овардани ҳама – давлат, қудрат, ҳуқуқ, иттиҳоди давлатҳоро ба инсон ҳамаҷун арзиши олии ба миён гузоштааст. Ба табиати инсон мувофиқ намудани ҳуқуқ, давлат, сиёсат ба расмӣ даромада инсоникунории ҳодисаҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ногузир шуда истодааст... Душвориҳои дар ин самт зиёданд...

Аз ҷумла, муайян намудани сарҳади ҳамаи табиати тағйирёбандаи инсон, ки мо кӯшиши ба он мутобик намудани ҳама дастовардҳои дастаҷамъию фардӣ ҳешро талаб менамоем... Монографияи мазкур то ҷое як кӯшиши пешниҳоди таҷрибаи дар иртиботи қавӣ қарор доштаи анъанавӣ ҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар паҳнои қонунгузории таҳмиلى ва ҷаҳонбинии фикрист, ки дар он таҷрибаи амалии гузаштагон дар роҳи ҳимояи ҳамаи табиати тағйирёбандаи инсон дар шароитҳои муҳталиф инъикос ёфтааст.

Албатта навиштани монографияи мазкур аз назари мантиқӣ ва мазмунӣ кори сахл набуда, мушкилиҳои назарӣ ва амалии худро доро аст. Аз ин рӯ, дар баёни мавзӯи ҷудогонаи он мо шояд бо мақсади ҳифзи иртиботи мантиқии асари илмӣ ва мавзӯҳои таҳлилшаванда баъзе қоидаҳои хронологиро мадди назар карда бошем.

Гузашта аз он дар баёни иддае аз мавзуоти вобаста ба ҳуқуқи инсон ва сарчашмаҳои он муаллифони паҳнои та-шаккули низомҳои ҳуқуқиро дар масири таърих шояд қатъиян риоя накарда, дар ҳалли кушодани нуктаҳои (ги-рехҳои) бастаи ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон ба сарчашмаҳои таърихи халқ ва таърихи давлатҳои дигар шояд ноба-робар така карда бошанд. Вале, ин ҳама камбудҳои шаклӣ ва хронологӣ ба ҳеҷ сурат қиммати асари мазкурро, ки дар он асрори ҳуқуқ аз қаринаи эътироф ва рушди ҳуқуқи инсон сурат гирифтааст, кам ва беранг наменамояд. Баръакс, ин асари нахустин аст, ки ба кушода додани асрори ҳуқуқ ва арзишҳои ҳаммонанди он – ҳуқуқи инсон, ҳалли мушкилиҳои ҷаҳонии рушди ҳуқуқ дар масири та-шаккули ҳуқуқ ва ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ таҳлил ва баррасӣ намуда, барои олимону муҳаққиқони соҳаи илмҳои ҳуқуқшиносӣ, устодон ва донишҷӯёни риштаи ҳуқуқ ва ҳаводорони илмҳои ҳуқуқшиносӣ ганҷинаи беназири адо-латгустарии асрори ҳуқуқро пешниҳод менамояд. Умед дорем монографияи мазкур дар рушди давлатдорӣ мил-лӣ ва ҳуқуқбунёдамон ҳамчун манбаи боэътимоди назарӣ хизмат хоҳад кард.

Холиқзода Абдурахим Ғаффор,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессор

БОБИ I.

ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН АЗ НАЗАРИ ФАЛСАФАИ ҲУҚУҚ: ВАЗЪИЯТ, МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО

§1. Роҷеъ ба фалсафаи ҳуқуқ ва ташаккули он

Ташаккули фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун яке аз бахшҳои фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ дар фазои илмӣ Тоҷикистон дар даврони Истиқлол оғоз шуда, дар доираи он масъалаҳои фалсафии марбут ба маънои ҳуқуқ, моҳият ва мафҳуми он, асосҳо ва мавқеи он дар ҷаҳон, арзиш ва аҳамияти он, нақши он дар ҳаёти инсон, ҷомеа ва давлат, инчунин дар тақдири халқҳо ва умуман дар рушди тамаддун ва фарҳанги умумибашарӣ таҳқиқ карда мешаванд. Пажӯҳиши ин гуна масъалаҳо аз муҳаққиқ дониши амиқи таъриху назария, асосҳо ва методҳои умумию соҳавии ҳам илмҳои ҳуқуқ ва ҳам илмҳои фалсафаро талаб мекунад.

Масъалаи омузиши фанни фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун курси махсус дар факултети ҳуқуқшиносии ДМТ солҳои 90-и асри гузашта мавриди таҳлил ва муҳокимаҳои илмӣ қарор гирифт. Устодони шодравон академик Ф.Т. Тоҳиров, дотсентон С.Ҳ. Ҳасанов, Х.Ҳ. Ҳомидов аз аввалинҳо шуда дар бораи зарурати таълими ин фан изҳори назар намуданд. Баъдан, бо ташаббуси бевоситаи мудирони кафедраи Назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқ шодравон дотсент Азизкулова Г.С. ва профессор Р.Ш. Шарофзода охири солҳои 90-уми садаи XX ва даҳаи якуми садаи XXI курси махсуси таълимии «Фалсафаи ҳуқуқ» барои донишҷӯёни курси 4 ҳамчун фанни тахассусӣ ба нақшаи таълимӣ ворид карда шуд. Яке аз муаллифони ҳамин рисола (Ҳолиқзода А.Ғ.) аз зумраи нахустин устодони фанни мазкур буд.

Фалсафаи ҳуқуқ фаслҳои зеринро дар бар мегирад:

1. Онтологияи ҳуқуқ (ҳастишиносии ҳуқуқ) – таълимот дар бораи мавҷудияти ҳуқуқ, моҳият, табиат, принципҳои он, ҷанбаҳои асосии ҳуқуқ (доғмаҳои ҳуқуқӣ, мазмуни ҳуқуқӣ, ақидаҳои ҳуқуқӣ), фарқи ҳуқуқ ва қонун.

2. Гносеологияи ҳуқуқ (маърифатшиносии ҳуқуқ). Дар доираи гносеологияи ҳуқуқӣ назария ва методологияи шинохти воқеияти ҳуқуқӣ, ки бо фарқияти ҳуқуқи табиӣ ва вазъӣ, ташаккули фаҳмиши ҳуқуқӣ (юридикӣ) ва қонунӣ (легистӣ) алоқаманданд, таҳқиқ карда мешаванд. Дар ин фасли фалсафаи ҳуқуқ асосҳои методологии ҳуқуқшиносии муосир, равишҳо, усулҳо, консепсияҳои ташаккул меёбанд, ки самти омӯзиши воқеияти ҳуқуқиро муайян мекунанд.

3. Аксиологияи ҳуқуқ (арзишшиносии ҳуқуқ) – пажӯҳиш ва шарҳу тафсири арзишҳои дар қонун пешбинӣ шуда (арзишҳои ҳуқуқ) ва арзишҳои ҳуди ҳуқуқ (арзишҳои ҳуқуқӣ).

4. Антропологияи ҳуқуқ (инсоншиносии ҳуқуқ) – таълимот дар бораи мавқеи инсон дар ҳуқуқ ва ҳуқуқ дар инсон, муносибати инсон ба ҳодисаҳои ҳуқуқӣ, қобилияти эҷоди ҳуқуқ ва дарки мазмуни он. Инсон ҳамчун мавҷудияти табиӣ бо ҷаҳонҳои ба таври сунъӣ офаридашуда, умуман фарҳанг ва аз ҷумла фарҳанги ҳуқуқӣ ба таври доимӣ ва мунтазам дар баробари ҳамгирӣ ва ҳамоҳангию таҳаммул, ҳамчунин дар ҳолати низоъ ва муқобала аст.

5. Мантиқи ҳуқуқ – мафҳумҳои ҳуқуқӣ ва тафаккури ҳуқуқиро меомӯзад. Ҳамзамон, тафаккури ҳуқуқӣ ҳамчун як ғаъолияти мушаххаси зеҳнӣ амал мекунад, ки ба ҳалли масъалаҳои марбут ба истифодаи воситаҳои ҳуқуқӣ ва далелҳои ҳуқуқӣ нигаронида шудааст. Мантиқи ҳуқуқ алоқамандии мазмунӣ ва ақлонии таркиби падида ва ҳодисаҳои ҳуқуқиро меомӯзад, алоқамандии сабабии меъёрҳои ҳуқуқӣ ва падидаҳои ҳуқуқиро равшан менамо-

яд. Бе мантиқи ҳуқуқӣ мавҷудияти истилоҳоти ҳуқуқӣ ғайриимкон аст.

6. Герменевтикаи ҳуқуқ – назарияи дарк ва тафсири маъноҳои дар матнҳои гуногуни ҳуқуқӣ мавҷудбуда (қонунҳо, дастурҳо, қарорҳо, ҳукмҳо ва ғ.). Герменевтикаи ҳуқуқӣ ба муфассир нигаронида шудааст, бинобар ин, тафсир дар ин ҷо ҳамчун санъати касбӣ амал мекунад. Ҳар қадар сатҳи касбият баланд бошад, ҳамон қадар тафсир ба дарки воқеияти ҳуқуқӣ наздиктар мешавад.

Сазовор ба қайд аст, ки ба илми фалсафаи ҳуқуқ дар Федератсияи Россия низ, дар ибтидои солҳои 90-и асри гузашта олимони шинохтаи илми ҳуқуқ профессорон О.Е. Кутафин, В.С. Нерсисян, С.С. Алексеев, Л.С. Мамут, В.Е. Гулиев, М.Н. Марченко, В.П. Салников, Г.В. Малтсев, В.В. Лазеров ва дигарон¹ таваҷҷуҳ намуданд. Онҳо дар асарҳояшон бештар ба масъалаҳои онтология ва гносеологияи ҳуқуқӣ таваҷҷуҳ намуда, бо истифодаи васеи хронологӣ аз афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии олимони ҷаҳонӣ, табиати ҳуқуқ ва ҳуқуқфаҳмиро аз аҳди бостон ва тамаддунҳои қадима то рӯзгори муосир мавриди омӯзиш қарор додаанд.

Фалсафаи ҳуқуқ дар айни замон аз назари мазмунӣ ҳамчун илми байнифаннӣ эътироф шуда, дар натиҷаи ҳамгирии донишҳои фалсафӣ ва ҳуқуқшиносӣ оид ба ҳуқуқ ва мавҷудияти ҳуқуқ ташаккул ёфтааст. Дар баробари ин, чунон ки ҳоси тамоми донишҳои фалсафӣ аст, дар бораи моҳияти фалсафаи ҳуқуқ андешаҳои гуногун мавҷуд аст. Бо вучуди ин, фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун як соҳаи мустақили дониш, ки предмети таҳқиқоти худро дорад, ташаккул ёфта ва инкишоф меёбад. Аз ин рӯ, фалсафаи

¹ Алексеев С. С. Философия права. М., 1998., Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. М.: Норма, 1999., Нерсисян В. С. Философия права: учебник для вузов. М., 1997., Нерсисян В. С. Философия права: учебник. 2-е изд. М.: Норма, 2011.,

ҳуқуқ дар фазои илми ҳуқуқшиносӣ бештар қонунан ва мантиқан ҳамчун як илми махсуси ҳуқуқии аз фалсафаи ҳуқуқи илми фалсафа беруншуда, ба ҳисоб меравад, ки мавзуи онро масъалаҳои бунёдии онтологияи ҳуқуқ, гносеологияи ҳуқуқ, аксиологияи ҳуқуқ, таърихи пайдоиш ва ташаккули ҳуқуқ, рушди андешаҳои ҳуқуқӣ, таъйинот ва вазифаҳои ҳуқуқ аз назари фалсафаи иҷтимоӣ, антропологияи ҳуқуқ, мантиқи ҳуқуқ, этикаи ҳуқуқ, праксеологияи ҳуқуқ, шуури ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва дигар падидаҳо ва воқеиятҳои ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд.

Ба ин муносибат олими ҳуқуқшиноси маъруф В.С. Нерсисянс фикру андешаҳои аз як тараф хеле муҳиму ҷолиб, аз тарафи дигар баҳсталабро баён кардааст. Олими мазкур чунин мешуморад, ки фалсафаи ҳуқуқ аз лиҳози профили илмӣ ва мансубияти фаннӣ чанд паҳлу дорад. Агар сухан дар бораи фалсафаи умумии ҳуқуқ равад, пас маълум аст, ки мо бо илми байнифаннӣ сару кор дорем, ки принципҳои муайяни ақаллан ду фан – илми ҳуқуқшиносӣ ва фалсафаро дарбар мегирад. Ин ҷузъи байнифаннӣ баърои ҳама вариантҳои фалсафаи ҳуқуқ, новобаста аз он ки онҳо чӣ гуна инкишоф ёфтаанд: ҳамчун илми алоҳидаи ҳуқуқӣ ё ҳамчун илми фалсафӣ, умумӣ аст².

Ақидаи В. Нерсисянсро дар хусуси илми байнифаннӣ будани фалсафаи ҳуқуқ олимони дигари файласуф ва ҳуқуқшинос низ тасдиқ ва ҷонибдорӣ кардаанд. Масалан, С. Алексеев оид ба фалсафаи ҳуқуқ дуруст таъкид кардааст, ки сатҳи фалсафию ҳуқуқӣ ва ҳамбастишудаи донишҳои илмӣ оид ба ҳуқуқ дар ташаккул ва инкишофи фанни махсуси худкифоя ифода меёбад, ки он ҳам фалсафаро (дар мабной худ) ва ҳам ҳуқуқшиносиро (дар мазмуни асосии худ) фаро мегирад³.

² Нерсисянц В.С. Философия права. – М., 2011. – С. 17.

³ Алексеев С.С. Философия права. – М., 1998. – С. 3.

Аммо, минбаъд В. Нерсисянс менависад: «Вақте ки савол дар бораи мансубияти фаннӣ ба ҳуқуқшиносӣ ё фалсафии баъзе вариантҳои мушаххаси фалсафии ҳуқуқ ба миён меояд, пас дар асл дар бораи тафовути концептуалии равишҳои ҳуқуқӣ ва фалсафӣ дар таҳқиқи масъалаи асосии дилхоҳ фалсафии ҳуқуқ: «Ҳуқуқ чист?» сухан меравад, ки он ҳамаи масъалаҳои дигару мушаххастари ҳуқуқиро низ дар бар мегирад»⁴.

Ба саволҳои «ҳуқуқ чист?», «ҳуқуқ чигуна ҳаст?» ва «ҳуқуқ чигуна бояд бошад?» ҷавоб додан, сарфаҳм рафтан ва мутаваҷҷеҳ шудан ба гуногунҷанбагии бемисли он, аз нуқтаи назари мо, бидуни фаҳми қонуниятҳои фалсафӣ ва дарки дурусти назарияҳои ҳуқуқфаҳмӣ, истифодаи мавзуоти мухталифи фалсафии иҷтимоӣ ва дарку ҳазми нозукиҳои илми равоишиносӣ ошкор кардану таҳқиқу тавсиф намудани хусусиятҳои гуногуни ҳуқуқ, аз қабилӣ меъёрҳо, таҳримҳо, мамнӯбиятҳо, иҷозатҳо, маҳдудиятҳо, маҷбуркунӣ, ғайриимкон аст. Ва дар ин ҷо набояд равиши соф фалсафӣ, ё сирф ҳуқуқӣ, ҳамчуноне ки В. Нерсисянс меандешад, балки равиш ва методологияи байнифаннии фалсафӣ-ҳуқуқӣ истифода шавад. Муҳим нест, ки файласуфони ҳуқуқ (ё баръакс, ҳуқуқшиносони файласуф) дар ибтидо чӣ гуна таҳсилот гирифтаанд – аввал фалсафаро омӯхта баъд моҳияти ҳуқуқро дарк намудаанд, ё баръакс, нахуст ҳуқуқро омӯхтаанд ва сипас бо пажӯҳиши фалсафа донишу маърифати худро ғанӣ ва комил гардониданд. Муҳим аст, ки онҳо аз ҷиҳати дараҷаи тайёрии худ, аз ҷиҳати рӯҳӣ ҳуқуқшиносони касбии озодаманиш ва ҳикматгузин бошанд, воқеияти ҳуқуқӣ, назария ва амалияи ҳуқуқиро ҳамаатарафа ва ба таври маҷмӯавӣ таҳлил карда тавонанд.

Дар солҳои охир баъзе равишҳои фарогири фалсафию ҳуқуқӣ барои дарки ҳуқуқ пешниҳод шудаанд⁵, ки аз

⁴ Нерсисянц В.С. Философия права. – М., 2011. – С. 17.

⁵ Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под ред. В.П. Сальникова. М.,

ҷониби ҷунин намояндагони маъруфи фалсафа, ҳуқуқ ва фалсафаи ҳуқуқ, ба монанди Д. Керимов, Марченко М.Н., Г.Ф. Покровский, С.В. Степашин, А. Королков, Р.Ф. Исмагилов, В.В. Корабелников, А.И. Гук, К.Р. Мурсалимов, А.Г. Хабибулин, А.И. Екимов ва дигарон дастгирӣ ёфтаанд. Яъне, ақида дар бораи илми байнифаннӣ будани фалсафаи ҳуқуқ имрӯз дар байни олимони файласуф ва ҳуқуқшинос ҷонибдорони худро дорад. Бо вучуди ин, фалсафаи ҳуқуқ ба назари мо як илми мустақили ҳуқуқӣ ба назар мерасад, ки мавзӯи он масъалаҳои бунёдии ҳуқуқ, умуман воқеиятҳои ҳуқуқӣ мебошанд.

Бармегардем ба андешаҳои профессор В. Нерсисянцс, ки аз назари илмӣ диққатҷалбкунандаанд. Агар афкори ӯро боз ҳам инкишоф диҳем, дар ҳақиқат маълум мешавад, ки зоҳиран мо ду фанни гуногуни илмӣ дорем: фалсафаи ҳуқуқ дар равиши фалсафӣ ва фалсафаи ҳуқуқ дар равиши ҳуқуқӣ. Вале дар асл равшан аст, ки фанни мазкур сараввал табиати ҳуқуқӣ дошта, ба мавзӯоти мухталифи ҳуқуқ, ки дарку ҳазми комили онҳо дониш ва усулҳои зиёди илми фалсафӣ ва ғайрифалсафиро тақозо дорад сару кор дорем. Ва ин эҳтиёҷмандӣ ва равиши илмӣ дар кашфи асрори ҳуқуқ моро аз мавзӯи марказӣ яъне ҳуқуқ ҳамчун объекти омӯзиш чудо намекунад, чунки мақсад ва ҳадафи мо фаҳмидани табиат ва моҳияти ҳуқуқ аст, на олами асрори дигар. Мисли он ки мавзӯи омӯзиши фалсафа таносуби ҳастӣ ва шуур аст, мавзӯи омӯзиши фалсафаи ҳуқуқ табиати ҳуқуқ, таносуби он бо дигар арзишҳои фарогир, моҳият ва зарурати вучуди он аст. Дуруст аст, ки

2014; Захарцев С.И., Сальников В.П. Как познать право? Мы предлагаем комплексный подход // Правовое поле современной экономики. 2015. № 9. С. 17–30; Захарцев С.И., Сальников В.П. Комплексная теория познания права // Юридическая наука: история и современность. 2015. № 8. С. 11–26; Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука. – М., 2015; Захарцев С.И., Сальников В.П. Что такое право? Вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: теория и практика. 2015. № 2(40). С. 14–22.

худи ҳуқуқ ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ ва ё қоидаи меъёри иҷтимоӣ бо ин ё он тарз ба мавзуоти марказии фалсафа васл мегардад, вале ин ба мо ҳуқуқ намедихад, ки мисли илми замони нав ҳуқуқро ҳамчун қисмати фалсафа маънидод намоем. Айнан ҳамин тавр мо васли дигар илмҳоро ба мавзуи фароҳи марказии илми фалсафа эҳсос менамоем, вале дар ин ҳолатҳо низ таснифоти илмӣ моро имкон намедихад, ки як илми мустақилро тобеи илми дигар намоем.

Омили тавоноӣ ва нерумандии фалсафаи ҳуқуқ миёни дигар илмҳои ҳуқуқӣ маҳз бисёрчанбагӣ ва байнифаннӣ будани он мебошад. Доираи маърифати фалсафаи ҳуқуқ дар ҳамбастагии чанд соҳаи дониш – фалсафа, равоншиносӣ, ҷомеашиносӣ, ахлоқ ва ҳуқуқ қарор дорад. Вале дар ин силсила донишу маърифати илмҳои аввалӣ ҳамчун восита баромад намуда, танҳо ҳуқуқ ва табиати меъёрии он ба сифати мавзуи омузиш дар маркази баҳс қарор мегирад. Зеро ҳуқуқшиносе, ки дар муаммои фаҳми табиати ҳуқуқ ба мушкилӣ мувочеҳ мегардад (на файласуф, на равоншинос ва на ахлоқшинос) ногузир аз дастоварду маърифати фанҳои дигар истифода менамояд. Ин аст, ки дар муруфиаҳои судӣ ногузир ба ташхисҳои соҳавӣ муруҷиат мешавад. Ин ҳолатҳои мураккабӣ ва печидагӣ ногузир аз асли воқеияти ҳуқуқ сарчашма мегирад. Чунин ҳамбастагӣ ва пайваستшавии илмҳо дар асрҳои XIX ва XX барои дарку маърифати асрори муҳити моро ихотакардаи табиӣ имконияти васеъ фароҳам овард. Фалсафаи иқтисодиёт, фалсафаи фарҳанг, микробиологияи молекулавӣ, химияи физикӣ ва як қатор илмҳои дигари муосир дар натиҷаи ҳамин гуна ҳамбасташавии объективии илмҳо ташаккул ёфтаанд. Албатта ин дар равиши рушди илми фалсафа, ки он солҳо фарогири илмҳои дигар шуда буд воқеият дошт, вале имрӯз ҳар илм ва ҳар фанне, ки аз назари илмӣ таҳқиқоти чуқури илмиро тақозо менамояд дар таркиби худ паҳнои фаҳмиши фалсафии худро

масъалагузорӣ менамояд. Аз ин назар дарк ва ҳазми фалсафии фарохно ва мавзуоти ин фанҳо ва илмҳо ҳаргиз тобеи фанни фалсафа набуда, балки чузъи ҷудоношавандаи таҳқиқоти илмии ҳуди онҳост.

Агар суҳан дар бораи он равад, ки фалсафаи ҳуқуқро ҳуқуқшиносон ва файласуфон аз паҳлӯҳои гуногун меомӯзанд, пас бояд эътироф кард, ки илми «фалсафаи ҳуқуқ» дар ҳоли ҳозир умуман вучуд надорад: он ё ба таври воқеӣ вучуд надорад, ё дар раванди ташаккулёбӣ қарор дорад, мегӯянд баъзе аз муҳаққиқони файласуф. Вале ба назари мо чунин нест, зеро баръакс омӯзиши илми фалсафаи ҳуқуқ аз дидгоҳи мутахассисони илми ҳуқуқшиносӣ ва фалсафӣ имкон дорад, паҳнои асли фанни фалсафаи ҳуқуқро бо дидгоҳи ҳосаи илми фалсафӣ ва ё ҳуқуқӣ комилтар гардонад. Мушқил он нест, ки назари олимони ҳуқуқшинос ва файласуф ба мавзӯоти он аз паҳлуҳои гуногун сурат мегирад, ин масъала дар омӯзиши фан масъалаи усулист, мушқил он аст, ки агар файласуфон ва ҳуқуқшиносон атрофи мавзуи он ва фаҳми паҳнои он баҳс намоянд, яъне объектро дигаргуна шарҳ диҳанд, дар чунин сурат мавзӯ аз миён бардошта мешавад ва ин ҳолат гувоҳи ташаккул наёфтани мавзуи фан мегардад. Мисли он, ки мо ҳонаро ва ё дарахтро ҳамчун объекти илм меомӯзем. Нафаре баҳс мекунад, ки файласуфон аз як ҷониб ва ҳуқуқшиносон аз ҷониби дигар ҳамин падидаи мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Оё ин маънои онро дорад, ки ҳамин падидаҳо вучуд надоранд, баръакс онҳо ҳастанд, вале равиши фикрӣ ҷиҳати шинохти онҳо тафовут дорад ва ё гуногун аст. Ин албатта хуб аст, чунки онҳо якдигарро пурра мекунад. Ва умуман таҷрибаи ғояи Вишинский дар масъалаи таснифоти фанҳо ва илмҳо, ки замоне қатъиян дар паҳнои муносибатҳои муҷарради гурӯҳӣ роҳандозӣ мешуд, бо мурури замон зери алоқамандии ҳодисоти ҳуқуқӣ ру ба табдил овард. Ва имрӯз баҳс нест, ки ҳамаи илмҳо дар шинохти воқеияти мавзуоти худ, ки

дар ҳаёти воқеӣ печидагию васлиятҳо доранд, эҳтиёҷ ба донишу қонуниятҳои ҳамдигарро масъалагузорӣ менамоянд. Ва ин аст, ки дар фалсафа соҳаҳои алоҳида вучуд доранд, ки ба ҳуқуқ таваҷҷуҳ доранд. Ва ғайр аз онҳо, назариячиёни алоҳидаи ҳуқуқ ҳастанд, ки дар ҳуқуқ, дар баробари падидаю ҳодисаҳо ва воқеиятҳои ҳуқуқӣ, инчунин асосҳои фалсафаро баррасӣ мекунанд.

Ақидаи В. Нерсисянс дар бораи илми байнифаннии ҳуқуқӣ будани фалсафаи ҳуқуқ, ба фикри мо, як тарафи бебаҳси шинохти фалсафаи ҳуқуқ аст ва тарафи дигари он бошад ба ду илм имкони така намуданро доро аст. Агар дар бораи мавзуи фалсафаи ҳуқуқ танҳо аз мавқеи ҳоло хеле маъмули ҳуқуқшиносӣ сухан ронем, он дар ҳақиқат як илми танҳо ҳуқуқӣ ва то андозае аз фалсафа чудо ба назар мерасад. Ва ин тафовут боз ҳам аз назари файласуфон афзоиш хоҳад ёфт. Вале файласуфон бояд аснои омузиши фалсафаи ҳуқуқ ба он нукта диққат диҳанд, ки кашфи асрори ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ, меъёрӣ, мафкуравӣ ва ё равонӣ танҳо барои ҳуди худ ва шинохти ҳамин ҳодиса ҳамчун абтраксияи илмӣ зарур набуда, балки барои такмил ва рушди муносибатҳои иҷтимоӣ ва наздик намудани ҳуқуқ ҳамчун танзимкнунандаи рафтор ва воситаи тарбияи инсон ба табиати асли саодати инсон аст. Аммо вақте ба мавзуи фалсафаи таносуби шуур ва ҳастӣ ҳарф мезанем мо масъалаҳои бунёдии авлавият ва таъсиррасонии унсурҳои ҳастиро ба якдигар ҳамчун ҳикмати кашфи асрори вучуди олам назар менамоем.

Бинобар он ҳар қадаре, ки фалсафаи ҳуқуқ дар ин шакл ҳарчи бештар ба вижагиҳо ва нозукиҳои ҳуқуқӣ «ғарқ» мешавад, бояд муҳтарам файласуфонро ба ташвиш наорад. Ба андешаи С.С. Алексеев ва Ю.Г. Ершов, фалсафаи ҳуқуқ «ба конструксияҳои сирф назариявӣ, ки аз раванду падидаҳои воқеияти ҳуқуқӣ чудо шудаанд, кам та-

ваччуҳ дорад»⁶. Ба ин маъно, фалсафаи ҳуқуқ гуё дар маб-
нои тамоми донишҳои ҳуқуқӣ зоҳир «мешавад»⁷. Ин нук-
таи назар албатта аз дидгоҳи ҳуқуқшиносон ҳикмати худ-
ро дорад. Зеро замоне, ки Гегел ба фалсафаи ҳуқуқ ворид
шуд, мақсад ва ҳадафи вай пайдо намудани адолати иҷти-
моӣ буд, чунки таъмини адолати иҷтимоӣ, коркард ва
роҳандозии воситаҳои ҳуқуқии адолати иҷтимоӣ вазифаи
асосӣ ва марказии илми ҳуқуқ аст, на фалсафа. Аммо дар
он рӯзгор илми ҳуқуқшиносӣ, ки ба дараҷаи зарурӣ рушд
накарда буд, бинобар он ин рисолатро фалсафа иҷро
намуд. Андешаи он ки ин дидгоҳ аз нуктаи назари
таърихӣ баҳснок аст, зеро фалсафаи ҳуқуқ аз фалсафа «ба
воя расидааст», на аз дониши ҳуқуқӣ дар умқи худ тавас-
сути ғояи детерминизм худи фалсафаро ба домони асотир
мекашад. Аммо ин маънои онро надорад, ки мо фарзанди
асотирро, яъне фалсафаи ақлгароро инкор намуда,
мансубияти онро имрӯз ба худи дидгоҳи ғайриақлӣ асотир
ва ё ҷаҳонбинии динӣ кашем.

Ҳоло ҳам ба назаре файласуфон, бисёре аз назари-
яшиносони ҳуқуқ, ки тафовути назарияи давлат ва ҳуқуқ
ва фалсафаи ҳуқуқро бо истифода аз равиши ҳуқуқӣ
меҷӯянд, гуё ҳеҷ гуна тафовутро дар байни онҳо ошкор
намеkunанд. Ин албатта, ҳақиқат аст, вале ҳақиқат дар
ҳамон паҳнои фаҳмиши файласуфон ва сатҳи шиносоия-
шон ба табиати илми назарияи давлат ва ҳуқуқ ва фалса-
фаи ҳуқуқ. Чунки дар асл назарияи ҳуқуқ ва давлат масо-
или таърихии пайдоиши давлат ва ҳуқуқ қонуниятҳои
рушди давлат ва ҳуқуқ, табиати навъҳои ҳуқуқ ва давлат,
шаклҳо ва сохторҳои давлат, амалишавии ҳуқуқ, сарчаш-
маҳои шаклӣ ва мазмунии ҳуқуқ, оилаҳои ҳуқуқӣ, низоми
ҳуқуқӣ, низоми ҳуқуқ, шуур, маданияти ҳуқуқ ва дигар
паҳноҳои ҳуқуқ ва давлатро ба сифати мавзӯи омӯзиши

⁶ Алексеев С.С. Философия права. – М., 1998. – С. 3-4.

⁷ Ершов Ю.Г. Философия права. – Екатеринбург, 1995. – С. 9.

худ қарор медиҳад. Вале фалсафаи ҳуқуқ назар ба асрори вучуди ҳуқуқ, таносуби шаклҳои вучуди мафкуравӣ (ҳуқуқ чист?), амалӣ (ҳуқуқ дар замони муайян чи гуна аст?) ва ғоявии (ҳуқуқ бояд чи гуна бошад?) ҳуқуқ буда, дар паҳноӣ ғоя ва андешаҳои мухталифи фалсафӣ, иҷтимоӣ, равонӣ, табиӣ, эътиқодӣ, таърихӣ ва ғ. ҳолати намунавӣ ва мувофиқати мавзунӣ дидгоҳи мафкуравӣ, амалӣ ва ғоявии ҳуқуқро дар ҳамоҳангӣ бо саодати инсон ҷустуҷӯ менамояд. Дар ин шоҳроҳ фалсафаи ҳуқуқ равиши усулии худро ба арзишҳои бунёдӣ чун неқуқдорӣ, адл, инсоф, баробарӣ, ҳадди эътидол, раҳму шафқат, бовару эътимод мусаллаҳ намуда, ба кашфи ҳолати саодатманди ҳуқуқ камар мебандад. Аммо назарияи ҳуқуқ дар шоҳроҳи шинохти ҳуқуқ решаҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии шаклгирии ҳуқуқро то ҳаде ба инобат гирифта, бо таваҷҷуҳ ба шаклҳо, навҳо, сарчашмаҳо, қисматҳои таркибӣ, ҳолати зуҳури ҳуқуқ дар паҳноӣ давлату тамаддунҳо диққат дода, роҳҳои тақмил додани онро вобаста ба табиати давлатҳо ва тамаддунҳо аз кунгураи қонуниятҳои таърихӣ ҳуқуқ масъалагузорӣ менамояд. Фалсафаи ҳуқуқ бошад ба моҳият ва асрори вучуди ҳодисаҳои то ҳуқуқӣ сару қор гирифта, сарчашмаҳои ғайришаклӣ ва ғайриаклии пайдоиши ҳуқуқро (дар таносуб бо сарчашмаҳои ақлӣ – М. Вебер) дар тавлиди ҳуқуқ ба инобат мегирад, ба моҳият ва табиати иҷтимоии ҳуқуқ диққат медиҳад, таносуби ҳуқуқро бо ахлоқ, масъалаҳои фалсафаи бунёдӣ ҷинойт ва ҷазоро меомӯзад, аммо назарияи ҳуқуқ танҳо ба қонуниятҳои мантиқӣ ва шаклии тавлиди ибтидоии ҳуқуқ диққат дода, ҳуқуқро ҳамчун воситаи танзимӣ шакл ва сохторашро таҳлил намуда роҳҳои дурусти татбиқгардии онро ҷустуҷӯ менамояд.

Дар як масъала дар байни ин ду фан назария ва фалсафаи ҳуқуқ наздикӣ эҳсос мешавад ин мавзуоти афкори сиёсӣ ва ҳуқуқист, ки фанни назария онро ҳамчун таҷрибаи илмӣ ва ҳуҷумати фаннӣ истифода мебарад, то ин ки

вазъи мавҷудаи ҳуқуқшиносиро такмил бахшида, таъсири мусбат ба қонунгузорӣ расонад, аммо фалсафаи ҳуқуқ ба табиати равиши ҳуқуқшиносӣ дар доктринаҳои илмӣ назар намуда, таваҷҷуҳи ҳуқуқшиносонро ба фаҳм ва дарки асрори ҳуқуқ ҳамчун меъёри адолат, (баробарӣ), неқӣ ва озодӣ ҷалб менамояд. Воқеан ҳам, бо истифодаи равиши нишондодашуда пайдо кардани фарқияти байни илмҳои мазкур имконпазир аст.

В.С. Нерсисянс менависад, ки проблемаи асосии фалсафаи ҳуқуқ ин ҳамон саволи одӣ аст, ки: ҳуқуқ чист? Ин равиши В.С. Нерсисянс сарчашмаи худро аз ҳамон таъкиди Г. Гегел мегирад, ки ӯ ҷангоми шарҳи предмети илми «фалсафии оид ба ҳуқуқ» -(Философская наука о праве) гуфта буд: «Предмети илми фалсафӣ оид ба ҳуқуқ идеяи ҳуқуқ -мафҳуми ҳуқуқ ва амалишавии он аст».⁸ Таваҷҷуҳ намоед Гегел дар бораи илми «фалсафӣ оид ба ҳуқуқ» мегӯяд. Замоне, ки ӯ дар бораи фалсафаи ҳуқуқ менавишт, илми ҳуқуқшиносӣ ҳанӯз то зинаи зарурии рушд нарасида буд, вай дар партави ғояи нормативизм ва позитивизм маҳдуд буд. Нуктаҳои муҳиму мубрами онро илми фалсафа ва донишмандони файласуф таҳлил менамуданд. Ғояҳои ҳуқуқфаҳмии иҷтимоӣ, табиӣ, фалсафӣ, шартномавӣ ва ғ. ҷама маҳсули меҳнати файласуфони номӣ буданд. Ин ҳолат дар таърихи рушди илмҳо ҳодисаи муқарарарӣ буд. Профессор С.С. Алексеев роҷеъ ба саволи он ки фалсафаи ҳуқуқ чист? Чунин ҷавоби илмии файласуфона додааст: «ин шакли худшиносии маданияти ҳуқуқӣ аст»⁹ ва аз назари Гегел бошад ӯ мегӯяд: «худшиносии ғояи ҳуқуқ аст»¹⁰. Албатта, дидгоҳ ва равиши фалсафаи биниши мавзӯ аз ҷониби профессори шинохта сазвори диққат аст, вале ин маънои онро надорад, ки ин фан ҳанӯз ҳам дар тобеияти фалсафа қарор дорад, ҳамон тавре,

⁸ Гегель Г. Философия права. М. Издательство «Мысль». 1990. С. 59.

⁹ Алексеев С.С. Философия права. М. «НОРМА», 1999. С. 1-2.

¹⁰ Алексеев С.С. Философия права. М. «НОРМА», 1999. С. 1-2.

ки дар замони Гегел мушоҳида мешуд. Зеро ҳуди Гегел дар ҷойи дигар амиқ мефармояд: «Илм дар бораи ҳуқуқ ин қисмате аз фалсафа аст» («Наука о праве есть часть философии») ¹¹. Бале дар замони Афлотуну Арасту ва баъдан Канту Гегел чунин буд, вале холо не. Чунки илми ҳуқуқшиносӣ бо рушду нумуи ҳудаш пахно ва сарҳади худро тавсеа додааст. Барои мисол, Гегел заминаи пайдоиши дурусти ҳуқуқро ҷустуҷӯ намуда, рӯ ба ҳолати рӯҳонии инсон менамояд, ва наздиктарин нукта ба онро вай дар иродаи озод мебинад ¹². Акнун имрӯз магар масъалаи ҳолати рӯҳонии инсон таҳти тобеияти илми фалсафа аст ва ё равоншиносӣ? Албатта, ки вай тобеи охирӣ аст. Дуруст аст, ки дар ин раванд равиши рушди ҳодисаҳо ва тафаккури инсонӣ дар иртибот қарор мегиранд. Н.М. Коркунов дуруст гуфта буд: «Раванди рушди ҳодисаҳо идома дорад ва таъсири фикри инсонӣ низ ба ҳолати рушди онҳо идома меёбад. Эҳсоси мушкилие, ки дар замона мо касб менамоям ҳодисаи гузарандаи ин раванд аст. Чун ҳар як инсон фарзанди замони худ аст, бинобар он кӯшиши он ки таърихи фалсафаи ҳуқуқро ба мисли як ҳодисаи мутлақи анҷомёфтаи илмӣ дар замони муайян дарк кардан, мисли тафохури таърихӣ, ки Савини гуфтааст, иштибоҳ аст. Таъйиноти асосии таърихи фалсафаи ҳуқуқ, дар нимароҳи рушди фикр мондани нуктаи ниҳоии фаҳми ҳуқуқ набуда, балки дарк ва ҳазми таҳлили замонии рушди ҳуқуқ дар шоҳроҳи нотамоми интиҳобкардааш аст».¹³ Айнан ҳамин тавр фалсафаи ҳуқуқ, назарияи ҳуқуқ ва дигар илмҳои ҳуқуқшиносӣ ин кӯшишҳои фикри инсонӣ дар роҳи шинохти асли ҳуқуқ ва нуктаҳои дигари он аст, ки дар шароитҳои муайяни таърихӣ шакл мегиранд. Муҳим он аст, ки дидгоҳи онҳо ханӯз ҳарфи

¹¹ Гегель Г. Философия права. М. Издательство «Мысль». 1990. С. 60.

¹² Гегель Г. Философия права. М. Издательство «Мысль». 1990. С. 67.

¹³ Коркунов Н.М. История философии права. Изд. 8-е, М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 3.

охир дар шинохти ҳуқуқ набуда, балки баҳои илмӣ ба давраҳои муайяни рушди идомаёбандаи он аст.

Аммо агар боз амиқтар назар намоем, равоншиносии ҳуқуқӣ, ки имрӯз дар аксари факултетҳои ҳуқуқшиносӣ таълим дода мешавад ин фанни ҳуқуқшиносӣ аст ва ё равоншиносӣ? Ин албатта, баҳси дигар аст, вале аз назари усулӣ ҳамон мочарои ташаккул ва рушди илмҳост, ки аз дохили фанҳои умумӣ фанҳои ҷавон таҷдид шуда мустақилият касб менамоянд. Албатта, бо мурури вақт на ҳамаи ҷудошавии дидгоҳҳои илмӣ ва назарҳои илмӣ вобаста ба талаботи воқеии замону макон то ба сатҳи илми муайян рушд менамоянд. Мисол дар ҳолате, ки мо дар бораи фалсафаи ҳуқуқ ва тобеияти он баҳс менамоем, олимони интиҳои асри XIX нисбат ба мо хеле дар ин масъалаҳо пештар рафта асарҳое бо номи «Таърихи фалсафаи ҳуқуқ»¹⁴ навишта буданд. Вале баъдан ин анъана дар илми ҳуқуқшиносӣ рушд накард ва асарҳое дар ин самт бо дигар мавзуот навишта шуданд.

Барои он ки мо моҳияти тобеияти фалсафаи ҳуқуқро ба илми муайян имрӯз дурст дарк намоем, кифоят аст, ки ба асари худи Гегел назар намоем, ки вай дар марвиди баррасӣ ва шинохти фалсафаи ҳуқуқ кадом мавзуотро таҳлил менамояд. Ин асари Гегел аз се қисмат иборат аст: 1. Ҳуқуқи абстрактӣ (Абстрактное право); 2. Ахлоқият (Моральность); ва 3. Одобият (Нравственность), – ки дар ҳар яки онҳо мавзуоти алоҳидае шарҳу тафсир ёфтаанд. Барои мисол дар қисмати 1 масъалаҳои моликият, шартнома, дар қисмати 2 қасд, гуноҳ, ният ва нақўӣ, хайр ва вичдон ва дар қисмати 3 бошад масъалаҳои оила, ҷомеаи граҷданӣ ва давлатро¹⁵ аз назари ҳуқуқ бо равишҳои фалсафӣ таҳлил намудааст. Худи мавзӯҳои овардашуда агарчанде дар сатҳи номгузории қисматҳо тамоюл ба фал-

¹⁴ Ниг.: Коркунов Н.М. История философии права. Изд. 8-е, М.: ЛЕНАНД, 2014. 440с.

¹⁵ Гегель Г. Философия права. М. Издательство «Мысль». 1990. С. 96-379.

сафа доранд, вале дар сатҳи бандҳои барарсишаванда гувоҳи он аст, ки онҳо бо мурури замон ба сифати объекти асосии илми ҳуқуқшиносӣ табдил ёфтаанд.

Тарзе, Гегел дар масъалаи таносуби рӯҳ ва хирад андеша дорад: «Таносуби миёни рӯҳ ва хирад мисли таносуби ҷисм ва вазн, ирода ва озодӣ аст, хирад табиати аслии рӯҳро таҷассум мекунад, он танҳо ифодаи дигарест барои ҳақиқат ё ғояе, ки моҳияти рӯҳро ташкил медиҳад, аммо танҳо ҳуди рӯҳ медонад, ки табиаташ хирад ва ҳақиқат аст» («Дух и разум стоят друг к другу в таком же отношении, как тело и тяжесть, как воля и свобода; разум образует субстанциальную природу духа; он есть только другое выражение для истины, или идеи, составляющей сущность духа; но только дух как таковой знает, что его природа есть разум и истина»)¹⁶. Масъалаи таносуби **назария ҳуқуқ ва фалсафаи ҳуқуқ** дар кадом як зинаи фаҳмиш ва кашфи ҳақиқат дар паҳнои ҳамин қонуният дар иртиботи тарафайн дар илми ҳуқуқшиносӣ қарор дорад. Ин аст, ки шарҳу тавзеҳи он дар дохили илми ҳуқуқшиносӣ табиатан мушкул афтада, кори шинохти онро дар васати илми фалсафа ва ё ҳуқуқшиносӣ то ҳадде печида гардондааст. Албатта, фуруравии усулии фалсафӣ ба умқи моҳияти ҳуқуқ моро ба зиёд аз чунин муаммоҳое ба мисли таносуби озодӣ ва ҳуқуқ, адлу инсоф, баробарӣ ва адолат, ҳақиқат ва нақуӣ рӯ ба рӯ менамояд, ки на ҳамеша фаҳми мавзунро дар шинохти ҳуқуқи одилона тавлид менамоянд, вале ҳеҷ яки онҳо монетаи рушди илми ҳуқуқ ва тафаккури ҳуқуқӣ дар роҳи расидан ба мақсадҳои олии фаҳми асли ҳуқуқ ва манбаи саодатовари он шуда наметавонад. Зеро ҳамеша ин умумиятҳо нуктаҳои ҷолиби вижагӣ ва фардикуниҳоро дороанд, ки назди тафаккури инсонӣ шинохти мустақилияту вижагии худро масъалагузорӣ менамоянд.

¹⁶ Гегель Г. Энциклопедия философских наук, Том 3. Философия Духа. – М.: «Мысль», 1977. – С. 41-43.

Аз ин дидгоҳ усули фардикунонӣ ва умумиятбахшии таҳлил ва омӯзиши ҳодисаю объектҳо бояд дар ин заминаи шинохти рушди илмҳо дуруст истифода гарданд.

Умуман сазовор ба ёдоварист, ки мавзуи собит намулдани паҳно ва тобеияти фанни таълимии Фалсафаи ҳуқуқ барои мо бисёр ҷолиб ва шавқовар аз назари фикрӣ ва мантиқӣ аст. Зеро зиёд аз масъалҳои адлу инсоф, баробарӣ ва адолат, озодӣ ва ҳуқуқ, таносуби ахлоқу ҳуқуқ, ҳамоҳангии ирода ва фикр, вучуди неки ва бадӣ дар фикру рафторҳои инсонӣ, мувофиқати забону қалб, ният ва ирода, сарҳади озодӣ, ҳамоиши манфиатҳои умумӣ ва хусусӣ дар ҳуқуқ, таваккалӣ дар амалкардҳои ҳуқуқӣ ва ғ. дар сарҳади ҳамин илм зери туманҳои ноаёнӣ фикрӣ қарор доранд, ки фаҳм ва дарки онҳо аз назари илми ҳуқуқшиносӣ ва донишҳои касбкардаам то ханӯз мушкилиҳо дорад. Дар марғзори ин шохроҳи ноаёнӣ шинохти ҳуқуқ олимони А. Форобӣ, А. Берунӣ, А. Сино, Т. Гоббс, И. Кант, Ш.Л. Монтескё, Г. Келзен, Г.Л.А. Харт, Л.Л. Фуллер ва ғ. ба мо зиёд фикрҳои судманд гуфтаанд, ки овардани онҳо дар ин навишта аз имкон берун аст. Аз ин хотир ба ҷамъбасти як ду нуктаи баҳсноки дигар дар ин масъала иктифо карда, дар сурати бардавомии умр насиб бошад оянда ба ин масъала ҷиддитар ва фарохтар муносибат хоҳем кард.

Аз ин хотир ба таносуби илми назария ва фалсафаи ҳуқуқ, таваҷҷуҳ намуда гуфтанием, агар дар бораи илмҳои ҳуқуқӣ сухан ронем, пас назарияи давлат ва ҳуқуқ бевосита ба донишони он, ки ҳуқуқ чист, машғул набуда, ҳарчанд, ки дар он шаклу паҳно, таркибу сохтор, навъу намунаҳои ҳуқуқ мавриди омӯзиш қарор мегиранд, вале таваҷҷуҳи асосӣ на ба саволи «ҳуқуқ чист?», балки ба шаклҳои имконпазири зуҳури он дар таҷрибаи инсонӣ раво на шудааст. Маҳз аз ҳамин зовия назарияи ҳуқуқ кӯшиши хулоса намудани табиати ҳуқуқро менамояд, на фаҳм ва дарки асрори ҳуқуқро ҳамчун ҳодисаи мураккаби сотсиобиоравонии кашфи саодати инсон.

Аз ин чо чунин хулоса мебарояд, ки фалсафаи ҳуқуқро ба сифати як фанни соф ҳуқуқӣ шинохтан мумкин аст, вале дар ҳалли бисёр аз қазияҳо бояд ба инобат гирифт, ки мавзуи фалсафаи ҳуқуқ нисбат ба илмҳои дигари ҳуқуқӣ васеътар аст. Бинобар он рушди илми ҳуқуқшиносӣ он тавре, ки имрӯз ба назарияи ҳуқуқи маданӣ, назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ, назарияи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва оилавӣ эҳтиёҷ дорад, рӯзе фаро мерасад, ки ин илмҳои ҳуқуқӣ эҳтиёҷ ба омӯзиши худро дар шакли фалсафаи ҳуқуқи граҷданӣ, фалсафаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, фалсафаи ҳуқуқи оилавӣ ва ғ. масъалагузорӣ менамояд. Албатта, то расидан ба ин зина ҳоло вақт аст. Вале он замон низ касе ҳақ надорад, ки ин фанҳоро ба пурагӣ тобеи илми фалсафа намояд. Чунки дуруст аст, ки ин илмҳо дар заминаи муайяни рушди илми ҳуқуқшиносӣ ва фалсафа пайдо мешаванд, вале зарурати омӯзишу таҳлили онро на илми фалсафа, балки илми соҳавии ҳуқуқшиносӣ ба рӯзномаи илм мегузорад. Зеро тамоюли дарк ва ҳазми рафтор ва табиати амалқардҳои инсонӣ дар муносибатҳои мураккаби ҳуқуқӣ дар сарғаҳи ифодаи ирода ва мутобиқати он бо ҳолати содиршавии кирдор, вучуд ва эътирофи шаклҳои эҳсосоти худбоварӣ, хунукназарӣ, қасди бевосита, бавосита, беэҳтиётӣ ва дигар ангезаҳои рафтори инсонӣ, ки тобеи шакл ва меъри умум нестанд, дар роҳи ҷустуҷӯи ҳақиқат ва адлу инсоф ногузир илми ҳуқуқшиносиро ба масъалаҳои дарку ҳазми пешманзар ва пасманзари меъри ҳуқуқ хидоят менамояд. Масъалаи ковиши асрори ҳуқуқ дар ҳолати метафизикӣ ва пасманзари иҷтимоияш дар мавзуоти мухталифи ҳаётӣ мавзуи фанни фалсафаи соҳаи муайяни ҳуқуқӣ мегардад.

Аз ин хотир табиист, ки фалсафаи ҳуқуқ аз ҳуқуқ набояд ҷудо шавад. Қувва ва аҳамияти илмии фалсафаи ҳуқуқ маҳз дар робитаи байнифаннӣ, вобастагии байниҳамдигарӣ, ғанисозии мутақобилаи донишҳост. Аз ин рӯ, фалсафаи ҳуқуқ ва намояндагони он метавонанд ва

бояд андешаҳои худро оид ба дарки ҳуқуқ ва таърифи он баён намоянд. Баъзе файласуфони ҳуқуқ барои дарки ҳамаҷониба амиқи фалсафии моҳияти падидаҳо ва воқеиятҳои ҳуқуқӣ истифодаи равиши созишкорона (компрехендӣ)-ро тавсия медиҳанд. Равиши созишкорона пеш аз ҳама назарияи ҳуқуқӣ ва фалсафӣ-ҳуқуқӣ аст, ки ҳадафи он на таҳмил ё асоснок кардани ғояи шартномавии ҳуқуқ аст, ки танҳо хоси аксарияти олимони ҳуқуқшинос набуда, балки омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳуқуқро бо назардошти тамоми назарияҳои мавҷуда пешбинӣ менамояд. Назарияи созиш ва ё шартномавии ҳуқуқ, ки сарчашмаи худро дар асл на аз фалсафа балки аз динҳои ҷаҳонӣ мегирад, дар асл таъсири худро ба илмҳои дигар бо мурури замон ба тариқи прогрессивӣ расонидааст.

Дуруст аст, ки на ҳамаи олимони ҳуқуқшинос муносибати фалсафӣ ба ҳуқуқро истифода мебаранд. В.С. Нерсесянс дар байни равишҳои фалсафӣ ва ҳуқуқии омӯзиши фалсафаи ҳуқуқ фарқ мегузорад. Ҳамин тавр, ӯ навиштааст, ки дар фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун як ҷанбаи махсуси фалсафӣ тавачҷуҳи маърифатӣ ва таҳқиқотӣ асосан ба ҷанбаи фалсафии масъала, ба нишон додани имкониятҳои маърифатӣ ва нуқтаи эвристикии як мафҳуми фалсафии муайяни ҳуқуқ нигаронида шудааст. Дар робита ба вижагиҳои ин объект (ҳуқуқ), фаҳмиш, шарҳ ва коркарди он бо забони концептуалии ин мафҳум, мутобиқ ба методология ва аксиологияи он, ба таври пурмазмун мушаххас гардонидани мафҳуми дахлдор аҳамияти калон дода мешавад. Дар мафҳумҳои фалсафаи ҳуқуқ, ки аз нуқтаи назари ҳуқуқ таҳия шудаанд, бо тамоми фарқиятҳои худ, чун қоида, ангеҷаҳои ҳуқуқӣ, самтҳо ва дастурҳои таҳқиқотӣ бартарӣ доранд. Профил ё намунаи фалсафии онро дар ин ҷо на фалсафа, балки эҳтиёҷоти ҳақиқатии ҳуқуқ ба фаҳмиш ва тафсири фалсафӣ шарт ва муқаррар кардааст. Аз ин ҷост, ки дар фалсафаи ҳуқуқ ба ҷунун

масъалаҳо, ба монанди мазмун, мавқеъ ва аҳамияти ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносӣ дар заминаи ҷаҳонбинии фалсафӣ, низоми таълимоти фалсафӣ дар бораи олам, инсон, шакли меъёрҳои ҳаёти ҷамъият, дар бораи роҳи усулҳои маърифат, дар бораи низоми арзишҳо ва ғ. таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад¹⁷.

Чи тавре ки мебинем, аслан дар ин ҷо боз ҳам ба назари баъзеҳо, суҳан на дар бораи як илме меравад, ки дар асоси ҳамбасташавии дониш бунёд шудааст, балки дар бораи фанҳое меравад, ки мавзӯҳои тамоман дигар доранд. Албатта дар илми ягона дар мавзӯҳо ва равишҳо ин қадар тафовути ҷашмрас вучуд дошта наметавонад. Ба андешаи дурусти В. С. Нерсисянс, маълум мешавад, ки дар байни фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ ҳамбастагии арзишӣ ва донишӣ вучуд дошта тафовути усулӣ эҳсос мегардад. Аз ин хотир ҳулосаи он ки фанни фалсафаи ҳуқуқ ҳанӯз таҷаҷҷул наёфтааст, воқеият надошта, ба ҳуди ҳамон ҳулосаҳои В. Нерсисянс, ки ҳамеша навиштаанд, ки ин илм вучуд дорад, муҳолиф аст.

Ба ибораи дигар, ба мавзуи фалсафаи ҳуқуқ равишҳои гуногун вучуд дошта метавонанд. Онҳоро файласуфҳо, ҳуқуқшиносон, ҷомеашиносон, равоншиносон, сиёсатшиносон ва дигар мутахассисон метавонанд аз мавқеъҳои худ асоснок кунанд. Аммо ин равишҳо, бояд танҳо дар доираи як фанни илмӣ – фалсафаи ҳуқуқ бошанд. Ва як фанни илмӣ, як илмро вобаста ба самти андешаи олимон ба қисмҳо тақсим кардан ғайриимкон аст. Ба ҳамин тариқ, гуфтан мумкин нест, ки илми махсуси равоншиносии назарияи давлат ва ҳуқуқ (масалан, дар асоси ақидаҳои Л. И. Петражитский), ё илми махсуси сотиологии назарияи давлат ва ҳуқуқ ва ғайра вучуд дорад. Мо бояд дар бораи равишҳо, мафҳумҳои гуногун дар доираи як фанни илмӣ суҳбат кунем. Аслан назарияи давлат ва ҳуқуқро касе ба

¹⁷ Нерсисянц В.С. Философия права. – М., 2011. – С. 18.

илмҳои гуногун тақсим намекунад. Аммо фалсафаи ҳуқуқро баъзан кӯшиш мекунанд, ки ба ду фанни гуногуни илмӣ: «фалсафаи фалсафии ҳуқуқ» (равиши гегелии фикр) ва «фалсафаи ҳуқуқи ҳуқуқ» (равиши рушди илми ҳуқуқшиносии муосир) тақсим кунанд, ки ин, албатта, аз лиҳози назарӣ мушкилӣ дорад, вале аз диди амалӣ ҳақиқатҳои худро тақозо менамояд. Фалсафаи ҳуқуқ воқеан ҳам аввал дар умқи фалсафа ба вучуд омадааст ва минбаъд дар бораи ҳуқуқ донишҳои ҳам фалсафӣ ва ҳам ҳуқуқӣ ҷамъоварӣ шудаанд. Чунин анбӯҳи донишҳо боиси паҳншавии дониш, аз нав дида баромадани мавзӯ ва ниҳоят ташаккули илми нав – фалсафаи ҳуқуқ гардид. Фалсафаи ҳуқуқ низ мисли ҳар як соҳаи донише, ки аз маҷмӯъи шоха мегирад, муддати муайян барои мустақилияти худ «мубориза» бурда, асосҳои илмии худро инкишоф дод ва дар муҳити фалсафию ҳуқуқӣ эътирофи умум пайдо кард. Дар айни замон он илми мустақили байнифаннии эътирофшуда буда, дар натиҷаи ҳамгироии донишҳои фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ оид ба ҳуқуқ ва мавҷудияти ҳуқуқ ташаккул ёфтааст.

Дуруст аст, ки фалсафа «ҳамчун модари аксари илмҳо» замоне рисолати худро дар назди Илм иҷро намуда, фанҳои гуногуни илмиро «таваллуд» кард, вале ин фарзандони фалсафа ҳамагӣ имрӯз шохаҳои мустақили илманд, на илми фалсафа. Чунин раванди таърихӣ эволюсионӣ ба ҳаёти илмӣ хос аст. Дар натиҷа, бояд эътироф кард, ки фалсафаи ҳуқуқ имрӯз ба сифати як илми байнифаннӣ тавлид шудааст, ки бо гузашти вақт ногузир ба объекти бевоқифаи илми ҳуқуқшиносӣ табдил ёфтаниш имконпазир аст, маҳз дар ҳамин равиш онро дарк кардан лозим аст. Гузашта аз он, имрӯз, бештари кашфиётҳои ҷиддии илмӣ танҳо ба ҳамгироӣ ва паҳншавии донишҳои илмии фанҳои муҳталиф алоқаманданд.

Бояд гуфт, ки на ҳама мутахассисон равиши созишкорона ба мавзӯи фалсафаи ҳуқуқро қабул мекунанд. Хусу-

сан ба баъзе ҳуқуқшиносони нуктагиру баъзе файласуфони худбин «чойгир кардани» фалсафаи ҳуқуқ на дар доираи илмҳои ҳуқуқӣ, балки болотар аз онҳо маъқул нест. Барои рад кардани ин равиш чунин далел оварда мешавад, ки истифодаи чунин усул метавонад боиси ҷудоии фалсафаи ҳуқуқ аз ҳуқуқ ва ё то сатҳе поин фаромадни илмҳои соҳавии ҳуқуқ гардад. Аммо ин тавр нест. Фалсафаи ҳуқуқ аллакай ҳамчун илми байнифаннӣ таъсис ёфтааст. Вай аллакай бағочи ҳам донишҳои сирф фалсафӣ ва ҳам ҳуқуқиро дар бар мегирад, ки барои амалӣ кардани рисолати илмӣ ба уҳда доштааш заруранд. Аз ин рӯ, дар марҳилаи ҳозира дигар гуфтан мумкин нест, ки ҳангоми бар ғавқи ҳуқуқшиносӣ гузоштани фалсафаи ҳуқуқ, дар фалсафаи ҳуқуқ проблемаҳое баррасӣ карда хоҳанд шуд, ки ба воқеияти ҳуқуқӣ мувофиқ нестанд ва ё сирф масъалаҳои дигар ғанҳо вориди илми ҳуқуқ мегарданд.

Ин фикр низ то чое ғалат аст, ки фалсафаи ҳуқуқ аз баррасии меёрҳо ва масъалаҳои мушаххаси ҳуқуқӣ даст мекашад. Баръакс, равиши созишкорона имкон медиҳад, ки дар доираи фалсафаи ҳуқуқ на танҳо «дар бораи олитаринҳо ҳарф занем», балки меёрҳои мушаххаси ҳуқуқиро низ таҳлил кунем, ки зарурати баррасии онҳо бо иҷрои вазифаҳои фалсафаи ҳуқуқ алоқаманд аст. Ҳангоми таҳлили масъалаҳои фалсафии ҳуқуқ, масалан масъалаҳои марбут ба ҳуқуқ ва адолат, ҳуқуқ ва ҳақиқат, баррасии қоидаҳои мушаххаси муқаррар намудани ҳақиқат дар ҳуқуқи мурофиавӣ зарур аст. Умуман, дар ҳуқуқ суолҳои зиёде ҳастанд, ки тафаккури фалсафиро талаб мекунанд, вале на мавзӯи фалсафиро.

Олими маъруфи ҳуқуқшинос Д. Керимов қомилан одилона навишта буд, ки нақши пешбарандаи методологии фалсафаи ҳуқуқ дар низоми илмҳои ҳуқуқӣ баррасии масъалаҳои методологии илмҳои ҳуқуқшиносиро, ки аксаран на танҳо ба сатҳи умуминазариявӣ, балки фалсафӣ-ҳуқуқӣ низ расидаанд (масалан, проблемаи ғуноҳ ва

масъулият дар ҳукуки граждани ва чинояти)-ро истисно намекунад, балки иҷозат медиҳад. Ба ибораи дигар, фалсафаи ҳуқуқ донишҳои бадастовардаи илмҳои соҳавии ҳуқуқиро барои дарку маърифати минбаъдаи мукамалтар ва амиқтари воқеияти ҳуқуқӣ ва дурнамои тақмили он истифода мебарад¹⁸. Дар ҳамин нукта бояд иқтифо кард, ки дар сурати муносибати дуруст намудан ба фалсафаи ҳуқуқ ин фан дар муносибат ба дигар илмҳои ҳуқуқӣ ҳамчун фанни методологӣ баромад менамояд. Бархе аз ҳуқуқшиносон ва файласуфон ба сифати мунаққидон чунин савол медиҳанд: агар фалсафаи ҳуқуқ илми байнифанныи бошад, пас онро дар кучо – дар факултети фалсафа ё дар факултети ҳуқуқ – омӯхтан лозим аст? Зимнан, чунин мулоҳиза меронанд, ки барои фалсафаи «ноб» самти ҳуқуқӣ муҳимтарин нест, яъне фалсафаи ҳуқуқро дар факултаи ҳуқуқ дар байни фанҳои ҳуқуқшиносӣ бояд омӯзанд. Сипас барои асоснок кардани хулосае, ки фалсафаи ҳуқуқ ҳам илми ҳуқуқист, кӯшишҳо ба ҳарч медиҳанд. Шояд масъалагузориҳои онҳо дар масъалаи макони вуруди фан аз назари ахлоқӣ шубҳанок намоёнд, вале ҳақиқат худ талх аст, ки ин фан мансбуият ба ҳуқуқшиносон дар асл дорад ва ҳуқуқшиносон эҳтиёҷи шаклӣ, не балки аслӣ ва моҳиятӣ ба он доранд. Ва ҳар падидае, ки зарурати табиӣ ва моҳиятӣ дар омузиши илм ифшо месозад, вай хоҳ ноҳошарти эътироф ва қабули худро ҳамчун қисмати таркибӣ дар назди таҳлилгарон масъалагузорӣ менамояд. Зеро бидуни ба инобат гирифтани он, дигар илми муайян вазифаи худро иҷро карда наметавонад. Пас ё илмро аз байн мебарем ва ё қисмати нави онро мешиносем. Дар ин хулоса шояд субъективият зиёд аст, вале мантиқи фикрӣ ва воқеият низ ҳаст. Андешаи он ки фалсафаи ҳуқуқро ҳам дар факултетҳои фалсафӣ ва ҳам дар факултетҳои ҳуқуқшиносӣ омӯхтан лозим аст, сифати мазмунии бай-

¹⁸ Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. – М., 2007. – С. 34.

нифанни будани онро ба соҳаи таълим бидуни таҳлил кашидан аст. Зеро равшан аст, ки фалсафаи ҳуқуқ дар факултетҳои ҳуқуқшиносӣ омӯхта мешавад. Сабаб он аст, ки мақсад аз ҷорӣ кардани фанни фалсафаи ҳуқуқ – дар хизмати фалсафии назарияи умумии ҳуқуқ ва дигар илмҳои ҳуқуқӣ гузоштани он мебошад. Фалсафаи ҳуқуқ пайванди асосии байни ҳуқуқшиносӣ ва фалсафа мебошад. Аммо фалсафаи ҳуқуқ аз дигар илмҳои ҷомеашиносӣ аз ҷумла фалсафа ва мантиқ фарқ мекунад. Фалсафа аз илми ҳуқуқӣ нест, ҳарчанд дар факултетҳои ҳуқуқшиносӣ муфасссал омӯхта мешавад, вай барои омӯзиши илми ҳуқуқ дониши назарӣ ва усулӣ медиҳад ¹⁹. Дар бораи мантиқ низ хаминро метавон гуфт²⁰. Аммо фалсафаи ҳуқуқ ин фанни махсусгардонидашудаи илми ҳуқуқ аст, ки инсонро ба асрори олами ҳуқуқ ворид менамояд, дар ҳолатҳои таноқули номуайяни арзишҳои ҳуқуқӣ моҳият ва ҷавҳари интиҳоби дурусти арзишҳоро фароҳам меорад ба саволҳои вазнини то ҳуқуқ ва баъд аз ҳуқуқии сабабият ва натиҷаҳои адлу инсоф ҷавоб медиҳад.

Дар робита ба фалсафаи ҳуқуқ профессор В.М. Сирих ақидаи махсусро баён мекунад. Ин муаллиф мавҷудияти фалсафаи ҳуқуқро ба таври кулӣ инкор мекунад ва ҳуқуқшиносонро, ки бо мушкилоти фалсафаи ҳуқуқ сару кор доранд, ба таври дурушт танқид карда, талошҳои онҳоро дар ин самт қариб бенатиҷа мешуморад. Аз ҷумла В.М. Сирих менависад, ки илмҳои мушаххас ба ягон бахшҳои махсуси фалсафии дар дохили онҳо мавҷудбуда ниёз

¹⁹Философия: учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова, В.В. Балахонского, Б.К. Джегутанова, Г.Н. Хона. Издание третье, испр. и доп. – СПб.: Фонд «Университет», 2006; Философия: учебник для юридических вузов / Под ред. И.И. Кального, В.А. Карпушина, В.П. Сальникова. – СПб.: Стикс, 1996; Философия: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Г.Н. Хона. – СПб.: Фонд «Университет», 2000.

²⁰ Логика: Учебник для юридических вузов / Сальников В.П., Болдырев А.С., Гусев С.С. и др.; Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2003.

надорад²¹. Ба назари файласуфон чунин менамояд, ки В.М. Сирих моҳияти фалсафаи ҳуқуқро пурра дарк накардааст. Вале дар асл чунин нест, зеро баҳс дар масъали эътирофи фанни фалсафаи ҳуқуқ аз назари илми ҳуқуқшиносӣ не, балки дидгоҳи фаҳмиши материалистии ҳуқуқ меравад, ки дар он назарияи табиӣ ва фалсафии ҳуқуқ ба пуррагӣ инкор шуда, назарияи нормативӣ-меъёрӣ ва синфӣи ҳуқуқ эътироф мегардад. Банда (Х.А.Ғ.) шахсан бо ин олими рус шиносам, вай дониши хеле баланди илмӣ назариявӣ дошта, усулҳои фалсафиро дар илми ҳуқуқ васеъ истифода намуда дар бораи моҳият ва табиати ҳуқуқ зиёд навиштааст.

Ҳамзамон бояд хотирнишон сохт, ки вақте олими ҳуқуқшинос аз дидгоҳи назарияҳои ҳуқуқфаҳмӣ тимсоли назарияи иҷтимоӣ, табиӣ, зӯроварӣ, шартномавӣ, оилавӣ, компреҳедӣ, интегративӣ, коммуникатсионӣ, амалияи иҷтимоӣ, фалсафӣ ва ғ. дар бораи фаҳмиши ҳуқуқ ва паҳнои илмҳои истифодашаванда ба он изҳори назар менамояд, вай аз ҳамон дидгоҳ ногузир назари олимонро шарҳу тавзеҳ медиҳад, ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки вай чунин дидгоҳ дорад. Балки баръакс вай ҳамон дидгоҳи таҳлилшудаистодаро шарҳ дода истодааст. Сирих В.М. низ дар ҳолати назарияи материалистӣ изҳори назар намудан, ҳамин дидгоҳро, ки ба фалсафепардозии ҳуқуқ назари манфӣ дорад, ишора намудааст.

Умуман олимони файласуф чандин саволҳо дар масъалаи инкор ва эътирофи фанни фалсафаи ҳуқуқ ба ғайридаи якҷонибаи илми фалсафа доранд, ки қисман ба онҳо дар зер ҷавоб хоҳем гуфт. Аввалан, ҷаҳиши шадиди рушди донишҳои илмӣ дар асри XX ба он оварда расонд, ки бисёр илмҳои мушаххас бо саволҳои рӯбарӯ шуданд, ки фаҳмиш ва баррасии фалсафиро талаб мекунанд. Масалан, трансплантатсияи мағзи сари инсон. Оё ин саволи тиббӣ,

²¹ Ниг.: Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. – М., 2011. – С. 136-137; 157-160.

равонӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ аст? Оё бе фалсафа ҳал кардани он мумкин аст, мегӯянд файласуфон? Бинобар ин масъалаи фалсафаи тиб ба таври қонунӣ ба миён гузошта мешавад. Айнан ҳамин тавр мо метавонем дар бораи истифодаи қонуниятҳои математикӣ дар илми фалсафа баҳс намоем, вале касе аз математикон даъво наменамоянд, ки зарбу таҳлил ва ҷамъу тарҳ кори онҳо ва илми онҳост.

Дуруст аст, ки проблемаҳои фалсафаи ҳуқуқ дар бораи қобили қабул / ғайри қобили қабул будани трансплантатсияи мағзи сари инсон шояд то чое бо масъалаи фалсафа дар бораи материя ва шуур алоқаманданд, вале ҷавоби аслиро фалсафаи ҳуқуқ на аз роҳи ҳамин алоқамандӣ мечуяд. Чунки ин дигар ҳеҷ аҳамияте барои ояндаи ин васлиятҳо дошта наметавонад, акнун назари тиббӣ дар бораи ҳамоиши мавзунӣ майна бо тани нав ва назари ҳуқуқӣ оид ба шинами мувофиқи муносибатҳои кӯҳнаи майна дар тани нав ва мушаххас намудани ҷавобгарӣ нисбат ба он амалҳои пешин ва ё озод намудан аз масъулиятҳои гузашта барин саволҳо, назди илм меистад.

Мо инкор намекунем, ки ҳуқуқ ба фалсафа, умумиятҳои фалсафӣ, тафаккури фалсафӣ, қонуниятҳои фалсафӣ, категорияҳои фалсафӣ эҳтиёҷи калон дорад. Фалсафаи ҳуқуқ пулест, ки фалсафа ва ҳуқуқро мепайвандад. Мавзунӣ он масъалаҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад, масъалаҳои, ки дигар дар доираи ҳуқуқшиносӣ ҳал карда намешаванд вале аллакай баррасӣ ва арзёбии фалсафиро тақозо мекунад. Ва дар баробари ин, онҳоро танҳо бо кӯшишҳои файласуфон ҳал кардан ғайриимкон аст, зеро ин масъалаҳо дониши махсуси ҳуқуқиро талаб мекунад. Бинобар ин, муттаҳид намудани саъю кӯшиши файласуфон ва ҳуқуқшиносоне, ки осори онҳо як самти илмӣ бо номи «фалсафаи ҳуқуқ»-ро ташкил медиҳад, зарур аст. Дар баробари ин, ба ин фикри В.М. Сирих, ки мавқеи фалсафаи ҳуқуқ на дар доираи илмҳои ҳуқуқӣ, балки болотар аз онҳост, розӣ нашудан мумкин нест, зеро дар асл фалсафаи

ҳуқуқ ба саволҳои то ба ин вақт ҷавоб надоштаи ҳуқуқ ҷавоб меҷуяд.

Гӯё ҳуқуқшиносон (В.М. Сирих барин шахсиятҳо) даъво мекунанд, ки, ки файласуфҳо маҳз аз мавқеъҳои фалсафӣ чунин падидае чун ҳуқуқро баррасӣ ва баҳо додан ме-хоханд, ба инобат нагирифтаанд. Оё ин гуна тадқиқотҳо мақоми фалсафиро доранд? Ва агар дошта бошанд, ки мо ба ин шубҳа надорем, пас, ба ҷуз фалсафаи ҳуқуқ, ин гуна асарҳоро чӣ гуна метавон номид?! Ва оё касе ба файласуфон аз мавқеи фалсафӣ арзёбӣ ва баррасӣ кардани ҳуқуқ ва падидаҳои дигарро манъ мекунад? Охир, дар ҳуқуқ проблемаҳои зиёде ҷамъ шудаанд, ки баррасию ҳалли фалсафиро талаб мекунанд. Чунин масъалаҳо баъзан бевосита бо яке аз масъалаҳои асосии фалсафа – зиддиятҳои байни материя ва шуур алоқаманданд. Масалан, масъалаи инсон. Ин масъала ба якҷанд мавзӯҳои бешубҳа дорои хусусияти фалсафӣ, аз ҷумла қобили қабул / номақбул будани ҳукми қатл, исқоти ҳамл, клонкунии инсон манипулятсияи равонӣ ва ғ., инкишоф меёбад. Бале воқеият чунин аст, ин зинаи муайяни рушди илмхост, касе манъ намекунад, ки файласуфон ба ин мавзӯот машғул шаванд, вале мушкилӣ ин аст, ки ин мавзӯҳо худ дигар барои фалсафа аҳамият надоранд, моҳияти онҳо аллакай ба паҳнои фанҳои дигар танҳо бо иҷозат доштан ва ё надоштан, мумкин будан ё набудан, ба адл мувофиқ шудан ва ё нашудан ва дигар меъёрбандиҳои илмию иҷтимоӣ гузашт кардааст. Ин илмҳо аллакай ин масъалаҳоро ҳамчун қирраи марказии рушди ботинии худ қабул кардаанд. Чаро? Чунки бечавоб ба ин масъалаҳо илмҳои муайян ба мисли тиб, ҳуқуқ, иҷтимошиносӣ ва ғ. дигар рушд карда наметавонанд. Онҳо бо ин гуна эҳсоси дард дар рӯ ба рӯи рушд в ҳастии худ андеша менамоянд, фалсафаи замони модари илмҳо буда, ҳанӯз даврони модаршохии худро ба ёд оварда садди роҳи оилаҳои нави илмӣ мегарданд. Ин нодуруст аст.

Онҳо, яъне файласуфон андеша доранд: ҳамин тавр, ҳуқуқшиносон дар саросари ҷаҳон роҷеъ ба масъалаи иҷозат додан/манъ кардани ҳукми қатл баҳсу мунозира мекунанд. Ин масъаларо ҳуқуқшиносон то ҳол ҳал накардаанд, зеро он қайҳо аз доираи масъалаҳои сирф ҳуқуқӣ баромадааст ва баррасии дақиқи фалсафиро тақозо мекунад. Танҳо дар вақтҳои охир файласуфҳо ба он диққат доданд. Ва хеле муҳим аст, ки онҳо дар ҳамкорӣ бо ҳуқуқшиносон ин мушкили фалсафӣ ва ҳуқуқиро баррасӣ мекунанд. Саволе ба миён меояд, ки кадом масъалаи ҳуқуқӣ баррасии дақиқи фалсафиро тақозо дорад? Ин ҷо баҳсҳо доманадор аст, масалан дар мавриди эвтаназия, воқеан ҷанбаҳои гуногуни тиббӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ дорад, вале дар бораи зарурияти фалсафии бояд фикр кард.

Онҳо андеша доранд, ки бояд гуфт, маҳз файласуфон дар таҳияи масъалаҳои фалсафӣ ва ҳуқуқӣ борҳо «ғиччаки аввалин»-ро навохтаанд. Масалан, асарҳои И. Кант ба ҳуқуқ ва ҳуқуқҳои табиӣ инсон баҳшида шудаанд. Ба ғумон аст, ки В.М. Сирих аз эътирофи онҳо ҳамчун асарҳои фалсафӣ-ҳуқуқӣ худдорӣ кунад. Ин ба китоби Г. Гегел, ки дар омади ғап, «Фалсафаи ҳуқуқ» ном дорад, низ дахл дорад. Ҳамин тариқ, агар файласуфон ба ҳуқуқ аз мавқеҳои фалсафӣ баҳо диҳанд, пас ин фалсафаи ҳуқуқ аст. Аммо дар баробари ин, В.М. Сирих аз кадом сабаб бошад, ки ба ҳуқуқшиносоне, ки дониши қоғизӣ фалсафӣ доранд ва моҳияти ҳуқуқро маҳз аз мавқеҳои фалсафӣ таҳқиқ ва тафсир мекунанд, муносибати манфӣ дорад. Оё ин амали ҳуқуқшиносон аллақай фалсафаи ҳуқуқ нест? Не, ин амали ҳуқуқшиносон даъвои таърихӣ худ ба фанни соҳавӣ худашон аст, ки ба эгои муътабарии фалсафа зарба задааст.

Онҳо яъне файласуфон мегӯянд, фалсафаи ҳуқуқро на танҳо ҳуқуқшиносон, балки файласуфони варзида ҳам қайҳо боз як самти мустақили афкори фалсафию ҳуқуқӣ эътироф кардаанд. Масалан, Суди Конститусионии Фе-

дератсия Россия дар шаҳри Санкт-Петербург конференси-
яро таҳти унвони «Фалсафаи ҳуқуқ дар ибтидои асри
XXI аз призмаи конституционализм ва иқтисоди консти-
тутсионӣ» баргузор намуда буд, ки дар он чунин файлас-
уфони машҳур, монанди В. Степин, А. Гусейнов, В. Лек-
торский, В.В. Миронов, Ю.Н. Солонин иштирок карданд.
Зимни суҳанронии худ дар конференсия, А. Гусейнов,
мегӯяд: Мо, файласуфҳо, хеле шодем, ки моро дар ин ҷо,
дар бинои Суди конститутсионӣ қабул карданд. Ва мо Су-
ди конститутсиониро на танҳо як ниҳоди олии ҳуқуқӣ,
балки дар айни замон ҳамчун як маркази зехнӣ, маконе
меҳисобем, ки дар он масъалаҳои фалсафаи ҳуқуқ таҳия
гардида, тақони асосии ин самти илмӣ аз онҷо сарчашма
мегирад²². Ин ҷо танҳо раҳмат ба чунин ҳуқуқшиносон
мегӯем, ки эҳтиёҷи ҳудро ба дигар илмҳо дар шароитҳои
нав аз ҷумла ба фалсафа дарк кардаанд.

Онҳо В.М. Сирих интиқод намуда мегӯянд, ки мавқеи
ӯ нисбат ба фалсафаи ҳуқуқ ба идеяҳои К. Маркс ва Ф.
Энгелс асос ёфтааст. Бо вучуди ин, ҳаёт ва илм дар як ҷо
намеистад. Ва ақидаҳои фалсафии К. Маркс ва Ф. Энгелс
низ, сарфи назар аз характери асосиашон барои материа-
лизми таърихӣ ва диалектикӣ, инкишоф ва такмилро та-
лаб мекунад. Ва дар ин ҷо диалектика ба амал меояд.
Дар баробари ин бояд ба назар гирифт, ки фалсафаи
ҳуқуқ, умуман фалсафа, бо материализми таърихӣ ва диа-
лектикӣ маҳдуд намешаванд. Албатта, садоқати В.М. Си-
рих ба фалсафаи марксистӣ боиси таҳсин аст, аммо ин ас-
ло маънои инкори зарурати нигоҳи васеътар ба фалсафа-
ро надорад. **Ҷавоби мо ин аст**, ки марксизм худ аз идеоло-
гияи немис диалектикаи Гегелро тавассути Фейербах ги-
рифт ва машҳур шуд. Сирих В.М. барин шахсияти ши-
нохта ҳаргиз ин диалектикаро нодида нагирифтааст,

²² Философия права в начале XXI столетия через призму конституциона-
лизма и конституционной экономики / Сост. П. Д. Баренбойм, А. В. Заха-
ров. – М.: Летний сад, 2010. – С. 15.

баръакс дар заминаи ҳамин диалектика вай ногузирии фалсафаи ҳуқуқро ҳамчун фанни фароҳуқуқӣ тавсиф кардааст, ки домонаш аз фалсафа ва ҳуқуқ болотар рафтааст. Дигар ин ки ҳар илм икмон дорад дар замони ҳудаш нисбат ба асли воқеият ва талабот пештар ҳаракат кунад. Албатта, агар шароити мафкуравӣ ва талаботи макону замон бардорад. Замони фалсафаи эллиний бо рушди илми фалсафа ва замони нав бо рушди илми фалсафа абармардонро чун Сукрот, Афлотун, Араст, Монтескё, Кант, Гегел ва дигарон ба майдони илм овард, ки онҳо тавонистанд ба фалсафа такони бузург диҳанд ва рушди онро аз қолаби айни фалсафа берун то паҳноии илмҳои дигари ҷомеашиносӣ расонанд. Имрӯз бошад замони рушди илмҳои фалсафӣ не, балки илмҳои дигар фаро раисдааст, ки ҳалли мушкилоти ҳудро дар сарҳади илмҳои дигар чун фалсафа ҷустуҷӯ менамоянд.

Дигар ин ки файласуфон даъво менамоянд, ки ба нодурустии мавқеи В.М. Сирих дигар олимони низ ишора кардаанд. Масалан, Н.В. Михалкин ва А.Н. Михалкин диққатро ба он ҷалб намудаанд, ки баъзе мутахассисони соҳаи назарияи ҳуқуқ ва давлат чунин мешуморанд, ки мавзуи фалсафаи ҳуқуқ бо мавзуи «назарияи ҳуқуқ ва давлат» мувофиқат мекунад. Бинобар ин, чунон ки чунин муҳаққиқон бар ин назаранд, барои эҷод кардани фалсафаи ҳуқуқ зарурате вучуд надорад ва барои тасдиқи ин ақидаи худ аз асари дахлдори В.М. Сирих иқтибос ва далел меоранд. Бо вучуди ин, минбаъд менависанд Н.В. Михалкин ва А.Н. Михалкин, бояд ба назар гирифт, ки дар байни дараҷаи умумикунонии фалсафӣ ва умумикунонии назарияҳои конкретӣ тафовут мавҷуд аст. Аз ин рӯ, истифодаи мафҳуми «қонуниятҳои умумӣ» маъноӣ бо ҳам айният ёфтани дониши фалсафӣ ва донишҳои мушаххасро надорад. Гузашта аз ин, табиат ва моҳияти як падидаи мушаххас, дар ин маврид ҳуқуқ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ, танҳо тавассути фалсафа, бо таъия ба нуруи методологии

он метавонад ошкор карда шавад²³. **Чавоби мо ин аст, ки то ин замон В.М. Сирих шахсияти шинохати илми ҳуқуқшиносӣ аст, вале ду нафар мунаққидони он дар ин илм он дараҷа хизмат накардаанд, ки касе онҳоро шиносанд.** Сониян, иқдоми Сирих В.М. дар масъалаи умумият доштани мавзуоти фалсафаи ҳуқуқ бо мавзуоти ҷудогонаи назарияи ҳуқуқ ин маънои инкори он набуда, баръакс маҳдуд кардани таълими он дар баъзе аз равияҳои ҳуқуқшиносӣ аст. Сеюм дар шароити муосир фаслафаи ҳуқуқ худ предмети мустақили илми ҳуқуқшиносӣ набуда, вай ба сифати фанни таҳассусӣ барои ихтисосҳои назарияи ҳуқуқ таълим дода мешавад. Чорум агар Сирих В.М. худро пайравӣ гояи марксистӣ эълон намуда бошад, ки пас вай ҳамчун пайрави консепсияи ҳуқуқи нормативӣ пурра ҳақ дорад ҳар гуна фалсафарпардозиро дар илми ҳуқуқшиносӣ маҳдуд намуда, гояи ҳуқуқи меъёрӣ ва ё синфиро тарғиб созад. Панҷум то чое, ки мо огоҳем, ӯ ҷонибдори гояҳои неомарксистӣ дар баъзе масъалаҳо ҳаст, вале ин ҳолати мафкураи вай вобаста ба замону макон рушд ёфта аст. Шашум, агар саволе ба Сирих В.М. пайдо шавад пас ин савол на ба ӯ, балки ба консепсияи неомарксистии муосири шинохти ҳуқуқ дахл дорад.

Ҳамин тариқ, бояд эътироф кард, ки фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун як соҳаи мустақили дониш ташаккул ёфтааст ва предмети мустақили таҳқиқотро дорад. Дар баробари ин дар бораи моҳияти фалсафаи ҳуқуқ андешаҳои гуногун мавҷуданд. Дуруст аст, ки ин вазъият ба тамоми донишҳои фалсафӣ хос аст. Ба андешаи мо, фалсафаи ҳуқуқ илми **маҳсусгардонидашудаи ҳуқуқӣ буда**, мавзуи он масъалаҳои бунёдии онтологияи ҳуқуқ, гносеологияи ҳуқуқ, аксиологияи ҳуқуқ, антропологияи ҳуқуқ, мантиқи ҳуқуқ, этикаи ҳуқуқ, праксеологияи ҳуқуқ, шуури ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ аз назари васеи илмӣ буда, **мавзуоти хо-**

²³ Михалкин Н.В., Михалкин А.Н. Философия права. – М., 2014. – С. 18.

саи он бошад таносуби ҳуқуқ бо ахлоқ, таносуби ҳуқуқи назарӣ, амалӣ ва табиати асли ҳуқуқ, моҳият, мафҳум, ҳикмат, ягонагӣ, умумият ва тафовути ҳуқуқ бо озодӣ, бо адолат, инсоф, баробарӣ дигар арзишҳои универсалӣ ва падидаҳои воқеиятҳои бо ирода ва эҳсосоти ҳуқуқӣ вобаста буда, ки асрори онро дар пешмناзару пасманзари ҳастии ҳуқуқ ҷустуҷӯ мекунамд, баромад менамояд. Ногуфта намонанд, ки мавзуоти умумии ҳуқуқ то як дараҷа тобиш ба самти фалсафа мегирад, вале он тобиши сатҳӣ ва назарӣ аст, дар асл масъалаҳо аз умқи ҳуқуқ сарчашма гирифта, барои қонун намудани талаботи ҳастии он хизмат менамоянд. Аммо, мавзуоти ҳосаи фалсафи ҳуқуқӣ, ҳам аз лиҳози назарӣ ва ҳам ботинӣ сирф ҳуқуқӣ мебошанд. **Дар идомаи ин фикр, гуфтан мумкин аст, ки фалсафаи ҳуқуқро бо маънои васеъ дар паҳнои мавзуоти умумӣ шинохт ва бо маънии маҳдуд дар доираи мавзуоти мушаххаси ҳуқуқӣ шарҳ дод.**

Чуноне ки дар оғози ин пешгуфтор таъкид кардем, фалсафаи ҳуқуқ дар Тоҷикистон чандон ҳам собиқаи тӯлони таърихӣ надорад ва гуфтан мумкин, ки заминаҳои мусоиди илмию мафкуравӣ барои ташаккули ин илм дар кишвари мо танҳо дар замони Истиқлол фароҳам омаданд. Истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати таҷдиду такмил ва ба ниёзҳои моддию маънавии ҷомеа мутобиқ сохтани низоми ҳуқуқи миллии Тоҷикистон имконият ба вуҷуд овард. Масъулияти асосӣ дар ин самт ба дӯши олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқ мебошад. Дар баробари ин, тавре ки зикр гардид, барои дарки дурусту амиқи сабабҳо ва омилҳои воқеият ва падидаҳои ҳуқуқӣ, ҳалли одилона ва ба манфиати умум мувофиқи мушкilotи ҳуқуқӣ, кушодани асрори ҳуқуқ – олимону мутахассисони соҳаи ҳуқуқро зарур аст, ки фалсафаи ҳуқуқро ба таври амиқ омӯзанд, ва таълими қирраҳои нави онро дар паҳнои фанҳои соҳавии ҳуқуқӣ ба мисли ҳуқуқи ҷиноятӣ, маданӣ, оилавӣ ва ғ. масъалагузорӣ намоянд. Донистани ин илм

мустақилияти фикрии онҳоро таъмин мекунад, паҳноҳои то ҳанӯз мубрам ва ошкорнашудаи илми ҳуқуқшиносиро рӯшан менамояд, печидагиҳои ҳалношавандаи казусҳои ҳуқуқиро дар доираи адли замону макон пешниҳод месозад ва аз ҳама муҳим онҳо имкон пайдо меунанд, ки мушкилтарин масоили ҳуқуқиро бо истифодаи методҳои фалсафӣ аз ҷиҳати назариявӣ муваффақона ҳал кунанд.

Ин навиштаи мо (ишора ба рисолаи мазкур) то чое аз ин кунгура равшанӣ андохтан ба ҳамин заруратҳо, собит намудани он аст, ки илми ҳуқуқшиносӣ дар шароитҳои нав эҳтиёҷи қавӣ ба чунин дидгоҳҳои васеъ ва фароилмиро дорад. Аз зумраи новеллаҳои илмӣ дар замони нав ҳамин «набераи илми ҳуқуқ таги косаи илми фалсафа ва пуштаки дари чаҳонбинии динӣ» аст. Вазифаи илми муосир имрӯз дар он аст, ки ҳамин зинаи муайяни рушди илмҳои ҷудогонаро дар иртиботи хронологии таърихӣ дарк намуда, домони онҳоро аз вобастагии таърихӣ ва тафохуроти касбӣ раҳо намояд. Раҳо созад, ки онҳо вообста ба талаботи замону шароитҳои макон дар чаҳорҷӯби манфиатҳо ва талаботи инсонӣ рушд намоянд. Давраи модаршоҳии гузаштаро аз сари нав тавассути илмҳо тавлид кардан нишони хирадмандӣ нест, зеро озодиҳо васеъ, андешаҳо гуногун, талаботҳо мухталиф ва ҳуди чабераҳо алақай соҳибистиклол шудаанд.

§2. Назари сатҳӣ ва қолабӣ ба фаҳми ҳуқуқ

Ҳанӯз дар замоне, ки мо барои дохил шудан ба факултаи ҳуқуқшиносӣ тайёри медидем, дар охири солҳои 80 уми асри гузашта ва баъд аз он низ довталабон оиди ҷи будани «ҳуқуқ», мафҳуми «шакли давлат» ва усулҳои «шакли пайдоиши давлат» баҳс карданро дӯст медоштанд. Он вақт мо ба саволҳои зиёд тавачҷуҳ мекардем ва аҷиб он буд, ки ба ҳамаи он саволҳо ҷавобҳои аниқ доштем.

Дунёи воқеӣ ва ҳуқуқӣ он солҳо барои мо идеалӣ буд, бинобар он ҷавоб ба саволҳо низ ба чунин тарз дақиқ гузашта мешуд.

Албатта, бо гузашти айём ва табдили дидгоҳу тағйирпазирии арзишҳо, дидгоҳи он тарафи масъалаҳою дарки пасманзари ҳуқуқҳо ва дигар меъёрҳои иҷтимоӣ чашми моро ба дидани зиёд аз масоили печидаю ақли моро ба дарки зиёд аз номувофиқатҳои инъикоси ҳаёти ҳуқуқӣ боз намуда, тафовути назария ва амалияро бо се-лобаи озодию гуногунии андешаҳо вориди мафкураи мо намуда, танқисию ноқисии имкони ақлониро на танҳо дар шинохти олами атроф, балки дар ташкили дурусту одилонаи зиндагии инсон аз бисёр ҷиҳат ошкор сохт. Равшаншуд, ки фосилаи байни намунаҳои ақлонию таҷрибаҳои зиндагии мо чи дар сатҳи ҷамъиятию чи инфиродӣ ҳанӯз назаррас аст. Вучуди ин фосила миёни назария ва амалия дар давраҳои гузариш боз ҳам бештар эҳсос шуда, ақлҳои ҷӯёи ҳақиқат ва саодат ноқисии назарияҳо ва концепсияҳои пардозшудаи худро равшантар эҳсос менамоянд.

Болои ин ҳама мочароҳои ақлонии инсонҳо олами берабт дар доираи манфиатҳо рушдкунанда, бо парчами ҷаҳонишавии ҳадафмандонаи гаразҳои кишварҳои бузургӣ олам, бар зини аспӣ ҷаҳолати қудратҳои бо ёлу думи озодиҳои демократӣ орододашуда, чунон зебо нишаста, майдони зироати маънавии тамаддунҳоро чунон шинам ва мавзун зери суми худ вайрону талош менамоянд, ки гоҷаҳои олию идеалии инсондӯстонаю адолатпрандонаи инсониятро ҳамчун маҳаки рушди ҷомеа корношоям намуда, муҳаррики нави онро дар шакли ҷанги ҳама бар зидди ҳама (Т. Гоббс, Каутский ва диг.) чун ҷавҳари рушди таърихи башар ва омили танзимкунандаи истеъдодҳо масъалагузорӣ менамояд.

Ин ҳолати зери юғи таъсири беруна ақли инсониро ҷиҳати ҳимоя ба майдон қашида, нахустасос бадӣ ва дуём асос некии муҳофизаткунандаро масъалагузорӣ намуда,

концепсияи муборизаи Ахуро Маздоро ба Аҳриман, сарнагуну подархаво гузошта, чавҳар неруи Аҳриманиро дониста Ахуро Маздоро ҳамчун қуввати ба як бўъд фишорхӯрда ва ногузир чихати ҳифз давра ба давра чизе эҷодкунанда муаррифӣ карда, дар мафкураи башар фазокунандаю нусратдиҳанда неруи бадиرو мукаррар намуда, умед ва боварии мафкураи инсониро ба печидагӣ кашида, арзишҳоеро чун адл, инсоф, ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, баробарӣ, озодӣ ва амсоли инҳоро фарзанди ин муборизаҳои бадию некӣ дар умум эътироф менамояд, дарёфти ҳақиқати одилонаю оқилона ва танзимшавандаро дар умум инкор менамояд. Имрӯз баҳои ҳуқуқӣ додан ба пасманзари амалҳои ин ғояи ҳукмронии бадӣ ва авлабияти неруҳои зишт ба маротиб мушkil шудааст. Онҳо асоснонккунии сиёсӣ ва ҳуқуқии худро то сатҳе баландбардоштаанд, ки худро ба қолаби низоми нави ҳуқуқии башар таҳти химояи ҳуқуқу озодиҳои инсон қарор додаанд. Мушкилии асли ин ҳолат берун аз андозаю ҳудуди арзишҳои озодӣ ва ҳақҳо ҳаракат намудани ин ғоя ва ҷонибдорони он аст.

Майдони ин мубризаи некию бадӣ аз назари ведаҳои ҳиндую таълимоти буддой, динҳои яктопарастии яҳудию насронӣ ва ислом берун набудааст. Дар ниҳоди ҳамин таълимотҳои динӣ низ мо намунаи ин навъи муборизаи маънавиро эҳсос менамоем. Як ҳуди малоика Азозил-Шайтон дар динҳои яктопрастӣ на танҳо инсонро аз бихишт хорич карда, тақдири инсонро рӯи замин густурда ва ба ҳолати ғарибӣ гирифтор кард, ки рӯҳи инсонӣ ба сони найи фикркунандаи Мавлоно ба нола омад, вай инчунин бо ваъдаи худовандӣ аз рӯзи аласт то фарохнои қиёмат бо ҳама неъматҳои молӣ дар рағи андешаи инсон ҷойгузин гашта, ҳамеша ўро ба роҳи бад ҳидоят месохтааст. Концепсияи инсони солеҳ низ дар муқовимат бо ҳамин неруи аҳримании шайтонӣ дар мафкураи мардумони одӣ колабрезӣ гаштааст.

Писари маънавии чунин падари бадрафтор мисли Шайтон оё барои насли инсонӣ намуна шуда метавонад? Шояд аз назари антропологӣ тавонад, вале аз назари маънавӣ мушкилӣ дорад. Акнун ин ҳама холишҳои фикрӣ ва дигарбинҳои маънавӣ ва ҳуқуқӣ моро водор ба он мекунад, ки он ҳама саволу ҷавобҳои мо дар атрофи ҳуқуқ дар ҳамон солҳои ҷавонӣ мисли худамон соддалавҳона ва қолабӣ будаанд. Чунки мо он замон оламо ҳамин гуна сода қабул мекардем ва бо саволу ҷавобҳои сода ҳикмати онро меҷустем. Равшан мегардад, ки ҳодисаю мафҳумҳои олами маънавӣ аз ҷумла ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон ба он тарз сода нестанд, ки мо онҳоро зеро як дидгоҳ ва як андеша тавлид месозем, мафҳум медиҳем, шарҳ менамоем, балки бештар аз он онҳо маҳсули тафаккури бениҳоят печидаю тақдири аз ҳад зиёд тобишхӯрдаи насли башаранд, таҳти таъсири ҳамин муборизаҳои шадиди некию бадӣ, ки ба тақдири тафаккури инсонӣ васлият доранд, ҳазорсолаҳо дар паҳноӣ тамаддуну фарҳангҳо ташаккул ёфтаанд.

Ин буд, ки бо гузашти солҳо, таҳсил дар донишгоҳ ва аспирантура, дифои рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ паси сар шуда, миқдори зиёди мақолаву монографияҳои марбут ба концепсияи ҳуқуқ ба нашр расида шуд, вале, ҳоло низ, вақте ки мо умуман дар бораи ҳуқуқ фикр мекунем ва кӯшиш мекунем, ки моҳияти онро дарк кунем, ҳатто аз назари сатҳӣ мушкилӣ мекашем ва эҳсос мекунем, ки ҳар кӯшиши мо дар ин самт на танҳо чандон натиҷаи дилхоҳ намедиҳад, балки мо усули ягонаи дарк ва ҳазми онро коркард карда наметавонем. Ҳуқуқ ҳам мисли инсонии алоҳида на ҳамеша пешгӯишаванда ва то умқиш даркшавандааст.

Ва ҳар боре, ки фикрҳо дар ин самт мутамарказ мешаванд, масъалаи дарки ҳуқуқ ҳамчун объекти мураккаби дониш дар алоқамандӣ ва мулоҳизаҳои мантиқии муайян дар сатҳи умумии қонёкунандаи талаботи фикрӣ ва воқеӣ имконнопазир мегардад. Зеро ҳуқуқ бо борхалати

азими хотираи ақли инсонӣ ва бо накҳати озодию баробарӣ, адлу инсоф ва гуногунии анъанаю одатҳо ва сатҳои мухталифи ҷаҳонбинии таърихию фарҳангӣ бо ҳазорҳо усулҳои омилҳои гуногун ҷунон табдилёбандаю ва тағйирпазир ҷило меҳӯрад, ки ҳамелеони рангпазирро миёни дигар зухуроти иҷтимоӣ ва меёри назди хиради момонад.

Баъзан ҷунин фикр моро ба ташвиш меорад, ки мо ба ҳеҷ вачҳ ҳолати воқеии ҳукукро ҳамчун як падидаи мураккаби иҷтимоӣ-фарҳангӣ, рӯхию равонӣ ва як зухуроти меёрию ҳукукӣ дар як шакл – ҷун қолаби ягонаи инъикоскунандаи равшани гуногунҷанбагӣ, таърихан тағйирёбандагӣ, бо ҳосияти табиӣи устуворию динамикаш, ҳамчун навъи меёри позитивӣ-мусбат ва манфиятовар, ки ҳастии ҳукукиро дар умум инъикос менамоянд, ба гумон аст, ки дар шакли абстрактию мафҳумӣ қолабрезӣ карда тавонем. Зеро ин зухурот бо вазифаю навъҳои таърихию замонавиаш думболи саодату манфиятҳои инсон ба ҷунон асароти анбуҳи айнию зехнӣ гирифтор шудааст, ки ба таври ҷиддӣ гуногунтаркибу тазодманд шуда дар шинохташ ақл ва дониши инсониро аз бисёр ҷиҳат очиз намудааст.

Вале бо вучуди ин ҳама мураккабияю печидагӣ ҷунин вазъият низ маъноӣ онро дошта наметавонад, ки ҳукук дар ҳеҷ шаклу услуббандии муайяне вучуд дошта наметавонад ва онро ба ҳеҷ сурат таҳти қонуниятӯ аломатҳои муайян омӯхтан мумкин нест. Баръакс ҳукук моҳиятан ҳамчун падидаи арзишӣ-меёри вучуд дорад ва инро таҷрибаи бою мисолҳои мушаххаси амалию назарӣ тасдиқ мекунанд. Ҳамин вучудияти бебаҳс домани таҳқиқи олимонӯ донишмандонро дар шинохти вай нерӯ бахшида дигоҳ ва усулҳои мухталифи илмиро вориди илми назарияи ҳукук мегардонанд.

Ба шарофати шаклҳои зухурёбии он тимсоли қонун, одатҳои ҳукукӣ, амсоли судӣ ва дигар навъи муқаррароти

олуда бо меъёрҳои иҷтимоӣ ҳазорсолаҳо инҷониб одамон талаботи худро қонеъ мегардонанд. Қонун худ як шакли бузург ва ниҳии ифодаи ҳуқуқ аст. Дуруст аст, ки дар дохили як навъ ва ё сарчашмаи ҳуқуқ кори шинохти ҳуқуқ дар доираи ҳамон ҳодиса маҳдуд шуда, имконпазирии шинохти он дар ҳамон паҳно афзоиш меёбад.

Аммо вақте ки шумо дар бораи ҳуқуқ ҳамчун як чизи том, як падидаи фарҳангӣ, як неруи иҷтимоӣ, як воситаи танзимнамоӣ, як ормони адлгарой, як воситаи зиндагӣ ва ё ҳадафи ташкили тамаддун фикр қарданро оғоз мекунед, дигар навъу усулҳо ва тарзҳои зоҳирёбиашро бо маънобии маънавӣ ва ё моддиаш чудо намуда, асрори онро аз назари манфиат ва таъинот, мақсаду аҳдоф ҷустуҷӯ менамояд, сирри он то ба қари масъалаи ҳастӣ ва шуури марксистон ба дарозо кашида шуда, ҳамчун рукни муҳим ва васлиятдори олами ҳастӣ ва ҷузъи ҷудонопазири шуури инсонӣ дар пасманзари худ масъалаю вазифаҳоро назди тафаккур матраҳ меамояд, ки кори дарки он то метафизикаи ахлоқи Канту, пасманзари амалҳои неки Ф. Нитсша, то ба сарҳади ҳикмати одилонаи идораи Анӯшервони одилу нусрати рафторҳои шоистаю намунаи паёмбарон ба дарозо кашида, моҳият ва ҷавҳари зухураш дар иртибот бо ахлоқи маънавии Мавлоною гулистони адаби шайх Саъдӣ тобиш хӯрда, ақл ва идроки моро то ба сарҳади муборизаи некии аҳуромаздоию амалҳои зишти аҳриманӣ ба дарозо мекашад.

§3. Назар ба метафизикаи ҳуқуқ ва озодиҳо аз назари фалсафии ҳуқуқ

Дар ин ҳама гардишҳо ва ҷолишҳои амалию фикрии тамаддунҳои моддию маънавии инсоният эҳсос менамояд, ки шинохти ҷавҳари мизони одилонаи башарӣ тайи ин ҳама ҳолатҳо, ки бар души ҳуқуқ будааст, кори сахл нест.

Зеро шинохти табиати вай дар бештари мавридҳо то умқи зарурияти ногузирҳои ахлоқию равонӣ то пайдоишу шаклирии ҳуқуқ ба майдонӣ эҳсосоти ахлоқию фарҳангии инсон ҳаракат мекунад. Дарки дурусту мантикии ҳуқуқ бо умқаш дар паҳноӣ чунин решаҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар иртибот бо таъсиррасонии меъёрии ҳуқуқиаш кори хеле мураккабтар аз ин ҳолатҳо будааст, чунки вай ба мавзуоти муҳимми фалсафаи ҳуқуқ тобиш меҳурад.

Тафаккури мо дар ин тамоюли кофтукови ҳуқуқ ҳамчун ҷӯяндаи асили шинохти ин падида ба пуррагӣ мафтун ва гирифтори комили он мисли сӯфиёни ориф нисбат ба объекти худ шуда, эҳсос менамояд, ки объекти таҳқиқоташ фарогири ҳама асли вучуд буда, дар асл ба сони хиради асли инсонӣ ва ҷузъи асрори Офаридгори бузург аз андешаҳои субъективии мо фарохтар афтадааст. Танҳо дар ин объектҳо фарқияти ҷузъӣ дар он аст, ки ба иродати вай ҳама некию бадии башарро вориду такмил додаанд: «Эй басо з-андеша берун будай, Харҷӣ фармон буд, худ фармудай» (П. Ёйтисомӣ) – ҳам некию ҳам бадӣ ҳам зулму ҳам инсоф, ҳам озодию ҳам маҳдудият, ҳам саводату ҳам дардҳо... ҳамаро дар ӯ, дар кибולי Офаридгор, бо иродат ҷо кардаанд ва бо ӯ вонамо намудаанд. Дуруст аст, ки дар ин таъсиррасониҳо ғояи тозагии хирад ва ҳуқуқи либертарӣ юридикӣ бо дидгоҳи «қонунҳои ҳуқуқӣ» (Нерсесянс В.С.)²⁴ ин нопокиҳоро унсури бегона барои ҳуқуқ донистаанд.

Бо назардошти ин андешаҳо ва сатҳи воқеияти фазои илмӣ шинохти ҳуқуқ дар илми ҳуқуқшиносии муосир, масъалаи мазкур ҳанӯз низ аз ҷонибҳои мухталиф ноко-

²⁴ Ниг.: Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма-Инфра, 1998. – 835 с.; Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М., 1996.; Нерсесянц В.С. Право и закон (Из истории правовых учений). – М.: Наука, 1983.-365 с.; Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М., 1996. – С. 4-11.

милу норавшан буда, то ҷое инкоркунандаи пахлуи дигари хастию воқеоти он аст. Дар ин масъала ҷонибдорони назарияҳои маҷмаавии (интегратсионӣ)²⁵ ва компреҳедии ҳуқуқ фикрҳои ҷадид гуфта истодаанд²⁶. Ҳуқуқ дар асл бо дастовардҳои навини илмӣ ва рушди ҳуқуқу озодиҳо дар фазои бархурди тамаддунҳо ва ва бухронҳои ҳарби байналмилалӣ бо гузашти айём ҳамчун объекти омӯзиш то рафт мушқилфаҳм мисли хамелеон шудааст, ки дар ҳар мавриди замонию маконӣ дар кашфи асрори марказии худ ҳақиқат, адолат, инсоф ва таъмини баробарию гузошти тарозуи одилонаи муносибатҳо усул ва ченакҳои худро таъсири авомили мухталиф мисли маъшукаи сабукпо тағйир медиҳад, таҷрибаи пешинро инкор менамояд, арзишҳои кӯҳна ва ё навро, бидуни ҳифзи сарҳади муайян мутобиқ ба заруриятҳо чун хиради тағйирпазир эҳё сохта ҳар лаҳза дилакашу зебочехра аз ин бархӯрдҳо берун мебардад. Бузургтарин академику профессорони ҳуқуқ на танҳо дар инъикоси дурусти вай очизанд, балки бештар аз

²⁵ Ниг.: Карташов В.Н. О многообразии подходов к праву и интегративному его определению // Труды МГЮА: Сб. статей. – 2003. – № 10. – С. 77-84; Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика С. Нерсисянца. – М., 2006; Козлихин И.Ю. Интегральная юриспруденция: дискуссионные вопросы // Философия права в России: история и современность: Материалы третьих филос.-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009; Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность? // Философия права в России: история и современность: Материалы Третьих филос.-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009; Ершов В.В. Юридическая природа принципов российского права с позиций легистского и интегративного правопонимания // Российское правосудие. – 2010. № 1. – С. 12-22;

²⁶ Захарцев С.И., Сальников В.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 5-9; Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права: ответы на вопросы // Юридическая наука: история и современность. – 2016. - № 9. – С. 19-24. Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права активно развивается // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. – С. 32.

он ҳар лаҳзае, ки ба домони он чанг мезананд, сифатҳои наву мадҳушкунандаи ин зебосанамро барои худ кашф намуда ба дигарон муаррифӣ менамоянд. Бо ин ҳама сабабу омилҳо ва рафторҳои мухталифи усулӣ ҳуқуқ ҳамчун объекти омӯзиши ақли мо аз бисёр ҷиҳатҳо назди муҳаққиқон нофаҳмо мемонад.

Ин мушкилфаҳмӣ баръакс масъалаи омӯзиши шинохти онро заиф нанамуда, мубрамияти онро афзоиш медиҳад, зеро мавҷудияти ҳуқуқ ҳамеша моро водор мекунад, ки онро бидонем, бишиносем ва тарзу воситаи бехтарини онро роҳандозӣ намоем. Зеро мушкилиҳои ҳаёти дар кори ташкили зиндагии инсон танҳо дар кӯчаҳои ҷудогонаи ин падида ба сони соҳаҳои ҳуқуқ рӯшан намегардад, балки дар бештари мавридҳо роҳу равиши дурусти ҳалли масъала сари фаҳми мавзӯоти ҳуқуқ печида мегардад.

Агар мо воқеан хоҳем ба илм ҳамчун воситаи кашфи ҳақиқат кӯмак намоем, ба қавли дурусти бузургони илм, «вазифадорем мушкилиҳои онро (илмро – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.), ҳатто онҳоеро, ки пинҳонӣ ба вай монеа эҷод менамоянд, ошкор созем, зеро ҳар яки онҳо воситаҳоеро дар ҳаёт тавлид месозанд, ки бидуни рушду тавсеаи воситаҳои илмӣ дарки онҳо номумкин мегардад»²⁷. Агар ин монеаҳо ҳатто ба дурустии ҳулосаи илмӣ мо шубҳа эҷод намоянд ҳам, онҳо бояд омӯхта шаванд, чунки аз назари ақлонӣ пинҳон намудани онҳо, ҳамчун бемории табобатнашаванда сари илмро ба манфиати скептисизм қурбон хоҳад кард. Ошкор намудани онҳо, омӯзиши амиқашон боз дар навбати худ барои кашфи ҳолатҳои нави вучуди рушди ҳодисаҳои иҷтимоӣ хизмат хоҳанд кард.

²⁷ Кант И. Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» / Пер. с нем. С.Я. Шейман-Топштейн и Ц.Г. Арзаканяна). – М.: Родина, 2019. – С. 216-217.

§4. Ҳуқуқ дар паҳнои мақулаҳои «чи гуна бояд бошад» ва «чи гуна ҳаст» (Г.В. Харт ва Фуллер – ҳуқуқи идеалӣ ё ормонӣ ва ҳуқуқи воқеӣ)

Ин аст, ки дар раванди мушкилии шинохти ҳуқуқ масъалаи кунҷии ҷустуҷӯи он «вай чи гуна бояд бошад» ва «воқеан чи гуна ҳаст» назди ҳуқуқшиносону ҳуқуқдонҳо вазифаҳои тоза гузошта асрори зиёд аз нуктаҳои пӯшидаи ин феномени саодатоварро бозгӯӣ ва кашф хоҳад кард. Зеро шинохти асли вай аз бисёр ҷиҳат вобастагӣ дорад ба табиати вучуди шакли дурусти ногузирии дарки тафаккурии ӯ ва намои воқеию амалиаш дар таҷриба. Дар ин нукта мо ба илми метафизикаи ҳуқуқ (аз кунгураи дидгоҳи Кант ахлоқ) наздик мегардем.

Дидгоҳи болоӣ тамоюли андешаи моро ба сони назари Кант ба шинохти мафҳуми озодӣ (Мафҳуми озодӣ-мафҳуми хирад)²⁸ **такон дода, имкон** дорад, ба хулосаи ҳукми нисбатан қатъитари он ки «мафҳуми ҳуқуқ – ин мафҳуми тозаи хирад аст» бирасонад.

И. Кант то расидан ба ин паҳнои хирадмандии ҳуқуқ ӯ хирадмандиро дар заминаи озодиҳо касб менамояд, ба ин маънӣ менависад: «Мафҳуми озодӣ мафҳуми тозаи хирад аст, маҳз ба ҳамин хотир вай транссентӣ (яъне барои маърифат даркнашаванда буда, дар муқобили транссенталӣ берун аз таҷриба аст – А.Х. Ш.З., Ш.Ш.) буда, ба ягон таҷрибаи имконпазир мувофиқ намеояд (ба мисли Худо, абадияти руҳ ва амсоли инҳо – А.Х.); аз ин хотир вай аз ҷиҳати назарӣ аз мавзуоти даркшавандаи маърифат набуда, ҳосияти конститутивиро (муайяниятиро, ҷавҳари ҳодисотиро барои як падида ва ё маҷмӯи ҳодисаҳо – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) надошта, балки бештар ба сони як усули танзимнамоӣ, дар шакли равиши негативии (манфии) хи-

²⁸ Кант И. Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» / Пер. с нем. С.Я. Шейман-Топштейн и Ц.Г. Арзаканяна). – М.: Родина, 2019. – С. 49-50.

ради спекулятивӣ (хиради дар танҳой берун аз таҷриба ҳукмкунанда) баромад менамояд. Дар татбиқи таҷрибавии хирад, озодӣ воқеияти худро бо асосҳои амалиявӣ, ки ба сифати қонунҳо сабабияти хиради махзро берун аз ҳар шароити таҷрибавии зуҳури бенизомӣ собит менамояд, масъалагузорӣ карда, ба вучуди иродаи ҳолис, ки сарчашмаи худро ба мафҳумҳои ахлоқӣ ва қонунҳо мерасонад арҷ мегузорад»²⁹. Тарзе дар дидгоҳи И. Кант мебинем, вай ба озодӣ аз назари табиати хирад ва қавонини муносибати вай ба воқеият баҳогузорӣ намуда, усулҳои мухталифи таҳқиқии илми фалсафаро дар шинохти он истифода карда, воқеан нуктаҳои барои илми ҳуқуқшиносӣ аз бисёр ҷиҳат ноаёнро, ки воқеан ба табиати зуҳури озодӣ ва ҳуқуқҳо асаргузоранд, ҳанӯз дар заминаи шаклгирии ин ҳодисаҳо шарҳ додааст.

Албатта, доништан ва фаҳмидани ин нуктаҳои ибтидоии ташаккули ҳуқуқу озодиҳо гарчанде барои ҳуқуқшиносони амалӣ аз назари умум аҳамиятнок наманоянд ҳам, дар асл барои ҳар нафари атрофи табиати ҳуқуқу озодиҳо ва адолатнокии онҳо фикркунанда, фаҳм ва дарки онҳо як роҳнамои маънавӣ ва амалист. Барои ҳуқуқшиносони касбӣ, онҳое, ки бо ҳуқуқ ҳамчун мавзӯи назарӣ ва усулӣ дар илму амалия муносибатдоранд, шинохти ин манбаъҳои маънавӣ ва реалии тавлиди ҳуқуқу озодиҳо ҳамчун боду ҳавои тадқиқотӣ ва амалиявӣ ногузиранд.

Барои дарвеши илми дар ҷустуҷӯи фаҳми тозаи ҳуқуқ баромада, ки ба асли моҳияти ҳуқуқу озодиҳо мафтун шудааст, на танҳо дарк накардан, балки муносибати дурусти ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ надоштан ба маъниҳои одӣ ва фалсафии «неқӯкирдорӣ», «ухдадор будан», «муътадилӣ», «номуътадилӣ», «гуноҳ», «худбоварӣ», «хунукназарӣ», «ният», «қасд»,

²⁹ Кант И. Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» / Пер. с нем. С.Я. Шейман-Топштейн и Ц.Г. Арзаканяна). – М.: Родина, 2019. – С. 49-50.

«тахаммулгарой», «тундравӣ», «хавфнокии ҷамъиятӣ», «бепарвой», «ичозат доштан», «қарз», «қонун», «инсонбадбинӣ», «ҳасуд», «тӯҳмат», «кинаю адоват», «худнамоӣ», «бадгӯӣ», «масхара кардан», «тахқири шахс», «муҳаббат», «дӯстӣ», «силаи раҳм» ва ғ, ки дар саромади тавлид ва мазмунгирии ҳуқуқу озодиҳо қарор дошта, хирадмандона ба ташкили зиндагии инсон ҳамчун воситаи тарбия ва танзимнамоӣ ворид мегарданд, аз назари инсофи маънавӣ ва одоби илмӣ қобили қабул нест. Онҳо нуктаҳои муҳими водоркунанда ва илҳомбахши субъекти ҳуқуқ, на танҳо дар зинаи ташкили муносибатҳо, балки дар марҳалаи таҳлил ва баҳогузори онҳо ҳамчун рамз ва сифати тамаддун баромад менамоянд. Зеро ин мафҳуму ангезаҳо ҳамеша дар саромади ҳуқуқи шаклӣ ва расмӣ қарор дошта ба мазмуни ҳуқуқ аз назари хирад ҳикмат мебахшанд.

Гирем, агар ҳамон таҷрибаи ҷинойти аввалини насли башарро, ки китобҳои осмонӣ ва Куръон барои мо хабар медиҳанд дар шакли куштори Қобил Ҳобилро. Маънӣ ва ҳикмати асли таъкид, ёдрас, ҳатто омӯзиш ва пешгирии ин ҷинойти куштор, дар ҳуди амали куштор ҳамчун ҷинойти аввал маҳдуд набуда, балки ишора ба ҳамон манбаи далолаткунанда ва тавлидкунандаи ин ҳодисаи мудҳиш – ҳасуд аст, ки чун саромади он баромад менамояд. Пас набудани ин аломат на танҳо ҳуди ҷинойтро ба нестӣ мекашид, балки масъалаи дарки ҳуқуқро аз назари қонуният сабабият ба самти дигар тақон меод. Аз ин хотир таълимоти динӣ низ ба ҳамин масъалаи саромади кирдори бад бештар тавачҷуҳ намудаанд. Пас имрӯз, агарчанде аз нақли он ҷинойти аввалини насли инсонӣ чандин даҳҳазорсола нагузашта бошад ҳам, ҳанӯз инсонҳо атрофи дарки ҳикмати он ва пешгириаш дар сатҳи таҷриба ва назарияи ҳуқуқӣ мушқилӣ доранд. Ин аст, ки мо бо ҳазорсолаҳо наҳй кардани ҷинойт дар масири даҳҳо тамаддуни оламгиру давлатҳои бузурги таърихӣ, ҷинойт ва ҳуқуқвайронкуниро ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ ва сифати нодурусти зуҳури инсонӣ на

танҳо аз сахнаи зиндагии охирӣ берун карда наметавонем, балки бештар аз он вучуди онро ҳамчун унсури ногузирии ҳастиаш берун аз ишоратҳои илмӣ собит менамоем. Зеро дастовардҳои илмию равишҳои ҳақиқатковиямон дар паҳноӣ бунёди ҳуқуқи одилона ва давлати инсофпазирона хомӯшона ба ғоидаи ин ҳақиқат далоил меоваранд.

Илми илоҳӣ дар каломҳои раббонӣ муборизаи некию бадиро ҳамчун унсури доимии ҳастии инсоният эълон ва эътироф кардаанд, аз ин хотир ин масъала аз ин дидгоҳ аҳамияти амалӣ надорад. Чунки вай муайян шудааст. Вале илмҳои ақлгаро ба доимияти ин унсур шубҳа ворид сохтаанд. Ин шубҳаҳо бештар авомили мантиқӣ дошта ба зехнияти инсонҳо тавъаманд. Чунин ақлгарой аз ҷониби аҳли дин мантиқан дар масири таърих то ҷое низ эътироф шудаанд. Чунки дар доираи дарки ақлӣ якумр инсон дар миёни гуноҳу бадӣ қарор гирифта, бартарио ба гуноҳ ва нерӯҳои бадӣ доимо дода наметавонад, муъминони асил ва инсонҳои имони қавӣ дошта дар заминаи ақлу эътиқод пайваста ғалаби некиро тараннум ва таҷассум менамоянд.

Фалсафаи ин тазод на дар вучуди ҳуди ин дихотомия, балки бештар дар ҳукми афзалияти озодии ирода вобаста буда, равиши мобаъдаш доимо таҳти таъсири нерӯи ақлу хирад бояд қарор гирад. Аввал ин ки озодии интиҳоб ва ихтиёр баландтар аз фалсафаи вучуди некию бадӣ аст, сониян як умр гуноҳ кардану як умр пӯзиш пурсидан аз ҳикмати диндорӣ набуда, пас аз содир кардани гуноҳ ва тавба намудан хотима бахшидан ба гуноҳ ҳикмати асли имондорист. Рисолати асли Худованд низ ба назари ағлаби бузургони илми динӣ на бахшиши гуноҳҳо, ҳарчанд ки ин низ то ҷое вучуд дорад, балки ҳидоятӣ эшон аст. Ҳидоят ба роҳи некӯ ва манфиатовар аст. Мабдаи ин ҳидоят ва ногузирии зуҳури он берун аз ақлу дониши мост. Вале зуҳури ин ҳидоят дар ҳаёти иҷтимоӣ ва рӯзгорҳои шахсӣ то ҷое тобеият ба хираду ақл ва мантиқи ҳастии замону маконро барои мо доро аст.

Дар ин майдон иртиботи сабабиятӣ – детерминизми ходисаҳои иҷтимоӣ ногузирии ҳамоҳангии калавишҳои манфӣ ва мусбатро дар паҳноӣ назария ва амалияи вучуди махлуқи бошуур собит менамояд ва дониши мо низ дар тобеияти ин қонуният кӯшиши баромадан аз онро на танҳо намекунад, балки дар доираи он муборизаи саҳти гоҳо бемантиқи худро вобаста ба замону макон ташаккул медиҳад.

Албатта, ин як тарафи масъала аз назари категорияи сабабият аст. Тарафи дигар ҳуди моҳият ва мазмуни ангежа аст, ки дар шаклҳои мухталифи воситаҳои то ақлии мо (эҳсосот, тасаввурот, ғаразҳо) рӯҳ дода, ба шаклгирии кирдор ва рафторҳои мо дар доираи меъёрҳои ҳуқуқӣ таъсиррасон аст, ки то ҳанӯз ба қонунгузории расмӣ на танҳо таъсири бевосита доранд, инчунин дар самти танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ афзалиятҳои худро касб карда ба шаклгирии ҳуқуқи муосир нақши муассир дорад. Дар ин нукта масъалаи дигари ҷиддии ҳуқуқ ҳамчун хиради инсонӣ ва ташаккули он дар қолаби унсурҳои то ақлии инсон ба сони эҳсосоту ангежаҳо ба таври худ мушкилӣ эҷод менамоянд, ки вай мавзӯи баҳси дигар аст. Аммо ҳоло мо дар бораи таъсири бевоситаи ҳамин унсурҳои то ақлӣ ба шаклгирии ҳуқуқи муосир таваҷҷуҳ менамоем. Мо дар бораи фанҳо ва илмҳои ёридиҳандаи ҳуқуқшиносӣ ба мисли криминология, криминалистика, трассология ва ғ. ҷарф намезанем, ки қонуниятҳои сабабияти ходисаҳои ҳуқуқӣ меъёрҳои танзимкунанда бо қоидаҳои мантиқи шаклӣ дар нуктаҳои он васл аст, балки ба ҳуқуқҳои соҳавие менигарем, ки бештар ҳосияти ҳуқуқи маҳзро ғирифта, ливои соҳаи ҳуқуқшиносиро бо виқор мебардоранд. Вале, мутаасифона дар иҷрои ин рисолати вазнини соҳавиашон, онҳо аз иртиботи қавии мавзӯи баррасишавандашон бо дигар меъёрҳои иҷтимоӣ фаромӯш кардаанд. Яъне усули илмӣ фардиқунонӣ ва умумиятсозии ходисаҳои омӯхташавандаро ба инобат нағирифтаанд.

§5. Мушкилии шинохти сифатҳои ҳуқуқ дар соҳаҳои ҳуқуқ

Барои мисол, соҳаи ҳуқуқи ҷиноятиро менигарем. **Мутобик ба қисми 1 моддаи 17 Кодекси ҷиноятӣ таърифи ҷиноят** ҷунин омадааст: «Кирдори (ҳаракат ё беҳаракатӣ) содиршудаи гунаҳгорунаи барои ҷамъият хавфноке, ки ҳамин Кодекс бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст, ҷиноят эътироф мешавад»³⁰. Дар қисми 2 моддаи 17 бошад маҳз бинобар қамаҳамиятӣ ва набудани хавфнокии ҷамъиятии кирдоре, ки зоҳиран аломатҳои кирдори дар Қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шударо доро аст, асос барои ҷиноят эътироф накардани кирдор шудааст: «Кирдоре (ҳаракат ё беҳаракатие), ки зоҳиран аломатҳои яке аз кирдорҳои дар Қисми махсуси ҳамин Кодекс пешбинигардидаро дошта бошад ҳам, вале бо сабаби қамаҳамиятӣ барои ҷамъият хавфнок нестанд, ҷиноят намебошад». Яъне маҳз вучуд ва ё набудани аломати ба ҷамъиятхавфнокӣ асос барои ҷиноят доништан ва ё надоништани кирдор шудааст, ки мантиқан дуруст аст.

Дар қисми 1 моддаи **31 бошад маҳз масъалаи дарк ва ҳазми ба ҷамъият хавфнокии кирдор асос барои бегуноҳии шахс муқаррар гаштааст**: «Кирдор бегуноҳ содиршуда эътироф мешавад, агар шахси содирнамудаи он хавфнокии ҷамъиятии **ҳаракати** (беҳаракатии) худро дарк накарда бошад **ва вобаста ба ҳолатҳои кор намебоист ё наметавонист** онро дарк кунад ё имконияти фаро расидани оқибатҳои барои ҷамъият хавфнокро пешбинӣ накарда бошад ва вобаста ба ҳолатҳои кор намебоист ё наметавонист онро пешбинӣ кунад»³¹. Яъне истилоҳи иҷтимоии «ба ҷамъият хавфнокӣ» асл ва табиати ҷиноятро муқаррар карда, вучуд ва ё инкори гуноҳро дар амали шахс муайян

³⁰ Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, № 9, мод. 68. М. 17.

³¹ ҚҶТ аз 17.05.2004, № 35.

карда истодааст, маҳз ҳамин равиш ҷавҳари амалҳои ҷиноятиро рӯшан менамояд.

Дуруст аст, ки истилоҳи муайянкунандаи «ҳамин Кодекс бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст» дар қисми 1 моддаи 17 доираи фаҳми ба ҷамъиятхавфнокиро дар доираи меъёрҳои қисми махсуси Кодекси ҷиноятӣ маҳдуд менамояд. Вале ишорати қ. 2 моддаи 17 ва моддаи 31 аз ҷиҳати назарӣ фаҳми ба ҷамъият хавфнокиро ва сатҳи хавфнокии кирдорро асос барои ҷиноят будан ё набудан муқаррар кардааст.

Ин ҳолат хоҳ нохоҳ масъалаи дарку фаҳми «ба ҷамъият хавфнокӣ»-ро дар кирдори ҷиноятӣ муҳим арзёбӣ менамояд. Магар бидуни дарк ва ҳазми «хавфнокии кирдор ва таъсири он ба шахсият, ҷомеа ва давлат» мо табиати ҳукуки ҷиноятиро аз худ карда метавонем? Албатта, душвор аст. Пас омӯзиш ва таҳлили то ҳукукии ин ҳодиса ва расидани таъсири вайро аз назари қонунмандии мантиқӣ кадом илм бояд ба мо таълим диҳад, ин як тарафи дигари масъала аст, ки таъсири бевосита ба ҳукуки ҷиноятӣ дорад. Ба гумон аст, ки ин рисолатро фанҳои ҷамъиятӣ худ дар танҳои бар дӯш гиранд.

Аммо тарафи дигари ҷиддитари масъала сари он аст, ки ҳуқуқшиносе, ки даъвоии донандагии ҳукуки ҷиноӣ менамояд, то агар мушаххасан истилоҳи «ба ҷамъият хавфнокӣ»-ро дар шаклҳои хавф ба шахсият, ҷомеа ва давлат дарк накунад вай ҳуқуқдони варзидаи ҳукуки ҷиноятӣ шуда наметавонад. Чаро? Чунки ин истилоҳ яке аз асосҳои барои муайян кардани кирдор ҳамчун ҷиноят шинохта шудааст. Вале дар баробари ин мафҳуми ҳамин истилоҳ дар мафҳумҳои кодекс ва принципҳои муқарраркардаи қонуни ҷиноятӣ дида намешавад. Дар моддаи 3 Кодекси ҷиноятӣ муқаррар шудааст, ки қонуни ҷиноятӣ ба принципҳои қонуният, баробарӣ дар назди қонун, ногузир будани ҷавобгарӣ, ҷавобгариӣ фардӣ, гунаҳгорӣ, адолат, инсондустӣ ва демократизм асос меёбад. Тарзе меби-

нем дар ин чо хабаре аз хавфнокии кирдор вучуд надорад. Дуруст аст, ки дар **Моддаи 11-и Кодекси ҷиноятӣ асоси ҷавобгариӣ ҷиноятӣ** содир намудани кирдоре эътироф мекунад, ки дорои тамоми аломатҳои таркиби ҷинояти дар ҳамин Кодекс пешбинигардида аст. Яъне қонунгузор дақиқан ба навиштаҳо ва муқаррароти қонун нигариста танҳо пешбинӣ шудани кирдорро асос менамояд. Вале мушкилии назария ва таҷрибаи рушди қонунгузорӣ дар он аст, ки қонунгузор на ҳамеша, ҳама кирдорҳои ҷиноятиро қаблан муқаррар карда метавонад. Пас ин чо ҳамчун муқаррароти мафҳумӣ ва ишоратие зарур аст, ки бо гузашти айём татбиқкунандагони ҳуқуқ паҳнои онро соиш медиҳанд. Вале ин таҷрибаи соишдиҳии меъёр ва мутобиқ намудани он ба талаботи ҷомеа ва адолати давру замон ҳоси ҳуқуқи континенталӣ ва романӣ набуда, мувофиқ ба низоми судии англисию амрикоӣ аст.

Аз ин хотир, дар моддаи 17 ҳарчанд, ки ба сифати яке аз аломатҳои муҳимми ҷиноят қонунгузор вучуд доштани аломати «ба ҷамъият хавфнокӣ»-ро ҷойгир карда бошад ҳам, вале вайро асос барои ба ҷавобгари кашидан эълон нанамудааст, балки паҳнои ин асосноккиро дар моддаи 11 ба навиштаҷоти қонун ва ваколати қонунгузор вогузор кардааст. Ҳарчанд, ки тазоди дискурсивӣ дида мешавад, вале васлияти мантиқӣ дар он ба ғоидаи низоми қонунгузорӣ дар низоми ҳуқуқи романию олмонӣ ҳал шудааст.

Аҷиби дигар ин аст, ки дар таҷрибаи кодификатсионӣ ба вижа дар соҳаҳои ҳуқуқҳои деликтӣ мо тазоди усулӣ ва мазмуниро дар таснифанамоии мафҳумҳо эҳсос менамоем. Мисол, дар қисми 1 моддаи 18 Кодекси ҷиноятӣ омадааст, ки: «Кирдорҳои дар ҳамин Кодекс пешбинигардида вобаста ба хусусият ва дараҷаи хавфи барои ҷамъият дошташон ба ҷиноятҳои начандон вазнин, дараҷаи миёна, вазнин ва махсусан вазнин тақсим мешаванд». Яъне қонунгузор асли таснифанамоии мазмуниро мантиқан бар дӯши истилоҳи «сатҳи хавфнокӣ»-ашон вогузор менамояд,

ки он аз назари илмӣ ва таҷрибаи қонунгузории мантиқи ва оқилона буда дуруст ҳам ҳаст. Вале баъдан дар қисмҳои 2, 3, 4 ва панҷ категорияи ҷиноятҳоро вобаста ба соли маҳрум сохтан аз озодӣ, аниқтараш ба сатҳи ҷазо муқаррар кардаанд. Ин чи усул аст? Сатҳи ба ҷамъиятхавфнокиро на арзиши поймолшуда, на ҳуқуқи насхгардида, балки сатҳи ҷазо муқаррар менамояд. Ба забони содаи илмӣ истифодаи ин ду усули тазодманд дар як модда, ки яке ба мазмуну дигаре ба сатҳи ҷазо таъя менамояд аз таҷрибаи кавии қонунгузории континенталӣ гувоҳӣ медиҳад, ки барои мақомоти татбиқкунандаи ҳуқуқ хиради таҳлилӣ боқӣ намеронад. Яъне ҳуқуқшиносони амалӣ қудрати таснифи категорияи ҷиноятро надоранд, барои онҳо ин амалро қонунгузор сода ва одӣ бо муқаррар кардани сатҳи ҷазо муайян намудааст. Барои онҳо кофӣ аст, ки ҳамин солҳои маҳрумкунӣ аз озодиро яъне сатҳи вазнинии пропортсиялии ҷазоро ба кирдор донанд. Албатта, ин усул то ҷое содашуда ва мантикист. Вале аз назари рушди мафкура ва илми ҷиноятӣ магар вобаст намудани категория ба навъи ҷазои муқарраршуда ин дур партофтани дарк ва ҳазми даъватҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ба илми ҳуқуқшиносӣ нест. Ин магар муҳолифати усулӣ ба ҳифзи усулии арзишҳои конституционӣ буда наметавонад. Зеро Конститутсия ва қонунҳои мо на тавассути ҷазо арзиш муқаррар мекунанд, балки баръакс тавассути эълон ва ҳимояи арзишҳои дифоъи онҳоро кафолат дода, муҳофизати онро ба соҳаҳо тасниф месозанд. Албатта, набояд аз хотир баровард, ки бо вучуди тазодҳои номбаршуда, дар илми гуноҳшиносӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо дар фазои ҳуқуқшиносӣ сатҳ ва мақоми ҷазоҳо дар таснифи соҳаҳои ҳуқуқ таърихан таъсирҳо доштаанд. Мисол, дар раддабандии муносибатҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷиноятӣ ва амсоли инҳо, навъ ва сатҳи ҷазоро ба инобат мегиранд. Аммо барои дарки истифодаи ин усул якҷо бо усули мазмунӣ дар як соҳаи ҳуқуқ донишҳои бештари касбӣ ва соҳавӣ зарур аст.

Зеро дар пасманзари ин муносибатҳо на роботҳо, балки одамони дорои ақлу хирад нишастаанд, ки ҷинойтҳо на аз рӯи ҷазо балки аз рӯи табиати содиршуданашон, хавфнокӣ ва зарархояшон барои манфиатҳои шахсӣ, ҷамъиятӣ ва давлатӣ баҳо дода, қарори ниҳиӣ одилонаро зерӣ таъсири ақлу хирад бояд қабул намоёнд на сатҳи ҷазои ҷун догма муқарраргашта.

Ё мисоли дигар аз бандубасти ҷинойтҳо. Агарчанде дар кодекси ҷинойтӣ мо бевосита истилоҳи ангезаро ҳамчун унсури муайянкунандаи табиати ҷинойт шаклан намебинем, вале дар умум навъҳои онро мо дар дар содиршудани ҷинойтҳо ҳамчун аломати квалификатсионӣ дар шакли ҳиссиётҳои ҷудогонаю бадбинии миллӣ, (бандҳои к, м, қисми 2. Моддаи 104 Кодекси ҷинойтӣ), маҳаллӣ, нафрат ё хусумати миллӣ, наҷодӣ, динӣ, маҳалгарой **ё интиком** (банди м, қисми 2. Моддаи 110 Кодекси ҷинойтӣ) бо мақсадҳои ғаразнок ё дигар нияти нопоку³² паст мушоҳида менамоем. Пас ангеза дар шакли ғаразҳо ва эҳсосҳо таъсири худро дар табиати содиршавии яке аз муносибатҳои ҷиддии ҳуқуқӣ ҷинойтҳо, ки мазмунан ҷудоиӣ худро аз дигар меъёрҳои иҷтимоӣ устувор ва катъӣ эълон медорад, равшан эҳсос мегардад. Оё дуруст фаҳм накардани ин ҳиссиёту ангезаҳо барои омӯзиши ҳуқуқи ҷинойтӣ барои мо мушкилӣ эҷод наменамоёнд? Натанҳо мушкилӣ, балки ҳаракати мафкураи моро ба самти дарку ҳазми ҳуқуқи ҷинойтӣ мазмунан баста медоранд. Пас имрӯз моро зарур аст, ки дар баробари омӯхтани соҳаҳои ҳуқуқ ба табиати томеъёрии амалҳои иҷтимоӣ ҳамчун модари содиршавии ҳодисаҳои ҳуқуқӣ таваҷҷуҳ намуда, сабаб ва омили тавлидшавии онҳо дар ҷанини иҷтимоӣ дарёб намуда, мубориза бо пешгирӣ ва ё рушди арзандаи онҳо дар доираи манфиати башарӣ дуруст роҳандозӣ намоем.

³² Кодекси ҷинойтии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, № 9, мод. 68. М. 62. банди п.

Вазъият дар ҳуқуқҳои хусусӣ ва сифати иродавӣ дошта, нисбат ба ҳуқуқҳои муносибатҳои императивӣ боз ҳам мураккабтару печидатар аст. Мисол, дар ҳуқуқи хусусӣ ҳуди масъалаи мувофиқ наомадани нияти бастанӣ шартнома бо шакли шартнома, рӯякӣ будани бастанӣ аҳд, гаразнок будани аҳд ва ғ. аз моддаи 191 Кодекси граждани то 195 таъмоми муносибатҳои баъдинаи молумулкиро зеро савол мекашад. Ин ҳама гувоҳи он аст, ки масъалаҳои матраҳнамудаи И. Кант дар пахноӣ мобаъд-ут-табиаи меъёрҳои иҷтимоӣ барои илми ҳуқуқшиносӣ ҳамчун фалсафаи дарки ҳуқуқ ҳамеша муҳим ва амалӣ маҳсуб мегарданд.

§6. Мушкилии фаҳми ҳуқуқ моро ба саромади ӯ хидоят мекунад

Бубинед, ки чаноби Кант чи гуна ҳикматомӯз барои мо ҳуқуқшиносон табиати ангезаи ғайримуътадилиро ошкор менамояд, ки вай бевосита ба табиати ҳуқуқ васл мегардад: «Нукс дар чунин рафтори ғайримуътадил айна ҳол на аз назари зарар ва дард меравад, ки инсон ба ҳудаш мерасонад, зеро дар чунин сурат сухан дар бораи принципи саломатӣ ва худгувороии (оромии саодати) шахсӣ мерафт, ки шахс бояд (барои оромии шахсӣ) ба ин нукс (тахдид) муқовимат мекард; дар чунин сурат ин усул на қарз-ухдадорӣ, балки ҳамчун қоидаи хирадмандӣ эътироф мегашт; дар ҳар навъ (оқибати тахдиловари вай барои инсонии хирадманд ҷиҳати қорқарди усули ҳимоя ва худдорӣ – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) вай принципи ухдадории бевосита шуда метавонист»³³. Дар воқеъ зиёдаравӣ дар истеъмол (кадом навъи маҳсулотро нагирем, ғизо, нӯшокӣ, маводи муҳаддир) тани инсонро ба дард қашида, ба ӯ роҳати муваққатӣ дода, дар ҳолатҳои ҷудогона тасаввуроти неру

³³ Кант И. Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» / Пер. с нем. С.Я. Шейман-Топштейн и Ц.Г. Арзаканяна). М.: Родина, 2019. С.111.

ва қудрат бахшида, уҳдадории шахсиашро назди саломатиаиш заиф менамояд.

Яъне ӯ аз нигоҳи шахсӣ уҳдадории худро нисбат ба ҳудаш дуруст иҷро намекунад. Ин зараррасонӣ ба шахс вайроншавии рияи қарзро дар ибтидои ташкили зиндагӣ ба ҳуди инсон нигаронидашуда сипас ба доираи атрофи ӯ густариш меёбад. То лаҳзаи такроршавии беҳад ва афзоиши таъсири он ба атроф ин амалқард таҳти таъсири озодиҳо худро ҳамчун рафтори берун аз доираи қонун ҳамчун зиёдрасии шахсӣ вонамуд менамояд, вале пас аз воридшавии таъсири он ба атроф ва ё зарари чидди ворид қардан ба саломатии ҳуди ӯ, қонунгузор роҳҳо ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба онро дар доираи фарҳангҳои ҳуқуқӣ масъалагузорӣ менамояд. Маҳз дар ҳамин зина баҳс пайдо мешавад, ки то кадом зина қонунгузор аз лиҳози дахлнопазирии ҳуқуқу озодиҳо, имкон дорад ба ҳарими ҳарами хостаҳои шахси ҷудогона ворид шавад... Ин албатта, як тарафи масъала аст, ки ба манфиати шахс тавҷҳ аст. саволи маркази он аст, ки давлат ба хоҳири дифои манфиати шахс метавонад ҳуди шахсро маҳдуд созад. Аз назари умум бале, вале аз назари ҷузъӣ-ҳуқуқӣ мушқилқам аст.

Тарафи дигар, ин аст, ки вақте ба қабои ин муносибати шахсӣ манфиати дигарон васл мегардад, давлат ва қонунгузорро уҳдадории иҷтимоӣ ва тартибот маҷбур менамояд, ки ба паҳнои ин ҳарими ҳарами ҳуқуқу озодиҳо ворид шавад. Зеро дар пасманзари он манфиати шахсони дигар, фарзандон ва ғ. гузошта шудааст. Мисоли равшани онро мо дар дар ду қонуни миллиамон мушоҳида мекунем. Ҳам дар мисоли маҳдудияти расму оинҳо ва ҳам дар озодиҳои фарзандон. Ин масъалаи аз қабри муносибатҳои иҷтимоӣ ва ҳаёти шахсӣ хуруҷ қарда, дар навбати худ ноаён ба проблемаи марказии илми ҳуқуқшиносӣ назария ва амалияи он табдил меёбад.

Ин худ албатта, масъалаи дигару мустақили шинохти ҳуқуқи амалӣ ва ҳуқуқи назарӣ аст, ки тафаккури моро берун аз масъалаи умумияти шуури ҳуқуқӣ ва ҳақиқати объективӣ хоҳад кашид. Зеро ҳуқуқи идеалии мо низ ба сони хирад новобаста аз ҳама асароти айнию феълӣ иртиботи худро бо талаботи ахлоқ, иродаи озоди ҳасана, саодати нисбатан мавзунӣ ҳаёти фардию ҷамъиятӣ, бо арзи эҳтиром бо дигар ҳуқуқу озодиҳои инсон, масъулияти ахлоқӣ ва заруриятҳои иҷтимоӣ, аз назари ақлӣ собит менамояд.

Ҳуқуқе, ки аслан мо ба хоҳири саодати ташкилии зиндагӣ ва оромии рӯҳии фардӣ ҷустуҷӯ менамоем, берун аз хиради мо буда наметавонад. Ҳуқуқ ногузир зери таъсири дигар арзишҳои хирадмандонаи фарзандони ақли инсонӣ, ба мисли озодӣ, адл, инсоф, баробарӣ, таҳаммул, ҳадди эътидол паҳноӣ муносиби рушди худро дар заминаи қонунҳои хирадмандона ва ахлоқи башарӣ пайдо менамояд. Вай бидуни эътиборнокии хиради инсонӣ дар раванди ташаккулаш на танҳо вучуд дошта наметавонад, балки бештар аз он бидуни ақл ва воситаҳои маърифатии он дарк, эҳсос ва ҳақиқатнигорона шинохта нахоҳад шуд. Пас ин навъ мушкилиҳои шинохти объекти таҳлил дар асл воситаи муассир ва мубрами кашфи асрори ҳақиқати он ҳодисаҳои мавриди назар аст.

Дар баробари шинохти комили ҳуқуқ ҳамчун объекти хирад муносибати хирадмандонаи илмӣ ба унсурҳои таркибии он низ ба сони озодӣ ва масъулият ногузир аст. Махсусан озодӣ ҳамчун қисмати таркибии ҳуқуқ ҳамеша ба фаҳми дурусти он мушкилӣ эҷод менамояд. Шинохти озодӣ боз мушкилиҳои печидатарро аз ҳуқуқ дида, назди ақли инсонӣ воғузор менамояд. Новобаста аз он ки, ки озодӣ ба мафҳумҳои аз назари илмӣ душворомӯхташаванда ва ё умуман омӯхтанашвандаи «ноуменалӣ» аз назари мутахассисони фалсафаи ҳуқуқ ворид карда мешавад, вай бояд аз назари хирад тимсоли сарчашмаи бисёр

аз сабабиётҳои тавассути ирода рӯхдиҳанда бояд омӯхта, дарк ва ҳазм карда шавад. Ба андешаи И. Кант мо на озодӣ, балки маҷмуи шарту шароитҳои озодӣ муайянкунандаро фаҳм менамоем ва ин маҷмӯи шарту талабот ҳамчун низоми маънавӣ ва ахлоқӣ шинохта мешавад. Аз ин хотир, озодӣ аз назари канти ин эътирофи вучуди қонунияти ахлоқист. Тибқи ин андеша дар олами модӣ озодӣ нест, озодӣ танҳо дар паҳнои интеллектуалӣ ҳамчун омили ҳодиса ва сифати амали муайян дарк карда мешавад³⁴. Аз ин хотир, тибқи назарияи кантии озодӣ, агар инсон думболи кашишҳои табиӣ худ ҳаракат кунад, пас вай бар муқобили қонуни ахлоқ амал карда, ногузир ба вайронии озодӣ мерасад. Ҳарчанд, ки олимони дар ин дидгоҳи Кант баъдан мушкилиҳоро вобаста ба шинохти ҳуқуқҳои табиӣ эҳсос кардаанд,³⁵ дар умум ин назар ҳикматҳои мантиқии худро дар сатҳи муайян доро аст.

Бузургтарин дастоварди Кант аз назари илми ҳуқуқ дар муносибат бо озодӣ ба дидгоҳи мо он аст, ки вай озо-диро бо иродаи махлуқони бохирад қаробати ногустанӣ дода, онро дар ду намуд масъалагузорӣ кард: озодии таҳти таъсири омили беруна рӯхдода ва озодии худӣ ба худ³⁶. Ба баъдан ӯ иродаро ба иродаи паст (одӣ ва муқар-рарӣ – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) ва олӣ баландмазмун тасниф намуд. Иродаи зинаи пастро ба кашишҳои инфиродӣ ва биологӣ инсон, ки дар заминаҳои эҳсосотӣ рӯ мезананд ва ба хоҳири саодати шахсӣ қабул мешаванд; ва иродаи олӣ, ки барои дастрасӣ ба ҳадафҳои умумии ба саодати ҷомеъ мусоидаткунанда майл доранд, таснифи илми зад.

³⁴ Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизики нравов. СПб., 1995. С.83.

³⁵ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монографи. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 262.

³⁶ Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизики нравов. – СПб., 1995. – С. 289.

Предмети охириро вай ба сони саодат ва неъматӣ умумибашарӣ эътироф намуда онро ахлоқӣ шинохт³⁷. И. Кант ҳамин тавр озодиро низ ҳамчун ҷузъи хиради инсонӣ ва ҳуқуқ ба ахлоқ тавъам намуда бо намудҳои вобаст ба саодати шахсӣ ва ҷамъиятӣ тасниф намуда, афзалият ва бартарию ба саодати умумӣ иҷтимоӣ додааст. Нуктаи баланди мазмунӣ ва баҳсноки ин дидгоҳ дар бунёди ҷомеаи адолатноку хайрхоҳи умумӣ ифода меёбад, ки асосноккунии он дар қиболи саодати шахсии дар зинаи эҳсосот рӯзананда, ба хиради инсонӣ таъя менамояд.

§7. Тазоди назарӣ ва амалии ҳуқуқ инъикоси диалектикаи фалсафаи ҳуқуқ

Аз ин кунгура мушкилии дигари хосияти мубрам доштаи объектӣ омӯзиши мо дар муайян намудани ҷиғунагии ҳуқуқ дар назария ва дар амалия аст. Оё ҳуқуқ, ки дар ҳама давраи замони зиндагии иҷтимоӣ вучуд дошт, ба он чизе, ки мо дар сатҳи назариявӣ медонем, таҳлил мекунем ё тасаввур мекунем, мувофиқат мекунад? Дар ин нукта се масъалаи ҷиддӣ ниҳон аст, ду мушкилӣ агар аз ин се мушкилӣ хосияти таърихӣ ва замонию маконӣ дошта бошад, сеюмин мушкилӣ хосияти сирф ақлонӣ ва хирадноки касб менамояд. Ин мушкилиҳо дар ҷунин симатҳо назди мо меистанд: якум шарҳ ва шинохти ҳуқуқ аз лиҳози таърихӣ, дуюм аз назари муосир, ки дар ҳарду ҳолат моро имкон дорад масъалаҳои умдавии таносуби назария ва амалия, вобастагии замону макон мушкилӣ тавлид созад. Ва ниҳоят сеюм ҳолати ин мушкилии назариявӣ ва фикрӣ аст, ки дар байни онҳо ниёз ва хостаҳои ақли инсонӣ дар самти тавлиди ҳолати озодии шахсӣ ва ташкили ҷомеаи

³⁷ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 263.

озод аст, ки ба саодатмандии фардию чамъиятӣ дар тавозуни мавзуни манфиатҳо мувофиқат намояд. Аз ин дидгоҳ масъалаи фарқияти ҳуқуқ, ки чи гуна он бояд бошад бо ҳуқуқе, ки чи гуна аст, дар парадигмаи категорияҳои «муқаррарӣ ва мавҷуда»-и (баҳси Фуллер ва Харт) ва дар таносуби ҳолати «де-факто ва де-юре» (ҳуқуқдонони римӣ) ҳаст, таърихи дуру дарози мафкуравӣ дорад. Ин савол ҳамеша дар баҳс байни меъёргароёни позитивист ва ҷонибдорони равиши табиӣ ҳуқуқ санги таҳдобии ихтилоф буд. Онро, ки ҳуқуқ дар сатҳи амалия ва назария метавонад тафовут дошта бошад, баъзе ҳуқуқшиносон инкор мекунанд, баъзеи дигар онро як чизи муқаррарӣ медонанд. Худи ин вазъият моро ба фаҳмиши (омӯзиши) вазъияти ҳуқуқ, таносуби назария ва амалияи он водор мекунанд. Сарраввал бояд иқрор шуд, ки кӯшоиши ин ришта бастагӣ дорад ба ду нуктаи муҳими дигар.

А. Аввал ин ки масъалаи таносуби ҳуқуқи идеалӣ ва ҳуқуқи воқеӣ иртибот дорад ба қонуниятҳои фалсафаи диалектикий ягонагии мафкура ва ҳастӣ. Ф. Энгелс роҷеъ ба ин масъала гуфта буд: «К. Маркс дар заминаи тақиқоти Г. Гегел хулоса кард, ки дар ҳамаи сатҳи донишҳои назариявии мо фикре ҳукмронӣ дорад, ки гӯё мафкураи (фикрҳои) субъективӣ мо ва олами объективӣ тобеи ҳамон як навъ қонунмандӣҳо буда, ҳамеша мавзуни якдигар баромад карда, онҳо наметавонанд дар ниҳояти қор муҳолифи ҳамдигар бошанд. Ин андеша хулосаи бешууронаи фикри мост. Танҳо фалсафаи диалектикӣ бо кашфиётҳои гегелӣ тавонист бо дуруст муаррифӣ намудани таносуби назария ва амалия қонуни ягонагии тафаккур ва ҳастиро рӯи қор овард»³⁸. Ин муаммо бо рушди илмҳои мантиқу диалектикаи ҳастӣ, аслҳои синтезу анализи объектҳои тадқиқотӣ бо мурури замон дар паҳнои илмҳои мухталиф тазод ва умумиятҳои олами фикри инсонӣ ва ҳастии атрофро кашф

³⁸ Ниг.: Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Партиздат, 1932. – С. 75-76.

кард. Саҳми И. Кант дар ин самт бо таҳлил ва танқиди хиради инъикоскунанда ва таҳлилнамо ³⁹ бузург буд. Масъалаи тафовути ҳуқуқи идеалии дар мафкураи ҳуқуқшиносон тавлидшуда ва амалияи воқеии ҳуқуқ ҳамин мушкилӣ дар фазои илми ҳуқуқшиносист.

Б. Сониян, ҳуқуқи назарӣ ва ҳуқуқи воқеӣ ҳамчун ду ҷанбаи воқеияти ҳастӣ, дар нуктаи ниҳоят нозуки тано-суби олами фикрӣ ва ҳастии объективӣ қарор гирифта, вобаста аз сатҳу сифати донишу аслҳои шинохти ҳақиқати объективӣ гирифтори муваффақияту бемориҳои субъективист. Ҳар лаҳзае, ки аз ақли инсонӣ ва имконҳои шуур насли инсонӣ дар иртибот бо қонунҳои диалектикӣ дуруст истифода менамояд имкони умумияти донишҳои назарӣ бо воқеияти ҳуқуқӣ пайдо мешавад. Дар ин варта мушкилии дигар дар мисоли материяи ҳуқуқ он аст, ки ҳуқуқ на ҳамеша (чаро на ҳамеша, чунки ҷаҳонбинию назарҳои ҳуқуқфаҳмӣ ба ин масъала дидгоҳҳои гуногун доранд) аз категорияҳои объективии вучуди ҳастии бидуни таъсирбахшии ақл набуда, балки то ҷое маҳсули эҷод ва дарки ўст. Пас ҳуқуқ дар як маврид хостаю ормони инсон ва фарзанди ақлу шуури ўст, ки ба тарзи хостаи ў, намои дилкаши вай шакли қобили тасаввураш зери таъсирҳои авомили мухталифи субъективию объективӣ на ҳамеша мувофиқ зуҳур менамояд. Тарзе К. Маркс гуфта буд, мо инсонҳо офарандаи таърихем, вале на дар ҳама вақт ва на ҳамеша он тавре, ки мехоҳем ҳамон тавр таърихро месозем. Ҳуқуқ дар ин шохроҳи таърихсозӣ мавқеи марказиро ҳамчун воситаи ташкили иҷтимоӣ бар дӯш дорад. Ин аст, ки Ш. Монтескё гуфта буд, ки инсони дорои ақл дар бештари мавридҳо на танҳо қонунҳои илоҳӣ, давлатӣ, балки қонуну меъёрҳои худэҷодқардари низ сарфи назар

³⁹ Кант И. Критика практического разума. Т.4, кн.1, ч.1, гл.2. – М., 1965.; Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994.; Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. – СПб, 1995.; Кант И. Сочинения. В 6 т. Т.4. 4.1. – М.: Мысль, 1965.

менамояд⁴⁰. Ин аст як нуктаи таззодманди гуногунандешӣ ва гуногунрафтории махлуқи шуурноки иҷтимоӣ, ки ба раванди таърихсозӣ зери фишори омилҳои объективӣю субъективӣ таъсиррасону очиз мемонад. Дар ин нукта ихтилофи назария ва амалияи ҳуқуқӣ ҳамчун ҳамон масъалаи бастаи қонуниятҳои фалсафаи диалектикий ягонагӣ ва таззоди фикр ва ҳастӣ пешорӯи ҳуқуқшиносон меистад.

Ва ниҳоят мушкилии дуҷоми асосӣ, ки берун аз парадигмаи ҳуқуқи назарӣю амалӣ тафаккури инсониро пайваستا ташвиш дода дар роҳи ҷустуҷӯи саодати инсонӣ саргардон аст, ин масъалаи таносуби дурусти ҳуқуқи эҷодшудаю тасаввургардидаи мафкураи мо бо саодати асли инсон, озу ниёз ва хостаю ормонҳои талаботи одамон аст. Ин мушкилӣ дар байни маҳсули хиради мо ва воқеияти таърихӣ не, балки аз талаботи асли саодати мост, ки аз ҳолати сотсиобиология ақлонии мо дар тобеияти замону макон ва имкониятҳо рӯ мезанад, шакл мегирад ва қолаббандӣ мешавад. Баҳси фаҳми табиати асли ҳар як арзиш тимсоли озодӣ, адл, инсоф, баробарӣ ва ғ. дахҳо назару андешаҳои таззодмандро бо роҳу восита ва меъёрҳои ҳадмуайянкунанда тавлиду ташреъ медиҳанд, ки масъалаи фаҳми асли ҳуқуқро ба тангкӯчаҳои ҳуқуқфаҳмӣ ва назарияҳои фаҳми ҳуқуқ устувортар тела медиҳад. Ин масъала дар таносуби таззоди ҳуқуқи назарӣ аз амалӣ майл ба фалсафаи ҳуқуқ ва тобеият ба қонунҳои умдаи фалсафӣ нанамуда, балки бештар дар ҷодаи фалсафаи ҳуқуқ майл ба улуми иҷтимоӣ, қонунҳои мантиқӣ ва ақлу хиради инсонӣ дошта аз мавзуоти марказии илми назарияи ҳуқуқ аст. Зеро ҷавҳари таззоду таносуб дар дохили ҳуқуқ дар васати ҳуқуқи коркардшудаи ақли инсонӣ, ҳуқуқи қабул ва эътирофшудаи низоми давлатӣ тавассути хиради мо дар таносуб ба саодати асли инсон ва хостаҳои

⁴⁰ Монтескье Ш.Л. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – С. 8-12.

ӯ бо ҳуқуқу озодиҳои инсон сурат мегирад. Ҳалли ин қазия дар доираи вазифаи илми ҳуқуқшиносӣ ба вижа илми назарияи ҳуқуқ воғузор мегардад.

Дуруст аст, ки соҳаҳои ҳуқуқи мурофиавию моддӣ, ҳусусию умумӣ, ҳуқуқҳои соҳавию назариявӣ ва таърихӣ байналмилалӣ ҳуқуқӣ дар ин самт ба тарзи худ асаргузоранд, вале масъалаи марказии мазмуни қоркарди ҳуқуқ, дар шакли санадҳои меъёрӣ, эътирофи ҳуқуқ ба сифати сарчашмаҳои моддӣ ва шаклӣ, мувофиқати меъёрҳои он бо мазмуни озу ниёзи мардум ва инсонии мушаххас дар қаринаи саодати асли инсонӣ мансуб ба илми назарияи ҳуқуқ дорад. Ин масъала дар қадом қўчаю пасқўчаи соҳаҳои ҳуқуқи моддӣ ва ғ мурофиавӣ, дар қадом як нуктаи бархурд-қоллизияи (муноқишаи) мазмуни меъёрҳои ҳусусию умумӣ ва ғ тазоди арзишҳои миллию байналмилалӣ зухур наёбад, қаллу фаҳми ҳурро дар доираи падидаҳои умуминазариявии илми ҳуқуқшиносӣ тақозо дорад. Аз ин назар илми ҳуқуқшиносиро зарур аст, ки қи дар паҳнои ҳуқуқи миллий ва қи ҳуқуқи бақарӣ ба ду масъалаи қиддӣ таваққуҳ намоёнд.

Яқум, тазоди мазмуни ҳуқуқи эътирофшуда дар қадом шакл ва ғ навъи сарчашмаи ҳуқуқӣ набошад масъалаи марказии адолатноқӣ ва бардавомии вай дар баробари тобеият ба қонунҳои умумии фалсафӣ тобеият ба қонуниятҳои ҳосаи илми ҳуқуқшиносиро дорост, қи ба инобат гирифтани он на танҳо ҳуқуқи ин илм, балқи вазифаи марказии вай аст. Зеро ҳуқуқ қамқун навъи зухурёбандаи қиради инсонӣ барои ҳуд аз мақмӯи имқонҳои номақдуд ва миллиардҳо муносибатҳои имқонпазир танҳо паҳнои мувофиқеро ихтиёр менамоёд, қи шакли нисбатан қомилтари саодати инсонӣ дар вобастагӣ ба мақону замон бояд ошқор гардад. Ин қор қори осон аз назари мантиқӣ ва ақлгарой нест. Зеро ақли инсонӣ дар қорқади меъёр ва эътирофи он дар назди имтиҳони бузурги ҳаётӣ саодат ва оромии рӯху равон ва ҳолати гуворои моддии қар инсон қарор дорад, қи бояд манфиатҳои фардию қамъиятӣ, шах-

сию давлатӣ, коллективию хусусии он дар раванди танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ва ташкили шакли одилона ва муносиби идора дар тавозуни мавзунӣ устувору тағйирпазир дар ҳамоиш бо қонунҳои рушди башарӣ сурат гиранд. Ин масъала масъалаи марказии ҳама тамаддуну давлатҳо будааст, ки вазнинии аслиаш бар дӯши илми ҳуқуқшиносӣ ва нухбагони ин илм гузошта шуда буд. Аз ин хотир илми ҳуқуқшиносиро зарур аст, ки дар баробари таносуби зоҳирии ҳуқуқ дар масъалаи муносибати ҳуқуқи назарӣ ва ҳуқуқи амалӣ ба масъалаи дохилии ҳуқуқ мазмунӣ ҳуқуқи таҳмилӣ ва ҳуқуқи одилонаи хирдамандонаи мувофиқ ба табиати инсон, муносибати ботинии ҳуқуқ бо боварию эътиқод ва эътимоди шахсӣ таваҷҷуҳ намуда, ҷиҳати мувофиқ сохтани меъёрҳои ҳуқуқ ба меъёрҳои хирад ва саодати асли инсон вобаста ба замону макон чораандешӣ намояд.

Сониян, вазифаи аслии ҳуқуқшиносон дар баробари шинохти ин воқеият дарк ва ҳазми он нукта аст, ки ҳуқуқ ҳамчун зухуроти ақлӣ ва шуур аз назари маърифатӣ ва онтологӣ ба ин мушкилиҳои дохилӣ ва зоҳирӣ ҳамчун падидаи дар иртибот қарордоштаи маҳсули хиради инсон мувоҷеҳ аст. Ёро нодида гирифта, ҳар назару ғояи ҳуқуқӣ ва ҳар воқеияти ҳуқуқиро ҳамчун айнияти томи ин ду қутби дарки воқеият доништан ва яғонагии бебаҳс шумурдани ин ҳолатҳо ва кӯшишҳои дар роҳи айниятсозии онҳо худ иштибоҳи дигар аст. Яъне ҳамагуна ҳуқуқи мавҷуда новобаста аз сатҳу сифати баланди адолатнокиаш вобаста ба замону макон таҳти таъсири қонунҳои диалектикаи ҳастӣ қарор гирифта, ҳамчун ҳуқуқи идеалӣ ба муҳлати тӯлонӣ ҳифз шуда наметавонад. Ҳуқуқ ҳосияти тағйирпазирро ногузир эътироф карда ҳамеша таҳаввул меёбад. Ин тағйирпазирӣ ҳамчун сифати зотӣ таҳти таъсири ҳамон қонунҳои диалектикӣ аз кунгураи таносуби ҳуқуқи идеалӣ ва ҳуқуқи воқеӣ дар фалсафаи ҳуқуқ сурат мегирад.

§8. Дар бораи дигар тазодҳои ҳуқуқфаҳмӣ

Ҳар қадар ақли мо, шуур ва таҷрибаи мо ба фазои ин мавҷудияти абстрактии серҷабҳа чуқуртар дохил шавад, мо мураккабӣ, гуногунрангӣ ва ношиносии онро торафт равшантар дарк мекунем. Вақте довталаб ё донишҷӯи факултети ҳуқуқ ба саволи чи будани «ҳуқуқ» ба осонӣ ҷавоб медиҳад, профессори соҳаи ҳуқуқ ба дурустии гуфтаҳои шубҳа мекунад ва душворӣ мекашад, тазод ба назар мерасад. Аммо муаммо ва мушкили ҳақиқӣ на он аст, ки яке мавқеи мушаххас дошта бошаду дигаре не, балки мушкилӣ он аст, ки миёни дониши онҳо, яъне миёни ин навъҳои дониш ҳануз фосила аст. Яке бо дарки қонунҳои диалектикаи фалсафаи ҳастӣ ва эҳсоси таъсиррасонии он ба таносуби донишҳои объективӣ ва субъективӣ гирифтори тафовутҳои фикрист, дигаре бидуни дарки ин ҳолатҳо тазоди онҳоро нодида ҳамаро якранг қабул дорад. Аз ин хотир ҳарчанд масъалаи ҳуқуқ воқеияти ягона аст, аммо ҳамчун объекти дониш хеле васеъ ва зиддиятнок муаррифӣ мегардад.

Ҳарчанд, ки ин масъала ва масофаи байни донишҳои назарӣ ва воқеияти ҳастӣ имрӯз аз назари илм даркшавандаанд, вале ҳуди масофаи кашфшуда ва эҳсосшаванда ҳамчун фазои андеша барои мо мушкilotи дигарро дар самти расидан ба низомнокӣ ва устувории амалияи ҳукукиро ба миён меорад. Ихтилофҳое, ки дар ин паҳно вучуд доранд, метавонанд сарчашмаи мушкilotи дигаре шаванд, ки ҳам оқибатҳои мусбӣ ва ҳам оқибатҳои манфиро барои мақсадҳои ҳуқуқ тавлид созанд.

Масъалаи дигари хеле мушкилу муҳим ва дар айни замон ҳалталаб дар назарияи ҳуқуқ, масъалаи авлавияти пайдоиши воқеияти ҳуқуқ ҳамчун маҷмӯи ормонҳои ба меъёр табдилёфтаи фарзанди ақли инсонӣ эътирофшаванда ва ё муносибатҳои иҷтимоии дорои хусусиятҳои ҳукукии ногузир дар заминаи савқи табиӣ ва ё эҳсоси хи-

рад тавлидшаванда. Масъалаи мазкур таваҷҷуҳи моро боз ба пахноӣ ғояҳои ҳуқуқфаҳмӣ роҳу равиши дарки ақли инсонӣ аз марғзори воқеии ҳуқуқ мекашад. Дар ин масъала равияҳои асли ва манбаъҳои рушди маърифати инсонӣ ба тарзи худ асаргузор гаштанд.

Ақлгарой ба ҳуқуқ дар мачмӯъ ҳамчун ба як ҷавҳари доимии тағйирнаёбандаи шайъӣ иборат аз арзишҳои умдавӣ муносибат карда, афзалиятро дар майдони рақобати ҳуқуқфаҳмиҳо дар Замони нав ибтидо аз асри XVIII ба ғояи ҳуқуқи табиӣ дод. Эмпиризм- таҷрибагарой бошад, ба ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи мантиқии васлшуда бо иродаи инсон муносибат намуда, уфуқи нисбатан мувофиқи онро ба самти намои шартномаи ҷамъиятӣ кашид. Албатта, эмпиризми таърихӣ дар тамаддунҳои пешин ва зинаҳои баъдии рушди илм ва маърифат ба намоҳои дигари ҳуқуқфаҳмии иҷтимоӣ, коммуникатсионӣ, реалистӣ ғ. низ таъкиди бомуваффақ кардааст. Ба андешаи муҳаққиқон Захартсев. И. Масленников Д.В., Салников В.П. ин ҳолати таснифоти илмӣ ғояҳои ҳуқуқфаҳмиро низ ҳамчун тангкӯчаҳои шинохти ҳақиқат, дар майдони илми ҳуқуқшиносӣ дар ду кутби муҳолиф қарор дод: яке кутби муттаҳидаи ҳуқуқи тозаи объективӣ бидуни таъсири авомили субъективӣ, ҳуқуқи ҳуди дар худ; ва дигаре кутби муттаҳидаи ҳуқуқи субъективии тобеи ақл⁴¹. Албатта, таснифи олимони шинохта С. И. Захартсев, Д.В. Масленников, В.П. Салников ки дар илми фалсафаи ҳуқуқи баъд аз шӯравӣ имрӯз нуфӯзи бузург доранд, дар умум сазовори эътироф аст. Вале бояд қайд намуд, ки дар умум бо кашидани таснифоти риштаи рушди илми ҷаҳонӣ ба майдони илми ҳуқуқ ва ҷойгир намудани дидгоҳҳои ҳуқуқӣ аз назари умумияти усулӣ. Таҳқиқоти усулии илми ҳуқуқшиносӣ гувоҳӣ аз он дорад, ки қор дар ҳикмати ҳуқуқфаҳмӣ

⁴¹ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 257.

танҳо бо таснифоти умдаи илм ва тобеъ намудан ба чараёнҳои ҳақиқатшиносии умумӣ ба итмом намерасад. Зеро назарияҳои ҳуқуқфаҳмӣ дахҳо асосноккунии соҳавиро тақозо доранд, ки дарк ва ҳазми онҳо барои шинохти мусоиди табиати ҳуқуқ дар умум мусоидат менамоянд.

Назарияҳои фитрӣ-ҳуқуқӣ, позитивии ҳуқуқӣ, иҷтимоии ҳуқуқӣ, психологӣ, органикӣ, либертарӣ ҳуқуқӣ, омехтаи ҳуқуқӣ ва ғ. ба таври худ дар шинохти табиати ҳуқуқ ва рушди соҳаи илми ҳуқуқшиносӣ нақш доранд. Дигар ин ки чараёну шоҳаҳои ҷудогонаи назарияҳои машҳури ҳуқуқфаҳмӣ ба мисли назарияи антропологии фитрӣ-ҳуқуқӣ, назарияи материалистии ҳуқуқ, назарияи неопозитивистӣ, назарияи софи ҳуқуқӣ, назарияи «ҳуқуқи озод»,⁴² назарияи зӯроварӣ, динӣ дар навбати худ назди таснифоти илмӣ ҳад ва масъалаҳоеро воғузур менамояд, ки имкони таснифоти табартаксими дугонаи онҳо дар зинаи муосири дарки ҳуқуқ номумкин аст. Пас беҳтар он аст, ки назарияҳои ҳуқуқфаҳмӣ бояд бо аслҳои таснифоти назарияивии худ таъя намоянд. Аммо ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки раванди таъсир ва ташаккули улуми фалсафӣ ба ташаккули мафкураи ҳуқуқӣ ба инобат гирифта нашавад. Баръакс ин масъала бояд ҳамеша ба инобат гирифта шавад.

§9. Кант ба мо кӯмак менамояд

Муҳаққиқон дуруст ҳулоса кардаанд, ки трансдентализми кантӣ дар заминаи усули ақлӣ ҳамон ҳодисаи омӯхташаванда ва фикри ногузири даркшавандаро ҳамчун раванди объективӣ дар назди ҳукми инсонӣ қарор додааст. Қадами нахуст дар тасдиқи ин усулро Кант бо гузоштани вазифа оид ба табиати тафаккур, ҳамчун воситаи дарки

⁴² Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 352-365.

хақиқат, масъалагузорӣ намудааст. Ё ин муамморо бо дарки тафовути тафаккур ҳамчун зухуроти худ ба худ ва тафаккур ҳамчун зухуроти бо олами атроф муносибаткунанда ва ҳукукро ҳамчун падидаи ҷавобгӯ ба талабот ва манфиати инсонӣ рӯи кор овардааст. Дар роҳи ҳалли ин муаммо тафаккур ба зинаи ҳақиқати субъективӣ мерасид, ки дар он ҷавҳари мазмунии тафаккур ҳамчун ҳақиқати объективӣ нухуфта шудааст. Дуруст аст, ки дар роҳи расидан ба ин ҳақиқати субъективӣ, ки дар заминаи дарки тафаккур рӯҳ медиҳад таъиноти асли шинохт ва ҳазми паҳнои мафҳуми ҳуқуқ ҳамчун амали роиҷ ва ҳамчун мақулаи идеалӣ назди ақли инсонӣ мушкилиҳои муайян меорад. Зеро на ҳамеша ҳуқуқдонону ҳуқуқофаринон ҳукукро дар тарз ва он ҳадде, ки зарур аст, коркард наменамоянд. Гузашта аз он ҳуди ҳамон мақулаи ҳуқуқ ҳамчун категорияи ногузир ва идеалӣ то ба ҳанӯз дар илми ҳуқуқшиносӣ шакли муайяну объективии худро дар заминаи таҷриба пешниҳод накардааст. Ин нукта ҳуди ҳукукро ҳамчун ҳодисаи объективӣ зери шубҳа кашида ба аломатҳои субъективии он афзалият медиҳад. Зеро таърих ва илми ҳуқуқшиносӣ дар заминаи таҷриба бештар паҳнои ҳуқуқи субъективи сару кор гирифта объективияти онро на аз назари фалсафи балки аз дидгоҳи ҳуқуқӣ ҳазм менамоянд.

Баъд аз гузашти беш аз сад сол ҳуқуқшиносоии пайрави ғояи кантгарой Г. Келзен ва Г. Радбрух бо роҳи мубрамкунонии нақши шаклҳои рефлекссионӣ дар тафаккури ҳуқуқӣ, умед бастанд собит созанд, ки чи тавр фикр ҳамчун манбаи эҷоди ҳуқуқ аз хориҷ метавонад озодона, чунин падида ва ҷавҳари идеалиеро чун ҳуқуқ тавлид созад⁴³. Ҳамин андеша худ гувоҳи он аст, ки илми

⁴³ Ниг.: Ревнов Б. А., Крушельницкий М.А. Нормативизм Ганса Кельзена: взгляд из XXI века: монография. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т, 2014; Грибов И.Н. Петросян Л.К., Г. Радбрух о ценностной сущности конституционных прав личности // Юридическая наука: история и современность. – 2017, № 4. – С.195-197.

хуқуқшиносӣ чи тавр фикрро ҳамчун ҷавҳари объективӣ аз улуми фалсафаи кантӣ ба ҳаракат дароварда то ба зинаи тавлиди ҳақиқати дигари шаклан объективӣ, вале мазмунан субъективӣ кашидааст. Баҳс акнун сари он аст, ки ин ҳақиқати тавлиднамудаи ӯ ва пайравонаш то кадом дараҷа ба асли саодати инсон, яъне ҳамон ҳуқуқи идеалӣ, барои ҳуқуқшиносон бо мизони манфиати инсон ва то ҷое объективие, ки бо мизони файласуфон ҳамчун ҷавҳари мустақилу муштақи шайъӣ ва ҷавобгӯ ба замону макон аст, хизмат карда метавонад. Назарияи ҳуқуқи табиӣ ин андешаро дар табиати инсон ва кашии соҳиби он (Ш.Л. Монтескё, Г. Ф. Гегел) ҷустуҷӯ менамояд, назарияи либертарӣ юридикӣ (В.С. Нерсисянс) бошад дар мизони мавзунӣ меъёрҳои адолат, озодӣ ва ҳақиқат ҷуста ҳуқуқро чун шакли ногузири зуҳури озодӣ, баробарӣ ва адолат муайян менамояд, ғояи компрехедӣ (С. И. Захарцев, Д.В. Масленников, В.П. Салников) бошад роҳи фароҳии коркарди концепсияҳои нави ҳуқуқшиносиро кашфи асрори нави он шумурда ба мизони муайян даровардани ғояи маҷмуии онро тавассути илми фалсафа ва ҳуқуқ вазифаи муқаддаси ҳуқуқшиносон медонад.

Замоне, ки дар асари «Танқиди ақли маҳз», И. Кант нақши инқилобии кашфиёти худро дар самти илмҳои ҷомеашиносӣ ба «табаддулооти коперникӣ» дар улуми дақиқ баробар доништа буд, ба қавли бузургони илм, воқеан асосҳо доштааст. Ҳақиқат дар он буд, ки агар Коперник дар низомии галактикаи офтобӣ Офтобро ба сифати марказ ҳақиқатнигорона муаррифӣ бори меҳвари галактикаи моро ба соҳиби аслаш гардонд, Кант нақши марказии шинохти оламро бар дӯши востатаи асосии дарк ва фаҳми олами атроф – шуур ва ақли инсонӣ гузошта, дастоварду нуксҳои онро ошкор ва ҷиҳати ислоҳу истифодаи дурусти он на танҳо ҳуҷҷат пешниҳодҳо ироа кард, инчунин дар илм собит намуд,

ки ҳақиқати объективӣ берун аз тафаккури мо дар шакли асл вуҷуд дорад ва вазифаи тафаккур бо истифодаи имконҳои ақлӣ ва таҷриба онро дуруст муаррифӣ карда тавонида аст. Кант дар асл ҳақиқати объективиро инкор накард⁴⁴, балки нақши тафаккури инсониро дар инъикоси он муҳим арзёбӣ намуд. Ӯ дар масъалаи таносуби назария ва амалия ва ҳамоиши онҳо дар шинохти ҳақиқати объективӣ қадами бузурге дар илм гузошт.

Ин масъала то ба ҳанӯз ҳамчун паҳнои тафовути назария ва амалияи ягонагии фикр ва ҳастӣ ба ақли инсон даъватҳо мефиристад. Таносуб ва тазоди онро мо дар фаҳм ва шинохти ҳодисаҳои мураккабе мисли ҳуқуқ то ба ҳанӯз ҷиддӣ эҳсос менамоем. Сарфи назар аз он, ки дар амалияи ҳуқуқи муосир ҳар омилҳои назарӣ ва таҷрибавӣ дар ҳамоиш бо шуури инсонӣ ҳамчун омили пайдоиши ҳуқуқи ҷорӣ дида мешавад, аммо жарфан ҷустуҷӯи як навъи ҷавоби нисбатан қонеъкунанда ба он дар масъалаи ташаккули ҳуқуқ, асосан бо мушкилоти муайян кардани афзалияти пайдоиши ҳуқуқ аз манобеи назарӣ ва ё амалӣ моро гирифта менамояд. Ин мавзӯи дар асл одӣ ба мисли ҳамон муаммои авлавияти тухм ё мурғ дар ҷаҳони органикӣ баробар карда мешавад. Чунки ин фаҳмиш дар тафаккури мо таҳти таъсири қолабии фикри мо атрофи авлавияти моддиёт ва ё маънавиёт, шуур ва ё материя устувор буда моро дар ҳалли низои он ба ҳамон замони ибтидоии зуҳури ҳодиса мекашад.

Гарчанде дар дунёи қадим Плутарх дар суҳбат бо Александр, Сулла, Фима ва Соси Сенекион дар асоси ҳулосаву далелҳои раднашавандаи мантиқӣ ин баҳси ша-

⁴⁴ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монографи. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 248-249.

клиро дуруст ба нафъи мург⁴⁵-моддиёт ҳамчун манбаи эҷод ҳал карда бошанд ҳам, бо вучуди ин, воситаи асосии фаҳмиши олам – шуур ҳанӯз дар ҳалли ҳамин гуна масъалаҳо дар замони нав душвориҳо мекашад. Шуур дар роҳи шинохти олами воқеӣ таҳти таъсири таҳлилу баррасии олами атроф, ҷойгиршавӣ ва мавқеъгузориҳои ашёи олам ба мушкилиҳое рӯ ба рӯ мешавад, ки ногузир ба қавиши асрори онҳо бо ҳулосаю андешаҳои субъективӣ қарор мегирад. Мушкилӣ на дар вучуди ҳамин воситаи шинохт, балки мувофиқӣ ва ё инҳирофи инъикоси воқеият аз ҷониби он аст, ки ҳамчун сифати худшиносӣ ва ҷаҳоншиносии шуур дар ҳама давру замонҳо ба навъи маҳлуқоти фикркунада хос аст. Одами муосири дар заминаи васлиятҳои мухталифи мантикии дар сиклои муайян анҷомёфта, қарордошта, ҳатто дар бораи вазифаҳои биологии тухми мург, ки дар асл вазифаҳои бачадони муштакро дар замону даврони дигар барои организми зиндаи як навъ ҷондорҳо иваз кардааст, фикр намекунад. Барои инсон дар тобеияти васлиятҳо рушдкунада, тухм ҳам мисли қонуният ҳамеша худкифо, мустақил, чизи тавлидкунада ва асил эътироф шуда, вай мисли бачадони хориҷи мавҷудоти зинда эътироф намегашт.

Дар ҳама ҷомеаҳо дар шинохту дарки чунин арзишҳои аслии ҳадаф, аз қабилӣ ахлоқ, ҳуқуқ, дин, адолати иҷтимоӣ, урфу одат ва тартибот, агар шуури ҷамъиятӣ сатҳи нокифояи дониш ва маърифат дошта бошад ва аз назари нухбагони худ касбию рушдкарда набошад ва дар баробари ин, дар фазои озоди демократӣ тавассути зиёиё-

⁴⁵ «Охир, ҷаҳон аз ҳама чиз пеш буд, ки комилтарин буд; аммо бовар кардан дуруст аст, ки комил пеш аз нокомил аст, чун тамоми нуксон ва ҷузъҳои том... Пас, ҳеҷ кас «одам аз тухм» ё «мурғи тухм» намегӯяд, балки танҳо «тухми мург» ва «оилаи инсон» мувофиқи он, ки яқум аз дуум ба вучуд омада, эҳё мегардад ва ба воситаи тавлиди худӣ ӯ ё дар назди табиат қарзи худро пардохт мекунад. Ниг.: Плутарх, Застольные беседы. – Ленинград: «Наука», 1990. – С. 35-36.

ни ҳангоматалаб бо зиддиятҳои байни манфиату ғаразҳо олула шуда бошад, вазъияти шинохти объекти дониш мушкил мешавад. Дар шароити муосир, гузашта аз он ба ин тафовути таносуби шуур ва ҳастӣ дар зерӣ таъсири ҷаҳонишавии манфиатҳо, инқилобҳои биологию рақамӣ қарор гирифта, илм дар шинохти воқеият ва кашфи асро-ри ҳастӣ, аввалан ба мушкили мувоҷеҳ шуда, назару кон-сепсияҳои созандаю аслшиноси он дар ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ ба проблемаҳои ҷиддӣ бархӯрдор хоҳад шуд. Ва онҳо дар шаклҳои гуногун, баъзан ношинос ва ғайриман-тиқӣ зоҳир шуда дар ҷомеасозӣ ва давлатсозӣ мушкилиҳо эҷод менамоянд. Ҳуқуқ низ дар ин шикастабиниҳо воқеи-ятро на танҳо нодуруст дарк мекунад, балки нодуруст му-носибат карда, заминаҳои воқеии татбиқшавии худро аз даст медиҳад. Таносуби ҳуқуқи навишташуда аз ҳуқуқи воқеӣ нигилизми ҳуқуқиро эҷод намуда, нобоварии мар-думро ба меъёри қонун ва низоми адл тавлид сохта нақш ва нуфӯзи давлатро заиф менамояд. Ҳуқуқ ба бӯҳрони ҳуқуқӣ афтада думболи худ санъат, адабиёт, ҳунар ва фарҳанги миллиро ба бемории маънавӣ кашида, низоми ташкили идораро ба бӯҳрони тобиши арзишҳо гирифтӣ намуда, илмро дар хизмати нодурусти қудрати худхоҳ ва ё ғайри демократӣ воғузур, консепсияю назарияҳои илмиро ҳамчун ҳангомаҳои баландмазмуни дур аз воқеият ба «мафкураи сиёсии» носолим табдил медиҳад. Дар чунин шароит иддае аз диллетанту ғайрикасиён дар низоми идора ва мансабҳои ҷиддии давлатӣ қарор гирифта, ҳар як истеъдоду донишманди асилро бо ҳар роҳу восита аз саҳнаи сиёсати давлатӣ дур менамоянд. Чунки донишман-дони воқеӣ ва касбӣ ба чунин шикастабаёнӣ созиш карда наметавонанд. Аҷиб ин аст, ки илми академӣ, ки бояд та-ваҷҷуҳи машинаи давлатиро ба шинохти ҳақиқати объек-тивӣ кашад ва бо навгонию дастоврадҳои зиндагии мар-думро саҳл созад, мисли мақомоти ноухдабаро тавҷҷуҳи аҳли илмро атрофи масъалаҳои ҳангоматалаби шаклан

дар хизмати ҷомеа ва тартибот қарордошта, вонамуд карда, вазифаи асосии худро на танҳо иҷро наменамояд, балки бештар аз он мисли як қавми хиёнаткор мафкураи илмӣ ҷомеаро заҳролуд месозад.

Мушкилот дар ин фазо на танҳо дар шинохти ҳуди арзиш, аз назари мо дар фаҳми воқеият, балки дар татбиқи ҳуқуқ низ ба миён меоянд ва дар рафти танзими муносибатҳо тасаввуроти моро нисбат ба воқеият вайрон карда, мақсади дилхоҳ – адолатро дар ҳар сатҳ аз мо дур сохта, озодии моро маҳдуд ва баробарҳуқуқиро дар ҷамъият вайрон мекунад. Ин ҳолат аслҳои осудагии ҷамъияти худташқилдиҳандаро мураккабтар менамояд. Танҳо ба хоҳири он ки ақли инсонӣ дар чунин шароитҳои бӯҳронӣ ба вазъияти душвор наафтад ва арзишҳои бо ҳуни ҷигар дарк кардаи тамаддунҳои пешинро ба осонӣ қурбонӣ накунад, мо дар ин монография кӯшиш мекунем, ки ба ин мушкилот аз нуқтаҳои гуногуни мабдави мурочиат намуда, роҳҳои коҳиш додани шиддати ихтилофҳо ва зиддиятҳои мавҷударо дар паҳнои илми ҳуқуқ пайдо кунем. Намедонем, ки то кучо муваффақ мешавем, аммо бо нияти неқ кӯшиш мекунем, зеро баргузидаҳои таърих гуфтаанд, ки «амалро ният баҳо медиҳад»⁴⁶.

§10. Таҳлили онтологии масъала – ҳуқуқ дар сарғаҳи барҳӯрди неруи хайру шарӣ инсонӣ

Инсоният дар остонаи ҳазорсолаи сеюми милодӣ қарор дорад. Таърихшиносону тамаддундонон андеша доранд, ки то ба ин сатҳ расидан насли инсонӣ тамаддуни тақрибан 10 ҳазорсолаи зиндагии иҷтимоӣ ва 40 ҳазор солаи шохроҳи инсонгардии худро паси сар кардааст. «Ҳомо сапиенс» дар тури таърихи чилҳазорсолаи

⁴⁶ Ҳадиси паёмбари ислом Муҳаммад (с) дар боби эҳсон // Хатиби Табрезӣ. Мишкотул Масобех. Ҷ. 3. – С. 1722.

худ дар роҳи инсоншавӣ ва иҷтимоишавӣ бисёр чизҳоро аз сар гузарондааст. Табиати асосии ӯ, савқи табиӣ, рефлексҳо мунтазам такмил меёфт, шуури одами қадимтарин дар шинохти олами атроф тадричан тавсеа ёфта, бо мурури замон ба дарки он чиро, ки ӯро ихота кардааст, ба қадри имкон муяссар мешуд. Равандҳои одамшавӣ ва иҷтимоишавии шахсият бинобар эҳтиёҷот, талабот, зарурати идомаи ҳаёт аввалин одамони пеш аз таърихро водор кардааст, ки роҳҳо ва бо мурури замон воситаҳои ҳам бешууруна ва ҳам оқилонаи ҳалли мушкилотеро, ки дар назди онҳо қарор доранд, ҷустуҷӯ кунанд.

Шаклҳои воқуниши инсон ба муҳити атроф, амали инсонии ӯ, ки инстинктҳои биологӣ (муносибати беақлона ба воқеият) диқат мекунанд, тадричан роҳи гузаштан ба амали оқилонаро дар заминаи таҷриба ва донишҳои андӯхта мекушоянд. Дар ин марҳила ҳуқуқ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ фарҳангӣ аз домони урфу одатҳо, анънаҳо ва тасаввуротҳои динӣ ахлоқӣ, аз заминаи принципҳои иррационалӣ ва сарчашмаҳои ғайрирасмӣ (концепсияи Вебер) роҳи дониши оқилона ва ифодаи расмиро бо олукаи асосиру эътиқод оғоз намуд. Мардум аввал аз худқақами олами барбарӣ, ки дар заминаи зӯрӣ ва ҳиллаю найрангҳои ибтидоӣ рӯ мезаданд ба баҳсҳои нимашуурунаи судӣ гузаштанд ва баъдан озмоиш ва қасосирии дастаҷамъиро бо қарорҳои оқилона ва мантиқии сохторӣ иваз карданд. Ҳамин тариқ, одамон масъулияти беадолатонаи шахсони бегуноҳро ҳамчун даврони судии ҳоҳилият бо принципи «ҷавобгарии бегуноҳӣ» тадричан рафъ карданд, муҳофизат бо интиҳоби диллҳо ва дигар унсурҳои зарурии объективона тавассути таҷрибаю донишҳо зерӣ фишори масъулият барои татбиқи адолат ба тасаввуроти ҳуқуқии нахустинсонҳо ҳамроҳ мешуд.

Тасаввуроти ибтидоӣ ба хотири дарёфти гунаҳкори аслӣ кашфи Ҳақиқат ва татбиқи Адолат дар мочароҳоро доништаю надониста ҳамчун идеалҳои аввалини фаҳмиши махлуқи фикркунандаро ба ҳаёти иҷтимоӣ ҳамроҳ бо инсонҳои нахустин ҳамчун усули зиндагӣ ворид мекард. Нахустинсонҳо дар васати фаҳмишҳои ибтидоии худ ба бесарусомонӣ, бадӣ, беадолатӣ, куштор ва фиреб муқобилат мекарданд. Дар ин муқобилатҳо онҳо тавассути фаҳми васеъшавандашон дар шинохти воқеият ва кашфи ҳақиқат дигаргуниҳои ворид мекарданд.

Таъсири аслҳои ғайриақлгароӣ ва ақлгароӣ дар оғози тамаддунҳо дар рафтори инсонҳо аз худ дарак додаанд. Асотир, дин, расму оин, ахлоқу ҳуқуқ ба «матой» зиндагии амалҳои беақлона ва оқилонаи одамони ибтидоӣ ворид шуда, тадричан ба шаклҳои ташкили ҳамзистии одамони пеш аз таърих ва аввалин одамони таърихӣ дар доираи оилаҳои эндогамӣ ва экзогамӣ бо шаклҳои хоси матрилокалӣ ва патрилокалии ҳамзистӣ таъсири назаррас расониданд. Вале ҳамонро масъалаи пайдоиши ҳар як аз шаклҳои ҳамзистӣ ва ташаккули низомии идорию ҳуқуқӣ аз қарри таърих бо тарз ва навъҳои ҷудогона ба мо саволҳои мубрам мефиристад, ки гоҳо таҷриба ва фаҳмишҳои нави мо донишу маълумот ва таҳаюлотии қабламонро хеле омиёна ҳамчун дидгоҳи иштибоҳангез инкор менамояд.

Барои мулоҳиза: Намуди биологии «Ҳомо сапиенс» бо тамоми офаридаҳои аз умқи шуур сарчашмагирифта, Рӯҳи мутафаккир, яъне бо дин, қонун, ахлоқи худ ҳамчун маҳсули мусбӣ шаклгирифта, бар бадӣ ва беадолатии эҷодкардаи худ муқобил баромад. Таҳлили таҷрибаи таърихӣ ва тафаккури оқилонаи рӯзгори гузаштаи имрӯзи он нишон медиҳад, ки ин муқовимат бо ҳама дастоварду муваффақиятҳои Рӯҳи мутафаккир ҳанӯз дар ягон лаҳзаи замонӣ ва маконӣ аз байн нарафтааст. Вай бавучуд омадани проблемаҳо ва зиддиятҳои зиёдеро ба

миён овард, ки дурнамои инкишофи шуури ҷамъиятӣ ва ояндаи инсониятро хира мекард. Некию бадӣ, адолату ноадолатӣ, баробарию нобаробарӣ, муҳаббат ва хиёнат, озодӣ ва ғуломӣ, низом ва бетартибӣ, чун ду паҳлӯи як масъалаи ниёзҳои табиӣи одамон, гӯё мисоли ягонагии ба ҳам зидҳои олами маънавӣ аз дарун ба шуури фардӣ ва ҷамъиятӣ дар интиҳоби роҳи зиндагӣ даъватҳо ме-партоянд. Ин зиддиятҳо ва муқобилият, ки хусусияти динамикӣ, диалектикӣ ва баъзан устуворро дар партави давраҳои хоси таърихӣ бо зухури ҳодисаҳои томи иҷтимоӣ дар равиши ташаккули ҷомеаҳо дороанд, ба тафаккури инсонӣ, ки ин ҳодисаҳои объективии ҷамъиятиро бояд дарк намояд, ҳар лаҳза мушкилиҳои ақлонӣ эҷод менамоянд.

Лаҳзае тааққул – оғози дарки мушкилиҳо! Яъне, мо бояд лаҳзае аз идомаи дискурсивии фикр худро озод намоем, зеро дар ин нукта як муаммое истодааст, ки онро бояд ҳал намуд. Агар одамон дар тули беш аз даҳ ҳазор соли тамаддун ба решакан кардани бадӣ, боздоштани ҷангҳо ва аз байн бурдани қонунвайронкуниҳо бо ин ҳама низому қавонини фикркардаи худ кодир нашуданд, пас табиист, ки дар назди рӯҳи мутафаккир, дар назди он сохторҳо, ки барои рафъи бадӣҳо масъулият дошта, раванди шинохтани ҳақиқат ва коркарди заминаҳои инкишофи дунёи инсонӣ рисолати таърихиро бошуурона ба души худ гирифтаанд ва оянда низ дар ин самт хоҳанд гирифт, саволҳои зиёде ба вучуд меояд.

Моҳиятан назди ҳуқуқшиносон саволи асосӣ на назди ақл ва хиради инсонӣ, балки бар души ақлу ҳуқуқ гузошта мешавад. Зеро маҳз ҳуқуқ ҳамчун восита ва натиҷаи хиради инсонӣ ба танзиму ҷо ба ҷо намудаи муносибатҳои иҷтимоӣ машғул аст. Агар то ба имрӯз арзишҳои олии инсонӣ, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккул ёфтаанд, аз таъсири ҳамон як сабабҳои субъективӣ пӯсида, пароканда шаванд; агар дар тӯли таърих бисёр

давлатҳо ва фарҳангҳои бузург бо ҳамин омилҳо нобуд шуда бошанд⁴⁷; агар одамон дар давоми асрҳо бо таъсири як гуруҳи омилу мақсадҳо бо ҳамон тарзу усулҳои умумиятдошта ҷинойт содир кунанд; агар принципҳои ҳамзистии мо дар доираи оила, гурӯҳи муайян ва ҷамъият мисли пештара такрор ба такрор бо истифода аз донишу малакаи мо дар зинаҳои болотар давра ба давра поймол карда шаванд, агар Худованди офаридаи мо боз чандҳазорсолаи дигар ба бахшидани гуноҳони мо машғул шаваду мо боз такрор ба такрор ба гуноҳ кардану боз тавба намудан гирифтор бошем, пас ин чунин маъно дорад, ки ақли мо, хиради мо, имону эътиқоди мо, аксуламали оқилонаи мо ва тарзу усулҳои тарбия дар парадигмаҳои шуури ҷамъияти камбудию норасоии ирсии худро дорад.

⁴⁷ «Ҷангҳо ва синфҳо аз замоне, ки тамаддунҳои аввалин аз сатҳи мавҷудияти ибтидоии инсонӣ боло рафтанд ва ин тақрибан панҷ-шаш ҳазор сол пеш буд, то инҷониб моро ҳамроҳӣ намуда истодаанд. Дар ин масир ин ду ҳодиса барои мо инсонҳо ҳамеша мушкилоти ҷиддие буданд. Тақрибан аз бист тамаддуне, ки ба муаррихони муосири Ғарб имрӯз маълум аст, ба ҷуз аз тамаддуни ҳозираи мо ҳамаашон аллакай мурдаанд ё умри худро гузаштаанд ва вақте, ки мо ҳар яке аз онҳоро, ҳоҳ дар охири мавҷудияташон ва ҳоҳ баъд аз маргашон ташхис мекунем, ҳамеша эҳсос мекунем, ки сабаби аслии заволи онҳо тазоди синфӣ аз дохил ва ё ҷанг бо нерӯҳои беруна буд, ё ҳамоиши маҷмуии ҳарду. То кунун ин ду омилҳои марговар буданд, ки аз бист намояндаи ин навъҳои ҳамзистии инсоният ва ҷомеаи башарӣ нуздаҳ адади онро нобуд созанд. Вале бо вучуди ин мо то ҳанӯз аз ин раванди марговар ҳулосаи дуруст набаровардаем. Аммо бояд эътироф кард, ки ин раванди хатарзои марговар дар дохили худ як нерӯи наҷотбахше низ дошт, зеро ҳар дафъа пас аз марги як тамаддун имконҳои ҷудоғонаи инсоният тамаддуни дигарро тавлид мекард, яъне онҳоро ин ду офат ба пуррагӣ нест намекард. Тамаддунҳо омаданду рафтанд, вале ҳар дафъа Тамаддун бо ҳарфи калон дар шаклҳои нави таҷдидшуда эҳё мешуд, зеро чи қадаре, ки таъсири харобиовари Ҷангҳо ва Муноқишаҳои синфӣ зиёд набошад ҳам, вале онҳо ҳанӯз фарогири тақдир ва қатъи тамаддунҳои инсонӣ шуда натавонистаанд. Ниг.: Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории / Пер. с англ.; под ред. д.и.н. В.И. Уколовой и к.и.н. Д.Э. Харитоновича. – М.: «АЙРИС-ПРЕСС», 2003. – С. 280-281.

Агар ҳазорҳо сол бо таҳдиди ҷазо инкори ҷинойт ме-
кунем, агар бо фарҳангу меъёру офаридаҳои маънавиямон
мегӯем, ки дуздӣ кардан бад коре аст, куштан лозим нест,
таҷовуз кардан ва зино кардан мумкин нест, аммо ба ҳар
ҳол дуздӣ, куштан, таҷовуз ва зиноро давом дода истода-
ем, ҳатто дониста аз оқибати муҷозоти минбаъда, пас ин
аз он гувоҳӣ медиҳад, ки воситаҳои мо ҳам дар шакли
тарбия ва ҳам дар шакли вокуниш ба амалҳои инсонӣ дар
тамоми таърихи тамаддун бефоида баромада истоддааст.
Моро зарур аст, ки сари омили ду масъалаи ҷиддӣ андеша
намоем. Ё воситаҳои ақлии тамаддунҳои ҳуқуқӣ ба умқи
гӯши дили инсон намерасад ва ё тамаддунҳо субъектони
ҳуқуқро дар шароити ғайриқобили қабул қарор додаанд.

Хиради моро одатан дар сарғаи дарки ин навъ муш-
килиҳо чунин фикр начот медиҳад, ки ҳаёти инсонӣ
оҳиста-оҳиста пеш рафта истодааст ва раванди инсонша-
вии одам аз тарафи воситаҳои коркардаи ӯ дар қиёс бо
дигар маҳлуқоти олам умедбахштаранд... Магар, чунин
андеша дар қибולי ин ҳама ҷангу ҷидолҳо ва бархӯрди
тамаддунҳо зиёдаравӣ ва худоромкунии бечо нест...? Оё
мо дар ҷустуҷӯи худ ва роҳи зиндагиамон хато намекунем?
Мо қонуниятҳои раваншиносии мусбат – «он чизе, ки моро
намекушад, моро қавӣ мегардонад»; усули ташаккули та-
биии зухуроти ғайриақлии «мубориза ҳар зухуроти зинда-
ро рушд мебахшад»-ро нодуруст ва зиёда аз меъёр исти-
фода намекунем. Магар ин гуна қонуният паҳноии татбиқи
худро дар дигар мавридҳо доро нест...

Ҳеҷ кас гуфта наметавонад, ки шумораи қурбонӣён аз
ҳисоби нойи фикркунанда, пас аз гузариш ба зинаи та-
маддун аз замони ибтидоӣ то ба имрӯз дар як минтақаи
мушаххас то чӣ андоза кам ё зиёд шудааст. Аммо метавон
гуфт, ки ба далели ҷангу нооромӣҳое, ки зери таъсири ақл
ва худбодарӣ ба вуқӯъ мепайванданд, дар қиёс бо даврони
бешуурӣ теъдоди ғавтҳои бармаҳал ва нобаҳангом ҳанӯз
хамба таври фоҷиавӣ бонизом афзоиш меёбад. Масалан,

ичтимоъшиносону сиёсатомӯзон ҳисоб крадаанд, ки танҳо дар Аврупо дар ҷангҳо ва низоъҳои гуногун дар асри XVII тақрибан 3 миллион нафар; дар асри XVIII 5 миллион, дар асри XIX қариб 10 миллион ва дар асри XX тахминан 100 миллион кас кушта шуданд⁴⁸. Ва муҳимтар аз ҳама набояд фаромӯш сохт, ки ин маълумот ба он қитъа дахл дорад, ки дар се қарни охир дар ҷаҳон намунаи тараққиёт маҳсуб мешуд. Ҷаҳонро ки аввали асри XXI бо ҳама тақдире лапишҳои иҷтимоӣ сиёсӣ ва ҷангҳои минтақавӣ забонию фарҳангиаш бо таҳдидҳои истифодаи яроқи атомӣ аз пасомадҳои вазнинтаре моро огоҳӣ медиҳад...

Имрӯз аксарияти кишварҳо: Ироқ, Сурия, Ливия, Яман, Украина, Афғонистон ва ғайраҳо дар оташи ҷанги шаҳрвандию беруна месӯзанд. Шаҳрҳои бостонӣ, қалъаҳо, ёдгориҳои таърихӣ, объектҳои навини стратегӣ, манзилҳои бузурги истиқоматӣ ва фарҳангӣ меъмории, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо сохта шуда, ҳамаҷун як ҷузъи таърихи зинда аз ҷониби наслҳои оянда қарнҳо бояд қадриносии мегаштанд, аз рӯи замин бераҳмона нобуд мешаванд. Ҷангҳои иттилоотӣ, бактериологӣ, биологӣ ва мафкуравӣ ба қари рушди тамаддунҳо ҳамаҷун унсури ногузири фарҳангӣ миллӣ бо манфиатҳои сиёсӣ иқтисодӣ ворид гашта, ҳукукро бо ахлоқи вичдон қурбони нафси умдаи башарӣ гардонидааст. Имрӯз, ҳама дастовардҳои ҳазорсолаҳо бунёду қомат афрӯхтаи инсонҳо, дар як лаҳза назди ҷаҳми ҷаҳонгирони олам нобуд мешаванд. Танҳо дар соли 2017 тибқи маълумоти СММ шумораи гурезагон дар ҷаҳон 68,5 миллион нафарро ташкил додааст⁴⁹. Ҳодисаи ҷанги Украина ва Россия ин вазъиятро боз ҳам вазнинтар гардонд. Гурезагон, муҳоҷирони иҷборӣ, аз ҷойҳои ҷанг беруншудаҳо нафароне ҳастанд, ки барои наҷоти

⁴⁸ Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. – М. 2002. С.3-100.

⁴⁹ Ниг.: Манбаи интернетӣ: <http://docplayer.ru/76691124-Doklad-verhovnogo-komissara-organizacii-obedinennyh-naciy-po-delam-bezhencev.html>

ҷони худ, фарзандонашон ва ё хешовандонашон маҷбуранд хонаҳои худро тарк кунанд. Дар байни онҳо ноболиғон низ мебошанд.

Мувофиқи эродҳои бамавқеи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мо имрӯз дар замоне зиндагӣ менамоем, ки оғози марҳилаи нави ҷанги сард дар ҷаҳон барои тақсимои нави ҷаҳонӣ оғоз шудааст. Дар ин давра беш аз сад давлати дунё мавриди ҳамлаҳои ғайриинсонӣ ва ваҳшиёнаи террористону ифротӣ қарор гирифтаанд. Воқеият ин аст, ки ҷуғрофиёи паҳншавии низоъҳо торафт васеъ шуда истодааст, ҷолишҳои глобалӣ имрӯз ба пояҳои бунёди тартиботи ҷаҳонӣ ва принципҳои муносибатҳои байналмилалӣ фишор меоранд. Идомаи минбаъдаи ин вазъ метавонад боиси амиқтар шудани ҷолишҳо ва таҳдидҳо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, башардӯстона ва амниятӣ дар манотиқи мухталифи ҷаҳон гардад⁵⁰. Аҷиб он аст, ки имрӯз низ давлатҳои олам атрофи кишварҳои ҷудогонаи воридаи ҷангшуда муттаҳид шуда бо ҳар роҳу восита ба раванди ҷанг таъсир мерасонанду, вале ин амалҳои худро ҳамчун ҷанги ҷаҳонӣ ва шомилшавӣ ба ҷанг эълон намеkunанд, эътироф наменоянд. Гӯё онҳо дигаронро ва халқи худро фиреб мевода бошанд. Дар асл онҳо ҳудашонро ором нишон дода ба худфиребӣ машғуланд. Ҷанги ҷаҳонӣ мазмунан ва амалан оғоз шудааст, танҳо расман аз эълони он меҳаросанд. Аз демократия ва озодиҳо тарс доранд, ки ғаризаи нафсонии эшонро аз зери парда урён менамояд, низоми сохташудаи арзишҳои башарино, ки ба манфиати маблағгузорони ҷудогона хизмат меkunанд ошкор месозад. Ҷаҳон бо усули

⁵⁰ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 17.12.2017 / [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.mmk.tj/president/letter/2022> (санаи муроҷиат: 26.01.2022 с.).

яккутбаи худ заминаҳои оромӣ ва муназзамиро аз даст дода ғояи бартарӣ ва афзалияти миллатҳои интиҳобшуда ва қавмиятҳои эътирофшударо ҳамчун фарзанди хондашудаи наҷодпарастӣ ва миллатгароии тунд ба маърази вичдони башарӣ хоҳад кашид. Тарс аз чунин ошкоргардӣ зухуроти манфии пардапӯшидашудаи қудратҳои бузурги манфиатхоҳу ҷаҳонигашта, ҷаҳони сармоядориро дар ҳолати ногувори мафкуравӣ қарор додааст.

Саволе ба миён меояд: одам бо маҷмуи ҳукуку озодиҳои байналхалқӣ ба кучо ҳаракат мекунад (?), магар ин амалҳои махлуқи зирактарини сайёраи мо, ки кайҳо боз рисолати роҳнамои сайёро ба зимма гирифтааст, моро ба тақдири печидаи ӯ рӯ ба рӯ нахоҳад кард? Агар мо ин хатарро воқеан эҳсос менамоем, пас барои пешгирии он чӣ бояд кард?

§11. Бузургон воқеан ояндаро эҳсос мекунанд

Ҳанӯз дар охири асри бистум, нависандаи машҳури Осиёи Марказӣ Чингиз Айтматов – дӯст ва ҳамкори Мирзо Турсунзодаи мо, селобаи тоибишхӯрдаи манфиатҳои гаразноки низоми сиёсии ҷаҳонро эҳсос карда, ба рӯҳи серталаби инсонӣ аз ҳар ҷиҳат назар намуда (баҳои А. Турсон), дар сухани ифтитоҳии худ дар маросими ифтитоҳи Форуми ходимони фарҳанги ҷаҳонӣ дар Иссиқкӯл (1986) дар бораи гардишҳои муҳими маънавӣ ва сиёсии ҷаҳонӣ ва роҳҳои баромадан аз онҳо чунин гуфта буд: «Дар шароити хатарҳои рӯзафзуни ҳаёти ҳамаи мо ба ақл таъя мекунем. Воқеан, мо ба ақл ҳамчун падидаи аҳамияти ҷаҳонӣ дошта дар ҷаҳони худ, ҳамчун як ҷавҳари масъулиятдори олий, ки моро аз мушкилот муҳофизат мекунад, таъя мекунем, гарчанде ки ақл маҳсули ҳуди мост. Шукрона аз он ки ақл қодир ба худшиносии беохир, таҳаввулоти беохир аст. Ин таҳаввулоти интеллектуалӣ,

ки дар гирдоби зиддиятҳои шадиди ҷаҳонӣ торафт суръат мегирад, ҳоло болоравии нави сифатӣ, марҳилаи нави рушдро аз сар мегузаронад. Шояд ин ҷаҳиш, ҷаҳиш ба сӯи худҳифозатӣ, ки барои зинда мондан зарур аст, лаҳзае аст, ки одами оқил ба дараҷаи одами хирадманд боло меравад»⁵¹. Ҳама чиз дуруст ва мантиқӣ аст. Чингиз Туракулович аломатҳои аввалини вайрон шудани тозагии экологии сайёраи моро зери фишори манфиатҳо эҳсос карда, наҷотро дар така ба ақлу хирад, дар гузариши эҳтимолии масъулият аз ақли инсонӣ ба зинаи хирадандии ӯ мебинад. Ҳарчанд ба мо то ҳол мафҳумҳои «одами оқил-боақл» ва «одами хирадманд» комилан рӯшан нест, ҳуди гузоштани суол дар ин дидгоҳ ҳам барои мо ва ҳам барои донишмандони гиромӣ, ки ин суҳанони нависандаи машҳуро хондаанд, дар ҳар навъ таъсиррасон аст.

Акбари Турсон дар бораи ин суҳанронии инқилобии Чингиз Туракулович чунин менависад: «Ин ҷаҳонбинии фалсафӣ бадеӣ дар фаҳмиши охирини худ ташаккули тафаккури нави умумиҷаҳониро ба миён мегузорад: он бояд бо мазмуни нави ахлоқӣ пур шавад: аз ин ба баъд суҳан бояд фақат дар бораи ташаккули шуури ҷаҳонии ахлоқӣ ва маънавӣ равад. Ташаккули чунин шуури бисёрҷанба як тағирёбии нав дар ноосфераро нишон хоҳад дод: марҳилаи эволюсионии гузариш аз Ақл ба Ҳикмат»⁵².

Қойгоҳи андешаҳои Чингиз Айтматов ва баҳои илмӣ Акбар Турсонро аз рӯи параметру парадигмаҳои нави зиндагӣ фаҳм намудан зарур аст. Аммо ба ҳар ҳол, ҳуқуқшиносонро, ҳуди методологияи гузоштани мушкилот ва роҳҳои ҳалли он, дурусттараш, таъкиди дуруст муносибат кардан ба масъалаҳои тобишхӯрдаи ҷаҳонӣ дар

⁵¹ Турсон А. Всемирно известный писатель с всемерно отзывчивой душой // Народная газета. Аз 12 декабри 2018. – С. 6.

⁵² Турсон А. Всемирно известный писатель с всемерно отзывчивой душой // Народная газета. Аз 12 декабри 2018. – С. 6.

заминаи коркарди усулҳои ҳадиди ҳалли онҳо, нигарон мекунад. Ҳуқуқшиносон ба фарқ аз файласуфон дар ҳар амалу падида омили алоқаи сабабиеро меҷӯянд, ки ин амал ё падида бо маҷмӯи ҳодисаҳои дигар иртиботи муайян дошта бошад ва тағйирёбии баъдӣ натиҷаи чунин амалкардҳои зухуркарда баромад намояд ва аз муҳиммаш ин равандҳо чи иртиботе бо ақли инсонӣ ва таъсироти субъективӣ дороанд. Аз ин хотир чихати рафъи мушкилӣ низ мо ҳуқуқшиносон амалкардҳои муқобилеро коркард менамоем, ки дар мизони адолат вазъиятро ба ҳадди муътадил бигардонад. Ва ин кор бо мақсади ба зиммаи худ гузоштани масъулият ва дар оянда аз байн бурдани чунин ҳодисаҳои таззодманд сурат мегирад.

Дар ин сурат чи Акбар Турсон ва чи Чингиз Айтматов аз нафароне ҳастанд, ки дар бораи қуввае, ки қобилияти мубориза бурданро бо бадӣ дар ҷаҳон дорад, равшан сухан меронанд. Аммо ҳуди манбаи бадӣ як падидаи бесобиқа аст. Албатта, мутафаккирони бузург инро беҳтар медонанд ва аз рӯи категорияҳои сабабу натиҷа баҳо медиҳанд.

Аҷиб он аст, ки ҳамаи ин мушкилот, нохушиҳо, фалокатҳо, ҷангҳо, бесарусомониҳо дар ҳаёти инсонӣ аз ягон олами беруна ба сари инсон фиристода нашудаанд, балки куллан натиҷаи амали беақлонаву оқилонаи ҳуди инсон аст. Аз ин рӯ, Чингиз Туракулович дар мавриди ақл ҳарф зада, тавзеҳ медиҳад, ки «ақл ҳуди моем» ва нокомии бошуурунаи «парастиши ақл»-ро эҳсос карда, рӯй овардан ба «парастиши хирад»-ро дар шароити муосир ҳамчун ҷавҳари ғояи «танқиди ақлгарой» пешниҳод карда, ҷойи тантанайи ақлро ба «тантанайи хирад» иваз карданӣ мешавад. Акбари Турсон бошад, боз ҳам қатъитар ва бадеитар менависад: «аспи чолоки тафаккури маҳдуддоштаи ақли инсонӣ, ки аз банди ахлоқӣ раҳо хӯрдааст, савораи ҳаёти иҷтимоиро аз сарҳади қоими рафтор берун

кашида, рушди иҷтимоии олавро ба бунбасти таҳаввулотӣ расонд...»⁵³.

Ҳамин тариқ, мо ҳуқуқшиносон, решаи мушкилоти болоро дар зехни инсонӣ мебинем, ки баъзан танҳо ба он така мекунем. Зимнан, ба ин аспи «тездав»-и мафкуравӣ, воқеан як ҷилави ахлоқӣ лозим аст, ки дар дасти савораи аз ҷиҳати маънавӣ тарбияёфта қарор дода шавад. Танҳо дар ҷнуин сурат вай қодир аст дардҳои иҷтимоии худро дуруст дарк кунад ва аз ҷорабиниҳои зараровар даст кашада, дар баҳодиҳии ҳодисаҳои рӯҳдиҳанда аз назари объективӣ баҳо дода тавонад. Чунин «савора»-и иҷтимоӣ метавонад бо тамоми сарчашмаҳои оқилона ва ғайриоқилонаи дониш хирадмандона ва эҳтиёткорона сару кор бигирад.

Дар ҳаёти пуршиддати сиёсӣ ҳуқуқи худ қонуну категорияҳои илмӣ ва фалсафиро ба инобат гирифта, воқеаҳои худро аз замону макон пайваста дарк намуда, дар ҳама тазодҳои ҳуқуқӣ, одилона ба категорияҳои муқаррарӣ ва воқеӣ, така кунад. Муҳимтар аз ҳама он аст, ки ҳудуди имконпазир ва ғайриимкони худро медонад ва бидуни ҳеҷ гуна ҳулсари «ман»-и ҳудудҳои ҳамаҷа ҳақдор ва нӯҷаҳои худро дарк ва ислоҳ мекунад. Давлати яққонибаи ақл ба мубориза, ҳамчун роҳи тақмили он, қобили таҳсин аст, вале ноҳақи гирифтани ҳақиқати воқеаҳои он, аз назари ҳуқуқӣ ба номуқаммалӣ оварда мерасонад, ки он ба методологияи тадқиқот чун саратон «ворид» шудааст.

Маҳз дар ҳамин ҳолат тафаккур, ки ба иллатҳои сершумор гирифта аст, қўшиш мекунад, ки на танҳо умумӣ будани масъалаи ҳуқуқро дарк намояд, балки як навъ ҳуқуқи умумӣ, фарогир ва идеалиро қорқард қарда бар дўши дигарон бор қарданӣ мешавад. Дар чунин ҳолате, ки

⁵³ Турсон А. Всемирно известный писатель с всемерно отзывчивой душой // Народная газета. Аз 12 декабри 2018. – С. 6.

аз як тараф, раванди ақлгарой ва ба расмият даровардани шакли қобили қабули ҳуқуқ муд гашта, характери бисёрчанба ва сервекторӣ (бисёрсамтӣ) ҳамчун сифати нави вай эътироф шудааст, дар мавриде, ки он бо зиддиятҳо ва дардҳои дигари иҷтимоӣ ва сиёсӣ тобиш хӯрдааст мо кӯшиши кашфи ҳуқуқи идеалӣ меанмоем. Зеро ақлу ақлгарой бо боварии хоси худ ва яктарафа будани назари худ ба чунин иллатҳои ҷиддӣ кашида шуданашро на ҳамеша дуруст эҳсос карда, тибқи дискурси мантикии фикр ҳамчун маҳсули шуури нияти нек дошта дар вартаи коркардаи падидаи идеалӣ, зарурӣ ва мусбат гирифта аст. Ҳарчанд таҷриба ва натиҷаи амали оилаҳои ҳуқуқӣ дар таърихи башарият дар ин самт ҳанӯз эътимодбахш нест, бо вучуди он то ҳол ба ҳуқуқ ҳамчун беҳтарин чизе, ки ҳаст, мо бовар бояд намоем. Чаро? Зеро хиради инсонӣ то ба ҳанӯз оромии олами инсонӣ, субот, имкони ободӣ ва аз ҳама муҳимаш озодию хушбахтии одамонро дар ин олами иҷтимоии гуногунмаъно ва сертамоюл маҳз дар ҳуқуқ мебинад.

Бале, дар ҳақиқат инсоният ҳанӯз аз он ҳолате дур аст, ки дар он тамоюлҳои рӯҳонӣ ва ҳуқуқҳои мо дар доираи манфиати объективӣ бо риояи одоби баробарии озодӣ, адолат ва ҳамоиши манфиатҳои фардӣ ва иҷтимоӣ дар тавозуни мавзун воқеан вучуд дошта бошанд. Шояд мо априорӣ, бо услуби Кантӣ, ба мушкилоти ҳуқуқ назар меафканем ва тасаввур мекунем, ки он ҳодисаи идеалии ормони намунаи зиндагии мост, ки то ҳол башар онро ба даст наовардааст ва ё имрӯз вақти он расидааст, ки розӣ шавем, ки «ҳуқуқ тавре ки ҳаст, бояд аз ҳуқуке, ки бояд намуна бошад, чудо карда шавад»⁵⁴ (яъне, ҳамчун маҳсули ақлу хиради мо, ҷавобгӯи ормони мо мисли як муқаррароти то ҳол кашфношуда). Дар ин ҳолат, дониши назарӣ ё

⁵⁴ В контексте проблемы спора между Г.Л. А. Харта и О.У. Холмса. См. Харт Г.Л.А. Философия и язык права. – М.: Канон, 2017. – С. 20.

мафҳумии мо нисбат ба ҳуқуқ бо мушкилоти душвортар рӯ ба рӯ мешавад, зеро дар асл, ҳуқуқ воқеан чунин навъе, ки мо мехоҳем ҳанӯз он тарз нест. Оё ин маънои онро дорад, ки ҳуқуқи идеалии мо танҳо ҳамчун назарияи мо дар пеши назари мо чун як падидаи назарии бепоя истодааст? Не, чунин ҳулоса кардан мумкин нест. Чунки ҳуқуқи идеалии мо ҳамчун меъёри баробарӣ, озодӣ ва адолат ҳарчанд дар ҳақиқат дар шакли тоҷаш вучуд надорад, вале бар ҳилофи ҳаёлиҳои мо, ки амалӣ намешавад, имкону заминаҳои воқеӣ дорад ва ҳамчун намунаи саодати зиндагии мо, моро ҷиҳати расидан ба ҳудуд илҳом ва неру мебахшад.

§12. Як масъалаи баҳси дигари тазоди ҳуқуқӣ

Ин ҷо ба як нуқтаи дигар низ месазад таваҷҷуҳ кард масъалаи таносуби воқеӣ ва назарии ҳуқуқ дар шакли ифодагашата агарчӣ мушкилии ҳуқуқшиносони назариётчӣ бошад ҳам, ин масъала бо тобишҳои дигар ва сатҳҳои мухталиф дар соҳаҳои дигари ҳуқуқ низ намудор мегарданд. Албатта, ҳолати соҳаҳои ҳуқуқ дар мазмуни дигартар дар вобастагӣ ба меъёри объективии ба расмийтдаровардашуда ва амалияи ҳуқуқӣ тимсоли татбиқ ва иҷрошавии ҳуқуқ бештар намудор мегардад. Ҳанӯз ҳуқуқшиносони римӣ тафовути ҳуқуқи расмиро аз ҳуқуқи воқеӣ ҳамчун мушкилии низомии ҳуқуқ эътироф карда, истилоҳоти машҳури «де юре» ва «де факто»-ро коркард карданд. Масъалаи мазкур ҷанбаи дигари мушкилии фаҳми ҳуқуқ аст, ки атрофи ҳуқуқи расмӣ қабулшуда тавлид мегардад. Зидд мешавад ҳолатҳое, ки таҷриба дар татбиқи меъёрҳои ҳуқуқ бо роҳи равиши ҳосаи ҳудуд аз ҳуқуқи расмӣ тафовут пайдо мекунад, дар чунин сурат сивилистҳо бештар ин истилоҳро истифода менамоянд.

Равшан аст, ки ин ҷо низ суҳан дар бораи ду тарафи як паҳноӣ олами ҳуқуқӣ меравад, вале ин паҳноӣ олами ҳуқуқиро аз сӯ ҳуқуқи расмӣ позитивӣ қабулшудаи давлат ва аз дигар тараф субъектони ҳуқуқ ҳамчун унсурҳои иҷтимоӣ дар амалия намоёндагӣ менамоянд. Дар ин ҳолат қолаби ҳуқуқ амиқ аст, парадигмаи он муайян аст ва вай ба сифати речаи рафтор эътироф шуда ба расмӣ дароварда шудааст. Ҷанбаи догматизм дар вай ҳамчун меъёри муқарраршудаи эътирофгашта ҳувайдо аст. Вале дар мисоли аввалӣ барои назариягӣ ҳуқуқ тарафи аввалияи ҳуқуқ ҳамчун ҳуқуқи намуна, ки чи хел бояд бошад аз ҷониби хиради инсонӣ ба пуррагӣ на танҳо ҳал ношудааст, балки як масъалаи доимо дар тақомул ва тағйирёбӣ қарор дошта ҳосияти динамикии доимиро касб менамояд. Сониян фаҳми ҳуқуқ дар маънои назариявиаш ва баҳси муаммои намунавӣ ва қолабиаш мавзӯи васеатар аз баҳси соҳаҳои ҳуқуқ буда, таъба ба ду ҷанбаи ниҳонии ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ ба аввалу анҷоми он, ба манбаи эҷоду ба шакли вучуди он таваҷҷуҳ менамояд. Аммо дар соҳаҳои ҳуқуқ баҳс атрофи ҳуқуқи расмӣ эътирофшуда ва ҳуқуқи амалии вучуддошта миёни одамон меравад. Ва ниҳоят солисан, равшан мегардад ки агар дар байни назариягӣ моҳиятан дар кашфи ҳуқуқ ҷанбаи аввали вай ба сифати саволи «ҳуқуқи намуна чи гуна бояд бошад» баҳспазир намудор шуда, доманаи густурдаро касб намояд. Дар байни ҳуқуқшиносони соҳавӣ қисмати аввали фаҳми ҳуқуқ дар шакли сарчашмаҳои расмӣ баҳснопазир ва амиқ буда чун «де юре» баромад мекунад. Вале қисмати дуюми ҳуқуқ миёни назариягӣ дар шакли ҳуқуқи воқеӣ, фарогири ҳуқуқи расмӣ буда баҳснопазир аст, аммо барои ҳуқуқшиносони соҳавӣ ва касбӣ қисмати дуюм агарчанде дар шакли қолаби «де факто» баромад намояд ҳам, вай ҳамчун мушкилии берун аз расмӣ ҳуқуқи даъват ба ҳуқуқи расмӣ равонкунада, баҳсро

тавлид месозад ва домонаи зуҳури он низ баҳсбарангезандааст.

Ин ҳолати таззоди фаҳмишӣ дар табиати ҳуқуқ, агарчанде ки аз назари мавзӯбандӣ ва ҳамоҳангии масъалаҳои қиёсӣ баҳснок намоёнд ҳам дар асл ҳаракати мафкураи моро ба олами ҳуқуқ аз дидгоҳи мухталифи аҳли илм муаррифӣ месозад. Яъне масъала аз назари умум дар самти дарки ҳуқуқ аз ҷониби субъектони фикркунанда ва таҳлилкунанда рафтаистодааст, вале як ҷо мушкилоти соҳавӣ ҳуқуқро бо шакли ба худ хос назди хиради одамон вогузор намуда, ҷавоби муносибро вобаста ба мушкилот матраҳ месозад, ҷойи дигар бошад мушкилоти умумии илмӣ фарохтар ба табиати ҳодисаи иҷтимоӣ ва таъиноти вай назар намуда, ҷиҳати ҳалли мушкилоти худ ба манбаъҳои ҳалли он таваҷҷуҳ менамояд. Албатта, ин мушкилиро ин таззоди фаҳмишҳо дар сатҳи муайян вобаста ба умумияти мавзӯ ва гуногунии сатҳ ва усулҳои фаҳмиш ба ҳам созишу муқовиматҳо доранд.

§13. Ҳуқуқи таззодманд ё метафори мураккаб

Имконнопазирии омузиши кофӣ ҳуқуқ на аз он сабаб аён аст, ки ба қавли Кант, принципҳои тафаккур ва мантиқи шинохти мо ҳанӯз дар вартаи принципҳои зиддиятнок зуҳур ва қарор доранд, балки шояд аз он сабаб аст, ки ҳуди падидаи ҳуқуқ хеле зиддиятнок ва гуногунҷабҳа буда, дар шаклу намоҳи мухталиф вобаста ба замону макон тағйирпазир вучуд дошта, шинохти комили вай барои ақли инъикосгар ва таҳлили амиқаш барои тафаккури инсонӣ ба сони як масъалаи мураккаби иҷтимоӣ, мафкуравӣ, равонӣ, сиёсӣ ва модию маънавии мушкил аст. Дар шинохти ҷунин падидаи мураккаби тағйирпазир ва барои баҳодихии дурусти он танҳо истифодаи доираи маҳдуди усулҳои илмӣ ва маърифатии дарки ҳақиқат кофӣ нест.

Ин ҳодисаи мураккаби ҳосиятҳои сотсиосиёсиқти-соди-равонӣ доштаро яъне ҳуқуқро дар як шакл ва аз як ҷиҳат, дар ҳудуди фарҳанги алоҳидаи нисбӣ ҳамчун унсур-и «релятивӣ» ва ё дар хатти ҳуди тамаддуни муайян ба сони падидаи фарҳангӣ, ба танҳои ҳамчун ҳодисаи томи фарогири –универсалӣ дарк кардан мумкин нест, ба монанди ҷузъҳои дигари таркибиаш вай моҳиятан дар ирти-бот ба табиати фарогири арзишӣ дар шароитҳои муайяни таърихӣ даъвои «универсалӣ» буданро намояд ҳам унсур-ҳои релятивиашро аз худ ҷудо шудан намонанд⁵⁵.

Ҳуқуқ дар фарҳангу тамадунҳои мухталиф гуногун ба таври худ ифода ёфта, вазифаҳои ҳудро дар шаклҳои гу-ногун иҷро намуда, ҳудро дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ мухталиф нишон дода, табиати умумии ҳудро бо моҳияти иҷтимоӣ, сиёсӣ, равонӣ ва иқтисодииш гум наме-кунад. Вай ҳудро чун падидаи ягонаи дар умумэти-рофшуда дар миёни ҳама гуногуниҳояш ҳифз менамояд. Ҳуқуқ ҳамчун падидаи воҳид ва дар як маврид мураккаб ба дониши ҳақиқӣ қарз намедихад, зеро вай дар баъзе мавридҳо ба дараҷае маҷоз аст ва унсурҳои истиорае, ки дар он истифода мешавад, ҳеле мураккаб буда то қарӣ абстраксияи илмӣ ва метафораи иҷтимоӣ гута мезанад ва дар марвидҳои дигар ба то ба ҳадде сода аст, ки ҳама дар бораи вай на танҳо ҳарф мезанад, инчунин вайро муар-рифӣ ва ислоҳ месозанд. Ҳуқуқ воқеан метавонад дар ша-клҳои гуногун ҳамчун воқеият, ҳамчун меъёр, ҳамчун идея-ғоя, ҳамчун манфиат, ҳамчун имконият, ҳамчун идеология, ҳамчун идеал ва амсоли инҳо бо бардошти амонати озодӣ, арзиш, хирад, инсоф, баробарӣ ва ғайра зоҳир шавад. Бо вучуди ин ҳама мураккабӣ асли мушки-лот дар омӯзиши ин ҳодисаи мураккаб танҳо аз назари мавзӯӣ нест, балки дар масъалаи усулӣ низ нухуфта шуда-

⁵⁵ Ниг.: Халиков А.Г., Диноршоев М.А. Права человека. Учебник для ву-зов // Под ред. д.ю.н., проф. Халикова А.Г. – Душанбе, 2009. – С. 43-51.

аст. Бо мурури замон бо тағйирёбии вазъ ҳуқуқ ҳар дафъа на танҳо ба таври гуногун зухур мекунад, инчунин субъектони онро кӯшиши дарку фаҳмкунанда ба тарзу воситаҳо ва усулҳои мухталиф ба омӯзиш ва шинохти он даст мезананд. Бинобар он назарияҳои фаҳми ҳуқуқ ҳарчанд, ки ба ин осӣёби тазодҳо об резанд ҳам онҳо паҳлу ва асрорҳои ношинохтаи ҳуқуқро ҳар дафъа бо далелҳои нав матраҳ месозанд. Ин равиш дар ниҳояти кор аз зинда ва динамикӣ будани раванди омӯзиши ҳодисаи динамикии ҳуқуқ аст.

Ҷузъҳои таркибии ҳуқуқ, сарчашмаҳо (шаклҳо), меъёрҳо, институтҳо, зерсоҳаҳо, соҳаҳо, ҳатто ҳуқуқу озо-диҳои инсон, ки асоси тамоми сохтори ҳуқуқ номида мешаванд⁵⁶, хусусиятҳо ва нишонаҳои хоси ҳудро доранд, ки бештар ба фарҳанг ва тамаддун вобастаанд⁵⁷. Чунин фаҳмиши мураккаби ҳуқуқ танҳо хусусияти хоси илми ҳуқуқшиносӣ дар фазои пасошӯравӣ нест. Ҳуқуқшиносии пасошӯравӣ пас аз муддати тӯлонии ғолибияти усули дарки синфӣ дар фаҳм ва шинохти ҳуқуқ, кӯшиш карданд, ки ба ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқ нигоҳи нави озодона дошта бошанд ва бо ин мақсад ҳатто аҳёнан дар раванди дарки ҳақиқии ҳуқуқ ба таври субъективӣ муболиға карданд. Ин масъала бо тамоми номувофиқатии мураккаби худ, маълум мешавад, ки хоси илми ҳуқуқшиносии пасошӯравӣ набуда, балки ҳамчун вижагии объекти таҳлилшаванда дар мамлакатҳои тараққиқардаи Ғарб низ зоҳир гардидааст. «Ҳеч кас намедонад, - дар робита ба ҷустуҷӯи роҳҳои беҳтарини ҳалли мушкилоти дарки ҳуқуқ аз ҷониби муаллифони ғарбӣ, навиштааст олими америкӣ С. Форд – барои то ба андозаи нисбатан дуруст

⁵⁶ Кашанина Т.В. ба сифати заминаи сохтори ҳуқуқ ҳуқуқи инсон ва принципҳои ҳуқуқиро ном мебарад. Ниг.: Кашанина Т.В. Структура права. – М.: Проспект, 2017. – С. 185-237.

⁵⁷ Ниг.: Права человека. Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, – С. 39-48.

фаҳмидан ва ба таври қаноатбахш муайян кардани он чизе, ки ҳуқуқ меноманд, чи қадар ранги қаламҳои аҳли илм ва вақти эшон сарф шудааст»⁵⁸. Ин аст, ки дар паҳнои илми рушдкардаи олами ғарбӣ дигар ба ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи амиқи мушаххас назар наменамоянд ва онро мураккаб дар сарҳади илмҳои мухталифи замон аксаран дар иртиботу алоқамандиро таҳлил менамоянд. Баъзе идеяҳои олии ҳуқуқиро на ҳуқуқшиносон мисли ибтидои замон наву асрҳои миёна ва ҳатто бостон, балки файласуфону иқтисоддонону иҷтимоъшиносон арза медоранд. Паҳнои нормативизми ҳуқуқӣ қудрати шинохти комили ин ҳодисаи мураккабро дар танҳои надорад.

Чунин мураккабӣ танҳо аз сабаби мураккабии ҳуди ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи томи иҷтимоӣ нест ва дарки он на танҳо ҳангоми кӯшиши таҳлили ҳуди ҳуқуқ ҳамчун як падидаи бениҳоят мураккаби сотсиосиёиқтисодӣ ҳсос мешавад, балки ин мураккабӣ ба қадри зарурӣ ҳангоми омӯзиши қисмҳои таркибии он низ, ки бо бисёрҷанбагирои иртиботи қавиашон ба масъалаҳои фалсафии антропологии ирода, озодӣ, инсоф, савқи табиӣ ва ғ. рафта бархӯрд меамоянд, боз мураккабтар зоҳир мегардад. Ҳуди масъалаи ирода дар ҳуқуқи шахрвандиро гирем дар бастанӣ шартномаҳо, ҳар лаҳзае, ки дар кашфи ирода мо таҳлилҳо мекашем, эҳсос мешавад, ки пасманзари вай танҳо бо озодии ният не, балки ба самти манбаи ташаккули он аз эҳсосот ва ё хирад қалавиш меҳӯрад. Ё масъалаи ҳуқуқи идеалӣ ва ё намунаро гирем, сарчашмаи ташаккули онро хиради инсонӣ ва ё муборизаи инсонҳо барои зинда мондани рӯз гузаронидан дар заминаи ибтидоии савқи табиӣ ташкил медиҳад? Таҳлили воқеият ва таҷрибаи таърихӣ ба ғоидаи охирӣ ҳарфҳои амиқ мегӯяд. Ин гуна ноҳамворӣҳо дар фаҳми ҳуқуқи назарӣ ва амалӣ,

⁵⁸ Ford St. The American Legal System. Its Dynamics and Limits. – St. Paul, 1984. – P. 1.

соҳаҳои ҳуқуқ, таззоди ҳуқуқи миллӣ бо низоми ҳуқуқи байналмилалӣ, хусусӣ ва умумӣ ва ғайраҳо рафта мерасад, ки аксаран ҳуқуқшиносони касбӣ ва соҳавӣ бо роҳҳои мух-талиф истгоҳҳои ҷудогонаи ҳамоиши манфиатҳоро, на бештар аз онро, вобаста ба шароитҳои таърихӣ ва манфи-ати қонунгузор пайдо менамоянд. Ин ҳолат, албатта зуху-ри адли замона аст на адли умуми таърихӣ.

Чунон ки мебинем, дар роҳи шинохтани ҳолати ҳақиқии ҳуқуқ ва унсурҳои таркибии он ҳамчун ифодага-ри як ҳодисаи томи вучуди табиати инсонӣ «нуктаҳои ти-ра ва ҳалогии шоибаҳо» хеле зиёданд, ба вижа дар кашфи адолат ва зухури беадолатӣ⁵⁹. Дар чунин шароити мурак-каби дарки ин ҳодисаи мухталифнамо ташаккули (генези-си) бисёрвектории ҳуқуқ ва қонунҳо ҳамчун ҷузъи тарки-бии он равшан зоҳир мегардад. Ҳамаи ин ихтилофҳо дар ибтидо аз муносибат ба табиати асли ҳуқуқ сарчашма мегиранд. Мо ба ҳуқуқ аз кадом дариҷа назар менамоем, масъалаи муҳим аст. Ба вай ҳамчун шакли шуури ҷамъи-ятӣ, ҳамчун танзимгари иҷтимоӣ, ҳамчун меъёри рафтор ва ё қоидаи табиӣ (ҳуқуқи табиӣ) ва ё умуман ҳамчун меъёри қолаббандии алоқаҳо муносибат менамоем? Ҳар як аз навъи муносибат ба як фаҳмиши ҷадиди ҳуқуқ моро ҳидоят карда, фаҳм ва дарки якхелаи ҳуқуқро зери савол кашида ба вучуди ягонаи вай латма ворид месозад. Аммо бо вучуди ин ҳама аз назари мо ҳуқуқшиносон ҳуқуқ маҷоз ва падидаи мураккаби сохтаи зиддиҳам нест, он як масъалаи марказии мураккаби иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва меъёрӣ-арзишӣ мебошад, ки ҳолати он ба бисёр омилҳои субъективию объективии вобаста ба вақту фазо алоқаманд аст. Ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи мураккаби иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ ҳамон мураккабии навъҳои муносибати

⁵⁹ Ниг.: Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2 тт. Т. 1. 4.2 «О справедливости и несправедливости». – М.: Мысль, 1965. – С. 602-735.

инсониро дар худ таҷассум менамояд, ки дар васати хирад ва зиндагии воқеии башарӣ таҳти таъсири авомили замони ва макони рух медиҳанд.

Вобаста ба сатҳи субъектҳои фаҳмиши ҳуқуқӣ дарки ҳуқуқ дар зинаҳои тафаккури оддӣ, касбӣ, илмӣ дар қолаби шакл ва дараҷаҳои шуури ҳуқуқӣ сурат мегиранд, ки дар робита бо раванҷҳои таърихӣ, фарҳангӣ, ба навъҳо ва намудҳои ҷаҳонбинии фалсафӣ, динӣ, илмӣ, ахлоқӣ тасниф мешаванд, дар робита ба фазои дарки ҳуқуқ бошад аз назари усули тадқиқот ба дохилӣ, минтақавӣ, байналмиллалӣ ҷудо гашта, моҳияти масъалаҳои фаҳмиши ҳуқуқӣ ҷанбаю хусусиятҳои нав пайдо мекунанд, ки баъзан гурӯҳбандии онҳоро аз рӯи баъзе принципҳои умумӣ душвор мегардонад.

Маҳз, чунин муносибати мураккаби тафаккур ба ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи мураккаб бо назардошти гуногунрангӣ ва тағйирпазирии он, аз як тараф ва мусбату ногузир будани он, яъне мусбат будани ҳуқуқ дар маҷмӯъ ҳамчун омили муҳимми манфиатовари ҷомеаи инсонӣ ва тадбире, ки нисбияти озодӣ, баробарӣ ва адолатро дар доираи имконпазирҳои замонию маконӣ ҳифз мекунад, аз тарафи дигар, мавзӯи баррасишавандаро мубрамият бахшида ба кадри кофӣ печидатар мегардонад.

§14. Аҳамияти дарки асрори ҳуқуқ барои илми ҳуқуқшиносӣ

Масъалаи муайян кардани мафҳум ва сарҳадҳои ҳуқуқ дар илми ҳуқуқшиносӣ ҳамеша муҳим буд ва боқӣ мемонад. Зеро дарк ва фаҳми дурусти он калиди дарки моҳияти меъёрҳо, падидаҳо (институтҳои ҳуқуқӣ), зерсоҳаҳо, соҳаҳо, низомҳо, оилаҳо ва анъанаҳои ҳуқуқ мебошад. Маҳз ба ҳамин хотир ин мавзӯи калидӣ аз ҷониби олимони

соҳаҳои мухталиф – файласуфон, фақеҳон, ҳуқуқшиносон, мучтаҳидон, антропологҳо, сотсиологҳо ва таърихшиносон аз кунгураҳои гуногун зери микроскопи таҳлилҳои мантиқӣ кашида шудааст. Вале ҳар дафъа аҳли илм дар баробари пешравиҳои фикриашон дар шинохти ҳуқуқ нуктаҳои ачибу баҳснокро барои наслҳои оянда кашф намудаанд.

Моҳияти тобишхӯрдаи дарки ҳуқуқро ҳамчун падидаи бавосита, дар баробари дигар меъёрҳои иҷтимоӣ аз хориҷ ва бевосита дар доираи таҳлили табиати ҳуқуқ аз ботин замоне олимони шинохтаи Шарқ – Имом Абӯҳанифа⁶⁰, А. Форобӣ⁶¹, И. Халдун⁶², Низомулмулки Тусӣ⁶³,

⁶⁰ Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит, машҳур бо номи Имоми Аъзам (699-767) асосгузори мактаби ҳуқукии ҳанафӣ, муассиси яке аз густурдатарин мактабҳои ҳуқукии исломӣ дар равияи сунӣ мебошад. Абӯҳанифаро аз аввалин шахсе медонанд, ки усулҳои тадқиқоти казуистиро дар масъалаҳои ҳуқуқӣ тавре татбиқ намуда, имкон пайдо кард, ки таҳаввулотҳои илмӣ фуқаҳо ба талаботи рӯзгори рӯзмарра наздик карда шавад. Абӯҳанифа ва наздиктарин пайравони ӯ методологияи истифодаи усулҳои ратсионалистии ҳукмро дар ҳалли масъалаҳои ҳуқуқӣ қор карда баромаданд. Ӯ дар баробари сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи исломӣ бо шинохти усули ташбеҳ ва асли «ҳалли бартарии истехсон» ақли инсонро дар шариати исломӣ сарчашмаи қонун эътироф кардааст. Ниг: Абузаҳр М. Абӯҳанифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикри ӯ. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 536 с.

⁶¹ Абӯнаسر Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Тархони Форобӣ (870-950), ки дар Ғарб бо номи ал-Фарабий эътироф шудааст, пешвои методологияи таҳиякардаи Р. Бэкон, Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт мебошад. Форобӣ мафҳуми органикии худро оид ба фаҳмиши ҳуқукии марбут ба адолат, амалҳои нек ва эътиқод аз лиҳози сохтори Шаҳри Фозила («Мадина-ул-фозила») таҳия кардааст. Андешаҳои ӯ оид ба ташаккули ҷамъият ва генезиси ҳуқуқ ҷиҳатҳои сотсиологӣ низ доранд. Ниг.: Ал-Форобӣ. Рисолаҳои фалсафӣ. – Алма-Ато: Илм, 1972. – С. 256-310.

Муҳаммад Ғаззоли⁶⁴, олимони Аврупои ғарбӣ ва шарқӣ – Ш.Л. Монтескё⁶⁵, И. Кант⁶⁶, Р. Иеринг⁶⁷, Г. Келзен⁶⁸, Л.И.

⁶² Абузайд Абдурахмон ибни Муҳаммад ал-Хадраӣ, маъруф ба ибни Халдун (1332-1406) – муаррих, файласуф, ҳуқуқшиноси Шарқи асримиёнагӣ, муаллифи асари машҳури «Муқаддима». Вай проблемаҳои ташаққули ҷамъиятро таҳқиқ намуда, дар бораи генезиси ҳуқуқ ва моҳияти он фикру мулоҳизаҳои пурқимат баён мекунад. Ба ақидаи Халдун табиат, иқлим, ҳурук ва шакли хоҷагидорӣ одамон ба ташаққули тафакқури халқият ва миллатҳо, ба шуури ҷамъиятӣ ва умуман ҳуқуқ таъсири муайяне доранд. Ниг: Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддима / Тарҷума аз забони арабӣ ба форсӣ Муҳаммадпарвини Гунободӣ. Ҷ. 1. – Техрон, 1393 х. – 672 с., Ҷ. 2. – Техрон, 1393 х. – 1401 с.

⁶³ Низомулмулк Абӯалӣ Ҳасан ибни Алӣ ибни Исоқ ат-Тӯсӣ (14 октябри 1092 аз ҷониби мутаассибони динӣ кушта шудааст) арбоби давлатии форс-наҷод аст, ки беш аз 30 сол дар вазифаи вазири давлати Салҷуқӣён хидмат кардааст. Муаллифи асари машҳури «Сиёсатнома» («Китоби Ҳукумат»), ки дар он асосҳои одилонаи ҳуқуқ, мустақилият ва баланд шудани нақши ҳокимияти судӣ ҳамчун гавари адолат равшан ифода ёфтааст. Ниг.: Сиёсатнома. Китоб дар бораи замони салтанати вазири асри 11 Низомулмулк / Тарҷума, муқаддима. ва қайд. Б.Н. Заходер. – М.; Л., 1949 (бо забони русӣ).

⁶⁴ Абуҳомид Муҳаммад Ғазолӣ (1058-1112) – олим, мутафаккир, илоҳиётшинос ва Ғафҳи барҷастаи ҳуқуқи мусулмонӣ аст, ки дар замони зиндагӣ соҳиби унвони олии илмӣ замони худ «Ҳуҷҷат-ул-ислом» (далели ислом) гардидааст. Муаллифи зиёда аз 400 асарҳои илмӣ мебошад. Андешаҳои ӯ дар ташаққули афкори зиёди файласуфони бузурги мусулмон – Ибни Рушд, Ибни Туфайл ва суфӣҳо – Ибни Арабӣ, Шайхоб ад-дини ас-Суҳравардӣ таъсири амиқ гузоштаанд. Чунин ақидаҳо низ ҳастанд, ки консепсияи идеалистии дарки олами ӯ таъсири муассирро ба асосгузори идеализми олмони – И. Кант расонидааст. Ниг.: Саидов А.Х. Мероси фалсафии ҳуқуқи Иммануил Кант ва ҳуқуқшиносии муосир. – Тошканд, 2008. Ғаззоли ҳамчун мутахассиси барҷастаи ҳуқуқи мусулмонӣ мафҳуми фаҳмиши ҳуқуқи ба худ хос дошт, ки дар он зухуроти динии табиат ва шариат бо адолат ва инсоф омезиш ёфта буд. Ниг: Абу Ҳомид Муҳаммад ал-Ғазолӣ ат-Тӯсӣ. «Эҳё улум ад-дин». Ҷ. 1. / Тарҷума аз забони арабӣ Насиров И.Р, Атсаев А.С. – М.: Нурул иршод, 2007. – 584 с. (бо забони русӣ); Абуҳомид Муҳаммад ал-Ғазолӣ ат-Тӯсӣ. Тарозуи аъмол ва навиштаҳои дигар / Тарҷума аз забони арабӣ. – М.: Ансор, 2004. – 216 с. (бо забони русӣ).

⁶⁵ Монтескё Ш.Л. О духе зақонов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 690 с.

Петражитский⁶⁹, Е.Н. Трубетской⁷⁰ ва бисёр дигарон дидан мумкин аст. Сарчашмаи чуни дидгоҳу равишҳои фикриро нисбат ба ҳуқуқ дар заминаи рушди илми фалсафа, ҳуқуқ ва дигар илмҳои иҷтимоӣ дар ҳислати тақомули фикрии тамаддунҳо бо олудагиҳои даврию мазмунӣ мушоҳида намудан мумкин аст.

Мисол, ҳуқуқи табиӣ эллиноҳо дар Замони асрҳои миёна аз қабати тасаввуроти динӣ убуру намуда, тахти таъсири тафаккури Ф. Аквинӣ⁷¹, табиати илоҳиро касб намудааст. Баъдан дар замони нав бошад дар асри XVII бо таъсири андешаҳои Т. Гоббс ва Чон Локк фаҳмиши табиӣ ҳуқуқ аз нав қабои ақлгароӣ ва таҷрибашиносиро дар шакли шартномаи ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шахрвандӣ ба бар менамояд. Ш.Л. Монтескё бошад ҳамчун неруи нави ақлонӣ ба ғояи ҳуқуқи табиӣ эътирофи ҳатмӣ усули таърихиятро зам менамояд⁷². Ҳуқуқшиносӣ дар дидгоҳи ғояи табиӣ усулу воситаҳои нави шинохти мавзӯи асосӣ шро пайдо менамояд. Ин ҳолат ба рушди ҳуқуқфаҳмии табиӣ мусоидат менамояд. Ин ҷанбаи ҳуқуқшиносӣ бо мурури замон дар асарҳои Ҷамбатисто Вико, Густав Гуго,

⁶⁶ Ниг.: Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. – СПб., 1995; Кант И. Критика чистого разума. – М.: Эксмо, 2014. – 736 с.

⁶⁷ Иеринг Р. Цель в праве / Муравьева Н.В. – СПб., 1881; Иеринг Р. Интерес и право. – Ярославль: Тип. Губернской земской управы, 1880.

⁶⁸ Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / Пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. – СПб.: «Алеф-Пресс», 2015. – 542 с.

⁶⁹ Философия права: П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский / Под ред. Е.А. Прибытковой. – М.: РОССПЭН, 2018. – 511 с.

⁷⁰ Трубетской Е.Н. Энциклопедия права / Сост.: Ревнова М.Б.; отв. ред.: Сальников В.П.; отв. ред., сост.: Масленников Д.В. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т, 1998. – 183 с.

⁷¹ Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Конвергенция в философии и богословии в творчестве Фомы Аквинского как обеспечение устойчивости концепции естественного права // Юридическая наука: история и современность. 2016. №10. С.176-184.

⁷² Ниг. Муфас.: Монтескё Ш.Л. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 690 с.

Фридрих Шеллинг, Георг Гегел тақвият ёфта, идомаи худро ин анъана дар навиштаҳои Фридрих Свини ва Карл Маркса⁷³ пайдо намудааст.

Ба андешаи С. И. Захартсев, Д.В. Масленников, В.П. Салников назарияи кантии фаҳмиши ҳуқуқ дар асл омезиши ақлгарой ва ва таҷриба дар Замони нав ҳамчун ҳодисаи нав набудааст. Гузашта аз он чунин омезиш дар заминаи консепсияи таҷрибагароии ғояи шартномавии ҳуқуқ ва давлат қаблан дар тамоюлҳои мухталифи дидгоҳи табиӣ ҳуқуқ арзи вучуд дошт. Ба назари ин олимон «Аз ҷониби Кант дар асл дар олами фикрӣ чаҳорҷӯби нави фикр ва дарки ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи меъёрӣ ва мафҳумӣ коркард шудааст»⁷⁴. Ва ин навгониро онҳо тдар чунин нуктаҳо собит кардаанд:

Якум, ғояи вучуддоштаи дидгоҳи табиӣ аз назари усули илмӣ хоси эътирофи таҳлили Кант нест, чунки барои ӯ ҷавҳари шайъӣ дар шакли сохтори таркибии ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ ва унсури ҳастӣ дар мадди аввал гузошта намешавад. Қолаби ҷавҳарӣ дар тафаккури файласуфи мунаққид бо усули дарки ғояи шахшудамонда, ки бо паҳнои дарки тафаккур (дар мисоли мо, бо фаҳми ҳуқуқ ҳамчун маҳсули фикр) зери фишори формулаи «падидаҳо дар ботини худ» дар муқораба қарор дошт.

Дуюм, ба назари Кант ҳуқуқ дар асл моҳиятан ба сифати сарчашма шартномаи ҷамъиятиро қабул карда наметавонад. Дар чунин сурат ҳар як заминаи озоду алвонҷмонанди тавлидшавии меъёрҳо дар ҳаёти иҷтимоии

⁷³ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монографи. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С.252-253.

⁷⁴ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монографи. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 253-254.

табӣӣ сураи гиранда, иҷборӣ тобеи ҳуқуқи таҳмили ме-
гашт. Шартномаи ҷамъиятӣ натиҷаи бесобиқаи ташакку-
ли ҳуқуқи таҳмилӣ. Вай дар асл наметавонад ба воқеи-
яти алвонҷмонанду озоди табиии ташаккули ҳуқуқ, ки
ҳуқуқро ҳақиқӣ ҳамчун офаридаи худ ба ҳуқуқи воқеӣ
табдил мегардонад, иртиботе дошта бошад. Ҳамчун
ҳуқуқи воқеие, ки дар ниҳодаш аз як ҷониб барои инсон
намунаи рафторро муайян менамояд ва аз ҷониби дигар
андозаи озодияшро эътироф менамояд. Маҳз дар ҳамин
нуктаи тазоди ду ҳодисаи созишнашаванда одатан низ
асрори ҳуқуқ зоҳир мегардад. Ин ҳодисаҳои созишнадо-
штаро олимони ишорагашта думболи фаҳми ғояи Кант
дар вучуди озодӣ ва ҷабр (шояд истилоҳи «ухдадорӣ»
мувофиқтар аст – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) дидаанд⁷⁵. Ба назари
мунсифонаи муҳаққиқони мазкур радди дарки ҷунин таз-
зоди табӣӣ дар ҳуқуқ тафаккури моро ҳавола бар ковиши
ҳуқуқ дар паҳноӣ эътирофи вучуди омилҳои ғайриақлӣ
менамояд, ҷунон ки андешаҳои мутафаккири бузург Ф.
Аквиниро водор сохт. Шояд ин ҳам як паҳлуӣ воқеияти
ҳуқуқ бошад?

Бо олимони шиносу шинохтаамон ба баҳс ворид
нагашта, нуктаи дигари ҳақиқатро қайд кардан ба
маврид аст, ки омилҳои ҷудогонаи ташаккули ҳуқуқи
табӣӣ ҳамчун равиҳои илмӣ ва маҳсули тафаккури ин-
сон зерӣ таъсири воқеиятҳои муҳталифи замонию ма-
конӣ майл ҳам ба ҷаҳонбинии илоҳӣ ва ҳам ба мафку-
раи ақлгароиро доро аст, ки нодида гирифтани он дар
раванди шинохти комили фаҳми ҳуқуқи табӣӣ, зерӣ
фишори ҳадафи муайяни субъективӣ шикаста муар-
рифӣ кардани як қисмати муҳимми воқеияти фикрӣ ва
хастии тамаддуни инсонист. Албатта, дарки ин воқеият

⁷⁵ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монографи. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С.253-254.

ҳаргиз маънои тарғиби яктарафа ва фаҳми яксуроёнаи андешаро тимсоли гаразмандии фикрӣ, бемории касбӣ ва ноухдабароии мантиқӣ надошта, балки як кӯшиши фаҳми воқеияти тазодманди ташаккул ва рушди табиати инсонӣ ва мафкураи вай дар васати тазодҳои фарҳанги моддӣ ва маънавист, ки ногузир моро ба шоҳроҳи шинохт ва ҳазми вучуди шакл, навъҳои тафаккур, ҷаҳонбинӣ ва таъсири онҳо ба рушди андеша ва донишҳои одамӣ менамояд. Аз ҷониби дигар дарк ва ҳазми ин воқеият дар зинаи тафаккури таҳлилкунанда худ эҳтиром ва арҷгузорӣ ба асли табиати илмӣ, риояи одоби илмист, ки барояш ҳақиқат болотар аз ҳар гуна манфиатхост⁷⁶. Ҳамзамон сазовор ба қайд аст, ки тобиши ғайривоқеии илм ба ҳар манфиат ва ҳақиқати сохта дар ниҳояти кор бо мурури замон танҳо ба зарари илм набуда, пояи иҷтимоӣ ва адли иснониро хароб месозад.

Пас дар баробари қолабҳои фикрии ақлгарой ва таҷрибашиносӣ донишҳои эҳсосотии инсонҳо, ки дар заминаи тасаввури фикрҳои дигари робитаи бевоситаи коркард ба онҳо надошта ба ташаккули ҳуқуқи воқеӣ ва дарку ҳазми он ва рушди тафаккури ҷамъиятӣ ҳамчун унсурҳои ногузири табиати зиндагии инсон «де факто» таъсир расонидаанд, на танҳо зарурат ба эътирофро доранд, балки бештар аз он дар паҳноии илми касбӣ бо усулҳои илмӣ омӯзишу таҳлиро тақозо менамоянд.

Дар ин паҳно мумкин нест ва зарурат ҳам надорад, ки тибқи усули иддае аз мутақаддимони илмӣ усули таснифи қатъии ҷаҳонбинихоро дар фаҳм ва дарки ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи мураккаби иҷтимоӣ мавриди истифода қарор дода дар шинохти ҳуқуқ ба тазодҳои дигар гирифтोर шавем. Зеро ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи мурак-

⁷⁶ Ниг. Муф.: Кун Т. Структура научных революций. – М., 2003, – С. 3 – 274.; Кун Т. После «Структуры научных революций» // Пер. с англ. А.Л. Никифорова. – М.: АСТ, 2014. – 443 с.

каб аз қаъри тамаддунҳо зери соиши ҷаҳонбиниҳои мухталифи илмию ғайриилмӣ симою сират гирифтааст, ки ба инобат нагирифтани ин воқеият дар шинохти аслаш мушкилӣ эҷод менамояд. Худи назарияи ҳуқуқфаҳмии табиӣ низ бо тақсимишавии сунъияш бо шояи ҳуқуқи табиӣ ақлгарой ва илоҳӣ аз ҷониби иддае аз мутафаккирони муосир аларрағми назари уламои гузашта, гувоҳи мушкилии ҳазми ғояи табиӣ ҳуқуқ дар замони нав аст.

Агар ба табиати ғояи шартномавии зуҳури давлат, ҳуқуқ ва ҳатто конституция⁷⁷ назари умқӣ намоем, пас вай моро бо кадом роҳу воситаҳо то паҳнои навиштаҳои китобҳои муқаддаси динӣ расонида, баромади онро бо созиши Худованд ва одамони нахустин на танҳо дискурсивӣ фикран, балки бо ишоратҳои таърихӣ⁷⁸ масъалагузорӣ менамояд. Олимони ғарбӣ шартномаи рӯҳониёни муҳоҷири англисӣ падарони пилигринҳоро дар солҳои 1610-1640 бо губернаторҳои Штатҳои Амрико ҳамчун

⁷⁷ Олимони мухтарами конституцияшиноси ИМА шартномаи падарон пилигринҳо – «*mayflower*»-ро аз 11 ноябри соли 1620 ҳамчун нахустин санади конститусионии «Мэйфлауэр» эътироф карда, онро ба ҳайси намунаи амалкард ва ғизобахши фикрӣ дар коркарди мобаъди Конституцияи соли 1787 Амрико медонанд. Ниг.: Еллинек Г. *Общее учение о государстве* / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург, 1903.; – СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 495-496.

⁷⁸ Масъалаи бастани шартномаҳои нахустин байни муҳоҷирини пилигринҳо – рӯҳониёни муҳоҷири англисҳои протестант, ки бо ҳокимони штатҳои нахустини Амрико дар асри XVII рӯҳ додаанду дар илми ҳуқуқшиносии ғарбӣ ва конституцияшиносии муосир ҳамчун саромади шартномаи ҷамъиятӣ эътироф мегарданд, баромади ғояи созишномавии ташкили иҷтимоӣ дар Замони нав барвақт аз ҷанини ғояи илоҳӣ собит доштаанд. Ниг.: Еллинек Г. *Общее учение о государстве* / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург, 1903.; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 495-496.

тахаввули фикрии таъиноти каломи илоҳии библиёӣ до-нистаанд⁷⁹.

Инкори ин воқеиятҳо дар майдони илмӣ воқеан моро ба шикасти асли дарки ташаккули ҳуқуқ расонида, огоҳии дурусти моро аз фаҳми ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи мураккаби иҷтимоӣ на танҳо дур менамояд, балки дар рӯ ба рӯ шудан ба бисёр аз аломатҳои муҳиму ногузири ин падидаи сотсиобиоичтимофарҳангӣ фаҳми илмиамонро очизу нотаъвон менамояд. Зеро бо чунин усули сунъӣ мо воқеияти ташаккулу рушди табиати ҳуқуқро ҳамчун ҷузъи олами ҳастӣ, воситаи танзими муносибатҳои иҷтимоӣ бо сифатҳои умдаи назария амалии тавлидшудааш, ки аз таъсири сатҳи тафаккури ҷаҳонбинӣҳо ва дигар воқеиятҳо озод набуд, инкор менамоям.

Андешаи он ки то инқилоби фикрии Кант дар паҳноии истиснод ва нақди ақли маҳз «ақлгарой ба ҳуқуқ ҳамчун ғояи абадӣ, тағйирнаёбандаи ҷавҳари ҳастӣ аз кунгураи хоси назарияи табиӣ баҳогузори мекард» бо вучуди асосу далелҳои ҷудогона доштани аз бисёр ҷиҳат баҳспазир низ ҳаст. Зеро на ҳама дидгоҳҳои дар заминаи ақл иншогашта дар ҳама давраи замони тамдаддуни зардуштӣ, эллини ва ҳатто исломӣ ин сифати тағйирнопазирро ба ҳуқуқ мансуб медонистанд. Дуруст аст, ки дар шоҳаи илоҳии назарияи табиӣ фаҳми ҳуқуқ имкони эътирофи ҷавҳари қолабии ҳуқуқ ҳамчун муқаррароти аз ҷониби Ақли кул таҳияшуда афзалиятҳо дошт, вале ин фикрро нисбати ақлгароеӣ ашаддӣ дар ҳама давраи замон ишора кардан мушкилӣ дорад. Дар умум дар ғояи табиӣ ҳуқуқ рукнҳо ва сифатҳои қолабии бо арзишҳои баробарӣ, озодӣ ва адолат мутабоққунанада ҳамеша ҳуқуқро шаклан ва мазмунан ба тарозуи муайяни талаботи фикрӣ дар

⁷⁹ Еллинек Г. Общее учение о государстве / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург. 1903.; СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 495-496.

масири таърих мегузошт. Ин аст, ки дар шароити муосир ин сифатҳои ғояи табиӣ ҳуқуқ бо симматҳои нав рӯ мезанад.

Аммо мактаби таҷрибагароён – эмпиризм ба ҳуқуқ – бештар аз дидгоҳи субъективӣ ҳуқуқ ҳамчун воситаи аз таҷриба ва иродаи инсон сарчашмагирифта муносибат карда, ба сифати тағйирёбандагии вай бештар таваҷҷуҳ менамояд. Ин дидгоҳ ба фаҳми ғояи шартномавии ҷомеа мусоидат менамуд.

Ҳамин тавр дар баҳси паҳлуҳои дигари ҳуқуқ, ки гӯё иртиботи бавоситае ба субъекту ирода надошт, ғояи ҳуқуқшиносӣ ногузир ба масъалаи ирода ва вучуду инкори вай ворид шуда, дидгоҳҳои илмиро атрофи объективият ва субъективият муттаҳид намуда, ба ақлгароёну таҷрибагароён аз муносибат бо ирода дар партави ғояи ҳуқуқи объективию субъективӣ муносибат намуд. Ҳамин ду нуктаи дигари шинохти ҳуқуқиро ҷонибдорони нави ғояи кантгарой ба вижа таъкид намудаанд⁸⁰.

Хизмати бузурги трансдентализми кантӣ дар он аст, ки вай дар шинохти объекти ақл ба сони ҳуқуқ, имкон фароҳам меорад, ки маҳз аз дариҷаи ирода байни ин ду воқеияти ҳуқуқфаҳмӣ пулу воситаҳои дискурсивии мантиқӣ устувор карда, нуктаҳои дигари то ханӯз даркношудаи олами ҳуқуқро ҳамчун воқеияти хоса аз дигар ҷанбаҳо ҳазму дарк намуд. Дар ин дидгоҳи И. Кант нуктаи ибтидоии консепсияи қобилияти хиради инсонӣ ҳамчун омили муҳимми фаҳму дарки ҳақиқат аз нуктаҳои мухталиф, қадами устувор ва нав буд. Аз ин кунгура ӯ тафаккурро ҳамчун ҳодисаи худкофӣ бо ҳама афзалияту ноқисҳоиаш дар муносибат ба олами атроф ва воситаи асли инъикоси он эътироф карда, онро ҳамчун падидаи мустақили худкифоя таҳлил намудааст. Истифодаи дуру-

⁸⁰ Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 257.

сти ин дидгоҳ барои навкантагароёни ҳуқуқшинос ва файласуфо⁸¹ имкон медиҳад, ки ҳодисаи мураккаби сотсиосиёсииқтисодиравонӣ – ҳуқуқ аз паҳлуҳои мухталиф фарохтару дурустар ҳазму дарк гардад.

Ҳанӯз дар соли 1787 ӯ (И. Кант) ба ҳайси асосгузори фалсафаи классикии немис дуруст гуфта буд, ки масъалаи «чӣ будани ҳуқуқ метавонад ҳар ҳуқуқшиносро ба иштибоҳ оварад – агар ӯ дар ин ҳолат ба ҳарзагӯӣ надарояд, ё ба ҷои қарори умумӣ дастрас намудан ба он чизе ки замоне даъво карда буд, афзалият ба таҳлили қонунҳои ягон кишвар надихад»⁸² ва бо ин роҳ ошуфтагии илмии худро рӯпӯш насозад. Ва таъкиди назариячиёни муосир, ки ин муқаддимаи И. Кант дар ҷустуҷӯи асолати ҳуқуқ ва моҳияти ҷавҳариин он то имрӯз ҳам мушкил ва мубрам боқӣ мемонад⁸³, ҳаққонияти худро собит месозад.

Академик В.С. Нерсисянс бо усули муқоиса мунсифона қайд кардааст, ки саволи «ҳуқуқ чист?» барои фалсафаи ҳуқуқ ҳамон дараҷа аҳамияти бунёдӣ дорад, мисли ҳамоне, ки саволи «ҳақиқат чист?» барои фалсафа ва умуман маърифати инсонӣ⁸⁴. Аммо, шояд танҳо бо як тафовут, ки ҳангоми ошкор шудани ҳақиқат тамоми таҳрифҳои он як сӯ мешаванд, аз миён бардошта мегарданд, дар ҳоле ки бо фаҳми ғояи марказии ҳуқуқ ва дарки масъалаи ҳуқуқи ҳақиқӣ, дигар аз масъалаҳои бо ҳуқуқ вобаст, то кадом сатҳ инкору то кадом сатҳ

⁸¹ Ниг.: Фролова Е.А. Методологические основы неокантианского учения П.И. Новгородцева // Государство и право. – 2012. – № 5. – С. 68-78.; Фролова Е.А. Методологические проблемы поиска социального идеала в неокантианской философии права в России конца XIX – начала XX века // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 3(87).

⁸² Кант И. Метафизика нравов // История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О. Э. Лейста. – С. 251.

⁸³ Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М., 1999. – С. 3.

⁸⁴ Нерсисянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2005. – С. 32.

аҳамиятнок мемонанд, то ҳол боиси баҳсу мунозира ва нофаҳмиҳои зиёд аст. Ҳамчунин бояд гуфт, ки аз замонҳои қадим инсон барои пайдор сохтани ҳақиқат ва воқеият дар байни мардум ба ҳуди ҳуқуқ рӯ овардааст. Сарчашмаҳои ҳуқуқи қадим ва асри миёнагӣ бесабаб «Ҳақиқати солидӣ», «Ҳақиқати рус» ва ғайра ном нагирифтаанд. Ва падидаи ҳуқуқ, ки аз замонҳои қадим ба пайдор сохтани ҳақиқат ва воқеият даъват мекард, дохилан, зоҳиран ва мазмунан дар масири таърих бо рангубори ҳосаи расмӣ мазмунии фарҳангҳо рушд меёфт.

Э.Н. Трубетской ҳанӯз дар ибтидои асри XX навишта буд: «То мо инсонҳо барои худ дуруст дарк накунем, ки ҳуқуқ чист, тамоми мулоҳизаҳои мо дар бораи баъзе навъҳои мушаххаси ҳуқуқ ба норавшанӣ, набудани мазмуни муайяни илмӣ гирифта мешаванд»⁸⁵. Ба ҳар ҳол М. Ғаззали ҳақ буд вақте, ки далел мезад: «... **нафаре, ки меҳодад бидонад: Зайд хирадманд аст ё на, бе дарк кардани маънӣ ва ҳикмати истилоҳи «хирадманд» вай гумроҳ хоҳад шуд**»⁸⁶. Ё чанбаи дигари ҳақиқати ин олим дар он буд, ки мо агар ҳуди Зайдро нашиносем аз кучо дар бораи хирадмандии ӯ ҳарф гуфта метаовнем.

Дар асл, масъалаи фаҳми ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи марказии меъёрҳои иҷтимоӣ ҳамеша дар чунин вазъият хоҳад монд. Вақте дар бораи баъзе сифатҳои ҳуқуқ ҳарф мезанем, дарк мекунем, ки ҳуди мо ҳам ин сифатҳоро пурра дар ҳама иртиботҳою танҳогузиниҳояш дарк накардаем, яъне илми фикр умуман дар дониши онҳо чандон пеш нарафтааст. Масъалаҳое, ки ба ҳуқуқ озода, адолат, баробарӣ, ҳақиқат ва ғайра дахл доранд, бо вучуд эътирофу эълони ҳадафи ҷомеаи пешоҳанг қарор гирифта нагаштанд ҳанӯз бо паҳлуҳои муҳталифи соядориашон ҳанӯз пурра ва яққониба ҳамчун арзиши фаро-

⁸⁵ Трубетской Е.Н. Энциклопедия права. – Киев, 1906. – С. 11.

⁸⁶ Абу Хамид Муҳаммад ал-Ғазали ат-Туси. Ихйаулум-ад-дин. Т. 1 / Пер. с араб. яз. Насиров И.Р., Ацаев А.С. – М.: Нурул иршод, 2007. – С. 83.

гир ҳал нашудаанд. Ҳар яке аз ин мафҳумҳо имрӯз дар байни мушкилоти бешумори башарият душвордастрас ва мушкилфаҳм шудааст. Ба ин масъала гуногунии қудрату тавонии инсон, гуногунии фарҳангҳо ва асли эътиқод то ҷое таъсиргузор аст.

Адолат, озодӣ, баробарӣ, ҳақиқат на танҳо дар доираи илми ҳуқуқшиносӣ, балки ҳамчун категорияҳои илмӣ дар онтология, фалсафа, сотсиология, антропология, иқтисодиёт, сиёсат ва ғ. на танҳо гуногун маънидод мешаванд, балки бештар аз он бо мизонҳои мухталиф баркашӣ мегарданд. Дар чараёни ҷустуҷӯи ҳаққонияти ҳуқуқ мо низ аксар вақт ба паҳлуҳои мухталифи эътирофшудаи ин истилоҳоти оммавӣ тавачҷуҳ зоҳир мекунем, аммо дар айни замон пурра дарк намекунем, ки онҳо моро ба таври ноаён ба бесарусомонии ҳодисаи томи асрорангез ва ношинос, ба фазои тумангирифтаи ҳуқуқ дар умум меандозанд.

Ҳуқуқшиноси рус Л.И. Петражитский дар ибтидои асри гузашта ҳақиқатнигори навишта буд: «Илми муносири ҳуқуқ дар вазъияти на он қадар гуворо қарор дорад. Ҷавобҳои муайяни илмӣ ҳатто ба чунин саволҳои одии ибтидоӣ, масалан: ҳуқуқ чист(?), меъёри ҳуқуқ чист (?), ҳуқуқхое, ки мо ба ҳудамон ва дигарон пешниҳод менамоем ва ғайра – дар дасти ин илм вучуд надорад⁸⁷. Аён аст, ки таърифи дақиқи истилоҳоти ҳуқуқӣ, аз ҷумла таърифи ҳуқуқ дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX. Низ аз масоили мубрам ва мушкил будааст.

§15. Ҳуқуқфаҳмии дуруст – калиди кушодани асрори ҳуқуқ

Фаҳмиши ҳуқуқӣ ва омӯзиши масъалаи ҳуқуқ ҳамчун танзимгари иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, меъёри ризоияти

⁸⁷Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2011. – С. 1.

ҷамъиятӣ, шакли шуури ҷамъиятӣ, тавлидгари озодӣ ва адолат дар заминаи бунёди ҷомеаи шахрвандӣ ва волоияти қонун ҳоло аз мавзӯҳои баҳсноку серталаби илми ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб мераванд. Ба гуфтаи муҳаққиқ М. Ван Гук, «маърифати ҳуқуқ, дар воқеъ, ҷуз аз маркази назарияи ҳуқуқ чизи дигаре нест»⁸⁸. Ҳама қисмҳои масъалаи ҳуқуқ каму беш ба шинохти ҳамин падида ва таърифи дурусти он вобаста аст. Аз ҳама муҳимаш, мавзуи сифатнокии амалияи ҳуқуқ ва татбиқи он, умуман, ба он тақия намуда, дар лаҳзаҳои зарурӣ ба парадигмаҳои тавсеахӯрдаи дарк ва ҳазми он ҳукм мебарорад. Кам нест ҳоллатҳое, ки принципҳои фаҳмиши ҳуқуқ ба принципҳои татбиқи он табдил меёбанд. Пуле созишӣ байни маърифати ҳуқуқӣ ва амалияи ҳуқуқӣ дар ҷомеаҳои озод таҳти таъсири фаъолияти нисбатан озоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бунёд мегадад. Дар ин самт низоми додгоҳии амсоли ва ё худ додгоҳии мустақилияти кофӣ дошта муваффақтаранд.

Мафҳуми «ҳуқуқ», – кайд мекунад муҳаққиқ Н. Чашин, – барои илми ҳуқуқшиносӣ – ибтидоӣ ва саромадӣ аст. Вобаста аз он, ки ҳуқуқ чӣ тавр дақиқ ва амиқ фаҳмида мешавад ва дар асл, қабул ё рад кардани он низ мобаъд дар табақабандии боқимондаи дастгоҳи категориявӣ ва сохтории илми ҳуқуқ эҳсос карда мешавад⁸⁹.

Профессорҳо В.П. Салников ва Р. Исмагилов дуруст кайд мекунанд, ки «ҳуқуқ яке аз мавзӯҳои аёнтаринест, ки бо амалигардии он мо ҳар рӯз борҳо дучор меем. Ва дар айни ҳол он яке аз падидаҳои пурасортарини иҷтимоист, ки лаҳзае тафаккур болои он моро ба шоибаҳои тазодманди мафкуравӣ бебозгашт ҳавола медиҳад. Агар мо дар бораи идеяи позитивистии ҳуқуқ ҳамчун вазифаи ҳокими-

⁸⁸ Ван Хоек М. Право как коммуникация // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 50.

⁸⁹ Чашин А.Н. Актуальные проблемы права. – М.: «Дело и сервис», 2016. – С. 10.

яти давлатӣ таваққуф накунем (ва худро дар партави ди-
дгоҳи меъёргарой ва давлатмехварӣ маҳдуд насохта, ба
ҳуқуқ ҳамчун феномени адолати фарогиртари иҷтимоъ
назар созем – А.Х., Ш.Ш.), пас масъалаи моҳияти ҳуқуқ
бо тамоми шиддаташ ғавран пешорӯи мо қомат меафро-
зад⁹⁰.

Ин ҳолатро дарк намуда, профессороҳои мухтарам
ба андешаҳои И. Кант дар бораи печидагӣ ва муракка-
бии асрори олами ҳуқуқ таъя намуда, ба ҳулосае мео-
янд, ки муносибати яктарафа дар омӯзиши ин пробле-
ма ба қадри кофӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ самаранок
буда наметавонад. Муносибат ба мафҳуми ҳуқуқ, ши-
нохти он бояд ҳамаҷониба аз нуқтаи назари омӯзиш ва
таҳлили омилҳои бунёдии ин ҳодиса дар шакли онто-
логия, гносеология ва аксиологияи ҳуқуқ бошад. Му-
носибати арзишманд ба дониستاني табиати ҳуқуқро
олимон бо идеяи адолат алоқаманд карда, аз ҳамин
мавқеъ онҳо марҳилаҳои рушди самараноки афкори
фалсафӣ ҳуқуқии ҷаҳонро аз қадим то замони нав дар
соҳили мафкураҳои олимон – аз Афлотун то Гегел
асоснок кардаанд⁹¹.

Профессор М.Н. Марченко аҳамияти назарӣ ва ама-
лии муайян кардани феномени ҳуқуқ ва вазифаҳои онро
дар ҷамъияти мураккаби инсонӣ дарк намуда, дуруст ҳу-
лоса менамояд, ки масъалаи муайян кардани мафҳуми
ҳуқуқ дар илми ҳуқуқшиносии ватанию хориҷӣ аз ҷиҳати
анъанавӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарини таърихӣ буд ва

⁹⁰ Ниг.: Исмаилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исто-
рические традиции и современные модели. – СПб.: Фонд «Университет»,
2017. – С. 7.

⁹¹ Ниг.: Исмаилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исто-
рические традиции и современные модели. – СПб.: Фонд «Университет»,
2017. – С. 7-10.

боки мемонад⁹². Ба гуфтаи профессор, то имрӯз дар адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ таърифҳои мухталифи ҳуқуқ таҳия шудаанд. Ва ҳамаи онҳо (ғайр аз конструкияҳои субъективӣ, тахминӣ) ба ин ё он дараҷа воқеияти ҳақиқии ҳуқуқиро ба таври бояду шояд (вале на комили эътирофшуда – А.Х., Ш.Ш.) инъикос менамоянд⁹³. Тавре рӯшан аст, асрори шинохти ҳуқуқ дар ҳар даври замон ба рушди илми ҳуқуқ такон мебахшад, вале шинохту ҳазми комили он аз доираи имкони замону макони илми ҳуқуқшиносӣ бо кадом сабабҳои номаълуми диалектикӣ ва тағйирпазирии сатҳи сифати мафкура ва талаюботи инсонӣ берун мемонад. Ба назар чунин менамояд, ки ҳуқуқ ба маънои арзиши комили башарӣ низ ба мисли табиати комили инсон ва арзишҳои олию ҳидоятсозии он чун адолат, инсоф, озодӣ, таваккал, талаботи бозор ва баробарӣ ҳамеша таҳти таъсири кадом як нерухое, берун аз қудрати таафқкур ва ақли инсонӣ қарор мегирад. Шояд ин ҳам аз зумраи асрори ҳуди инсон аст. Зеро вай низ мисли табиати ҳуқуқи илоҳӣ, ки берун аз дарки сифоти Худованд барои фаҳми комилаш ақли инсонӣ очиз мемонад аз бисёр ҷиҳат асрораш ба самти дарк ва ҳазми саодати асли табиати инсон ҳаракат мекунад.

Аммо дар баробари ин, ҳар кадом аз дидгоҳҳо ва назарияҳои ҳуқуқфаҳмӣ дар доираи конструкияҳои субъективӣ ва спекулятивӣ махсусият ва хусусияти хоси худро доранд: баъзеҳо мушкilotи ин дидгоҳро дар муқоиса бо мафҳумҳои дигар ошкор мекунанд, баъзеи дигар ҳангоми ошкор кардани паҳлӯҳои муайяни ҷаҳони ҳуқуқиашон нокомил будани дидгоҳи худро дар ботини падида зӯхур менамоянд, сеюмӣ бошад ба олами илми ҳуқуқ ғута зада дар кашфи нук-

⁹² Ниг.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2001. – С. 319.

⁹³ Ниг.: Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2001. – С. 319 (656 с).

таҳои таззодманди он дар сарҳади саодати инсон ва шаклҳо ҳамзистияш роҳгум мезананд, чорумиҳо ба срачашмаҳо нигоҳ карда хулоса менамоянд, панҷумиҳо ба табиати ботинии ҳуқуқ саргардонананд... Ҳамин тавр ҳар яке аз онҳо дар баробари воридашавиашон ба олами ҳуқуқ аз як кунгура ба олами асрори он назар намуда, дар кадом як нуктаҳои муайян ё монехаро нодида мегиранд ва ё онҳоро иҷборӣ тахти дурбину воситаҳои ташхиси худ тобеъ кардани мешаванд. Ва албатта, ҳар яке аз ин таърифҳо тухмаи ба худ хосе доранд, ки онҳо бо ин ё он тарз ҳолати воқеии серчабҳа ва гуногуннамо будани ҳуқуқро дар фазо ва макони муайян инъикос карда, дар шароити дурст арзёбӣ ва ҷонибдорӣ шуданашон бо мурури замон дар фазои илмӣ ҳосили хуб дар шинохти нисбатан васеътари ин падидаи мураккаб пешниҳод хоҳад кард. Чунончи, ҷонибдорони назарияи табиӣ, иҷтимоӣ, органикӣ, зӯроварӣ, нормативӣ, равонӣ ва ғ. дар давраҳои муайяни рушди илми ҳуқуқшиносӣ, муддатҳо тавонистанд дар баҳсҳои илмӣ пешдастӣ намоянд.

Дар баробари он ки шинохти ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи муракаби иҷтимоӣ барои аҳли илм мушкилӣ тавлид меСОЗад, паҳлуҳои навошкоршуда ва ба тозагӣ кашфшудаи ин ҳодисаи мураккаб низ боз ба печидагии моҳияти он асрори тоза зам менамояд. Назариячиёни ҳуқуқ Р. Шарофзода (Р. Сотиволдиев)⁹⁴, В.В. Лазарев⁹⁵, Алексеев

⁹⁴ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. – Душанбе, 2000. – С.112-123.

⁹⁵ Ниг.: Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 1992; Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России: Кант – Гегель – Вл. Соловьев. – М.: ИФРАН, 1996. – 305 с; Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. – Казань: Казанский университет, 1975. – 206 с.; Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник. Углубленный курс. 4-е изд. – М.: ИД Юрайт, 2012. – 634 с.

С.С.⁹⁶, Р. Лившиц⁹⁷, А.В. Малко⁹⁸, А.В. Поляков⁹⁹ ва дигарон дар асарҳои худ аз ҷанбаҳои гуногун ҳолатҳои тозаии ҳуқуқро барои мафкураи ҳуқуқӣ ошкор намудаанд: ҳуқуқ ҳамчун идея (идеология), ҳуқуқ ҳамчун шакли шуур (шуури ҳуқуқӣ), ҳуқуқ ҳамчун меъёр, ҳуқуқ ҳамчун конструксия падидаи меъёрӣ, ҳуқуқ ҳамчун коммуникатсия, ҳуқуқ ҳамчун адолат, ҳуқуқ ҳамчун маҳдудият, ҳуқуқ ҳамчун воситаи танзимнамоӣ ва ҳуқуқ ҳамчун муносибатҳои ҷамъиятӣ. Зарурат ба қайд аст, ки баъзе нуктадонони назарияи ҳуқуқ равишҳои нави интегративӣ – маҷмуавиро истифода намудаанд, ки аз равишҳои классикӣ бо қоидаҳо, усулҳо ва принципҳои таҳаммулгароёна муттаҳидкунандаи арзишиаш фарқ мекунанд: равишҳои коммуникатсионии фалсафаи иҷтимоӣ (Ю. Хабермас, А.В. Поляков)¹⁰⁰; конструктивизми иҷтимоӣ (П. Бергер, Т. Лукмон); назарияи муколамаи тамаддунҳо (Ҳомеи бар зидди назарияи бархурди тамаддунҳои С. Хантингтон¹⁰¹) ва ғайра...

Дар ин бахш ҷанбаҳои нави фазои илми ҳуқуқшиносии Россия бо тамоюли мафкуравии назари антро-

⁹⁶ Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. – 710 с.; Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 2008. – 565; Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. – М.: Норма, 1999. – 336 с.

⁹⁷ Ниг.: Лившиц Р.З. Современная теория права. Краткий очерк. – М.: ИГП РАН, 1992.; Лившиц Р.З. Теория права: Учебник. – 2-е изд. – М.: БЕК, 2001. – 224 с.

⁹⁸ Ниг.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юрист, 2005; Малько А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведение. – 1990. – № 6. – С. 61-67.

⁹⁹ Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.

¹⁰⁰ Ниг.: Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.

¹⁰¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 1999.

пологияи мувоҳидасавии ҳуқуқ ҳамчун навъи баъдазклассикии фаҳмиши ҳуқуқи И.Л. Честнова¹⁰², назарияи интегралӣ-коммуникативӣ фаҳмиши ҳуқуқи А.В. Поляков¹⁰³, позитивизми реалистии Р. Ромашов¹⁰⁴ аҳамияти хосро касб менамоянд. Ҳамаи ин равишҳо ва тамоюлҳои ҷадиди илми ҳуқуқшиносӣ дар заминаи дастовардҳои илмҳои ҷамъиятӣ барои тафаккури мо роҳҳо ва усулҳои навро дар фаҳми асрори масъалаи ҳуқуқ мекушояд.

¹⁰² Ниг.: Честнов И.Л. Постклассическая теория права. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – С. 612-639.

¹⁰³ Ниг.: Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Учебник. 2-е изд. – М.: «Проспект», 2016. – С. 206; Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность? // Философия права в России: история и современность: Материалы III-их философских-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009; Захарцев С.И. Интегральная юриспруденция: некоторые вопросы дискуссии // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 158-162.

¹⁰⁴ Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип современного правопонимания // Правоведение. 2005. № 1. С. 4—12.

БОБИ II.

ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ҲИКМАТИ ОН

§1. Назари мухтасар ба таърихи фалсафаи ҳуқуқи инсон

Таҳаввули бесобикаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, ки асосан дар тайи ду-се қарни охир, дар натиҷаи секуляризатсияи соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва рушди ҳуқуқи ҷомеаҳо чи дар кишварҳои Ғарб ва чи дар кишварҳои Шарқ, аз ҷумла, дар қисме аз кишварҳои аксарияти аҳолиашон мусулмон ба амал омад, дар назди илмҳои ҳуқуқшиносӣ ҳам аз лиҳози назариявӣ ва ҳам амалӣ зарурати дар призмаи тафаккури мантиқӣ ва дарки фалсафӣ таҳлил ва арзёбӣ намудани масоили ҳуқуқ, алалхусус, масъалаи ҳуқуқи инсонро ба миён гузошт. Масалан, дар адабиёти илми ҳуқуқшиносӣ ва фалсафӣ баҳс дар бораи ҳуқуқҳои шахсӣ (барои иддае аз ҳуқуқшиносон ва файласуфон) ва ҳуқуқҳои умумӣ (барои иддаи дигари ҳуқуқшиносон) ғолибан ҳамчун ҳуқуқҳои инсонии насли чорум паҳн шудааст.

Асоси ғоявии вучуди насли чоруми ҳуқуқҳои инсон ба қавли В.И. Кресс, эътиқод ба он аст, ки шахс ҳуқуқи мустақилона рафтору муносибат кардан бо бадан ва ҷинсияти худ, амалӣ намудани «модернизатсия», «барқарорсозӣ», ҳатто «реконструксияи кулӣ»-и онро дорад. Ба чунин навъи ҳуқуқҳо муаллиф «ҳуқуқ ба марг, ба тағйир додани ҷинс, алокаи ҳомосексуалистӣ, трансплантатсияи узвҳо, истифодаи маводи муҳаддир ё маводи психотропӣ, ҳуқуқ ба насли сунӣ, стерилизатсия, исқоти ҳамл, клонизатсия, симулятсияи виртуалӣ»-ро шомил мекунад¹⁰⁵. Ба ин гуна масъалаҳо на танҳо дараҷаи баланди баҳсу мунозира хос аст, балки онҳо ҳалли амалии фаврӣ ва бе-

¹⁰⁵ Кресс В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право. 2000. № 10. – С. 43.

чунучароро талаб мекунанд. Либерализми гарбӣ аллакай иддае аз онҳоро ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҳуқуқҳои шахсӣ эътироф кардааст. Чунин талаботро дар сурати мавҷуд будани заминаи муносиби назариявӣ ва дарку тафсири маъноӣ амиқи фалсафии ҳуқуқи инсон, ки имкон медиҳад дар заминаи он масъалаҳои расмӣ ҳуқуқӣ ба таври кофӣ танзим карда шаванд, қонеъ кардан мумкин аст.

Талаботи дорой хусусияти назариявӣ методологии илми ҳуқуқ низ ба таҳлили ҳуқуқи инсон дар сатҳи фаҳмиши фалсафии он нигаронида шудааст. Дар илми муосир самтҳои нави ҳуқуқи инсон ҷаҳолоне инкишоф меёбанд: мантиқи ҳуқуқи инсон, сиёсатшиносии ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи байналмилалӣ ҳуқуқи инсон, фарҳанги ҳуқуқи инсон, дискурси фарҳангии ҳуқуқи инсон, типологияҳои нави ҳуқуқи инсон, наслҳои нави ҳуқуқи инсон, тақлид ба ҳуқуқи инсон ва ғайра ¹⁰⁶. Дар баробари мавҷудияти услубҳо ва равишҳои гуногуни илмӣ назарияи ҳуқуқи инсон тадриҷан ҳамчун як бахши мустиқли до-нишҳои илмӣ, дорой характери байнисоҳавӣ барой илми ҳуқуқшиносӣ ва интегралӣ барой илмҳои ҷомеашиносӣ ташаккул ёфта истодааст. Ба андешаи бисёриҳо нақшро, ки фалсафа дар асрҳои миёна ва замони нав барой илмҳои дигар иҷро кард, имрӯз илми ҳуқуқи инсон ҳамчун “илми илмҳо” бар дӯш гирифтааст¹⁰⁷. «Назарияи ҳуқуқи инсон ҳамчун илм табиат ва моҳияти ҳуқуқи инсон, пайдоиши ин падида, заминаҳои иҷтимоӣ, фалсафӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, динӣ пайдоиши онро меомӯзад. Дар илми ҳуқуқи инсон (аз назари амудӣ – А.Ғ., Ш.З., Ш.Ш.) ҷойи муҳимтарин ба омӯзиши таъсири мутақобилаи ҳуқуқи инсон ва давлат

¹⁰⁶ Глушкова С. И. К вопросу о новых подходах в исследовании прав человека // Вестник РГГУ. 2010. № 14. – С. 22.

¹⁰⁷ The International Dimensions of Human Rights / Ed. K. Vasak. Vol. 1. Paris, 1982. P. XI. Цит. по работе: Мутагиров Д.З. Права и свободы человека. - М., 2006. - С. 15.

дода шудааст»¹⁰⁸. Чуноне ки ба назар мерасад, дар ин маврид назарияи ҳуқуқи инсон ба таври васеъ шарҳ дода мешавад ва ҷанбаи фалсафии онро низ ифода мекунад.

Масъалаи баҳснокро дар бораи дохил кардан ё дохил накардани фалсафаи ҳуқуқи инсон ба назарияи ҳуқуқи инсон як сӯ гузошта, танҳо мегӯем, ки ҳуқуқи инсон ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ҷанбаҳои гуногун дорад, ки онҳо дар доираи илмҳои муосири иҷтимоӣ гуманитарӣ таҳқиқ мешаванд. Дарку фаҳмиши онҳо дар доираи назарияи фалсафии мувофиқ, пеш аз ҳама, заминаи методологии рушди назарияи ҳуқуқи инсонро фароҳам меорад, дуюм, барои таҳқиқотҳои минбаъдаи асрори ҳуқуқ ҳамчун як ангезаи таҳриқбахши ғоявӣ мусоидат мекунад.

Мундариҷаи фалсафаи ҳуқуқ, аз ҷумла фалсафаи ҳуқуқи инсон ҳамчун назарияи илмӣ ҷанбаҳои зиёде дорад. Асарҳои сершумори доир ба ин мавзӯ таълифнамудаи олимони хориҷӣ ба олимону муҳаққиқони тоҷик барои тарроҳӣ ва коркарди назарияи миллии фалсафаи ҳуқуқ, аз ҷумла фалсафаи ҳуқуқи инсон метавонад ҳамчун намуна ва асоси илмӣ-назариявӣ хизмат кунанд. Дар навбати аввал, ба назари мо, ба масъалаҳои таносуб ва таъсири мутақобилаи фалсафа ва ҳуқуқ, фалсафаи ҳуқуқ ва фалсафаи ҳуқуқи инсон, аз ҷумла субъектони онҳо, инчунин, масъалаҳои методология ва вазифаҳои фалсафаи ҳуқуқи инсон ҳамчун категорияи фалсафӣ ҷолиби диққат буда метавонанд.

Фалсафаи ҳуқуқи инсон ба назари файласуфон наметавонад ҳамчун як таълимоти мустақил ташаккул ёбад. Бешубҳа, фалсафаи ҳуқуқи инсон як шохаи фалсафаи ҳуқуқ аст. Олими рус А.Золкин фалсафаи ҳуқуқро ба бахшҳои асосии зерин тақсим мекунад: онтологияи фалсафию ҳуқуқӣ, гносеологияи фалсафию ҳуқуқӣ, аксиологияи фалсафию ҳуқуқӣ, антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ,

¹⁰⁸ Права человека / отв. ред. Е. А. Лукашева. – М., 2003. – С. 3.

давлатшиносии фалсафӣ ва ҳуқуқӣ, чомеашиносии фалсафӣ ва ҳуқуқӣ, фарҳангшиносии фалсафӣ ва ҳуқуқӣ¹⁰⁹. Ба ақидаи олими мазкур, антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ як бахши фалсафаи ҳуқуқ буда, ба саволҳои марбут ба чигунагии алоқаи ҳуқуқ ба мавҷудияти инсон, ғояи ҳуқуқи инсон, нақши қонун дар мавҷудияти инсон ҷавоб медиҳад¹¹⁰. Ба ибораи дигар, масъалаҳои фалсафаи ҳуқуқи инсон дар мазмуни антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ ҷойгир шудаанд.

Пас, фалсафаи ҳуқуқи инсон як ҷузъи антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ мебошад ва охирӣ дар навбати худ як бахши фалсафаи ҳуқуқ буда, ҳамчун унсури ин низоми интегративӣ амал мекунад. Гузашта аз ин, фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун низоми интегративӣ бояд аз мавқеи холизм таҳлил ва арзёбӣ шавад, ки тибқи он кулл нисбат бар ҷузъ аҳамияти бештар дошта, аз унсурҳои таркибиаш во-баста нест. Холизм имкони гирифтани хосиятҳои навро барои кулӣ нисбат ба қисмҳои он таъкид мекунад. Тибқи ин равиш, муҳаққиқи фалсафаи ҳуқуқ диққати худро на ба ҳуқуқ, балки ба вазъу ҳолати инсон дар низоми ҳуқуқ равона мекунад. Фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун таълимот дар бораи асосҳои ниҳонии ҳуқуқ ҳамчун яке аз роҳҳои мавҷудияти инсон ба ҳисоб меравад. Объекти таълимоти онро ҳуқуқ ҳамчун роҳи мавҷудияти инсон ташкил медиҳад.

Мавзуи фалсафаи ҳуқуқро тавассути додани саволҳои «канти» муайян кардан мумкин аст: ман дар бораи ҳуқуқ чӣ медонам? Мутобиқи талаботи ҳуқуқ чӣ бояд кард ва чаро? Дар сурати риоя ё вайрон кардани ин талабот ман ба чӣ умед мебандам¹¹¹? Ҷавоб ба ин саволҳо мавҷудияти шахси ҳуқуқиро бо маъно пур мекунад. Илова бар ин,

¹⁰⁹ Золкин А. Л. Философия права. – М., 2012. – С. 4.

¹¹⁰ Золкин А. Л. Философия права. – М., 2012. – С. 216.

¹¹¹ Данильян О. Г., Байрачная Л. Д., Максимов С. И. и другие. Философия права. – М., 2005. – С. 11.

ҳамаи ин саволҳоро ба саволҳои нисбатан умумии зерин метавон шомил кард: шахси ҳуқуқӣ кист? Ҳуқуқ ҳамчун роҳи мавҷудияти инсон чист? Ё: моҳияти падидаи «инсон – ҳуқуқ (воқеияти ҳуқуқӣ)» чист? Ҷавоб ба ин саволҳо имкон медиҳад, ки ба объекти таҳқиқи фалсафаи ҳуқуқ равшанӣ андохта шавад.

Ҳамин тариқ, предмети фалсафаи ҳуқуқро қонунҳои умумӣ, принципҳои пайдоиш, инкишоф, муносибатҳо дар доираи низоми «инсон – воқеияти ҳуқуқӣ» ташкил медиҳанд¹¹². Яке аз тафовутҳои фалсафаи ҳуқуқ ва назарияи ҳуқуқ ин мебошад, ки моҳият ва шаклҳои пайдоиш, инкишоф, амали ҳуқуқ, низомҳои сиёсӣ ҳуқуқро ба назар мегирад. Дар баробари ин, фалсафаи ҳуқуқ намунаҳои мавҷудияти инсонро дар низоми ҳуқуқ (воқеияти ҳуқуқӣ), аз ҷумла дар ҷаҳорҷӯби низомҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ шарҳ медиҳад.

Тафсири пешниҳодшудаи предмети фалсафаи ҳуқуқ имкон медиҳад, ки як қатор ҳулосаҳоро мураттаб созем:

1) фалсафаи ҳуқуқ ҳамчун маҷмӯи бахшҳои дахлдор амал карда, низоми интегративӣ мебошад ва бахши асосии онро антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ ташкил медиҳад; фалсафаи ҳуқуқи инсон дар навбати худ масъалаи асосии мавриди таваҷҷуҳи антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ мебошад;

2) тафсирҳои предметҳои фалсафаи ҳуқуқ, антропологияи фалсафӣ ва ҳуқуқӣ, фалсафаи ҳуқуқи инсон дар як самти идеологӣ, методологӣ ва таҳқиқотӣ қарор доранд; дар ҳамаи онҳо суҳан дар бораи сохти «инсон – воқеияти ҳуқуқӣ», дар бораи ғояҳо, маъноҳо, муносибатҳо, фаъолиятҳои меравад, ки дар доираи он инсон на ҳамчун ҳодисаи фалсафӣ, сиёсӣ ё иқтисодӣ, балки ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ ва ченаки ҳамаи арзишҳо шинохта мешавад;

¹¹² Ниг.: Чернавин Ю. А. Проблема предмета философии права // Вестник Московского государственного областного ун-та. Серия «Философские науки». – 2013. № 3.

3) фарқи байни ин мафҳумҳо дорои хусусияти сатҳӣ буда, дар дараҷаи мушаххасгардонии фаҳмиш ва эҷоди воқеияти ҳуқуқӣ аз ҷониби шахс, дохил шудан ба он аст. Дар фалсафаи ҳуқуқи инсон доираи муносибатҳои фард ва воқеияти ҳуқуқӣ танг шуда, бо ҳуқуқи инсон ҳамчун хусусиятҳо, имкониятҳо ва роҳҳои мавҷудияти инсон маҳдуд мешавад.

Фалсафаи ҳуқуқ воқеияти ҳуқуқиро ҳамчун низоми мураккаби зухуроти ҳуқуқӣ таҳқиқ намуда, ба фалсафаи ҳуқуқи инсон имконияти зиёдро ҷиҳати амалигардонии онҳо медиҳад. Дар навбати худ, фалсафаи ҳуқуқи инсон ҳамчун як навъ меъёри фалсафаи ҳуқуқ баромад карда, имкон медиҳад, ки таҳқиқотҳои фалсафӣ-ҳуқуқӣ самти мутаносиби инсонмехвар гирифта, бо мазмуни муносиби ҷаҳонбинона пур карда шаванд.

Фалсафаи ҳуқуқи инсон ҳуқуқро сифати зарурии мавҷудияти инсон, ҷузъи ҷудонашавандаи ҳастии ӯ ва ҳуди инсонро субъекти асосии он медонад. Дар ин маврид ҳуқуқ дар шакли ҳуқуқҳои инсон мушаххас мегардад, ки онҳо на танҳо меъёрҳои фаъолият ва муносибатҳо, балки хусусиятҳои ҷудонашавандаи ҳуди шахсият мебошанд. Ин падида характери бисёртарафа дорад. Аз як тараф, ҳуқуқҳои инсон, ки дар ҷомеа муқаррар гардидаанд ва онро намояндагӣ мекунанд, шахсиятро ҳамчун ҷизи беруна, ҳамчун ғайриман муҳолифат мекунанд. Ин ҳолат барои сухан гуфтан дар бораи онтологияи ҳуқуқи инсон асос шуда метавонад. Аз тарафи дигар, ҳуқуқи инсон то андозае маҳсули фаъолияти бошуурунаи ӯ мебошад.

Ҳамин тариқ, дар соҳае, ки онтология, антропология ва аксиологияи фалсафию ҳуқуқӣ бо ҳам мепайванданд, фалсафаи ҳуқуқи инсон ҳамчун ҳулосаи семантикӣ ва мантикии фалсафаи ҳуқуқ ташаккул меёбад.

Соҳаи назариявӣ ва методологии фалсафаи ҳуқуқ, инчунин, натиҷаҳои дарки фалсафӣ ва ҳуқуқии як қатор проблемаҳои анъанавии сиёсӣ, сотсиологӣ, фарҳангӣ,

психологӣ (аз ҷумла, проблемаҳои давлат, ҳуқуқ, ҷомеаи шахрвандӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, сохтори шахсияти «ҳуқуқӣ» ва ғайра)-ро дар бар мегирад. Муқаррароте, ки дар рафти таҳлили фалсафӣ ба даст омада, проблемаҳои ҳуқуқи инсонро «ҷаззоб» мекунад, ба назарияҳои дохил карда мешаванд, ки ин падидаҳо дарбар мегиранд. Ҳамин тариқ, субъекти фалсафаи ҳуқуқи инсон ҳуди инсон, принципҳо, шаклҳо ва алгоритмҳои зуҳури ҳосиятҳои ҷудонашавандаи ӯ ва имкониятҳои рушди онҳо мебошанд, ки ҳам дар ҳуқуқи табиӣ ва ҳам дар ҳуқуқи вазъӣ таҷассум ёфтаанд.

Усулҳои фалсафаи ҳуқуқи инсон барои ба роҳ мондани раванди маърифат бо тартиби «аз кулл ба ҷузъ», аз объект ба предмет – аз фаҳмиши умумии «шахси ҳуқуқӣ» ба дарки низоми сифатҳо ва қобилиятҳои пешбинӣ шудаанд, ки рушди онҳо тавассути ҳуқуқ ифода ва амалӣ мешавад. Низоми усулҳо метавонад гуногун бошад, сохти он аз равишҳои фалсафие, ки дар ифшои мавзӯ истифода мешаванд, вобаста аст. Баъзе хусусиятҳои методологияи фалсафаи ҳуқуқи инсонро дар асоси тафсириҳои таҳиякардаи В. Бачинин метавон шарҳ дод¹¹³.

Аз ҷумла, *методологияи метафизикӣ* чунин мешуморад, ки нахустасос ё принципҳои аввалини ашё ва равандҳои дорои хусусияти фаротабиӣ буда, аз ҳудуди олами табиӣ берун мешаванд ва барои маърифати ҳиссию ақлӣ дастрас нестанд. Онҳо ҳам дар куллаҳои трансценденталии воқеияти ғавқуттабиӣ, фаромарзӣ ва ҳам дар қабри антропосфераи трансценденталӣ, дар дохили рӯҳи инсонӣ, дар он сатҳҳои, ки ҷаҳонбинии оқилона наметавонад ворид шавад, вучуд доранд. Ҳамин тариқ, ҳуқуқҳои инсон бояд дар заминаи нахустунсурҳои ғавқуттабиии ҳастӣ ва сохторҳои априорӣ-трансцендентии таҷрибаи рӯҳонӣ баррасӣ карда шаванд. Методологияи метафизикӣ воситаи

¹¹³ Ниг.: Бачинин В. А. История философии и социологии права. – СПб., 2001. – С. 23-25.

асосии фаҳмиши концептуалии ҳукуқи инсон дар доираи ҳукуқи табиӣ мебошад. Он ба мо имкон медиҳад, ки дар меъёрҳо ва арзишҳои ҳукуқи табиӣ, ки аз инсон ҷудонашавандаанд, рамзҳои неруи ғайриинсониро, ки дар эҷоди ҷаҳони иҷтимоӣ ва ҷаҳони рӯҳи инсонӣ иштирок мекунанд, бубинем.

Методологияи диалектикӣ принсипи зиддиятро ҳамчун воситаи асосии таҳлилӣ истифода мебарад, яъне ҳукуқи инсонро ҳамчун унсури воқеияти ҳукуқӣ ба дараҷаи зарурӣ ва кофӣ аз рӯи зиддиятҳо, низоъҳо, коллизияҳо тавсиф кардан мумкин аст. Ин гуна зиддиятҳо, аз ҷумла, дар байни озодии инсон ва маҳдудиятҳои озодӣ, меъёри баробарӣ ва нобаробарии иҷтимоӣ ва ҳукуқӣ, принсипҳои фардият ва ҷамъият дар бунёд ва таъмини низому тартиботи ҳукуқӣ ва ғайра ба вучуд меоянд. Ин усули таҳлилӣ ба муҳаққиқ имкон медиҳад, ки аз зоҳирбинии назариявӣ канораҷӯӣ карда, ба сатҳи асосии воқеияти иҷтимоӣ ҳукуқӣ ва шахсию ҳукуқӣ ворид шавад.

Барои *методологияи феноменологӣ* на шаклҳои рафтори воқеии инсон, балки сохторҳои соф меъёрӣ, ки шуур ва фаъолияти инсонро мутеъ мекунанд: аввал, далелҳои аён ва раднопазире, ки пеш аз меъёрҳои ҳукуқӣ вучуд доранд; дуюм, сохторҳои идеалии маърифатӣ, ки пеш аз дониши ҳукуқӣ қарор доранд ва ба инсон тавассути падидаҳои шуури ӯ дода мешаванд, бештар ҷолиби тавачҷуҳ мебошанд. Феноменология имкони ба ҳам пайвастании олами моҳиятҳо ва олами табиӣ ва иҷтимоии мавҷудияти ҳамагӯзаро фароҳам меорад. Ин тавассути сохторҳои шуур ба амал меояд, ки дорои шартҳои равонии дарки универсалии ҳукуқи табиӣ мебошад.

Дар *методологияи герменевтикӣ* ҷои марказиро масъалаи донишу фаҳмиши инсон дар бораи маънои он ҷӣ ҳаст ва ҷӣ бояд бошад, дар бораи маҳдудиятҳои озодии тафсирии дар ихтиёри ӯ буда ишғол мекунад. Хусусияти асосии чунин фаҳмиш он аст, ки он фаъл аст ва ҳеҷ гоҳ

ба инъикоси мустақим шабеҳ нест. Барои фалсафаи ҳуқуқи инсон муҳим он аст, ки дарки ҳар як ҳастии аслӣ (моҳиятӣ, чавҳарӣ) ва шартӣ бояд ҳамеша хусусияти фардӣ-вучудӣ дошта бошад, зеро фаҳмидан маънои барқарор кардани робитаи байни бегона ва худӣ, дохил кардани додаҳои беруна дар низоми маъноҳо, самтҳо ва тамоюлотии арзишӣ ва таҷрибаи шахсӣ-вучудии ҳуди инсонро дорад.

Методологияи фалсафаи фарҳанг ин фарзияро асоснок мекунад, ки дар ҳуқуқи инсон ба ғайр аз мафҳуми соф ҳуқуқӣ, инчунин маъноҳои ғайри ҳуқуқӣ низ вучуд доранд, ки меҳвари мазмуни пурғановати ғайри фарҳангӣ мебошанд. Ин равиш ба муҳаққиқ имкон медиҳад, ки шахси ҳуқуқмандро на дар алоҳидагӣ ё танҳоӣ, балки дар фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ифодаҳо, маъноҳо, арзишҳо, рамзҳо таҳқиқ кунем. Дар натиҷа падидаи ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон аз фазои маҳдуд ва истисноии ҳуқуқӣ берун шуда, ба фазои нисбатан кушода ворид мешавад, ки он фазо мушкilotи гуногун, аз ҷумла масъалаҳои фарҳангии ҳуқуқиро дар бар мегирад. Дар ин самт масъалаҳои барои фалсафа ва назарияи ҳуқуқ анъанавии озодӣ ва вазифаи инсон шакли муқаррарии ҳудро тағйир медиҳанд. Онҳо тобишҳои навеста мекунад, ки ба мо имкон медиҳанд, то ҳуқуқи инсонро на танҳо ҳамчун воситаи танзим, балки ҳамчун шакли фарҳангӣ ва принсипи эҷодӣ, ки дар офаридани шаклҳои олии маънавияти фардӣ ва ҷамъиятӣ иштирок мекунад, баррасӣ кунем.

Методологияи фалсафӣ-социологӣ ин фарзияро асоснок мекунад, ки ҳуқуқҳои инсон тобеъи принсипи детерминизми иҷтимоӣ мебошанд. Тибқи ин принсип инсон ва ҳуқуқҳои вай қисми таркибӣ ва аксаран зери итоати низоми иҷтимоӣ мебошанд ва вазифаҳои муайяни хизматрасонӣ ба низоми иҷтимоиро иҷро мекунад. Инсон ҳамчун фарде таҳқиқ мешавад, ки таҳти таъсири сохторҳои фарошахсии меъёрӣ-иҷтимоӣ қарор дорад. Ин равиш имкон

медихад, ки муҳаққиқ аз сабабҳои ғайриичтимоии дорои хусусияти антропологӣ фосила гирифта, таъсири иҷтимоӣ ба падидаи ҳуқуқҳои инсонро ба инобат гирад. Методологияи фалсафӣ-сотсиологӣ барои таҳқиқи ҳуқуқи вазъи аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Истифодаи ин методология имкон медиҳад, ки инсон, ҳамчун субъекти ҳуқуқ, маҳсул ва намояндаи умумиятҳои муайяни иҷтимоӣ ва низомҳои мушаххаси таърихӣ эътироф ва шинохта шавад, собит карда шавад, ки моҳияти инсон ва ҳуқуқҳои ӯро муносибатҳои гуногуни дар ин низомҳо ташаккулёфта муайян мекунанд.

Бешубҳа, барои таҳқиқи ҷанбаҳои фалсафии ҳуқуқи инсон истифодаи методологияҳои дигар низ мумкин аст. Фалсафаи ҳуқуқи инсон, мисли фалсафаи ҳуқуқ, усулан, дар асоси дилхоҳ мактаби фалсафӣ – аз афлотунӣ, арастуӣ ва навафлотунию машшайбӣ сар карда то позитивию экзистенциалӣ рушд ёфта метавонад. Ва назарияи дар ин раванд ташаккулёбанда – натиҷаи истифодаи усулҳои мутабиқи ин ё он мактаби фалсафӣ хоҳад буд. Ба ибораи дигар, ба ин баҳси фалсафӣ плюрализми методолгӣ хос аст ва тафсирҳои он бо методҳои асосноккунии фалсафӣ ва ҳалли масъалаҳои марбут ба ҳуқуқи инсон фарқ мекунанд. Фалсафаи ҳуқуқи инсон на танҳо тибқи методҳои худ, мазмун ва хусусиятҳои предмети худ, инчунин, тибқи рисолат ва иҷрои нақши махсуси дар вазифаҳо ва функцияҳои ифодаёфта низ ҳамаҷо муайян ва мушаххас мекунанд. Мақсади асосии фалсафаи ҳуқуқи инсон аз назари илми фалсафа – рефлексияи интиқодии тамоюлҳои ҳукмронии ҷамъияти давлат ва ҳуқуқ бо унсурҳои «инсонӣ», мавҷудияти онҳо тавассути ҳуқуқҳои инсон, таҳқиқи воқеияти ҳуқуқӣ дар дурнамои он принципҳои арзишҳои умумии ҳастӣ мебошад, ки мавҷудияти инсониро муайян мекунанд. Аз ҷумлаи вазифаҳои дигари нисбатан муҳими фалсафаи ҳуқуқи инсон инҳоро зикр кардан мумкин аст:

- ҳалли масъалаҳои методологии фалсафаи ҳуқуқи инсон, таҳлили ҳуқуқи инсон ҳамчун категорияи фалсафӣ;

- таҳқиқи гуманизм ҳамчун асоси мафкуравии ҳуқуқҳои инсон ва мазмуни ахлоқию маънавии онҳо;

- тавсифи ҳуқуқҳои инсон ба сифати ғояҳо, арзишҳо, қонун, воқеияти ҳуқуқӣ, мазмуни онтологияю гносеологияи онҳо аз нуқтаи назари ҳуқуқи табиӣ ва ҳуқуқи вазъӣ;

- таҳлили навъи инсони мутамаддин, образи инсони соҳибҳуқуқ, инчунин, хусусиятҳои зуҳури сифатҳои иҷтимоӣ ва ахлоқии ӯ зимни татбиқи ҳуқуқҳои расмӣ дар шароити гуногуни таърихӣ ва миллий;

- таҳлили навъҳои таърихӣ фалсафаи ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи инсон ҳамчун падида, хусусиятҳои генезиси ҳуқуқи инсон дар Шарқ ва Ғарб, тафсири онҳо дар марҳилаҳои гузашта ва муносири рушди илми фалсафаи ҳуқуқ;

- тафсири фалсафии ҳуқуқҳои инсон ҳамчун низом, намудҳо, наслҳо ва дараҷаҳои онҳо, ҳалли масъалаи ниҳодишавӣ (институализатсия)-и ҳуқуқҳои инсон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, баррасии масъалаи оиди хусусиятҳои универсалӣ ва миллии онҳо;

- асосноккунии фалсафии раванди пайдоиш ва тасдиқёбии ҳуқуқҳои инсон ҳамчун қонуни рушди тамаддуни ҷаҳонӣ ва ғайра.

Функсияҳои илм шаклҳои худсарона буда наметавонанд, зеро онҳо аз рӯи ҳадаф ва мундариҷаи фанни илмӣ муайян карда мешаванд. Олими рус А. Золкин функсияҳои фалсафаи ҳуқуқи инсонро ба таври хеле дақиқ ва ҷолиб тасниф ва тавсиф кардааст¹¹⁴.

Функсияи методологии фалсафаи ҳуқуқи инсон ба он вобаста аст, ки дониши фалсафӣ дар инкишофи аксари илмҳои мушаххас нақше мебозад. На фақат дониш дар бораи маънои ҳуқуқ, балки бештар дар бораи шахсе, ки тавассути ҳуқуқ вучуд дорад, ба назарияҳои ҳуқуқ ва

¹¹⁴ Ниг.: Золкин А. Л. Философия права. – М., 2012. – С. 12-13.

хукуки инсон маъноӣ воқеан фалсафӣ медиҳад. Чунин фаҳмиши ин падида самтҳои омӯзиши шаклҳои мушаххаси ҳукукиро муайян намуда, категорияҳо, принципҳо, қонуниятҳои умумии дарку маърифати воқеияти ҳукукиро, ки таҳияи минбаъдаи феҳристи ҳукукҳои мушаххаси инсонро пешбинӣ мекунанд, ошкор мекунад ва ташаккул медиҳад. Илова бар ин, фалсафаи ҳукуки инсон соҳаи тадқиқоти илмиро дар фалсафаи ҳукук, назарияи ҳукук, илмҳои мушаххаси ҳукукӣ муқаррар мекунад ва ба муҳаққиқон имкон медиҳад, ки гуногунрангии беохири далелҳо ва равандҳоеро, ки дар воқеияти ҳукукӣ, ҷомеа, олами рӯҳӣ рух медиҳанд, дурусту дақиқ дарк ва тафсир кунанд.

Ҳадаф ва рисолати асосии *функсияи мафкуравӣ, ё ҷаҳонбинона* – ташаккул додани чунин як идеяи умумӣ ва фаҳмиши ҳаёти ҳукукӣ мебошад, ки дар маркази диққат ва мазмуни он инсон ва ҳукукҳои ӯ ҷой гирифтаанд. Дар асоси ин дидгоҳҳо ва мувофиқи ин ақидаҳо дар ҷомеа ва шахсиятҳо идеалҳо, арзишҳо, эътиқодҳо ва ҳамзамон бо онҳо принципҳои дарки воқеияти ҳукукӣ ва ҷаҳонбинӣ дар доираи он ташаккул меёбанд. Ҷаҳонбинии шахс, вазифаи мафкуравии фалсафаи ҳукуки инсон тавассути таъсир расонидан ба муносибати одамон ба воқеияти ҳукукӣ, низомҳои алоҳидаи ҳукук, манфиатҳои онҳо дар соҳаи ҳукук ва берун аз он аҳамияти амалии назаррас пайдо мекунад. Фалсафаи ҳукуки инсон асоси самтгирӣ ва тамоили иҷтимоии шахсият мегардад.

Функсияи аксиологии фалсафаи ҳукуки инсон, ки бештар ба ҷаҳонбинӣ алоқаманд аст, дар ташаккули ақидаҳо дар бораи арзишҳои ҳукукӣ, арзишҳои ҳукуки инсон ва асосҳои онҳо амалӣ мегардад. Сухан дар бораи мукамалшавии мазмуни семантикии адолат, озодӣ, шаъну шараф, баробарӣ, арзиши ҳаёт, амният, моликият ва ғайра, инчунин, инкишофи ақидаҳо дар бораи идеали

ҳуқуқӣ ва шарҳи воқеияти ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи инсон меравад.

Функсияи қонунгардонӣ дар қобилияти фалсафаи ҳуқуқи инсон барои арзёбии назарияҳо ва институтҳои мавҷудаи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ аз нуқтаи назари мутобиқат ё муҳолифати онҳо ба зиндагии шоистаи инсон зоҳир мешавад. Чӣ хати такмили қонунгузорӣ ва мутобиқати он ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ба раванди ҳуқуқэҷодкунӣ таъсири назарӣ ва амалӣ мерасонад.

Функсияи ғносеологӣ фалсафаи ҳуқуқи инсон дар он зоҳир мешавад, ки ҳуқуқро на танҳо ҳамчун воситаи мавҷудияти инсон ошкор менамояд, балки инчунин, бевосита ба раванди шинохти воқеияти ҳуқуқӣ аз ҷониби илмҳои ҳуқуқӣ ва ҳам ғайриҳуқуқӣ таъсири мувофиқ мерасонад. Масалан, муҳим будани рафъи тафовут дар тафсири мақом ва нақши шахс дар навъҳои гуногуни фаҳмиши ҳуқуқӣ – позитивизми ҳуқуқӣ ва тафаккури ҳуқуқӣ-табииро собит менамояд.

Функсияи тарбиявӣ фалсафаи ҳуқуқи инсон дарки маъноӣ амиқи инсондӯстонаи ғайриқобилияти илмӣ амалии соҳаи ҳуқуқ ва эҳтироми қонунро ҳамчун танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ ва амалияи татбиқи ҳуқуқи инсон таъмин менамояд. Ҳамзамон масъалаи тарбияи дурусти ҳуқуқиро дар мизони инсон ҳамчун ченаки ҳама ашёҳо дар давлатҳои демократӣ ва ҳуқуқбунёд масъалагузори менамояд.

Табиист, ки ин падида дар маркази таваҷҷуҳи пажӯҳишҳои фалсафаи ҳуқуқи инсон қарор дорад. Таҷассумҳои илмӣ ҳуқуқҳои инсон гуногунанд ва чун ҳодисаи сиёсӣ ва мафҳуми ҳуқуқӣ, ҳамчун ифодаи ҳаёти ҷамъият ва падидаи мушаххаси таърихӣ пайдо мешаванд, мазмуни иҷтимоӣ иқтисодӣ доранд, проблемаи махсуси умумичаҳонӣ мебошанд, ҷиҳатҳои иҷтимоӣ психологӣ, педагогӣ доранд, бо ташаккули фарҳанги ҳуқуқҳо алоқаманданд. Моҳияти мураккаби ҳуқуқи инсон, ки аз

ҷониби илмҳои дахлдор омӯхта шудааст, пайдоиши шумораи зиёди таърифхоро, ки хусусияти муносибати мушаххасро нишон медиҳанд, пешакӣ муайян мекунад. Дар натиҷа масъалаи ба низом даровардани мафҳумҳо, бунёди зинанизоми маъруфи онҳо дар заминаи ошкор намудани моҳияти амиқи ҳуқуқи инсон, яъне омӯзиши ҳуқуқи инсон ҳамчун категорияи фалсафӣ дар доираи фалсафаи ҳуқуқи инсон, ба миён меояд.

Ҳангоми пур кардани мазмун ва моҳияти категорияи ҳуқуқи инсон ба маънои концептуалӣ, албатта, муқаррароти зерини аз ҷониби илмҳои ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ таҳияшуда бояд ба таври мувофиқ ба назар гирифта шаванд:

- моҳияти ҳуқуқи инсон – дар озодии шахс аст, ки ҳамеша ченаки худро дорад ва вазифаи он ченак – маҳдудкунии талабот ва даъвоҳо дар сатҳи қонун, ҳуқуқу озодии дигарон ва шаъну шарафи ҳар инсон мебошад;

- принципҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи инсон муносибатҳои ҷамъиятиро дар асоси эҳтироми шаъну эътибори шахс ба тартиб медароранд ва дар қонун муқаррар карда шудаанд. Озодии тобеъ ба қонун озодии ҳуқуқист, сарҳади озодӣ қонуни ҳуқуқ мебошад;

- дар шароити муосир ҳуқуқи инсон бештар ба инсон-парварӣ ва арзишҳои ахлоқию маънавӣ алоқаманд аст;

- дар асоси ҳуқуқҳои инсон эҳтиёҷот ва манфиатҳои гуногуни ӯ қарор мегиранд. Даъвоҳои ба вучуд омадаи стода ба қисми муайяни неъматҳои моддӣ ва маънавӣ бо ҳуқуқҳо қафолат дода мешаванд;

- ҳуқуқи инсон – ин қобилияти шахс барои мустақилона амал кардан, асосан бо кӯшишҳои худ, истифода аз озодии худ, иҷрои уҳдадорихои худ, ба даст овардани баъзе неъматҳои иҷтимоӣ ва соҳиб шудан ба онҳо мебошад;

- ҳуқуқҳои инсон ҷаъолияти иҷтимоии шахсро ҳавасманд мекунанд, ба ӯ барои ошкор кардани неруи

фаъоли эҷодии худ ва рушду такомули озодона мусоидат мекунанд;

- ҳуқуқи инсон як категорияи ҷамъиятӣ аст, на инфиродӣ;

- мақсади ҳуқуқҳо пайдо кардан ва мустаҳкам намудани мувофиқати манфиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятӣ, тавозуни имкониятҳои шахс ва давлат мебошад;

- ҳуқуқҳои инсон хусусияти муҳофизона, ҳимоятгарона доранд, онҳо бояд одамонро аз ҳама гуна зулму фишор ва зӯрварӣ муҳофизат кунанд. Барои ин низоми воситаҳои ҳуқуқии сатҳи инфиродӣ, коллективӣ, ҳуқуқӣ-давлатӣ ва ҳуқуқӣ-байналмилалӣ вучуд дорад;

- ҳуқуқҳои инсон натиҷаи марҳилаҳои муайяни тараққиёти ҷамъият мебошанд, ки дар онҳо фаҳмидани аҳамият, мақом ва нақши ҳар як шахсе барои тараққиёти ҷамъиятӣ вучуд дошт. Ғайр аз ин, аз асри XVIII сар карда аввал дар кишварҳои Аврупо ва баъдан дар кишварҳои манотиқу қитъаҳои дигари ҷаҳон дар натиҷаи рушди ҷамъиятию иқтисодӣ барои бештар ва бештар қонеъ кардани ниёзҳои ҳаётан муҳими инсонӣ имконияту шароити нисбатан мусоидтар фароҳам омад.

Муқаррароти мазкур, ки баъзе унсурҳои мазмунию моҳиятии ҳуқуқи инсонро ифода мекунанд, бояд ҳангоми тартиб додани категорияи фалсафии мувофиқ бо истифода аз талабот ва маънои онҳо ба назар гирифта шаванд. Дар баробари ин, ба муттаҳидсозии унсурҳои фалсафие, ки моҳияти ҳуқуқи инсон – озодӣ, шаъну шараф, инсонпарвариро ошкор мекунанд, бояд афзалият дода шавад. Ҳуқуқҳои инсон аз инсон ҷудонопазиранд, онҳо имкониятҳои муҳимтарини рушди шахсият мебошанд, ки аз ҷониби ҷомеа ва давлат кафолат дода ва ҳавасманд карда мешаванд, бо принсипҳои инсондӯстӣ, бо дигарон одилона ва баробар баҳравар шудан аз неъматҳо ва арзишҳои ҳаётӣ, эҳтирому посдорӣ шаъну шарафи инсон асос меёбанд ва инчунин, ҳудудҳои озодии ӯро муайян мекунанд.

Фалсафаи ҳукуки инсон ниёз ва имкониятҳои таҷассум ва зуҳури ҳосиятҳои муҳими инсонро дар ҷомеа тавассути ҳуқуқ баррасӣ мекунад. Дар баробари ин, таҳлили ногузи робитаи тангтанги инсон ва ҷомеа имкон медиҳад, ки хусусиятҳои муҳтавои ҷунин муносибатҳо дар марҳилаҳои гуногуни ташаккули институти ҳукуки инсон муайян карда шаванд. Дар як маврид симои шахси соҳиби ҳуқуқ ҳамчун «шахси иқтисодӣ, боақл», дар дигар маврид «шахси инсондӯст» пайдо мешавад. Тафсири аввал дар асри XVIII, дуюм – дар асри XX ташаккул ёфтааст. Дар назарияи фалсафӣ ва иҷтимоии муосир онҳо ҳамчун тафсирҳои муҳим боқӣ мемонанд, аммо дурнамои таърихии инкишофи ҳукуки инсонро гуманизми демократӣ муайян мекунад.

Ҳамон як феҳристи ҳукуки инсон, ки ба таври қонунӣ сабт шудааст, вобаста ба типи дар ҷомеа ҳукмфармои шахсият, бо маънои дигар пур мешавад. Пеш аз ҳама, ҷунин маъноҳо (на номгӯи ҳуқуқҳои дар конституция муқарраршуда) ин ё он модели миллии ҳукуки инсонро муайян мекунанд. Андозаҳои гуманистӣ ба бисёр анъанаҳои фарҳангӣ ва менталитети тоҷикон ва халқҳои дигари маскунӣ Тоҷикистон ҳосанд. Ҳаракати Тоҷикистон ба сӯи ғояҳои инсонмехварӣ бо нигоҳ доштани арзишҳои миллии фарҳангӣ ва динӣ ба барпо намудани институти самарабахши ҳукуки инсон дар кишвар мусоидат мекунад.

Эъломиҳои байналмилалӣ, ки дар нимаи дуюми асри XX қабул шудаанд, шаҳодат медиҳанд, ки концепсияи ҳукуки инсон дар ҷаҳони муосир тамоюли фаҳмиши умумибашарии инсонро воқеан тасдиқ мекунад. Асоси ҷунин дидгоҳро соҳаи ҳуқуқ ташкил медиҳад. Аммо ҷанбаҳои мусбати татбиқи меъёрҳои умумибашарӣ танҳо дар сурате ошкор ҳоҳанд шуд, ки агар назарияи фалсафии ҳукуки инсон амиқтар ва равшантар шавад, агар дар заминаи он ба даъвати абодии таърих ҷиҳати ҳимояи арзиш-

ҳои бунёдии инсонӣ, эҳтироми шаъну шараф ва таъмини хушбахтии инсон посухи сазовор пайдо карда шавад.

Инсонро дар тамаддуни эллини ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ шинохта (Аристотел), ба сифати ченаки арзишӣ эътирофи ўро (инсон ченаки ҳама ашёҳост – Демокрит) масъалагузорӣ намуданд, динҳои ҷаҳонӣ (насрония, ислом) вайро чун падидаи динӣ ва эътиқодӣ эътироф карданд, сӯфиёни даргоҳи Илоҳӣ (Боязиди Бастомӣ, Мавлонои Балхӣ) вайро ба сони «ошиқ ва муҳиб» васф карданд, мутафаккирони асрҳои миёна ҳамчун ҳодисаи ахлоқӣ шарҳ доданд, утопистони шарқию ғарбӣ (Ҷомӣ, Т. Компанелло) ўро ба сифати зухуроти ормонӣ тавсиф карданд, Т. Гоббс ва Каутский ба сифати ҳайвони ҷангара ва зўровар муаррифӣ сохтанд, З. Фрейд ҳамчун ҳодисаи ҷинсӣ эътироф намуд, марксизм ба сифати маҳлуқи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ арза намуданд, аммо имрӯз замони нав инсонро ҳамчун ҳодисаи сотсиобиоҳуқуқии зинда қабул карда, ба сифати падидаи сирф ҳуқуқӣ эътироф кардани ўро тавассути эъломиё конститутсияҳо дар рӯзномаи сиёсати башарӣ барои садсолаҳои оянда гузоштааст.

§2. Инсон дар маркази ҳуқуқ ё ҳуди идеяи ҳуқуқ

Омӯзиши табиати ҳуқуқ ва нуфӯзи таҷрибаи рӯзафзуни он дар паҳноии ҷомеаҳои озоду шахрвандӣ таҳти таъсири равандҳои демократикунории давлату ҷомеаҳо на танҳо феномени ҳуқуқро ҳамчун ҳодисаи тазодманду мураккаб пешори ақли инсонӣ воғузор менамояд ва онро гоҳо ҳамчун ҷузъе аз асрори инсон асрорангез вонамуд месозад, инчунин дар ҷустуҷӯи нуктаҳои саодатмандии инсон ва шаклҳои ҳамзистии ба табиати адолатнокии ҳуқуқ таваҷҷуҳ намуда, дар маркази он арзишҳои волоеро чун адолат, инсоф, озодӣ ва баробарӣ ҷойгир намуда та-

ваҷҷуҳи тафаккури илмиро ба самти табиати инсон ва худ инсон ҳамчун феномени оӣ ҳидоят месозад.

Ин ҳолат зери таъсири нуктаҳои мухталифи илми ҳуқуқшиносӣ ва мубрамияти арзишшиносӣ таваҷҷуҳи илми ҳуқуқро хоҳ ноҳоҳ ба самти маҳак ва санги таҳдобии зуҳури арзишҳо – инсон ва саодати вай ҳидоят менамояд. Ин равиш дар зинаи муайяни дарки ҳақиқати ҳодисаҳои иҷтимоӣ моро таълим медиҳад, ки ҳуқуқ дар асл ҳеҷ гоҳ як навъ падидаи абстрактии берун аз озу ниёзи ҷомеа набуд. Он ҳамчун ҷузъи худӣ мо ва ҳамчун ҷузъи фарҳанги мо ҳамеша бо дастовардҳои дигари ақли инсонӣ ва донишҳои фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, диншиносӣ, таърих ва дигар илмҳо робитаи зич дошт.

Албатта, ҳангоми омӯхтани илми назарияи давлат ва ҳуқуқ ҳуқуқшиносон дар бораи муносибатҳои зикршуда дар умум асноӣ баррасии мавзӯоти ҷудогона ҳарф мезананд, вале баъдан ин масъала фаромӯш шуда, ҷанбаҳои муҳими ташаккул ва таҳаввули ҳуқуқ ҳамчун танзимгари муносибатҳои мушаххаси иҷтимоӣ ва қоидаи рафтори одилонаи байни одамон, аз уфуқи тафақури ҳуқуқшинос-тадқиқотчӣ нопадид мешавад. Ин равиш ба инъикоси дурӯсти воқеият мубаъд чандон мувофиқат намекунад. Баръакс дар рафти мақомгузинии амалияи ҳуқуқӣ дар миёни дигар соҳаҳои касбӣ илми ҳуқуқшиносӣ равиш ва дигар усулҳои ҷудогонаи илмиро ҳамчун унсурҳои нолозим ба осонӣ қурбон месозад. Ин навъ муносибат агарчанде зарурати амалӣ дошта бошад ҳам баъдан таҳдиди ҷиддӣ ба равиши рушди илми ҳуқуқшиносиро доро аст.

Вақте ки мо ба омӯзиши ҳуқуқи инсон ҳамчун як соҳаи илм шурӯъ кардем, барои дарки зарурати ҳазми он ҳамчун соҳа бори нахуст бо робитаи зичи ҳуқуқу озодиҳои инсон бо ҷунин илмҳо, аз қабилӣ ҷомеашиносӣ, антропология, иқтисод, фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ғ. дучор гардидем. Баъдан дар заминаи ин иртиботи қавӣ тасмим гирифтани ва исбот кардани, ки ҳуқуқи инсон – ин илми

ҳуқуқшиносии мустақил аст, барои мо мушкил буд. Чунин тавъамият бо ду нуктаи ҷиддӣ сарбаста буд. Аввал ба табиати ҳуқуқи инсон, ки аз байни дигар таълимотҳои ҳуқуқӣ нисбатан комилтар ва наздиктар иртиботи ҳуқуқро бо инсон масъалагузори мекард. Сониян, илмҳои ҷамъиятшиносии дигар низ бо мақсаду ҳадафҳои аслан барои сабуқӣ бахшидан ба инсон ва фаҳми табиату асрори он таҳия шуда буданд. Ҳамин умумиятҳо умумияти дарёфти асрори ҳуқуқи инсонро бо кашфи асрори дигар илмҳои ҷамъиятӣ наздик менамуд. Тақдири илмҳои замоне фарогир имрӯз бо тақдири бузургшудаи ҳуқуқи инсон аз назари қиёсӣ таърихӣ умумиятҳо дошт.

Чунон ки бархе аз пешвоёни ғояи ҳуқуқи инсон гуфтаанд, ҳуқуқи инсон дар шароити имрӯз мақоми худро ба ҳайси «нақши фалсафаи асри XVIII», ки мағзи тамоми илмҳо дар замонаш буд, худро нишон дод. Агар дар замонаш фалсафа ҳамчун ҷӯяндаи асрори табиат ва ҳастӣ дар маркази кашфи ҳақиқат аз назари илмӣ корнамоӣ мекард. Имрӯз бошад, сифат ва ба мақсад мувофиқ будани илмҳои дигар бештар ба вазъи илми ҳуқуқи инсон вобаста аст.

Шояд ин бори аввал аст, ки мо дар бораи аз байн бурдани марзи дарки ҳуқуқи соҳавӣ, ки дар анъанаи ҳуқуқии шӯравӣ заминаи ба низом даровардани илми ҳуқуқ ва давлат доништа мешуд, ҷиддӣ фикр намоем. Ба назари мо чунин менамуд, ки аснои масъалагузориҳои ҳуқуқи инсон аз ҷустуҷӯи рафтори одилона ва тартиботи одилонаи умумибашарӣ нисбат ба инсон мо тадриҷан ба объекти марказӣ ва асосии ҳамаи илмҳо аз ҷумла илми ҳуқуқшиносӣ – инсон аз назари илми ҳуқуқ наздик мешудем. Ҳарчанд, ки илми ҳуқуқшиносӣ дар ин самт худро аламбардор ва роҳкушо эълон карда буд, ба назар чунин вонамуд мегашт, ки таҷриба ва таълиму тадриси он дар муассисаҳои илмӣ тафаккури ҳуқуқшиносонро аз роҳҳо ва воситаҳои вазнини мантиқӣ ба ҳаймаи саодати инсон ҳидоят мекард.

Маълум буд, ки мақсад аз офаридани ҳуқуқ саодати инсон буд ва объекти марказии вай низ ҳамеша ҳуди одам буд. Вале илми ҳуқуқшиносӣ ба хотири дарки кадом як асрори илм омӯзиши онро тавассути тақсимоҷҳои наву мураккаби соҳавӣ чунон мантиқӣ ва дискурсивӣ аз назари илмӣ бунёд намуда, ки мақсади асли ҳуқуқ паси пардаҳо монда роҳу равишҳои мантиқӣ тавассути илмҳои соҳавӣ ва ғиридхандаи ҳуқуқӣ афзалият касб кардаанд. Донишҷӯи факултети ҳуқуқшиносӣ бо омӯхтани касби ҳуқуқшиносӣ тавачҷуӣ асосиро ба соҳаҳои ҳуқуқ ҳавола карда мутахассси хуби илм ва олами он мегашт. Вале чиҳати воқиф будани ӯ аз асрори ҳуқуқи инсон ҳарф гуфтан мушкул буд. Зеро принсипу равишҳои соҳавӣ то он дараҷа амалияи ҳуқуқиро ғасб карда буд, ки ҷой барои андеша ва мулоҳизаи илмӣ дар самти дифои инсон ва саодати ӯ қариб, ки намонда буд. Яъне мақсад аз илми ҳуқуқшиносӣ ҳуди инсон будо мо ба сӯи ин объект яъне инсон гирдгардон, тобишхӯрда аз роҳҳои қатъӣ қилеб тавассути соҳаҳои муҳталиф бо ғардишҳои ҷиддии фикрӣ ва равишҳои мураккаби илмӣ ҳаракат мекардем. Оё мумкин набуд, ки як роҳи рост мустақим ба самти он боз намоем, мисли фанни «ҳуқуқи инсон».

Баъд маълум шуд, ки ҳар он чизе, ки мо дар пахнои илми ҳуқуқшиносӣ таҳия кардем, сохтем ва ба низом овардем то ҷое сатҳӣ, ҳаёӣ, натиҷаи яқсӯғароёнаи тафаккур ва аз бисёр чиҳат самарои ҳаёли мост, ки на ба ҷавҳари масъалаҳо, балки ба роҳу равишҳо мубтало шудааст. Ва ин механизмҳо ва парадигмаҳои дарунсохт дар дохили соҳа ва падидаҳои ҳуқуқ умуман на танҳо барои донишҷӯи шаъну шарафи инсон – мағзи тамоми ҳуқуқҳои имконият надоданд, балки ҳуқуқҳои озодии ӯро ҳамчун объект ва субъекти мустақили ҳуқуқ эътироф накарданд. Ин чунин маъно дорад, ки ба механизми ҳифзи ҳуқуқҳои озодии инсон тавассути ҳуқуқҳои конституционӣ, қонуни ҷиноятӣ, ҳуқуқи ғардиш ва ғайра бавосита

наздик шудан лозим буд. Аммо бо вучуди ин ҳама бевосита чорӣ намудани курси ҳукуки инсон дар факултетҳои ҳукукӣ мушкилоти худро дошт ва мушкили асосӣ на дар ҳукуқ, балки дар низоми сиёсӣ, сатҳи рушди ҷомеаҳо, давлатҳо, ташкилоти байналмилалӣ ва табиати низоми ҳукуқ буд.

Дар ин ҷо рӯ овардан ба ҳукуки инсон кори моро сахл намуда ҳақиқати пинҳоншударо барои мо ошкор ва роҳи расидан ба онро барои тафаккурамон хеле наздиктар гардонд. Онро дар табиати ҳуди инсон ва манфиатҳои ҷустуҷу кардан лозим буд. Он на дар доираи як соҳаи илм, ки бо паҳлӯҳои гуногуни достони ҳаёти инсон ва табиати ӯ алоқаманд аст вобаста буд, балки дар маҷмуи ҳолат ва зухуроти ӯ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ биологӣ, сиёсӣ, ҳукукӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сифатҳои дигар пинҳон буд.

Доираи тафаккур ҳар қадар васеъ ва объекти тафаккур ҳар қадар мушаххастар бошад, мо ба табиати ҷунин падидаи серҷабҳа ҳамчун одам ҳамон қадар аз лиҳози усулӣ наздиктар мешавем. Зеро дар сурати гуногун будани объект муттаҳид намудани донишҳо атрофи он мушкилтар мегардад. Вале дар сурате, ки инсон дар маркази тадқиқот қарор мегирад, навобатса аз муайяниятҳои паҳлуҳо ва талаботи он дар ҳар сурат гуногунҷабҳа намудор гашта моро дар асоси қовишҳои асрорҳо ба нуктаҳои муҳталифу тазодманди на ҳамеша даркшаванда ҳидоят менамояд.

Моҳияти ин масъала дар он аст, ки хирадмандони башарият аз умқи динҳои ҷаҳонӣ сар карда, баъдан дар доираи илму фарҳангҳои зиёде мураккабии фаҳми табиати инсонро дарк намуда, атрофи шинохти он ҳарфҳои меғуфтанд ва то ҳоло низ аз зарурати омӯзиши ҳамачонибаи ӯ ҳарф мезананд.

Ҳатто динҳои ҷаҳонӣ инсонро дар маркази таваҷҷуҳи ҳуди Офаридгор қарор додаанд ва баъзе фирқаю равияҳои ҷаҳон дар шинохту фаҳми мураккабии ҳастаю озҳояш фикрҳои судманде гуфтаанд ва дигаронашон инсон ва ман-

залати ўро ба сони тарозуи адли рафтор ва ченаки ашёҳо ва неъматҳо қабул карда ҳама буду нобуди оламро ба инсон нисбат додаанд. Ҳатто муътақидони саҳти даргоҳи илоҳӣ шинохти асрори Худовандро то ба сатҳи шинохти мақоми инсонӣ васл намуда, равиши шинохти мақому манзалати инсонро то ба сатҳи шинохти Худованд боло намулда созиши идеализми объективию субъективиро дар паҳнои инсонии комил сазовор донистаанд.

Онҳо, ки талабгори худоед, худоед!
Берун зи шумо нест, шумоед, шумоед!
Чизе ки накардед гум, аз баҳри чи чӯед,
В-андар талаби гунашуда баҳри чароед?
Исмеду ҳуруфеду каломеду китобед,
Ҷабрили аминеду расулон шумоед!
Дар хона нишинед, магардед ба ҳар сӯ,
Зеро ки шумо хонаву ҳам хонахудоед,
Зотеду сифотеду гаҳе аршу гаҳе фарш,
Дар айни бақоеду муназзах зи фаноед!
Ҳоҳед бубинед руҳе андар руҳи маъшук,
Зангро зи оина ба сайқал бизудоед!
Ҳар рамз, ки Мавло бисарояд ба ҳақиқат,
Медон, ки бад-он рамз сазоед, сазоед!¹¹⁵

Саъдии бузургвор дар равиши насихати аҳли башар хушдор додааст, ки коинот ҳама дар хизмати инсон аст ва шартӣ адаб он нест, ки нонро бидуни дарки ин ҳама заҳматҳо бихӯрӣ:

Абру боду маҳу хуршеду фалак дар коранд,
То ту ноне ба каф орию ба гафлат нахӯрӣ¹¹⁶.

¹¹⁵ Ғазалиёти Шамси Табрезӣ. бо муқаддимаи устод Ҷалолиддин Ҳумой ва Али Даштӣ. – Техрон, 1935, саҳ. 128.

¹¹⁶ Холиқов А.Ғ. Андешаи давлати миллий. – Душанбе, 2013. – С. 406.

Юнонии бузург Пифагор дар бораи одам ҳамчун ченаки ҳама чиз суҳан ронда, моро водор мекард, ки ба одам ҳамчун таҳкурсии, ки тамоми сохтмони ҷаҳон дар он асос ёфтааст, назар кунем. Аммо дар таърихи ҳуқуқ кам касе чунин дидгоҳ ва шинохти инсонро ҷиддӣ қабул кардааст. Андешаи олии аҳли илм дар бораи он, ки «ҳаёти инсонӣ ҳеҷ қадре, ҳеҷ қимате надорад» аз ҷониби зимомони давраи замони сода қабул шуда, мақсади он ки чизе дар олам нест, арзиш ва неъмате вуҷуд надорад, ки «дар баробари он эътироф» шавад амалан аз назарҳо дур мондааст.

Чунин ба назар мерасад, ки илми таърихи ҳуқуқ вобаста ба пайдоиш ва таҳаввулотии ҳуқуқ ба ислоҳи ҷиддӣ ва бознигарии методологӣ ниёз дорад. Ҳангоми таҳияи консепсияи нави ҳуқуқи инсон дидгоҳи Пифагорро метавон дар шакли ҷадидтар, дар паҳноии мақсаду ҳадафҳои илми муосир чунин гузоштан мумкин аст: «Инсон дар маркази тамоми илмҳо қарор дорад», то муҳаққиқон ҳадафи тадқиқоти худро равшан бепарда ба самти маҳаки марказӣ нишон диҳанд ва режими сиёсӣ низомии ҳуқуқӣ атрофи он тори ҳуқуқӣ кашанд.

Аксар вақт олимони ҷавон дар назди худ мақсадҳои олӣ гузошта, методологияи аз ин пеш андешидашуда ва принципҳои асоснокро истифода мебаранд, вале аларрағми мақсадоҳи натиҷаи тадқиқоти эшон дар ҳулосаи назарсанҷиҳояшон онҳоро бо андешаҳояшон ҷунун муаррифӣ менамоянд, ки аз табиат ва манфиатҳои ҳуди инсон хеле дур афтидаанд. Ба назар чунин мерасад, ки онҳо худро дуруст шаклан ба вулқони масоили ҳуқуқ ҳавола медиҳанд, вале набудани саводу дониши кофӣ ва таҷрибаи илмӣ мафкураи онҳоро мисли пукҳои сабуку ҳолӣ дар як миҷча задан ҷунун дур аз маркази андешаҳои дуруст ҳавола медиҳад, ки ҳулосаи пешниҳодҳояшон аҷиб сода ва ночаспон боқи мемонанд.

Низомии таълими ҳуқуқ низ тавассути бисёр шоҳаҳо ва принципҳо, усулҳо ва меъёрҳо, падидаҳо ва низомҳо, гуё

зеҳни моро ба самти ҳуқуқ ва ба воситаи он ба адолат ва озоӣ, баъдан ба манфиатҳои аслии инсон ва шинохти дурусти он равона месозад. Вале далелан амалияи ташаккули илм ва натиҷаҳои илм бисёр ҳодисаҳои ғайриҷашмдоштро зухур менамоянд, ки ногузирии таҷдиди бисёр аз масъалаҳои усулӣ ва таҳдобиамонро масъалагузорӣ менамоянд.

Ва ин ҳолат моро дар нимароҳ ба саргумии дарки ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон якҷо бо муаммоҳои ҳастии охири гирифтӣ месозад. Мо ба сони муҳаққиқи дар нимароҳ душвории вазнинро эҳсоскунанда ва ояндаи ҳадафи худро нодуруст инъикоскунанда ва эҳтимолияти иштибоҳнамоянда ба дарки мушкилии мавзӯ ва очизии ақли инсонӣ рӯ ба рӯ мешавем? Ин ҳолат ҳам хубӣ ва ҳам ноқисӣ дорад. Мо, ки ба ҷангали қонунҳо барои дарки ҳақиқати ҳуқуқ даромадем, дар ними роҳ мафтунӣ асрори ин падида шуда, аз назари умум гумроҳ мегардем. Чунки мо ба хоҳири объекти бавосита объекти бевосита инсонро, мақсади асосии худ – инсонро, ки ҳамаи ҳастии мо барои зухури арзандаи ӯ нигаронида шудааст, фаромуш мекунем. Мо аксар вақт асоси таҳқиқот ба догматикҳои пурқуввати илми ҳуқуқ, ба мутафаккирони донишманди ғояи ҳуқуқ ва дар беҳтарин маврид ба назариячиёни пурқуввати ҳуқуқ табдил меёбем, вале хеле ва хеле дар кам маврид ҳимоятгари аслии ҳуқуқҳои инсон мешавем.

Эҳсос мешавад, ки методология таълим ва усули таснифи илмҳои ҳуқуқшиносӣ вобаста ба замонӣ мақон таҷдиди назар гардидагӣ тақозо менамоянд. Назарияи таснифоти илми ҳуқуқшиносӣ, ки имрӯз дар собиқ давлатҳои шӯравӣ ҳукмрон аст, аслан таҳти андешаи мутафаккири илми ҳуқуқ, ректори собиқи МГУ, яке аз ташкилкунандагони ғоявии репрессияи солҳои 30-уми асри гузашта, асосгузори ғояи «эҳтимолияти гунаҳкорӣ»¹¹⁷ Вишинский

¹¹⁷ «Эҳтимолияти гунаҳгорӣ» - тибқи ин назария гуноҳи судшаванда эътироф мешуд дар ҳама ҳолати муайян агар баръакс он собит нагардад.

Андрей Януарович¹¹⁸ (1883-1954) тархрезӣ шуда буд. Мо албатта, ба шахсияти ӯ ин ҷо кор надорем, вале мушкилии усулу тадриси фанҳои таълимӣ бо гузашти солҳо беш аз беш эҳсос мегардад. Ҳар замон мо ба низоми нав дохил шуда барномаҳоро такмил медиҳем, вале нисбат ба усули таснифи илмҳо ва таълими илм дар умум таваҷҷуҳ надорем. Шояд имрӯз вақти он расидааст, ки дар қатори дигар ислоҳотҳои фанӣ ва мавзӯӣ ҳамон низоми таҷзияи фанҳо таҷдиди назар гардад, усули омӯзиши барномаҳои таълимӣ аз бунёдаш вобаста ба шароити замону макон ва манфитаҳои давлати миллӣ ва илми ҷаҳонӣ таҳлил гарданд.

Роҳи илм бинобар авомили мухталифи шайъию сунъӣ, синфияту таърихият дар масири тамаддуну фарҳангҳо ва давлату салтанатҳо басо вазнин буда, дар баробари рисолати марказии кашфи ҳақиқат, илм бори гарони дастрасӣ ба адл, инсоф, баробарӣ, саодат ва ҳатто усулҳо ва арзишҳои басо сохтаю сунъиро низ муддатҳо бардоштааст. Вақти он расидааст, ки бори амонати илм бо риояи одоби Фалеси юнонию (ишора ба ривояти таънаи камбизоатии Фалес ва аз ҷониби ӯ истифодаи илми астрономия дар савдо бо роҳи хариди зайтунҳо, коркарди рағани зайтуну бой шуданаш) ҳидояти Мавлонои Балхӣ (Илмро бар тан занӣ, море бувад, илмро бар ақл занӣ, ёре бувад) мусаллаҳ гашта, мақсаду ҳадафи саодати инсонро бо кашфи ҳақиқати ашёҳо ва ҳодисаҳо мутобиқ ба ахлоқу боварҳои мардум роҳандозӣ намояд.

Маҳдудиту синфиятҳои илмиро дар паҳнои ҳуқуқ тарк карда, ба ҳуди объекти аслии он инсон наздик шавем, ўро пайдо кунем, ҳуқуқу озодиашро дарк кунем, ба марзаии саодатмандӣ ва ниёзҳои воқеии ӯ аз назари ақлӣ равона

¹¹⁸ Анҷумани XX КПСС соли 1956 ўро яке аз ташкилкунандагони «ре-спрессияи умумӣ» эътироф карда буд. вышинский А.Я. аз соли 1930 ҳама мурофияҳои ҷиддии давлатиро ба муқобили «душманони халқ» мебурд. Аз соли 1936 то 1939 ҳамчун прокурори Суди Олии СССР ба муқобили душманони режим ширкат кардааст.

шавем, зеро ҳадафи аслии ҳуқуқ бояд ҳуди инсон ва саодати асли ӯ бошад. Ба қавли бузургони илм, маҳз Инсон офаридаи асосии Офаридгор буд ва ӯ чунин дар назари вай ҳамеша боқӣ мондааст, моро зарур аст ба қадри ӯ расем, ӯро гиромӣ дорем, зеро ӯ миёни ҳама махлуқот ягона ва дигаргуна буда, рисолати азими созандагиро ободкори-ро бар дӯш дошта, дорои маърифат ва илм мебошад:

Мақсуд зи ҷумла офариниш моём,
Дар чашми хирад, гавҳари биниш моём.
Ин доираи ҷаҳон чу ангуштарист,
Бе ҳеҷ шаке нақши нигинаш моём.

Умари Хайём

Вале назди мо то ҳанӯз каромату қудсияти инсон номаълум ва норавшан монда, ҳатто барои илми ҳуқуқшиносӣ вай ба сифати объекти бевосита ҳанӯз ҳам мушқилфаҳму печида боқӣ мондааст. Сабаб он аст, ки иддае аз ҳуқуқдонҳои муҳтарами мо масти ибораҳои меъёрии соҳаҳои модию мурофиавии ҷӯяндаи ҷинояткору бадкорон ҳамчун ҳуқуқдонҳои касбӣ муаррифӣ гашта, иддаи дигараш дунболи молу сарват бо таваккали молӣ гирифтор шуда, аз қафои иқтисоди бозорӣ дар пайравӣ бо савқи табиӣ ояндаи тамаддун ва давлатҳоро дар ҷамъи сарвату моликият эҳсос карда, вазифаи муқаддаси илм ташаккули инсонии солах, тарбияи инсонии ахлоқӣ ва таъмини ҳуқуқии саодати зиндагии одамро аз ёд баровардаанд. Фаротар аз илми ҳуқуқ улуми иқтисодӣ, техникаӣ ва кимиёию биологӣ ҳамчун воситаи муассири ҳифзи қудратҳои бузург, таъмини салтанати якҷонибаи онҳо дар ҷаҳон баромад намудаанд. Дастовардҳои илми кимиёӣ ба сони газҳои заҳролуд таҷрибаи беш аз садсола касб кардааст.

Ҳавзаҳои академии Олмону Англия нахустин шуда дар таърихи илм тавассути дастовардҳои илмӣ ба ҷанги якуми ҷаҳонӣ то ҷое шомил буданд. Тавассути хлори ис-

техсол намудаи олимон дар ҷанги аввали ҷаҳонӣ чандин ҳазор аскарони қаторӣ маҳв шуда буданд. Ҷанги якуми ҷаҳонӣ илмҳои табииро истифодаашро дар ҷанг таҷриба кард. 22 апрели соли 1915 армияи олмонӣ 168 тона **хлори истехсолкардаи олимони худро дар наздикии шаҳри Ипри** Белгия ҳамчун яроқи химиявӣ тавассути баллонҳои газӣ мавриди истифода қарор дод. Хучум дар соати 17:00, ас-ное, ки шамол ба сӯи шарқ майл дошт оғоз шуд. Аз ин хучуми кимийӣ дар умум - 9038 одамон заҳролуд шуда, ба қавле 3000 н. ва ба қавли дигар 1183 н. вафот кардааст. Албатта, ковиши усули илмӣ ва истифодаи маҳорати касбӣ дар муҳорибаҳои насли башарӣ ҳамчун дастовради илмӣ то ба қарри таърих ва аспӣ ҷӯбини ҷанги Троян рафта мерасаду анғезаи муноқишаи одамон аз ҷуз ба кул то хиёнати бонувони сарчини олам ба дарозо мекашад. Вале фаҳму дарки ин масоил ҳамагӣ вобастаанд ба замону макони тамаддуну давлатдориҳо. Равшан аст, ки илм низ дар шоҳроҳи рушди худ таҳти таъсири авомили мухталиф ба бемориҳо гирифта шудааст. Қисмате аз ин бемориҳо хосияти ирсиро гирифта ба таъинот ва ҳадафи аслии илм низ зарар ворид кардаанд. Имрӯз вақти он расидааст, ки ба ин бемориҳои илмӣ низ таваҷҷуҳ кард ва роҳҳои табобати онро пайдо намуд.

Илми ҳуқуқи муосир гӯё бо усули кофтукови ҷиноят-корӣ, бо маҳкуми бадкорон, кашфи душманон, омода намудани замина барои бой шудан, сарват ғундоштан рисолати худро хотимаёфта шумурдааст. Магар бо чунин тамоюли илми ҳуқуқшиносӣ мо равиши рушди ҷомеаи инсониро, ташаккули инсони намунаи солеҳро ва саодати асли одамро дар рӯи замин таъмин карда метавонем. Магар ҳуқуқ дар баробари функсияи ҷазодиҳӣ он ҳам бошад ба мақсади тарбия ҷоиз шудааст, дигар функсияҳои танзимнамоӣ, муҳофизатӣ, ҳуқуқпешниҳоднамоӣ, вазифаҳои кашфи адолат, тарбияи башар, тарғиби зиндагии намунавӣ, ташаккули инсони солеҳу ободкор ва ғ. доро нест. Ё

оид ба ин паҳлуҳои вазифаҳои ҳуқуқ ҳуқуқдонҳои имрӯз огоҳии кофӣ надоранд? Албатта, мушкил аст ҳам ину ҳам онро дар муттаҳидӣ фаҳм кард.

Дуруст аст, ки тамаддуни инсонӣ ҳанӯз дар роҳи инсонсозии дуруст ва ислоҳи хатоҳо дар ҳуқуқ, дар иқтисодиёт, дин, дар илмҳо ва ғайра қарор дорад. Вале саволе ба миён меояд, ки магар тафаккури инсонӣ ва илми вай дар ин роҳ аз зарураташ дида, бештар таваккуф надорад. Зеро имрӯз бо чунин дастоварду чунин тағйиротҳои илмию биологӣ ва инқилобҳои рақамии техника мо бояд ба маротиба бештар аз имрӯз рушд кардаву саодати башарро бештар пайдо намуда бошем. Вале мо ҳанӯз ба ислоҳи хатоҳо ва инқори иштибоҳҳо дар ҷоямон қадам мегузорем. Аммо масъала дар он нест, ки мо хато мекунем. Эҳтимол, мо ҳамчун ҳодисаи сотсиобиоичтимоиқтисодӣ ба ин ҳуқуқдорем. Бадиин вазнинтар дар он аст, ки мо дар зери таъсири пурзури эгои (ман-мании) ақлу хирад, ба хатоҳои худ иқрор намешавем ва хатоҳои худро сари вақт дарк намекунем.

Барои ислоҳи ин кор зарур аст, дар навбати аввал бояд инсонро ҳамчун ҳодисаи сотсиобиосиёсӣ иқтисодии ҳуқуқӣ дар умум назар намуда, вайро аз кунгураи ҳуқуқӣ бо ҳамон аломатҳои умдааш таҳлил намоем, ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ дуруст қабул созем, мавқеи ӯро дар низоми ҳуқуқӣ ва тадриси илми ҳуқуқшиносӣ бо ташаккули сифатҳои ҳуқуқшинос одилона кашф сохта, таълим диҳем.

§3. Шаклирии инсон ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ

Равиши омӯзиши масъала. Таҷрибаи ҷаҳонии ҳақшиносӣ ҳуқуқдонӣ чи аз назари илоҳию чи аз назари улуми иҷтимоӣ тақия бар ҳамонш ва маҳдудияти ҳуқуқҳои фардӣ дар муқобили ҳаракатҳои манфиати иҷтимоӣ сурат гирифта, аксаран нуктаи зухур манфиатҳои фард, мақоми

ҳуқуқи шаҳсро қарор додаанд. *«Ба нафъи касе алайҳи дигаре ҳаққе қарор дода нашуд, магар он ки алайҳи ӯ ва ба нафъи дигаре, назари ҳамагон ҳақ қарор дода шуд» гуфтааст, яке аз аламбардорони фарҳанги ҳуқуқи исломӣ Алӣ ибни Абӯтолиб¹¹⁹. Роҷеъ аз ин нукта тақон хӯрдани гоҳи ҳуқуқ ҳамагон бинандаи адои иҷтимоӣ дар таълимоти аҳли илму адаб Арасту, Афлотун, Суқрот, Пратогор, Форобӣ, Сино, Берунӣ, Рӯдакӣ, Бистомӣ, Харақонӣ, Рӯзбеҳ, Фирдавсӣ, Халдун, Гоббс, Бекон, Руссо, Монтескё, Гегел, Фихте, Нитсша, Нерсеянс, Алексеев ва дигарон бо далоили илмӣ ва ахлоқӣ зиёд гуфтаю навишта шудаанд.*

Ҳадаф аз ин навиштаю гуфтаю танҳо аз назари илмӣ ҷустуҷӯи саромади шаклигирии ҳуқуқ ва ё дарёфти нуктаи мавзунӣ ҳамагонӣ фард ва иҷтимоӣ набуда, масъалаи вазнинтар аз он дарёфти роҳи дурусти мавҷудияти ҷомеаи инсонӣ ва ҳолатҳои нави табиати рушдкунандаи инсон буд, ки кундаланг ва ногузир назди инсонӣ аз назари иҷтимоӣ иқтисодӣ рушдкунанда ба миён омада буд. Ҳалли масъалаи мазкур ояндаи рамузу рафти зиндагии маҳлуки дорон шуурро муайян мекард, мақоми ӯро дар на танҳо дар ҷомеаи худташқилдиҳанда, балки дар васати дигар маҳлуқони олам муаррифӣ мекард ва ҳаққи ӯро ба табиат ва ҷомеа нисбат ба дигар офаридаҳо бештар муаррифӣ менамуд. Яъне дар маҷмӯъи вазифа бо рисолати вазнин назди ин нафъи биологӣ меистод, ки вай ногузир бар худ қабои иҷтимоӣ, равоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ғайраҳо дар тафовут бо дигар ҷондорон ба тадриҷ ба бар мекард. Ў чунин ҳам кард. Имрӯз яқин аст, ки вай дар масири таърих на ҳамеша огоҳона ва боихтиёр дар ин самт ҳаракат мекард, балки зарурату ногузирӣ ҳамагон талаботи биологӣ дар маҷмӯъи ӯро дар ҷодаи мубориза ба рои зиндамонӣ ва мақомёбияш тақмил меоданд ба май-

¹¹⁹ Аз шарҳи Наҳҷу-л-балоға ниг: Қурбонӣ З. Ислому ҳуқуқи башар. – Техрон, 1367. Муқаддима.

донҳои нави ҷуғрофию таърихӣ бо сифатҳои табию ақло-
ниаш ворид месохтанд.

Ҳар дафъа зери таъсири чандин авомил ин шакли
биологӣ бо нуфӯзи ақл, таҷриба ва кадом як неруи дигари
идорашавандае аз миёни ин ҳама ногувориҳо ғолиб даст-
боло бо риояти нисбии одоби таърихият ва меросият бе-
рун мешуд. Вай дар пасманзари ҳаракатҳои дар назар
мазмун берабти худ дар давраҳои муайяни таърихӣ мисли
гови шикамравшудае, ки ба чор тараф худро мезанаду аз
паяш роҳу равиши ҳаракат кардаашро мисли як роҳ ва
усул танҳо бо иззи пойҳояш не, инчунин бо исқот намуда-
ни ғизои нимаҳалшудааш (риҳаш) ба ёдгор мемонад ва
атрофи он саргинҳои чолишхӯрдааш на танҳо ҳашароти
давраи замон (ба мисли лагандбардорону муфтхӯрони
давраи замон) ғизо мегирифтанд, ичунин ин ахлоқи
партофтаи ин гови рамзии тамаддун баъдан ба сони нури-
ҳои минералии табиӣ барои ҳосилхезии минтақаҳои ҷудо-
гонаи ҷуғрофӣ ва сабзишу рушду намои унсурҳои флора
ва фаунаи иҷтимоӣ мусоидат карда, дар пасманзари худ
типи мӯйяни фарҳанг, навъи ҷудогонаи инсонҳо, шаклҳои
умумиятдоштаи ғорати мардумон – давлатҳоро дар
пахнои тамаддуну фарҳангҳо ба мерос мондааст. Ҳамин
тавр тамаддуну ҷомеаҳои таърихӣ на он тавре, ки моро
таълим медиҳанд қомилан натиҷаи заҳмати ақлии инсо-
нанд, балки зиёдтар аз он як навъ ахлоқи зиндагии
бошууронаи инсонхост, ки ҳосили омезиши қариб ба-
робари омилҳои ақлию ғайриақлии насли башарист. За-
рурияти омилҳои айнию шайъӣ, бо таъсири ногузирҳои
давраи замон ҳамеша ҷанбаи рафтор ва ҳаракати ғай-
риқилонаи ҷарҳи таърихро ғизо меодааст. Аз ин хотир
инсон дар офаридани дастоварди фарҳангу илмаш, бунёди
иншооту иморатҳои бузурги сиёсӣ, фарҳангӣ, ахлоқӣ ва
ҳукукиаш низ на ҳамеша озод аз ин таъсирҳо будааст.
Ҳатто ӯ таъриҳашро на ҳамеша бо ихтиёри озоди худ
сохтааст. Таърихи ӯ низ ҷузъе аз унсурсҳои иродавӣ ва

чузье аз унсурҳои иҷбориеро (берун аз иродавиеро) дорад, ки хирди волои худситои ӯ ҳеҷ иртибот на танҳо дар замонаш, балки имрӯз ва оянда низ бо ӯ дошта наметавонад.

Ҳар дафъа ки Президенти Россия Путин В.В. роҷеъ ба масъалаи «Амалиёти махсус дар Украина» бо афсӯи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳарф мегӯяд, дар муқоиса бо хандаҳариши зиёд аз дӯстонам, ки чи тавр ҳамаш дар дасти худӣ ӯ буд, банда ӯро мефаҳмам, зеро амнияти милли, ҳимояи манфиати бародарони ҳамзабон ва боз аз чанд аз заруратҳои дигар аз як сӯ чун омилҳои хориҷӣ ва, аз сӯи дигар ақлу хирад бо дарки вазъияти олам ва фишори ғангуфти давлатҳои бузург ба ӯ фишор меоранд. Бале ӯ дар миёни зарурату маҷбуриятҳо амалеро даст зад, ки ба талаботи ақли сиёсии роҳбар ҷавобгӯ набуд. Бинобар он ин намунаи равшани он аст, ки таърихро мо на ҳамеша он тавре, ки меҳохем ҳамон тавр сохта метавонем. Дуруст аст, ки ӯ ба ғалабаи осони худ бовар намуда, қадам ба ин роҳ гузошт, вале воқеият дигар оқибатро ба ӯ дод. Яъне ин ҷо боз омили дигар нияту хостаҳои то охир нокомиламон чи тавр моро аз таърихсозии хирадмандона дур менамоянд. Ин ҳам як ҳақиқати ғайриоқилонаи офаридани таърих аст. Пас ки мегӯяд, ки инсон озод аст дар бунёди таърихи ҳудаш, фарҳангаш ва давлаташ. Ҳатто дар як оила як сардори оила мард чунин озод буда наметавонад дар қорҳои оилавиаш, он тавре ки иддае аз таърихнависон таърихро бар дӯши роҳбарони сиёсӣ мегузоранд. Алабтга, дар ин ҷараён ақлу дониш нақши бориз доранд, вале қомилан ва ҳамеша не. Аз ин хотир ташаккули намоҳои инсон дар ҳар навъе нагирем, биологӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳатто ҳуқуқӣ низ ба ин вобастҳо то ҳаде тобеият дошта, дар баробари он аз таъсири унсурҳои ақлонӣ низ озод нест. Аз ин хотир ҳангоми омӯзиши роҳи ноҳамвори ин ҳодисаи биологӣ ба самти олами ҳуқуқ ин заруриятҳо ба сони авомили ақлию ғайриақлӣ бояд ба инобат гирифта шаванд.

Ин ҷо ба дарки ҳақиқат на обуруи рӯякии тарғиби яқсугароинаи ақлу хирад, балки воқеияти таърих ва аслияти равиши ташаккули ҳодиса кӯмак менамояд. Савол на рӯи он аст, ки мо кистем ва чигуна будан меҳохем? Балки болои он аст, ки онҳо кӣ буданд ва чигуна ба ин рӯзгор расиданд? Зеро дар кори ояндаи ободи мо дар баробари нияту мақсади мо донишмандони роҳу равиши асли гузаштагонӣ мо ҳикматомӯз аст. Агар мо онҳоро ба сони худ бисозем мо аз ҳикмати зиндагии онҳо на танҳо сабақ намегирем, балки худро ва озу ниёзи ҳудамонро асламонро дарку ҳазм накарда ба воқеияти асл аз пайи пардаҳои шишагини сохта назар хоҳем кард. Пас барои мо аз ақлгароии тундрави яқсугароёнаи нобино ва ё тирабинанда эҳтироми ҷашми дидашавандаи тамизкунандаи неку бад муҳимтар буда, ҳақиқати таърих дар ҳар шакли барои хирадам нолиқ болотар аз ҳақиқати сохта аст. Зеро ҳақиқат на танҳо оламро наҷот медиҳад, балки қиммати таҷибаро ҳамчун сарчашмаи илмӣ муқаррар менамояд.

Роҳи вазнин ва ноҳамвор ба сӯи ҳуқуқ ва озодиҳо¹²⁰ (ҷанбаи таърихӣ фалсафӣ ва антропология). Қонуниятҳои мавҷудияти олам, таносуби ҳаракати сайёраю каметҳо ва низомии офтобӣ галактикаҳои фазои кушод, ки зери таъсири мувозинати нерӯе дар ҳаракат буда, замини заррамонанди моро бо унсурҳои зарурии биологияи кимия ба роӣ ҳаёти мӯътадил омода намудаанд, касро ба андеша водор месозад, ки ҳама барои инсон офарида шуда, барои инсон хизматдоранд. Зеро инсон нахустин (имрӯз барои илми муосир) маҳлуқи бошуури ин олами беинтиҳос, ки аз ола-

¹²⁰ Дар самти ҳамаи мавзӯи Холиқзода А.Ғ. тайи ҷанд сол аст, ки дар конференсияи илмӣ бахшида ба ҳуқуқи инсон баромад менамоянд, вале то ба ҳанӯз дар бисёр масъалаҳои ба ҳуҷҷаи амин нарасидаанд. Таваҷҷуҳ: Доклад на республиканской научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы защиты прав человека», состоявшейся 28 ноября 2006 на юридическом факультете ТГНУ.; Марӯза дар конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз» ДМТ, факултаи ҳуқуқшиносӣ, 9-уми декабри соли 2022. ва ғ.

ми набототу ҳайвонот ба қадри имкон истифодаи мақсаднок мебарад. Агар дар ибтидо ӯ ба табиат чун ба модар ва тавлидгари худ назар мекард (динҳои қадимаи ҷаҳонӣ аз ҳамин биниш манша мегирифтанд), имрӯз табиатро бо дастони худ дар хизмати хеш қарор додааст. Агар дирӯз ӯ фарзанди табиат буда, дар ҳалли мушкилиҳо ва муаммоҳои ҳаёти аз ӯ мадад меҷуст (ордалия-важжи гарм ва сард), имрӯз ӯ дар асосҳои ақлӣ ва қонунияти мантиқӣ сабабу натиҷагирӣҳои ҳаёти моддӣ ва маънавиро қазоват менамояд. Танҳо дар нозуктарин ҳолатҳои дармонии рӯҳӣ ва оромии қалб боз ба сӯйи уфукҳои дур назар намуда, нерӯи азими офаридгорро дар тазоди дурию наздикӣ, зоҳирию ботинӣ дар ҳама ҷо яксон эҳсос менамояд... Вале дар ҳама ҳолат ӯ андешаи онро, ки тамоми маҷмӯи Сайёра бо тамоми қонуниятҳои он барои зиндагии осудаҳолонаи инсон мусоидат доранд, аз қалби худ дур карда наметавонад...

Иддае аз бузургони илми шарқ тавре ишора шуд, ҳикмати офариниши оламро дар инсон дидаанд ва асрори ҳастии ҳаводиси рӯзгорро ба тақдири ӯ васл сохта, дар назарияи инсоншиносӣ-антропологӣ қадамҳои уствор гузоштаанд. Бедил бузургвор на танҳо ҳикмати адабро дар пардаи асрори лафзи дарӣ кашид, инчунин бо чунин мавҳумбаёниаш осон пардаи асрори ҳастии иҷтимоиро урён намуда роҳи хирадро ба фаҳми ҳикмати зиндагӣ наздику тавсеа бахшид:

Чашм во кун ҳусни найранги қадим бепардааст,
 Гӯш шав оҳанги қонуни адам бепардааст.
 Маъние к-аз фаҳми он андеша дар хун метапад,
 Ин замон дар кисвати ҳарфи рақам бепардааст¹²¹.

Дар тӯли ҳазорсолаҳо фарзандони Одам ва Ҳаво олами вуҳушро ба худ мутеъ карда, доираҳои нави зиндагиро кашф намуда, навиштан, шеър гуфтан, асарҳо офаридан,

¹²¹ Бедил Мирзо Абдулқодир. Куллиёт. Ҷилди 4. – Кобул, 1344 ҳ. – С. 6.

яроқ сохтан, таркондан, паридану парвоз намудан ва ғайраро ёд гирифтанд... Вале бо вучуди ин, онҳо натавонистаанд, ки Заминро аз худ ҳимоя намоянд, муқаддас будани ҳуқуқи инсон ва қадру қимати онро барои якдигар ёд диҳанд, эътибори дигар одамонро эҳтиром намоянд, шаъну шарафи худро ҳимоя созанд, ҳуқуқи ҳақиқатии бо-адолатро эътироф дар кули сайёраи Замин яқсон паҳн созанд. Инсонии қайҳоннаварду оламшиносу созандаю эҷодкор мушкилиҳои одию дардҳои ғайримуқаррарӣ дошт. Дардҳо ва андӯҳи инсон аксаран аз худӣ ӯ сар мезанад. Ягон зухуроти табиӣ, ягон мавҷудоти зинда ба он дараҷае, ки худӣ инсон ба хеш зиён расонидааст, он дараҷа зарар наовардаанд... Саволе ба миён меояд, ки аз кучо он ҳама ифлосию вайронӣ манбаъ мегирад? Ҷавоби сода ва пурра: – табиати инсон аст...

Пайдошавии ҳисси худпарастӣ, ғолибияти нафси амора, чамъоварии сарват, футӯҳоти кишварҳои дигар дар масири таърих, ки ҷони миллионҳо рабуданд, инсониятро ба озмоишҳои вазнин дучор гардониданд. Навҳа ва нолаи модарон, ашқу ҳузни ятимон замонҳо то умқи Олами беканор рафта бошад ҳам, то қалби худӣ инсон (ба истисноии қисмати маҳдуд) роҳ наёфтааст.

Инсоният, бо қорҳои тоқатфарсои худ, ба кӯмак эҳтиёҷ дошт... Пешгӯии малоик дар баёниҳои Худованд рочаъ ба офаридани халифаи ӯ дар рӯи замин ба ҳақиқат наздикӣ мекард... Зеро хунрезии беадолатӣ, мочарою муноқишаҳо ба арши аъло мерасид. Офаридгор ба одамон баргузидаҳои худро фиристод, то ки онҳо инсоҳоро ба раҳмат, ҳақиқатӣ, латофат ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳо ҳидоят диҳанд.

Аввалин чизеро, ки ба бандаҳои худ омӯзонд: «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» буд. Ӯ аз ҳамаи унсурҳои табиат некиро талаб намуд. «Эй об! Эй, Замин! Эй наботот! Эй одамон! – ман аз ҳамаи шумо накуӣ, адолат ва зебоиро хоҳонам!» (Авасто). Фиристодагони нахустин тамаддунҳои қадимтарин кашшофони олами бо-

стонро тарбия менамуданд. Вале, ихтилофҳо ва муносибатҳои мураккаби байниҳамдигарии одамон, пешниҳоди даъватҳо ва талаботи навро рӯи кор меоварданд. Роҳи зиндагии инсон комилан роҳи пурмашаққат мегардид. Дуздӣ, кушторҳо, зинокорӣ, расонидани зиён ба моликияти бегона, ғоратгарӣ, чангҳои байниқавмӣ ва байниқабилавӣ, истилои ҳудудҳо ва бисёри дигар заруриятҳо Қудрати ал Алми Худовандро ҳидоят сохтанд, ки дар бораи ин мавҷудоти оқил ҷиддитар андеша ронад. Ин падидаи ба некӯӣ офарида ба ҷӣ ифлосиҳо даст назад, ки ҳамамо дар ҳайрат гузошт... Вале дар умқи ҳастии маънавӣ ва моддии инсон нур ва ситораи некӯаҳволии ояндаи ӯ дурахш дошт.

Чи тавре ки инсон ба Офаридгори худ ҳолатҳои ногаҳониро пеш меовард, ҳамчунин синфҳо, сарватҳо, ҷамъият, қабилаҳо ва давлатҳои аз ҷониби инсон офаридашуда, ба табиат ва ҳастии инсон зарбаҳои ҷавобӣ мезаданд. Чунин проблемаҳо ба миён омаданд, ки аз хусуси онҳо инсоният пештар фикр ҳам накарда буд ва ҳалли онҳо вақти зиёдеро тақозо менамуд. Фалсафаи инсон бисёрқутба, пешгӯинашаванда ва мураккаб гардид... Чунин менамояд, ки инсон на танҳо Офаридгори худро намечӯяд, балки дар бораи ӯ фикр ҳам намекунад, ӯ ба ҷустуҷӯи ҳақиқат машғул нест, ӯ бо проблемаҳои қонъ сохтани эҳтиёҷоти худ андармон аст. Мо дар шароитҳои қарор дорем, ки Худованд инсонҳоро тавассути паёмбарон ҷуст ба онҳо роҳ нишон дод, ҳикматҳо омӯхт. Акнун Ӯ дигар ин рисолатро адо намекунад. Зеро инсонҳо таҷрибаи кофӣ гирифтанд, китобҳои зиёд барояшон нозил шуд, ақлу заковаташон низ ба таври басанда рушд кард, акнун ҳудашон бояд роҳашонро созад саодаташонро таъмин намоянд, маҳз ба ҳамин хотир «хатами анбиёро» муҳр зад ислом. Мо инсонҳо ҳудамон бояд роҳи ояндаамонро пайдо намоем, вале воқеият аз назари руҳӣ ва равонӣ нигаронкунанда аст.

Муҳаммад Иқбол воқеан 100 сол муқаддам ба ин ишора намуда буд:

Мо аз Худо гум шудаем ў ба чустучўст,
Чун мо ниёзманду гирифтори орзуст...
Дар хокдони мо гуҳари зиндагӣ кам аст,
Ин гавҳаре, ки гум шуда моем ё ки ўст.

Хотираи таърихӣ моро хушдор медиҳад, ки замони гуломдорӣ чараёни шадидаи гулом кардани қишрҳои алоҳидаи чомаа афзоиш ёфта буд. Инсон аз ҳисоби меҳнати дигарон зиндагӣ карданро ёд гирифт, ў бародарони худро ба гуломон табдил дода аз кушторҳо ва ғоратгарии худ ҳаловат мебард... Табобати тӯлонию куллии рӯҳ ва тарбияи дубораи насли нав зарур буд. Пайғамбарон ва фиристодагони динҳои ҷаҳонӣ ба одамон маслиҳатҳои ҳақимонаи нозилшуда ва арзишҳои азбайнрафтаре расонида, самтҳои барои рушди оянда боз менамуданд....

* * *

«Одамони офаридаи Худоро дўст дор.... Нисбати шахси наздик ҳукм набарор, то он даме, ки ҳолати ўро бар худ эҳсос накардаӣ; дар ҷое, ки одамгарӣ нест, инсон бош.... Он амалеро, ки ба ту мақбул нест, ба наздикат раво набин....»

Талмуд (Гиллел)

* * *

«Агар шумо қонуни шоҳонаро риоя менамояд, пас тибқи Китоб: Наздики худро ҳамчун худат дўст дор, -он тавр, ки ба худат ҳубӣ мекуни....»

Инҷил (Пайғоми Мубаллиғ Иаков, боби 2)

* * *

«Эй мардум, ба дурустӣ ки шуморо аз як марду як зан офаридем ва шуморо қавмҳо ва қабилаҳо сохтем, то ба

якдигар шинос шавед! Ҳароина гиromитарини шумо назди Худо парҳезгортарини шумо аст; Худо Донои Хабардор аст»

(Қуръони карим. Сураи 49, ояти 13)

* * *

Динҳои ҷаҳонӣ рисолати таърихӣ худро анҷом меоданд ва ҳамин тавр Офаридгор гӯё уҳдадорӣ худро дар назди офаридаҳои худ иҷро менамуд... Вале ба ҳар ҳол нобаробарӣ, ноадолатӣ, поймолкунии ҳуқуқ боқӣ мемонданд, кушторҳо, аз байн рафтани давлатҳо, содироту воридоти шаклҳои идора, шаклҳои озодӣ ва ғайра руҳ меоданд. Аммо ба ҳар сурат ин аллакай қори таҳмилшуда набуда, балки натиҷаи рушди илм, техника ва то андозае ҳатто рушди ақлу хирад буд. Мушакҳои баллистикӣ, пайкони ҳастай, захираҳои фаровони табиӣ, артишҳои муктадири ҳарбикунонидашудаи дар сатҳи нисбатан баланд бо таҳрибкорӣ ба ҷомеа таҳдид менамоянд. Чӣ қор бояд қард? Алҳол қарои ин ҷавоб нест.

Қарои донишмандон он ки қӣ тавр рафтор намудан лозим, роҳи паймударо таҳлил қарда, моҳияти роҳи имрӯза ва ояндаро пешгӯӣ қарда тавонишманд лозим аст...

Роҳи тайнамудай инсон ба мо меомӯзонад, ки ӯ ба даъватҳои таърих посух дода, зимнан хусусияти ба худ ҳосро ҳамчун офарандаи таърих нигоҳ дошт. Тамаддунҳои қадимтарин (мисрӣ, андӣ, бобулӣ, миной, қорсӣ, гуннӣ ва ғ.) шинохти инсон, олами вай ва афзалияти ӯро аз муҳити зист, дар мадди аввал ҳамчун «мавҷудияти динӣ» баҳогузорӣ намуданд. Инсон ҳамчун зухуроти динӣ дар тамоми динҳои олам шинохта шуд.

Тамаддуни эллинистӣ, баҳусус, фалсафаи юнонӣ ба суолҳои мушқилтарини сохтмони давлатии Элладаи қадим ҷавоб дода, нишонаи маҳсули инсонро ҳамчун мавҷудоти сиёсӣ муайян қард. Дар оянда инқилобҳои буржуазии давраи нав инсонро ба ҳайси мавҷудоти иҷти-

мой шинохт. Марксизм бо назарияи иҷтимоии худ барои эътирофи сифати дигари инсон-инсон ҳамчун зухуроти иқтисодӣ, ибтидо гузошт. Чунин ба назар мерасид, ки тамоми ин нишонаҳои инсон, бешак, дар шинохти табиати инсон аҳамият доштанд, вале муносибати яктарафа набудани ягонагии назар ва мавҷуд набудани усулҳои илмӣ шинохт, ки ба равандро ва воқеаҳои сарбастаи ҳаёти така мекарданд, барои ҳалли маҷмӯии проблемаи шинохти инсон ва ҷудо намудани мақоми сазовор барои ӯ дар таърих имкон намерасонд.

Дар ин ҷо муносибате лозим буд, ки инсонро ҳамчун зухуроти ҳуқуқӣ на танҳо эътироф, балки омӯзад. Дар заминаи чунин муносибат на танҳо ба эътирофи баробарии ҳуқуқи инсон, балки ҳифзи тамоми сифатҳои динӣ, иҷтимоӣ ва биологӣ низ ноил гардидан мумкин буд. Гарчанде дар ҷаҳонҷӯбаи намудҳои таърихӣ ҳуқуқ (ғуломдорӣ, феодализм, капитализм ва социализм) ва тамаддунҳои ҳуқуқӣ (зардушти, романио германӣ, исломӣ ва англисаксонӣ) барои эътирофи хусусиятҳои ҳуқуқии инсон арзишҳои наҷвон зиёд буданд, вале бо вучуди ин, ҳамаи онҳо дар доираи манфиатҳои динӣ, синфӣ, наҷвӣ ва ҳатто милли асир гардидаанд. Ғояҳо ва низомиҳои нисбатан муҷбат афзалиятро ба озодиҳои арифметикӣ ва геометрии баробарҳуқуқии инсон мерасонд (Арасту, Демокрит, Гипократ). Бо вучуди ин ҳама тадриҷан роҳ ба сӯи шинохти инсон гузошта мешуд. Асоси ин шинохт эътироф ва ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон буд.

Аз давраи нав сар карда, охири барои тамоми давлатҳои тараққикардаи навтаъсис самтнамои рушд маҳсуб ёфт. Мутаассифона, пешравӣ дар ин самт на тавассути хирад, ки ба эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон табиятан савбӯ талош дорад, ба вучуд омад. Боиси таассуф аст, ки ағлабан ин арзиши олии ҷун доми тазвири манфиатҳои сиёсӣ ҳосаи замони нав ба вучуд омад. Ёломияи истиқлолияти ИМА аз 4 июли соли 1776, Ёломияи ҳуқуқи инсон

ва шахрванди Фаронса аз соли 1789, Конституцияи ИМА аз соли 1787 ва дигар ҳуҷҷатҳои аврупоӣ оид ба ҳуқуқи инсон натиҷаи муборизаи оштинопазири синфҳои ҳукмрону яроқбадаст буданд. Онҳое, ки ба мардум ваъдаҳои зиёд дода, ҳуқуқҳо ва озодиҳои бештарро эътироф менамуданд, голиб меомаданд. Ҳамин тариқ, эътирофи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳамчун омили зарурии ғалабаи қудрати ҳокимиятҳо ҳукмрон на амали сирф неки ихтиёри ва натиҷаи хиради инсонӣ, балки марҳилаи ногузири равандҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ баромад намуда, минбаъд низ ин нишонаҳои манфури модари худро сари халқ ва давлатҳои кӯчак зам намуд. Ин нуқтаи хеле ҷиддӣ ва сахтӣ асоснокӣ Ғарб дар олудагии ин арзиши олий бо ғаразхост. Умед дорем, дар оянда омилҳои пайдо хоҳанд шуд, ки барои пешсафӣ, тозагии ин арзиши олий аз ҳамагуна олоишҳои бечо ва ғаризаҳои сиёсӣ мусоидат менамоянд, зеро давраи нав талаботҳои куллан дигарро пеш мегузорад ва ба ҷамъиятҳо ва давлатҳо даъватҳои навро ирсол менамояд, ки посухдиҳӣ ба онҳо бе эътирофи аслии ҳуқуқи озодиҳои инсон, ки аз хиради умуми маънавият, имконнопазир аст.

Рӯзҳо, моҳҳо ва солҳо мегузаранд. Таърих саҳифаҳои нав ва аҷибро паси сар менамояд. Замои мову шумо низ хонандаи азиз, мегузарад, вале ҷуз амалҳои неки анҷомдодаи мо, кашфиёти илмӣ баҳри мардум, миллатҳо ва наслҳои оянда эҳдокардаи мо ва қадриносии мақому манзалати инсон дар масири таърих, ҷири дигаре дар таърих ва хотираи мардум ҳамчун амали диққатҷалбкунанда моёи ифтихор, эътироф ва тақлид боқӣ нахоҳад монд.

§4. Табиати тазодҳои инсон ва таъсири он ба тазоди ҳукуки инсон

Маълум аст, ки бо вучуди пешравию дастовардҳои ҳукукию технологӣ ҳанӯз ҳам инсон ҳамчун офаридаи биологӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳукукӣ ва иҷтимоӣ нуктаҳои муҳими наомухташударо аст. Агар имрӯз аз ҳар одами дар роҳ вохӯрда бипурсем, ки инсон кист (?), шояд аз ин саволи осонтар барои ӯ вучуд надошта бошад ва гузашта аз он ӯ метавонад моро ба содагӣ ва ё камакӣ гунаҳгор ҳисобад. Зеро масъала дар мадди аввал бениҳоят одӣ ва сода аст. Чавоби онҳо низ одӣ ва оммафаҳм мебошад. Инсон махлуқи биологӣ дорои даст, гӯш, бинӣ, бо ду по ҳаракаткунандаи бошууру бозабон ва ғ. ҳоказо. Дар замони шӯравӣ чавоби ин суол дар шакли «махлуқи дорои шуур» ба расмият даромада буд. Оё гуфтаҳои боло тафсир ва таърифи дурусти инсон аст ва маънии онро пуррагӣ ифода менамояд? Агар каме амиқтар равам, бо ботини инсон бармехӯрем ва беихтиёр байти шайх Саъдӣ пеши назар меояд, ки гуфта:

Тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият,
На ҳамин либоси зебост нишони одамият!
Агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ,
Чӣ миёни нақши девору миёни одамият!
Ҳуру хобу ҳашму шаҳват шағаб асту ҷаҳлу зулмат.
Ҳаявон ҳабар надорад зи ҷаҳони одамият!
Ба ҳақиқат одамӣ бошу в-арна мурғ бошад,
Ки ҳамин суҳан бигӯяд ба забони одамият¹²²...

Андешаи амиқ оид ба масъалаи зиндагии якҷояи одамон, табиат ва ҷаҳони иҷтимоӣ, қонуниятҳои фикрронӣ, ҳоббинӣ, пешгӯӣ, сирри марғ, омадану рафтани беинтиҳо, қобилиятҳои ғавқулода ва амсоли ин моро ба кӯчаҳои

¹²² Саъдии Шерозӣ. Мунтахаби ғазалиёт. – Душанбе, 1977. – С. 114.

ноаёну берун аз ақли инсонӣ ҳидоят менамояд. Чи тавре ки берун аз фазои Замин қонуни ҷозибай умумичаҳонии Нютон амал намекунад, пас аз ҳадди муайяни инкишоф дар муносибатҳои иҷтимоӣ, мантиқи Арастую фалсафаи Демокрит шояд таъсирро гум намоянд. Дар ин раванд маънии зиндагӣ, мафҳуми он, қонунияти мавҷудияти он, ки ба табиати инсон вобастагӣ дорад, моро аз нав ба гирдобҳои дигар фуру мебарад. Албатта, ҳар даври замон чун давраҳои томи ташаккули ҷомеаи инсонӣ як гурӯҳи арзишҳо ва муносибатҳоро тавлид намудааст, ки таъсири онҳо ба муаррифии мазмун ва моҳияти инсон бузург будааст, вале онҳо низ бо мурури замон имтиҳони ҷарҳи таърих ва бори зиндагии ояндагонро кашида натавониста, ба талаботи нави инсон ва ҷомеаи инсонӣ ҷавоб дода натавонистаанд. Агар Одамро Худованд ба хотири гуноҳ маҳкум карда бошад, пас аз ин ӯ дар масири таърих давраҳои муайяни ислоҳшавӣ ва инкишофро касб менамояд, ки дар интиҳо ӯро ба ҳолати аввала бармегардонад. Аз ин назар Шиллер дуруст гуфтааст, ки таърихи башар додгоҳи ҷаҳонист, ки он ҷо ҳамагуна амал подоши худро меҷӯяд. Шояд маҳкамаи ҷаҳонӣ низ бошад. Аммо дар масъалаи рушди ҷомеаи инсонӣ бояд қайд кард, ки буду бош ва ташаккули ҳаёти маънавии инсоният бештар тибқи қонунияти зарурият, мӯҳтоҷӣ аз оламу атроф, зери таъсири нафси инсон ва талаботи ӯ сурат мегирад. Чунин раванд аз бисёр ҷиҳат ба андешаҳои пешқадами ақлонии инсоният латма мезанад.

Агар номҳои онҳоро, ки дар сафҳаҳои таърих чун шахсият ва инсонҳои бузург арзёбӣ гардидаанд яқояк аз пеши назар гузаронем, хоҳ-нохоҳ моро ба табиати муҳталифи инсон ба арзишҳое, амалҳое ва рафтору гуфторҳое, ки онҳоро машҳур кардааст (албатта ҳам бо некию ҳам бо бадӣ), наздик менамояд. Бобои Одам (нахустодам, бе падар, бе модар, ба фиреби зан афтода), Момои Ҳавво (нахустзан, бе падар, бе модар ба доми шайтон афтода),

Ҳазрати Нӯҳ (паёмбаре, ки насли одамро аз бӯхрону тӯфони об наҷот дода), Довуд (паёмбар пири оҳангарон), Сулаймон (пири чин ва боду ҳаво) дигарашро худатон пеши назар хоҳед оваред: Иброҳим, Зардушт, Осирис, Ҷамшедшоҳ, Заҳҳок, Мӯсо, Исо, Ҳаммурапӣ, Куруш, Конфутсий, Искандар, Ситсерон, Спартак, Шерак, Деваштич, Муҳаммад, Абӯлаҳаб, Исмоили Сомонӣ, Маҳмуди Ғазнавӣ, Низомулмулки Тӯсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Маҳмуди Ялавоч, Чингизхон, Темурланг, Темурмалик... Гитлер, Сталин, Жуков ва дигарон. Мо пеш аз ҳама кору корнамоии онҳо, нақши онҳоро дар масири таърих баҳогузорӣ менамоем. Маълум мешавад, ки омилҳои маълумгардии инсон гуногун аст, ки ҳамагон дар атрофи ду нерӯ ё некӣ ва ё бадӣ муттаҳид мешаванд. Вале чун онро дар оинаи таърих ба тарозуи адл мегузорӣ равшан мешавад, ки ҳамин некию бадӣ низ нисбист. Ҳамон як кирдор, ҳодиса ва ё амали шахсе дар як замон барои як қисмате агар некӣ бошад, барои қисмати дигаре бадист. Агар пеши бараҳна гаштан дар Аврупо ин нишонаи ифтихор ва зебоии зан бошад, пас дар шарқи исломӣ ин нишонаи гунаҳгорӣ, агар дасти зани ҷавонро бӯсидан дар Ғарб, ба ҷой овардани эҳтироми зан бошад, дар Шарқ боиси фитна ва ҷазо хоҳад буд. Агар Темурмалик барои мо қаҳрамон бошад, барои ҷонибдорони муғул душман аст, агар Чингизхону Темурланг қаҳрамони ҷодарнишинону саҳрогардони қуруни вусто маҳсуб шаванд, барои мо нерӯи бадӣ будаанд. Ҳатто иддае онҳо на танҳо барои миллати худ, балки ба ҳамоиши миллатҳои дигар низ бидуни иродаи таърихии худ мусоидат кардаанд. Ин аст, ки таърихшиносони садаи XX чинӣ Хан Жулин¹²³ Ян Чжи-тсю¹²⁴ аз аввалинҳо шуда доир ба нақши

¹²³ Хан Жу-лин. Лиши ян тсю. №3. – 1962. – С.1-10.

¹²⁴ Ниг.: Тихвинский С.Л. – 1970. – С.17. Иқтибос аз. Ғафуров Б.Ғ, Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. – Душанбе: Ирфон, 1983. – С. 592-608.

мусбати Чингисхон дар раванди ташаккули давалатдо-
рии мутаммаркази Чин мақолаҳо иншо карданд. Албатта,
дар баробари қонуниятҳои таърихӣ паҳншавии қудрат-
ҳо, ифшо намудани нақши мусбати Чингисхон дар
таърихи муносибати Шарку Ғарб ба андешаи мунсифо-
наи устод Бобочон Ғафуров ҷанбаҳои сиёсӣ ва ман-
фиатҳои миллиро низ доро буд, ки эшон дар асари ҷови-
донаи худ ба он баҳои воқеӣ додаанд¹²⁵. Аз чунин зидди-
ятҳо зиндагии иҷтимоӣ ва арзишҳои таърихӣ инсон ми-
солҳои зиёд дорад, ки ҳамагӣ аз табиати инсон ва оини
зиндагии ӯ, аз назару дидгоҳҳо дар иртибот ба манфиату
хостаҳои фардӣ ва гурӯҳии ӯ маншаъ мегирад.

Аз ҷониби дигар ҳуди табиати зиндагии иҷтимоӣ ва
моҳияти инсон дар давраҳои муайяни таърихӣ хеле му-
раккаб ва дастнорас аст... Як умр мо аз ташаккули
ҳуқуқ ҳарф мезанем, вале ҳанӯз он нуқтаи умумии ин
ҳодисаро, ки шароити орому суботи зиндагиро барои
аҳли ҷомеа якзайл ва якнавохт муҳайё созад, наёфтаем.
Чаро? Чунки низоми арзишҳои олию қисман эъти-
рофшудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳанӯз арзишҳои тамаддуни
танҳо як қисмати сайёраро баён менамояд халос. Аммо
қисмати дигар берун аз назари инсонгароёнаи ин мар-
думон мондаанд. Ҳанӯз дар масири сиёсати байнал-
халқӣ, ҳуқуқи ҷаҳонӣ ва додгоҳӣ адли башарӣ қоидаи
бозиҳои дугона ва чандунсура хеле машҳур истифода
мешавад. Субъектҳои сиёсати байналмилалӣ бо гурӯҳе
аз давлатҳо як хел, бо гурӯҳи дигари давлатҳо дигархел-
тар муносибат менамояд. Ҳатто иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва
истеҳсолот молро барои як гурӯҳи кишварҳо бо як си-
фат ва барои гурӯҳи дигари давлатҳо бо сифати дигар
истеҳсол менамояд.

¹²⁵ Ғафуров Б.Ғ, Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 704с.

Таърихи пурфочиаи ин найи андешагари насихатгару насихатшунав, амонатнигоҳдору созишгар, оқилу тавонманди таърихӣ аз **соли 1500 то милод то соли 1860-уми милодӣ бештар** аз 8 ҳазор созишномаҳои сулҳро медонад, ки ҳар яки онҳо бояд роҳи фардои башариятро орому осуда мегардонданд, вале дар асл муҳлати иҷрои ин созишномаҳо дар тақсимои умумӣ 4-5 моҳ фаро гирифтаасту халос.

Ин ҳама аз табиати хиради донишандӯхтаи инсон аст ва ё исботи ҳаққонияти назарияи Т. Кун дар масъалаи номувофиқ омадани фаҳми мафҳумҳо дар забонҳои халқу миллатҳои мухталиф¹²⁶, ки баъдан худӣ ӯ дар асари дигараш¹²⁷ то ҳадде ин монетаи ҳамдигарфаҳмии илмӣ инсонҳоро инкор кардааст. Ба ҳар ҳол, дар қатори дигар омилҳои тафовутдиҳандаи манфиатҳои миллӣ ва мафкураи миллӣ рушди фикрии забон ва тарзи баён низ асари худро дорад. Дуруст аст, ки ҳаракати олимони мухталиф дар кашфи ҳақиқат аз кӯчаҳои гуногуни илм баъзе бо формулаю қоидаҳои ҳамсон фаҳмиши ҳамдигарии онҳоро сахл мегардонад, айнан ҳамин тавр дар паҳнои мафкура ин нақшо метавонанд орзуҳо ва боварҳо барои зиндагии саодатмандонаи халқҳо иҷро созанд. Инсони муосир вобаста аз талабу қонеъ гардонидани эҳтиёҷоташ тибқи омили башарӣ аз ҳама бештар дар соли 2019 ба соҳаи ҳарбӣ, дуҷум ба саноати доруворӣ ва сеюм ба соҳаи сайёҳӣ хароҷоти қалон кардааст. Пас, ин махлуқ аз назари қонеи талаботаш чунин сифатҳоро доро аст: якум ҷангҷӯй аст; дуҷум бемор аст ва сеюм саёҳату роҳат меҷӯяд. Аз ин дидгоҳ, махлуқи бошуур мушкилиҳои худро дорад.

¹²⁶ Томас Кун. Структура научных революций / Перевод с английского: И. З. Налётов. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. 12.03.2011. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/3811>. – М.: 1975.

¹²⁷ Кун Т. После «Структуры научных революций» / Пер. с англ. А.Л. Никифорова. – М.: МАСТ, 2014. – С.11.

Ва ин мушкилӣ таъсири бевоситаи худро ба ҳуқуқ аз назри умум ва ҳуқуқи инсон ҳамчун ҳодисаи мушаххас мерасонад. Зеро ҳуқуқ танҳо рисолати танзиму ислоҳ не, инчунин вазифаи инъикоси табиати инсон ва саодати озу ниёзи ўро низ бар дӯш дорад. Ғояи ҳуқуқи табиӣ гузашата аз он ҳуқуқи инсонро чузъе аз ҳастии мову шумо эълон медорад. Пас ҳастии мову шумо тибқи талаботамон моро чунин тазодманд: ҷангҷӯ, бемор ва майл ба томшою роҳатдошта ишорат месозад. Саволе ба миён меояд, ки ҳуқуқ ин сифатҳои инсониро магар сарфи назар карда метавонад?

Барои мулоҳиза: назари зоҳирӣ ба мушкилиҳои инсон

Агар имкон мебуд, ки аз сайёраҳои дури дури олами кайҳонӣ, аз галактикаи дигар махлуки дигари зиндае аз назари тафаккур ва интеллект хеле пешрафта ба Замини мо меомад ва дар як муддати хеле кӯтоҳ тавассути дастовардҳои навини худ инсон, таърихи ӯ, фарҳангу дастовардҳо ва печишу гирдобҳои зиндагии ўро аз худ мекард ва ба саволи: инсон чӣ гуна махлуқ аст? чӣ ҷавоб меод. Ба назари мо, ҷавоб чунин одӣ мебуд: Инсон ягона махлуки бошуури дорои нутқ, таърих, фарҳанг ва давлати ин сайёраи Замин аст, ки бо вучуди таърихи бой, фарҳанги ғанӣ, истеъдоди ғайримуқаррарӣ, давлатҳои бузургу маданияти беназир доштану кашфиёту дастовардҳои нодирро касб кардан ҳанӯз ба содатарин маънии вучуди худ, одитарин таъиноти иҷтимоӣ, ҷавҳари офариниш ва ҳикмати ҳаёти инсонӣ – кадрӣ манзалати худ нарасидааст. Ў бо ин ҳама дастоварду кайҳоншиносиаш то ҳанӯз натавонад худро нашинохта, балки ба кадрӣ қимати худ нарасида, мақоми худро дар байни мавҷудоти сайёра ва дар муқобили якдигар дарк накарда, манфиату ғаразҳо, молу сарват, боварӣ ба ҷоҳу ҷалоли диниву дунявии худро, ки ин ҳама неъматҳо хизматрасони ўянд, аз ҳудаш боло гузошта, бо ин ҳама бузургтарин ҷавҳари олами зинда – инсонро дар ибтидои садаи 21 дар ҳолати харобӣ, зорӣ,

нобаробарӣ ва ноадлию ноамнӣ қарор дода, хона ва модарбузурги тавлидкунандаи худ – Замирро ба ақлаш, донишаш, манфиаташ беш аз беш таҷовуз карда, ҳолати ўро ба харобӣ овардааст. Бале, махлуқи болоӣ шоҳи дарахтерро мемонад, ки шоҳи худнишастаро бурида истодааст.

Агар чунин намебуд, магар мумкин аст, ки ҳамарӯза дар рӯи замин аз дасти якдигар, на бо марғи табиӣ, балки бо даҳолати бевоситаи ў ҳазорҳо бародарони дигараш кушта шуда, хонаҳо, шаҳрҳо ва давлатҳо ба коми оташу бетартибӣ кашида мешуданд. Ў махлуқи дорои шуури атрофшиносу худнобинест, ки аз ҷавҳар дида, ба зангорию муқоваи ашёҳо бештар таваҷҷуҳ бастааст. Ў, дар асл, имкон дорад, ки фаҳмад, вале фаҳмида наметавонад, ки ҳама муқаддасоти олами динӣ ва дунявиро, ки дар шакли моддӣ ҳастӣ мекунанд, мумкин аст бунёд намуд, каъбаю бутхона, қасру чоҳ, манзили маконҳо, давлату тамаддунҳо ва фарҳангу санъатро дар сурати вайрон шудан, мумкин аст дар шакли нав боз хубтару беҳтар бунёду тарҳрезӣ намуд, вале ҳудахро, инсонии фавтидаро аз нав бунёд карда намешаваду умри ўро дубора баргардондан дар ҳоли ҳозир ва ояндаи наздик мумкин нест. Ў бо ҳама донишмандиаш ҳанӯз одитарин ҳикматро, ки ҳеҷ як манфиат, ҳеҷ як дорой ва ҳеҷ як муқаддасот қимати инсонро дошта наметавонад ва ҳар амале, ки ба куштору қатли инсон хидоят мекунад, дар асл одилона буда наметавонад, фаҳмида наметавонад.

Пас ҳеҷ ҷанг, ҳеҷ муборизаи ҳунин ва ҳеҷ бетартибӣ одилона буда наметавонад ва буданаш ҳам мумкин нест. Мушкилӣ он аст, ки инсонҳо то ҳанӯз ин ҳикматро дарк накардаанд. Агар чунин набояд, пас бояд принципҳои қафолатҳои аслии ҳукуқи инсон чун баробарӣ, озодиҳо, дахлнопазирӣ, амният, субот, адл, инсоф ва ғ. бояд дар таърихи беш аз 10 ҳазорсолаи тамаддун ба ҳадди муайян тантана мекарданд ва нобаробарии таърихии инсонҳо ба

ҳадди минималӣ бояд паст мефаромад. Аммо баръакс шуда истодааст.

§5. Аз назарияи идеалистии шинохти олам ба назарияи ҳуқуқии шинохти одам

Дарки инкишофи зиндагӣ аз ҷониби файласуфи олмонӣ Гегел Г.В.Ф. ҳанӯз дар асри XVIII хеле борикибинуна шарҳи худро ёфта буд. «Таърихи умумӣ, гуфта буд ӯ, ин зарурат танҳо аз нигоҳи озодии рӯҳ аст, ки давраҳои инкишофи хирад, худшиносӣ, озодшавии рӯҳро... фаро мегирад»¹²⁸. Ҳамзамон ӯ ба ковиш ва дарки ҳуқуқ ҳамчун ҳодисаи иҷтимоӣ ва рӯҳӣ майл намуда, се дараҷаи дарки мафҳуми онро пешниҳод менамояд: «ҳуқуқ ҳамчун озодӣ (идеяи (ғояи) ҳуқуқ); ҳуқуқ ҳамчун дараҷа ва шакли озодӣ (ҳуқуқи махсус); ҳуқуқ ҳамчун қонун (ҳуқуқи позитивӣ-таҳмилӣ)»¹²⁹. Воқеан, ин сохтори хеле олӣ ва мукаммали Георг Вилгелм Фридрих Гегелро месазад, ки аз рӯи биниши фалсафӣ ва масъалагузориҳои ҷараёни ба мақсадрасӣ ба назарияи ҳақиқатҷӯии Зардушт – «Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек», метавон қиёс намуд. Пиндор ҳамчун ифодакунандаи мафкура ва тарҳрезандаи идея-ғоя пурра мувофиқат менамояд. Аммо ҳуқуқ ҳамчун шакл ва дараҷаи озодӣ, на ба гуфтор, балки ба «кирдор»-и зардуштӣ мувофиқат менамояд, ки ҳар ду натиҷаи амалро муаррифӣ менамоянд ва гуфтор ҳамчун қонун фаҳмида мешавад. Зеро қувва ва нерӯи сухан дар мисоли рост гуфтан, рост амал кардан ва маҳкумияти дуруғгӯӣ дар даврони низоми ҳуқуқии зардуштӣ мутаносиби қонун буд. Аксари шарт-

¹²⁸ Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 370.

¹²⁹ Антология мировой правовой мысли (в пяти томах). Т.3. – М., 1999. – С. 322.

номаҳо низ шифоҳӣ буд¹³⁰. Тафовути асли дар он аст, ки Зардушт он замон аз паси ҷустуҷӯи ҳақ, некӣ ва нақӯкорӣ буду Гегел дар Урупои асри XVIII табиати ҳуқуқро кашф кардан меҳост. Аҷиб он аст, ки Гегел ва пайравони ӯ дар ҷустуҷӯи табиати ҳуқуқ бо биниши фалсафӣ аз ғояву дараҷаи озодӣ ба қонуни ҳуқуқӣ, қонуне, ки ба некию ахлоқ таъя мекунад рафта мерасанд. Ва аз ин нигоҳ инкишофи назарияи Зардушт низ дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ва адолат аз роҳи тартибот ва қонун чун унсури муҳимми мувофиқати суҳан бо амал ва ният сурат мегирад. Маҳз «суҳан» дар он замонҳо чун ифодаи иродаи шахс дар мизони ҷустуҷӯи ҳақиқат ва ахлоқ нақши бориз дошт... Ҳамин тавр баръало эҳсос мешавад, ки бузургони роҳи некиро, мақсадҳои ягона ва табиати умумии инсонҳо новобаста ба давраи замонҳо ба ҳам муттаҳид менамоянд. Албатта, равишу биниш ва хусусиятҳои ҷустуҷӯи онҳо вобаста ба давраи замонҳо тафовут доранд, вале ин инкори ягонагии ҳатти инкишофи инсоният шуда наметавонад. Баръакс кӯшиши ёфтани чунин умумиятҳо, ҳатти зина ба зина болоравӣ ва тақомули рушди таърихи собит намуда, роҳи имрӯзаи моро осон намуда, барои дидани раванди садсолаҳои оянда ба мо кӯмак менамояд. Вале дар ин раванд инкишофи зинагӣ, даври ҳодисаҳо ва бинишҳоро низ бояд мадди назар гирифт. Дар мисоли тамаддунҳои қадимаи мо, албатта, он ғояи ҷустуҷӯи роҳи некӣ бисёр ба сахтӣ ба сарнавишти талх мубтало гардида, новобаста ба волеияти маънавиаш бо ғуноҳи бо дини зардуштӣ иртибот дошта-наш зеро парда ва ғубори ҳаводиси таърих нопадид гардид...

Дар баробари ин мавҷудияти бисёр одатҳои номаш-рӯи ин низоми ҳуқуқӣ ба талаботи замони нав ҷавоб дода натавонист, ки ин омил низ дар аз байн рафтани ҳислат-

¹³⁰ Ниг. Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе, 2005-С.114-120.

ҳои дигари мусбати ин низом нақши манфии худро гузошт. Вале дар мисоли таълимоти Гегел мо хатти инкишофи ояндаи ин таълимоти олиро мебинем, ки он моро ба шинохти падидаи аз бисёр ҷиҳат муаммоангез – ҳуқуқ наздик менамояд. Ва чун мо наздиктар бо он шинос мешавем ва ба дарки он мутаносибан ноил мегардем, ба ҳубӣ эҳсос менамоем, ки ин роҳест, ки ибтидояшро хеле қабл, бузургони мо тарҳрезӣ намудаанд... Қобили қайд аст, ки чунин озодшавии инсон, ки дар таълимоти Гегел тобиши сирф рӯҳию динӣ дошт, ҷанбаи воқеии васли озодии инсонро аз мабной рӯҳӣ ба ҳаёти моддӣ, тавассути таҳаввули ҳуқуқ ҳамчун васоити муҳимми шаклгирии инкишофи хирад ва озодии инсон дар назарияи ҷадиди либертарию юридикӣ дарки ҳуқуқ, баёни худро ёфт. Асосгузори ин назария В.С. Нерсисянс ба маврид қайд мекунад: «Таърихи ҳуқуқ ин таърихи авҷгирии таҳаввули мазмун, ҳудуд ва доираи меъёри баробарҳуқуқии шакли инсонхост, ки бо нигоҳ доштани он ҳамчун принципи умумии ҳуқуқ (дар тамоми инкишофи таърихи инсоният) зоҳир меёбад»¹³¹. В.С. Нерсисянс на танҳо дар кори гузариши усули гегелӣ ба шинохти меъёри озодӣ ва баробарии расмӣ ҳуқуқ ибтидо гузошт, ӯ ҳатто тезиси машҳури Арасту – «инсон мавҷуди сиёсӣ»-ро аз назари ҳуқуқӣ таҳлил намуда, шинохти «инсонро ҳамчун мавҷуди ҳуқуқӣ»¹³² қотётар масъалагузорӣ намуд. Ҷанбаи камоли (идеологии) ин ҳуқуқро ҳанӯз файласуфи бузург Иммануэл Кант вориди илм намуда буд: «Ҳуқуқ маҷмӯаи шароитест, ки ба баракати он иродаи озоди ҳар кас битавонад ба иродаи озоди соирин (дигарон), тибқи як қонуни кулли озодӣ, ҳамзистӣ дошта бошад»¹³³. Вале андешаи охирӣ танҳо ҷанбаи камол буда, ифодакунандаи мақсади олии ҳуқуқ дар доираи назарияи

¹³¹ Нерсисянс В.С. Теория права и государства. – М., 2001. – С. 20.

¹³² Ибораи машҳури академик В.С.Нерсисянс.

¹³³ Иммануил Кант. Иктибос аз китоби Фалсафаи ҳуқуқ, Дел Викки / Тарҷимаи доктор Ҷавод Воҳидӣ. – Техрон, 1389 х. – С. 14.

табӣй (фитрии) ҳуқуқ маҳсуб мешавад. Худуд ва паҳнои он фарогири воқеияти ҳуқуқ ва раванди инкишофи он дар масири таърих набуда, мазмуни таъриф низ ба мантиқ ва мафҳуми воқеии ҳуқуқ баробарвазн нест. Гузашта аз он, И. Кант низ чунин мақсад нагузошта, ӯ танҳо нуктаи ниҳоии ҷойгиршавӣ ва ифодаёбии ҳуқуқро ҳамчун нуктаи камол баён намудааст. Вале усули гегелии **шодравон** академик В.С. Нерсисянс ба воқеияти таърихӣ така намуда, кӯшиши аз назари озодии воқеӣ ва мавҷуда ба инкишофи илми ҳуқуқ баҳо додан мебошад. Дар ин раванд назарияи мазкур ҳуқуқи фитриро, ки қисман эътироф мешуд, ҳамчун унсuri муҳимми рушди муносибатҳои иҷтимоӣ ва суботи ҷамъият баррасӣ намуда, ногузирии (нисбии) мавҷудияти назарияи табиӣ дарки ҳуқуқро дар масири таърих исбот намудааст.

Дар ин ҷараён онҳо (Гегел ва Нерсисянс) нуктаҳои маҳдудгардии ҳуқуқи фитриро, ки бо аломатҳои этникӣ, табақавӣ ва сиёсии инкишофи ҷамъият вобастагӣ дошта, дар пайваستاгии мантиқӣ ва қисман таърихӣ ифода ёфта буданд, асоси таснифоти давраҳои инкишофу ташаккули ҳуқуқ эътироф намуданд. Ин усул ба дараҷаи баробарҳуқуқии шакли инсонҳо дар масири таърих така намуда, зинаҳои инкишофи озодӣ ва эътирофи ҳуқуқи инсонҳоро ба инобат гирифта, давлат ва ҳуқуқро дар масири таърих ба чунин навъҳо тасниф мекунад: 1. Навъи этникӣ-намояндаи қавм ва ё қабоили муайяни этникӣ соҳиби ҳуқуқи озодихои расмӣ буд (мисол, дар Афина афинагиро, дар Рим кивиритҳо, дар Эрон эронӣҳо ва м.и.); 2. Навъи табақавӣ (монархияи табақавӣ намояндагии феодализми Аврупо); 3. Навъи фардикунидашудаи сиёсӣ ва шахрвандӣ; 4. Навъи табиӣ – таҳмили (позитивӣ)¹³⁴. Агарчанде дар ақоиди боло мо яке аз навъҳои таснифи таъри-

¹³⁴ Иммануил Кант. Иктибос аз китоби Фалсафаи ҳуқуқ, Дел Вики / Тарҷимаи доктор Ҷавод Воҳидӣ. – Техрон, 1389 ҳ. – С 54-55.

хии давлат ва ҳукукро дарк намоем ҳам, он дар муқобили таснифоти веберӣ (ғайриақлӣ ва ақлӣ; ғайришаклӣ ва шаклӣ), марксистӣ (форматсионӣ) ва дигарон инъикоскунандаи зинаҳои инкишофи ҳуқуқ ва давлат мебошад. Ҳамин тавр баробари таҳаввули ҳуқуқ ва инкишофи илм даврабандии табиати инкишофи он низ бо мазмун ва мӯҳтавои ба худ хос сурат мегирад.

§6. Беадолатии ботинии инсонҳо ва зоҳирёбии он дар низоми ҳуқуқи ҷаҳонӣ

Ривоят мекунанд, ки Шайтон рӯзе бо писараи ба тамошо мебарояд. Дар роҳ говеро мебинанд. Писараи мепурсад, падар ин чист? Шайтон мегӯяд: Писарам ин гов аст, ҳайвони калони шохдор, ба ӯ кор нагирӣ, ба ту кор надорад, алаф диҳӣ, шир медиҳад. Пас аз лаҳзае филеро мебинанд. Боз писараи аз Шайтон мепурсад: падарҷон, падарҷон, инаш чӣ? Шайтон мегӯяд: Ин фил аст. Ҳайвони калонтарини хушкӣ, ба касе кор надорад. Аз ҷама пурқувват аст, аммо аз муш метарсад. Ногоҳ одамеро мебинанд, ки аз роҳ мегузаист. Писараи боз мепурсад: Падарҷон инаш чӣ? Шайтон мегӯяд: Писарам аз инаш эҳтиёт шав. Ёро инсон мегӯянд, ҳайвони бошуур ва бохирад, вай ҷама корро ҳудаи мекунаду ману туро гунаҳгор мекунад.

Баъд аз пош хӯрдани Давлати Шӯравӣ ҳокимони ҷаҳонӣ (Ҳукумати Амрико ва ҷонибдорони ӯ), ки дар ҷустуҷӯи душмани нави худ буданд, онро ниҳоят на дар қудрати сиёсӣ, балки дар гурӯҳ ва ҷараёнҳои ифротгарона ёфтанд. Ҷойи тааҷҷуб аст, ки чунин гурӯҳҳо аз он қудратҳои ҷаҳонӣ дида, ба амнияти ҳокимони

чаҳонӣ зарбаи сахттар заданд. Сару садоҳо зиёданд, гӯё ҳодисаи 11 сентябри соли 2001 амали сохта бошад, вале воқеият он аст, ки ин ҳодиса руҳ дод ва ташкилку-нандаи онро ба чаҳониён муаррифӣ намуданд, ки то ҳол барои аксарият шахсияти онҳо ноаён аст. Аммо ин душмани умумӣ – терроризм ва экстремизми исломӣ эълон шуд. Ин ҳамон ҳодисаҳои тавлидкардаи ғарбиён буд, ки замоне бар зидди шӯравӣ мечангид ва имрӯз чун восита гӯё барои муаррифии душманони сохта истифода мешавад. Шояд салтанати муосири оламгир чун салтанатҳои қаблии оламгири римӣ, юнонӣ, ҳахоманишӣ, темурӣ, хилофат ва амсоли онҳо тобеи қонуниятҳост, ки даст кашидан аз он барои ҳеҷ як оламгирон муяссар нашудааст...

Аҳмадшоҳи Масъудро мекушанду Ироку Лубнони бечораро сарқӯб менамоянд, ҳазорҳо ҳазор мардуми бечораро мекушанду ҳамон қадари дигарро аз ватани худашон беватан мекунанд, мардумони Югославия, Афғонистон, Ироқ ва даҳҳо дигар кишварҳоро бомбаборон менамоянду худро чун хайрхоҳ муаррифӣ менамоянду боз дар кишварҳои дигар террорист ва экстремист мечӯянд. Инро касе ба чуз инсон намекунад. Аз мост, ки бар мост. Магар ин терроризм ва экстремизм нест, магар ин ҷинояти вазнинтарини зидди халқҳо, геносид намебошад?! Аммо нобуд шудани ду сарбози як кишвар ва ё доштани силоҳи ядрой барои давлате ин ҷиноят ва экстремизм будааст... Кучост ҳақиқати инсонӣ?! Кучост адолати фарзандони одам?! Кучост он созмони бонуфузи СММ, ки чашми худро бо пардаи ғафси садоногузар аз гиряю зории мардуми мотамзадаи Лубнону Фаластин, Афғонистону Ироқ, Россияю Украина пӯшидааст. Куштори байниҷаҳонии славянҳои шарқӣ ва тақсимшавии онҳо миёни қудратҳои олам, таснифоти нави чаҳонӣ дар заминаи қудратҳои ҷадид, афзоиши нақши созмонҳои байналмилалӣ ва қудратҳо, нуфуз гирифтани

баҳси Чину Тайван, итиқоли рӯзафзуни яроку аслиҳа ба Украина ва таъсири манфӣ ба амнияти кишварҳои олам садои хомуши яроқи ядроиро аз сари нав баланд карда, таҳдиду хатари гушношунидеро ба сари фарзандони Одам бор менамояд.

Нолаи Халилуллоҳи Халилӣ бар сари турбати шайх Саъдӣ ин нолаи як афғони гурбатзада не, ҳатто як нидои фарзанди донишманди дардшунави як миллати бо гуноҳи дигарон ба ғам гирифторгашта ҳам не, балки ба сони навҳаи фарзандони баруманду донишманди Бобои Одаму Момои Ҳавво табдил ёфтааст, ки дигар тоқати дарку ҳазми ин ҳама бетартибихоро надорад. Ў дар вақташ аз ин тангии нафаси хирад хитоб ба Сайёра ва Офарандаи замину Осмон ва тараннумкунандаи дӯстию раҳму шафқат карда буд:

Саъдиё, дида кушо, ҳолати дунё бинигар,
Мочарои дили овораи шайдо бинигар.
Башарият шуда девонаи худхохиву оз,
Ҳоли ин худкуши девонаи расво бинигар.
Ба гумони ту башар як ба як аъзои ҳаманд,
Инак, ай шайхи ачал, ин ҳама аъдо бинигар.
Миллате ғарқа ба хун гашту нанолид касе,
Вазъи ҳамдардиву ғамхории аъзо бинигар.
Эй, ки дар дидаи ту буд ҷаҳон хурраму шод,
Инак, ин сахнаи хунрезию яғмо бинигар.
Одамиро, ки ба назди ту мақомест рафеъ,
Лӯъбати фитнаву вайрониву ғавғо бинигар.
Дили вай масх шуда, сурати он барҷояст,
Писари Одаму дӯшизаи Ҳавво бинигар.
Ростиву шарафу дӯстиву меҳру вафо
Ҳарфҳоест, ки уфтода зи маъно, бинигар...
Андар ин дашт, ки гум карда башар роҳашро,
Шукр, к-аз дур садои дили бедоре ҳаст.
Ғазна гар сӯхт, Саной кунад овоз баланд,

Сӯхт гар шаҳри Ҳарӣ, Ҳочаи Ансоре ҳаст.
Гар Бухорою Самарқанд ҳама аз даст бирафт,
Шукр, ки Рӯдакию Носиру Атторе ҳаст.
Аз «Гулистон» нашавад, нағмаи Саъдӣ хомӯш.
То ба паҳнои фалак собиту сайёре ҳаст.
Шаркро ҳаст ба таърихи башар мояи ноз,
То дар он Мавлавию Ҳофизу Атторе ҳаст...¹³⁵.

Инсоният дар асри ХХІ бо вучуди ҳама дастовардҳо ва пешравиҳо, дар доираи манфиатҳои гурӯҳӣ ва қудратҳои бузург инкишоф ёфтани иттиҳоди худро аз даст наводааст. Ҳақиқат, адолат, инсоф ва баробарию бародарие, ки мо чун чавҳари инкишофи тамаддун эътироф мекунем, дар ночизтарин ҳолатҳо ба манфиатҳои гурӯҳҳо махлут гашта, аз худ ному нишоне воғузур наменамоянд. Дар чунин маҷро мураккабшавии инсон дар шакли ҳодисаи иҷтимоӣ боз ҷанбаҳои нав пайдо намуда, инсонро дар шинохти худ ва офаридаҳои шахсӣ ба ишқолҳои нав ғирифтор мекунад. Дар чунин сурат аз панди бузурги фалсафии «таърих ва вақт устоди бузург аст, ҳама ҷизро дар ҷойи худ мемонад», ҳатто мадад ҷустан душворӣ мекунад. Маълум мешавад, ки таърих ва вақт ҳам бо мурури замон дар дасти хизматгорону хоҷагон ва замонасозон тобеъ мемондаанд. Албатта, ин андеша нисбӣ ҳам бошад, вучуд дорад. Аз нолиши ғуломони римию норизоияти Коваи рамзии Фирдавсӣ то инқилобҳои буржуазияи шӯравӣ замони зиёде гузашта бошад ҳам, ҳанӯз мушкилиҳо зиёданд, ки зиёд. Аз гуфтаҳои озодандеши англис *Чон Стюарт Милл* гарчанде солҳои бисёре гузашта бошад ҳам, ҳанӯз исботи ҳаққонияти ўро дар доираҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоии асри ХХІ мо беш аз пеш дарк мекунем:

«Теория, которая утверждает, что правда всегда побеждает, – одна из приятных выдумок. История полна примеров гибели истины от преследований. Если идею не окон-

¹³⁵ Халилӣ Х. Ориёсруд. – Душанбе 2006. – С.193-195.

чательно подавляют, то отодвигают ее торжество на века. Реформация возникала раз двадцать до Лютера и была подавлена: Арнольд из Брешии, фра Дольчино, Савонарола, альбигойцы, вальденсы, лолларды, гуситы - все были подавлены. Даже после Лютера преследования реформаторов еще удавались. В Испании, Италии, Фландрии, Австрии протестантизм выкорчевали и, вероятно, то же было бы и в Англии, проживи дольше Мария, а не Елизавета».

«Назарияе, ки пирӯз будани ҳақиқатро ҳамеша таъкид мекунад, аз беҳтарин (андешахост) идеяҳост. Таърих молломол аз намунаҳои марғи ҳақиқат аз озору азият аст. Агар ин идея (андеша) ба таври комил сарқӯб нашавад, пирӯзии он қарнҳо ба таъхир меафтад. Ислоҳот тақрибан бист маротиба пеш аз Лютер ба вучуд омад ва сарқӯб шуд: Арнолд аз Бреши, фра Долчино, Савонарола, албигенҳо, валденсӣҳо, лоллардҳо, гуситҳо ҳама сарқӯб шуданд. Ҳатто, пас аз Лютер озору азияти ислоҳотчиён ҳанӯз муваффақиятомез буд. Дар Испания, Италия, Фландрия, Австрия, протестантизм решакан карда шуд ва агар Марям бештар умр медид на Елизабета, эҳтимолан дар Англия низ ҳамин иттифоқ рӯй меод»¹³⁶.

Бо вучуди ин, инсон ва қудратҳои ҷаҳонӣ дар ҳолатҳои барои онҳо бениҳоят мусоид, на танҳо доди ҳақро аз онҳое, ки дар замони муайяни таърихӣ бо ҳамроҳии онҳо сукунат доранд, ҳатто аз гузаштагон низ талаб менамоянд, ки ин мақоли машҳури аҷдодӣ «зӯр, ки омад...»-ро ба хотир меорад. Яъне дар зӯромади қор онҳо на танҳо имрӯзиён, балки гузаштагонро гунаҳгору маҳкум намуда, таърихро ба додгоҳ мекашанд. Ҳамаи ин инъикосгари таффовути зоҳир ва ботини инсон аст, ки дар шоҳроҳи зиндагии умумталифмаънояш ба ӯ муяссар гаштааст.

¹³⁶ **Джон Стюарт Милль.** О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. – №11. 1993. – С. 10-15; №12. – С. 21-26.

Оид ба ҳаракати ирода ба сӯи арзишҳои асл ва сохта ва таъсири он ба мазмуни ҳуқуқ: дидгоҳи нав ба он сӯи ҳуқуқ ғояи «пешманзар ва пасманзар дар ҳуқуқ»

А. Дар бораи кашфи ҳақиқати талх, афзалияти маънавии Ғарб бар Шарқ дар танзими ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ

Кӯшиши хирад дар роҳи гурез аз тақдир. Зиндагии инсон ҷавланғаҳи хирад аст, ки майдони кашиши орзуҳо ҳавас ва майли ирода дар он ба сӯи мақулаҳое чун манфиат, ҳақиқат, саодат, роҳат, адолат, баробарӣ ва ғ. вобаста ба шароитҳо ҳаракат карда, мазмуну моҳияти ҳаёти инфиродӣ ва иҷтимоиро қиммат мебахшад. Воқеият вобаста ба заруриятҳо мақулаҳоро ба ҳадафи пиндору гуфтор ва рафтори одамон табдил дода иродаро тобеи роҳи худ менамояд. Ин аст, ки яке дар пайи нақӯкирдорӣ ба тарбияи пиндору, гуфтору рафтор (Зардушт), дигаре дар роҳи гурез аз пешомади рӯзгор (чун бобои Куруш¹³⁷ падари Эдип аз мӯсибати пешоянда¹³⁸), нафаре баҳри кашфи адлу инсоф (Анӯшервони одил, Исмоили Сомонӣ) ва шахсоне дар кашфи ҳақиқат дар пасманзари муносибатҳо (ба қавли Ф. Нитше файласуфон), гурӯҳе дар роҳи қонеи нафси моддию (Қорун, Юрийи дастдарозу, Қориисмати Айнӣ) ва иддае дар роҳи кашфи вичдону баробарӣ (чун Конфутсию, Арастую, Форобӣ), шахсоне дар роҳи худмуаррифию худнамоии ҷаҳонگیرӣ (Искандар, Темур) ва шахсоне дар роҳи худшиносӣ (Сукроту Афлотун) ва ғ. ҳоказо шоҳроҳҳои рушди тафаккури инсониро ҳамчун намунаи ҳатти марказии рушди ҳаёти инсонӣ муаррифӣ кардаанд. Дар асл тарзе мебинем омилҳои марказии таҳияи роҳҳои пешниҳодшуда воқеан мухталифанд, вале аз рӯи натиҷа ба онҳо ҳамчун саҳифаҳои сабақомӯз мена-

¹³⁷ Аз ҳатари рушд ёфтани қудрати наберааш Куруш тибқи ҳоби дидааш.

¹³⁸ Ишора ба ривояти Эдип аз Софокл -496-406 шоири Юнони бостон, ҷиҳати мусибати батақдир васлшуда.

сибат мешавад. Дар ин майдон ҳолатҳои ачибу ғарибе муддатҳо ба маърази андешаҳо кашида мешаванд, ки дар он вобаста аз шарту шароитҳо ва мақсаду хостаҳо дар партави арзишҳо маҳақҳо тағйири ниқоб намуда, таззодҳои маънавӣ ва ҳаётиро ҳамчун нуктаи тавлиди ҳаракату кӯшишҳои нави инсонӣ дар роҳи рушд масъалагузорӣ кардаанд.

Агар рӯзгори талху зиндагии ғайримаънавӣ дар сарғаҳи афзоиши талаботҳои моддию маънавӣ замоне динҳои ҷаҳониरो ба сони мабдаи тарбияи инсон рӯй кор оварда бошад, вазъи вазнини зиндагии моддӣ дар ҳамбастагии бӯҳрони низоми идорӣ саромади инкилобҳои сиёсиро дар масири таърих ҳамчун аксуламали мардумӣ асоснок карда бошад ва назари Бедили бузургворро дар масъалаи «дард гул карду куфр дин шуд» дар маҷрои зиндагии маънавии инсон собит сохта бошад ҳам, муддатҳо ин паҳноӣ шаклгирии инсонро иҷтимошавии ҳаёти ӯ қонунияти ҳастии таззодмандро рӯй кор овардааст, ки ба маҷрои марказии рушди маънавӣ ва хирадмандонаи ӯ на ҳамеша созгор ва мувофиқ будааст.

Аз ҷониби дигар ҳаёти печидаи инсонӣ бо мазмуну муҳтавои гирдобхӯрдааш то он дараҷа мафкураи инсонро ба ҳайрат овардааст, ки чиҳати фаҳму дарки амиқи ҳар амалу рафтори фардию ҷамъиятӣ донишҳои ўро, тавачҷуҳи шуури ўро то ба сарҳади рӯзанин воқеии ин суҳану амалҳо ба паҳноӣ нияту орзуҳо, авомили то меъёрии амалкардҳо метафизикаи меъёрҳо ва пасманзари дури амалҳо кашида, масоили пешманзару пасманзари ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва ҳукукиро ба сифати мавзуоти мураккабу мубрами илмӣ муаррифӣ мегардонад. Воқеан ба асрори ҳуқуқ, инсон ва саодати то ҳанӯз комилдаркнашудаи ӯ тавачҷуҳ карда, эҳсос менамояд, ки сарчашмаи ихтилофу мубрамият аз саромадҳое ғизо мегиранд, ки дарки он на ҳамеша ба найи фикркунанда дастрас аст. Шояд ин аз он аст, ки Худованд бо аҳди худ ба нерӯи бадӣ (Шайтон) за-

моне имкони чунин даҳолатро ба ҳарими ҳарами шаклгирӣ иродаи инсон аёну ноаён иҷозат додааст, вале ўро огоҳ намудааст¹³⁹. Таърих собит медорад, ки насли инсонӣ ба ин огоҳӣ на ҳамеша таваҷҷуҳи зарурӣ додааст.

Таҷрибаи Эдип дар манъи эндогамия аз драмаи Софокл. Илм, ки ҳадафаш мисли як ҷавҳари ҳастии инсонӣ кашфи ҳақиқат будааст дар ин маҷро муддатҳо омили рӯй задани амалҳои неку бадро дар ҳаёти инсонӣ ҷустуҷӯ кардааст. Аммо натиҷаи он дар симои тамаддуну фарҳангҳо дар роҳи расидан ба останаи илми асли намои гурези инсонро аз ин воқеият зерӣ таъсири омилҳои объективӣ ва ноқисии дониш эътироф, ҳифз ва ногузир шуморидаанд. Ин гурез мисли гурези Эдипи ҷавон аз тақдири ояндаи ҳукми падаркӯшӣ (куштани Лай) ва алоқа бо модари худ (Иокаста) аз драмаи шоири асрҳои 5-4 Юнони бостон Софокл не, балки мисли гурези модараш аз ошкоро шудани ҳақиқати никоҳи эндогамии худ аст, ки ўро ниҳоят ба марғу Эдип-шоҳро ба кӯрии абадӣ табдил дод.

Ин гурез аз тақдир ва гурез аз ҳақиқат ду усули тазодманди зиндагии инсон будаанд, ки дар шарту шароитҳои муайяни таърихӣ назди хирад ва ақли мо бо тарзу навъҳои мухталиф зарурият пайдо кардаанд, ки қирраҳои ҷудогонаи он ба ҳолати ақлии гурез аз озодӣ, гурез аз ҷомеа, гурез аз худ ва аз нафсҳои инсонӣ монандӣ дорад. Дар ин ҳолатҳои гурез ва фирори ирода ҳаками вичдони инсонӣ, на танҳо ақлу хирад, балки маҳсули заҳмати он ахлоқу ҳуқуқ ва дин низ баромад намудааст.

¹³⁹ Ишора бар ояти 16 ва 17 сураи Аъроф, ки Шайтон чун аз мӯҳлатдодашудагон гашт, дархост аз Худованд менамояд, ки ба ў иҷозат дода шавад, то ба ҳарими пешманзару пасманзари рафтори одамон ворид шуда ноаён онҳоро гумроҳ намояд ва аз роҳи рост дур созад. «Гуфт: «Ба сабаби он, ки маро гумроҳ кардӣ, ба роҳи ростӣ Ту барои одамиён бинишинам. Он гоҳ, албатта, аз пеш ва аз паси пушт ва аз ҷониби рости аз ҷониби чапи онҳо бо сӯи онҳо биёям ва аксари онҳоро шукргузор наёбӣ.» Куръони карим. Сураи 7. Оятҳои 15-17.

Алоқае, ки замоне банни башар ҳатто дар партави динҳои осмонӣ зуҳури онро эътироф мекарданд ва иддае аз фарҳангу тамаддунҳо онро чун никоҳи олий қадр мекарданд (зардуштия), бо мурури замон зери таъсири хирад, ҳуқуқ ва ахлоқи инсонӣ ба маҳкумият гирифтор шуд. Фалсафа ва адабиёти элиний барвақттар аз мардуми Шарқ дарвозаи никоҳи эндогамиро на танҳо зери таъсири хираду ахлоқ бастанд, ҳатто масъулияти ҷавобгариҳои ҳуқуқи ба сони «ҷавобгариҳои бегуноҳии» шарқӣ дар симои фарди алоҳида масъалагузорӣ карданд. Ин ҳолат зинаи ҷудошавии шоҳи аврупоии қавмияти ориёиро дар партави ахлоқ ҳамчун замина ба сӯй тафаккури ҳуқуқӣ қабл аз мардуми шарқ ба сӯй никоҳи экзогамӣ – ғайрихунӣ, боз намуда аз бисёр ҷиҳат пешравии мардуми ғарбиро дар навъи муносибатҳои хусусӣ ва оилавӣ таъмин кард. Ориёӣҳои Аврупо аз ориёӣҳои Осиё ва шарқӣ ҷудошавии худро тавассути ахлоқ дар партави дарк ва фаҳми муносибатҳои ҳуқуқӣ пайдо намуданд. Эдип ва модари ӯ бо роҳи худмаҳкумунӣ «табу» бар никоҳи маҳорим гузошта, дар ташкили оила аз назари биологӣ равиши тоза густурданд.

Акнун лаҳзае ин кашфиётро яксӯ мемонему рӯёруи чархи таърих парвоз намуда ба замони нав мерасем. Боз мебинем, ки Аврупо нахуст баргашт ба «арзишҳо»-и маҳкумшударо масъалгузорӣ намуда тавассути эътирофи ЛГБТ роҳи эҳёи мамнуъиятҳои ҷинсиро ҳамвор сохта, ҷо-ҷо ба никоҳҳои эндогамӣ майл менамоянд.

Амалҳо ва аксуламалҳо бо мурури замон бо эътирофу маҳдудияти даврии ҳуқуқ даъвии рушд менамоянд. Ахлоқ ва табиати инсонӣ таҳти таъсири озодихо табдил меёбанд.

Папаи Рим Франсиск-Хорхе Марио Берголо дар миёнаи моҳи октябри соли 2020 ҳуқуқ ба эътиқод ва ҳимояи ҳамҷинсароёнро таҳти сарпарастии Худованд, аларрағми муқаррароти Каломии илоҳӣ ҷонибдорӣ намуда, гуфт: «гейҳо ҳуқуқ ба оила доранд. Онҳо фарзандони Худоянд ва ҳуқуқ ба оиларо доранд». Ин гуна баёни назар аз ҷони-

би як рӯҳонии машҳури олам чӣ маънӣ дорад? Консепсияи инсоншиносӣ аз назари дин тағйир ёфта ва ё аҳли насоро давраи нави худошиносии худро бо таҳаммулгарой дар муносибат ба интиҳоби озод нисбат ба чинс эълон намуд. Ин андеша миёни насронӣёни олам баҳсҳоеро барандохт... Ба гумон аст, ки ин навъ андешаро олимони аз назари эътиқодӣ собит созанд¹⁴⁰, агарчанде дар пахноии ҳуқуқӣ мушкилиҳои худро дорад.

Албатта, аз назари ҳуқуқи табиӣ ва унсури инсон-меҳварӣ, то ҷое ин иқдомро фаҳмидан мумкин аст, вале аз назари дин, ахлоқ ва ҳикмати тарбиявии ҳуқуқ чӣ? Яъне, дин ҳимояи онҳоеро, ки аз алоқаи муқаррарии илоҳӣ берун рафтаанд, расмӣ қардани аст. Ин ҳолат аз назари ахлоқӣ ва биологӣ вучуди инсон ва иттиҳоди инсониро дар асл аз бунёдаш барҳам задан аст. Зеро насли инсонӣ бо ҳамчинсгарой аз тақрористеҳсолкунӣ маҳрум мегардад.

Аҷабо, замоне ин амалҳои зиштро динҳо, ахлоқҳо ва ҳуқуқу сиёсатҳо маҳкум қарданд, замони нав онро ҳамчун беморӣ шинохтанд, сипас, зеро таъсири озодшавиҳои инсон аз маҳдудиятҳо таҳти ҳимояи ҳуқуқи позитивӣ қарор доданд ва ҳоло ин амалҳоро аз зеро ҳукми меъёрҳои динӣ берун намуда, ҳамчун ҳолати муқаррарӣ эътироф менамоянду дар паноҳи меъёрҳои динию ҳуқуқӣ қарор доданианд.

Агар, ин симати барои ахлоқу ҳикмати ҳуқуқ номақбул беморӣ аст, мо ҳаққи маънавии онро маҳкум намудан надорем ва ин масъулияти мо низ нест, вале маҳдуд намудани густариши он ба хоҳири ҳаққи дигарон вазифаи қонуни ҳуқуқист; агар натиҷаи рушди бемавқеи озодию кашишҳои номатлуби савқи табиист, пешгирии он вазифаи ахлоқу ҳуқуқ аст, зеро ҳар нуқси иҷтимоӣ ислоҳаш бар дӯши ақли ҳуди иҷтимоӣ аст.

¹⁴⁰ *Барт К.* Оправдание и право / Пер. с нем. А. Петровой. – М.: Библиско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 150 с.

Замоне, ки инсоният дар остонаи бунёди тамаддун буд, қавми Лутро Худованд барои чунин қавривияш маҳкум карда, аз осмон сангро борон намуд. Акнун, ки инсон бо хираду донишаш ҳамагир шудааст, масъулияти гуноҳ бар дӯши худи ӯст, Худованд дигар ба ислоҳи камбудҳои он майл нахоҳад кард, то агар инсони хирадманд худро аз ин олудагиҳо ҳифз нанамояд. Аммо чараёни рушди ин ҳолати манфӣ шабеҳ ба он дорад, ки озодӣ монеаҳои ҳукукии сари роҳи худро рӯфта истодааст. Чӣ гуна бояд ин гардиш баҳогузорӣ гардад?

Ҳарчанд, ки ориёҳои шарқӣ дар илми ҳуқуқ дастовардҳои дигари нодиртар доштанд ва оянда онҳоро ба қадри ҳол рушд додаанд, вале ин кашфиёти ориёҳои аврупоӣ дар асл заминаи устувори рушди онҳоро на танҳо аз назарӣ шаклӣ таъмин кард, инчунин вай аз назари генетикӣ ба тавлиди насли солими ҷисмонӣ ва маънавӣ мусоидат карда аз назари тибӣ маҳлуқи нисбатан фаъоли фикриро ҳамчун насли ояндаи эҷодгару офаранда рӯи кор овард. Ин ҳолат аз ҳамон айём вазъи мафкура ва рушди маънавияю моддии Ғарбро такони тоза бахшид. Ва ин нукта низ ҷолиб аст, ки ҳамин инқилоби ҳукукии фикрӣ дар ориёҳои ғарбӣ на дар заминаи ҳуқуқ, балки дар партави фарҳанги адабӣ рӯи кор омад.

Адабиёт дар шакли драма оғози ислоҳоти бузурги бонни башар гашта, хатти таърихии шахшудамондаи рушди неруи инсониро шикаста шоҳроҳи навро сохт. Ҳоло бо эътимод гуфтан мушқил аст, ки ин гардиши драмаи бузурги Эдипи юнонӣ чи аҳамияте мобаъд дар рушди биологӣ ва маънавии ҷомеаи инсонӣ дар кори омезиши хунҳо доштааст, вале эҳсос кардан мумкин аст, ки он мисли тағйиру иловаҳои Кодекси оилаи Ҷумҳурии тозаистиклоли мо дар масъалаи манъи никоҳ байни ҳешовандони наздик (Модди 14-и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. ҚҚТ аз 15.07.16 с, №1290). дар пасманзари худ садои умеди баланди қалби рӯҳи инсо-

ниро ба сӯи рушди ҳаёти инфиродӣ ва иҷтимоии инсон дошт.

Дигар аз масъалаи муҳимми ин раванд, ин дарки дурости умумияти фикр ва асотири ориёӣҳои ғарбӣ ва шарқӣ дар масири таърих аст. Ҳарчанд, рӯзгори асотири Ромул, Куруш, Эдип ва дигар қаҳрамонони афсонавӣ таърихи Шарқу Ғарб (дар дostonҳои «Иллиада», «Йушти Фриён», «Точномак» «Шоҳнома», «Самаки айёр», «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» ва ғ.), ки бо умумиятҳои (онҳоро аз як усул дар асоси пешгӯии тақдир аз ҷониби ҳолдонон аз оғуши волидон ҷудо менамоянд ва онҳоро бо амри тақдир ҷӯпоне, ҷондоре ва ё махлуқи дигаре ба сони васӣ нигоҳубин менамояд ва инчунин дигар сюжетҳои монандро доро мебошанд) ахбори таърихӣ, қаҳрамонони афсонаҳо ва сафҳои драмманивисони оламро рангу бор додаанд, дар асл гувоҳи бебаҳси умумияти ин қавмиятҳо дар масири таъриханд. Усули фикрронии онҳо ва муносибат бо шаклҳо ва навъҳои зиндагӣ дар рӯзгори эшон баъдан шаҳодати тадриҷан ҷудошавии шоҳроҳи усулии зиндагии ин қавмиятҳои аз як решаъ мабдаъгирифта гаштааст. Эллинизм дар шакли драмаи Софокл дар симои шоҳ Эдип нахустин маротиба номумкин ва ғайриахлоқӣ будани анъанаи никоҳи эндогамиро дар ҷаҳон ҳукм карда, ба он қолаби таъсиррасонии ҳукукиро бахшид. Шоҳ аввал бо гурез аз падаркӯшӣ ва сониян дар маҳкумият аз кирдори ношоистаи бегуноҳонааш худро ба маърази ҷаҳонии адолати судӣ қарор дода ҳукми нобиноиро аз марг афзалтар муаррифӣ кард. Аҷиб он аст, ки фалсафаи Эллиний на тавассути дин мисли оне, ки Шарқ тавассути ислом дарвозаи ин навъи никоҳро баст, балки тавассути адабиёт ва навъи драматургия ба ин қор даст зад. Ин аст, ки қудрат ва тавоноии маънавии ғайриақлии шоҳ Эдип тайи беш аз ду ҳазор сол ақлу фарҳанг ва таассуроти на танҳо бехтарин фарзандони инсониро балки фарҳангҳоро ба умқӣ худ тобиш додааст. Аз ин назар нақши адабиёт дар тартбияи

ахлоқӣ нисбат ба дин дида дар Аврупо таърихан камтар набудааст.

§7. Тавофути Ғарб ва Шарқ дар ислоҳи оила ва ташаккули ҳуқук

Бузургӣ ва афзалияти ҳикмати ғарбӣ низ дар он буд, ки заминаҳои меъёри ҳуқуқии рафтори нодурустро на тавассути меъёри динӣ ки ба манбаи берун аз ақли инсонӣ таъя мекард, балки тавассути ахлоқ ки аз роҳи хирад ва ақл чораҷӯиро ногузир медонист масъалагузорӣ намуд. Ҳарчанд, ки Шох Эдип ба сони усули ордалияи шарқӣ-«важжи гарму сард» «важжи маънавӣ»-ро дар силсилаи ҷавобгариӣ бегуноҳӣ муаррифӣ кард, вале ҳукми ғайриодилонаи ӯ назди таърихи инсонӣ ва тақдири ояндаи ҳуқуқи одилона нақши беназир дошт.

Дар ин шоҳроҳ як муаммои дигаре, ки тавлид шуд он буд, ки бо кашфи ҳар ҳақиқат ҳарчанд, ки мо ба саволҳои зиёди таърихӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқии худ ҷавоб гирифта зиёд аз монеаю мушкилиҳои ҳаётиро ҳал карда бошем ҳам, бо дастрасӣ бо он мисли ошкор шудани ҳақиқати кирдорамон дар назди додгоҳи ҷаҳонӣ, барои худ боз мушкилиҳои дигару масъулиятҳои пайдо намудем, ки масали «аз ростии бефурӯғ дуруғи боманфиатро» рӯи кор оварда, аз назари шарқӣ «муфассири хоби шоҳро, ки дандонҳои афтидаашро бо ду усул маънидод кардаанд» ба маърази хирад кашида, лаҳни хӯшро дар ниҳоди хирадмандону, ҳикмати халқии «афзалияти дурӯғи манфиатоварро аз ростии бефурӯғро» миёни ҷомеашиносон рӯи кор оварда, дар мақоми ҳуқуқӣ усули «ҳолатҳои истисноӣ», «зарурат маҳдудиятро намедонад», «мудофияи тан ва ҷон алорағми маҳдудиятҳо барои инсон шарт аст» ва ғайраю ҳоказоро дар тангҳои қонуниятӣ ҳифзи табию маънавии олита-

рин махлуқи табиӣ тавассути хираду донишаш масъалугузорӣ кард.

Дарвешӣ лаҳистонтаборӣ олмонӣ Нитсша бо назари ғайримуқарарӣ ақлаш мушоҳида менамояд: «Дурӯғро вобаста ба шароите, ки ҳаётро ҳифз менамояд эътироф намоем, ин албатта, усули хатарноки муқовимат бо эҳсоси арзишии ашӯҳост ва фалсафае, ки ба ин навъ (қурбонии маънавӣ – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) кӯшиши ҳастӣ менамояд, танҳо бо ҳамин кирдораш худро ба он тарафи некию бадӣ ҳавола медиҳад»¹⁴¹. Дар масъалаи дурӯғ, ки Нитсша дар кашфи ҳақиқат мегӯяд аз дидгоҳи назарияи хирад ва ахлоқ шояд дар ибтидо афзалият ва ҳақиқат дорад. Вале идомаи мантиқии ҳукм дар кашфи пасманзари ин амалкарди носоҳеҳ оқибати нохубро барои инсон ва зиндагии ӯ ба бор меорад. Агар ҳадафи инсон донишгари ҳақиқат бошаду ба манфиат ва саодати ҳастии худ кор нагирад, пас донишгари ҳақиқат рафту ба нестии ӯ мувофиқат намояд онро бояд қабул ва татбиқ намояд. Миллати пешрафтаи олам яҳудия қурбонии ҳама асрорро ба хотири дифоӣ саломатии як нафар яҳудӣ ҷойиз медонад. Онҳо баръакс арзишшиносии мо на миллат ва давлати яҳуд балки ҷону салоамтии як аъзои онро дифоъ менамоянд.

Дар мисоли конкретӣ дурӯғ ин ҳарфе аст, ки ба воқеият мувофиқ нест, яъне инъикос ва муаррифии алорағми воқеият ва ҳақиқат аст. Пас пинҳон кардани сирри фарзандхонӣ дар муносибатҳои никоҳӣ оилавӣ то сатҳи синну соли муайян ва ё баъд худ дурӯғ аст. Вале ба хотири ҳифзи манфиати кӯдак онро қонунгузори одил ногузир медонад. Ва ё ба хотири ошкор шудани ҷинойт ва дастгир намудани ҷинойткори ашаддӣ тафтишот паҳн кардани хабари но-мувофиқро ё худдорӣ кардан аз изҳори ҳақиқатро авло мепиндорад. Пас ин ҳолатҳои ҳуқуқӣ ки дар амалияи ни-

¹⁴¹ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ессе Номо. Человеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.) – Минск: Харвест, 2009. – С. 10.

зомҳои ҳуқукии кишварҳои пешрафта ба назар ғайри-ахлоқӣ таъмин мегарданд дар он тарафи некию бадӣ дар гунаи манфӣ ва ё некӣ зухур менамоянд?

Воқеият гӯё ба инсонӣ бо қалби поки адолатхоҳ дар миёни таззодҳои зиндагӣ ва муқовимати арзишҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ воридшуда, табиатан ноадолатиҳои ногузире рӯ ба рӯ менамояд, ки ҳалли қазияи онҳо ба рисолати хиради инсонӣ ва илми ҳуқуқшиносӣ усули «дарди бад ба давои бад»-ро на танҳо ворид кард, балки хосияти боадолат будани онро ба сони истифодаи корд дар ҳаёти рӯзғордорӣ (на барои куштани захмзании якдигар аст), тадричан собит намуд. Дар ҳақиқат воқеият шамшерро на барои куштани душман инчунин баҳри ҳифзи нангу номӯси ватандорӣ низ ногузир кардааст ва имрӯз воқеияти талхтарро мо дар вучуди яроқи ҳастай мебинем, ки тибқӣ доктринаи кишварҳои бузург бо ҳадафҳои муҳофизатӣ гӯё вучуд дорад. Ин ҳолат агарчанде далели ғайриахлоқӣ бошад ҳам воқеият аст.

Мобаъд ин усул дар чомеаи инсонӣ васеъ истифода шуда ҳамчун рукни ногузири адолатнокии ҳуқуқҳо дар миёни маҳдудиятҳо, махфиётҳо дар васати ошкорнамоӣҳо ва ғ. ғ. қабул гардид. Дар илми ҳуқуқшиносӣ махфӣ доштани асрори фарзандхонӣ, сирри давлатӣ, тафтишотӣ ва ғ. бо вучуди гуногунранги ҳуқуқиашон, тобишҳое доранд, ки дар заминаи тафаккур бо асосҳои ҳамгун собит ва дарк мегарданд. Тавре Ф. Нитше масъалагузорӣ менамояд масъалаи дарки дурусти ҳақиқат ҳамчунин вобастагӣ дорад ба ҷавоби саволи он ки «мушкилӣ дар он аст, ки ҳуди арзишҳои ҳақиқат табиатан дар зиндагӣ пешорӯи мо истодаанд (ва даъвои ҳалли ҳудро масъалагузорӣ менамоянд аз мо – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) ва ё мо (бо мушкилиҳои худ – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) ба осто-

наи фаҳми ин муаммо ҳаракат кардаем»¹⁴². Ин муаммо-ҳои ҳуқуқӣ дар драмаи Софокл дар рӯзгори Шоҳ Эдип маҳз дар амалиёти пешгирии тақдир ва кӯшиши дарк намудани ҳақиқат, бо оқибатҳои вазнин рӯшан шудааст. Эдип алорағми иродаи модар кӯшиши дониستاني ҳақиқати талх намуда, пас аз фаҳмидани он худро кӯр кард ва бо ин амали қурбонии чашмаш ба ин амали зишти бегуноҳонааш барои атрофиён ва хонандагони Софокл «табу» гузошт.

Нитсше дуруст қайд мекунад, дар рӯзгори муқаррарӣ ҳар файласуфе, ки атрофи ҳақиқат ва адолат ҳарф мегуянд бояд сараввал барои худ муайян намояд, ки дар ин бодияи муколамаи ақл бо воқеият, кӣ Эдип мегардаду кӣ Сфинкс (қаҳрамонони афсонавии нимаодаму нимашер дар мисриҳо бо симои мардина ва дар юнониҳо нимасагу нима зан бо қаноти парранда), дар асосе, ки ӯ ба сифати зиммодор ба мардуми раҳгумзада савол меод ва ҳар кӣ намедонист ӯро мекушт, то он ҷое, ки навбат ба Эдип расид ва ӯ ба саволи ӯ ҷавоб дод, ва ӯ, ки дар сурати бартарӣ қарор дошт ҳамчун шахси бохта, худро ба ҷарӣ партофт¹⁴³.

Бастагӣ дар кори тарбияи инсонӣ дар гардишҳои таърихӣ замоне бо ҳамин гуна муколамаи маърифату бе-маърифатӣ сурат гирифтааст, ки мо онро ягон ягон дар муҳорибаҳои некию бадии нерӯҳои бадии аҳриманӣ ва ахуромаздой дар ҳикмати бостонии тоҷикон, дар муҳорибаи худоҳои юнониён ва ҳатто миёни баҳсҳои фариштаҳои осмонии исломию мутафаккирони мазҳабӣ вучуди

¹⁴² Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Эссе Номо. Человеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.) – Минск: Харвест, 2009. – С. 7.

¹⁴³ Саволи Сфинкс ба Эдип чунин буд: «Бигӯ ба ман, ки кист ӯ кӣ дар саҳаргоҳ бо чор пой меравад, рӯзона бо ду по ва бегоҳ бо се пой. Ҳеҷ як аз мавҷудоти зинда ба ин тартиб ва ин кадр тағйири симо намекунад он қадаре ки вай мекунад. Замоне, ки бо чор пой меравад ӯ заиф асту сустҳаракат, аз дигар вақт дида». Эдип ҷавоб медиҳад, ки вай одам аст ва бо ин ҷавоби дуруст Сфинкс худро ба ҷарӣ мебарояд.

онро эҳсос мекунем. Ба тахмини зиёд ин як навъ давраи рушди кашфи ҳақиқат дар симои донишу хирад ва маърифатнокии аъзои ҷомеаҳои рушдкардаи бостон будааст, ки дар ҳалли қазияҳои мухталифи моддию маънавӣ истифода мешудааст.

§8. Зинаҳо ва навъҳои мухталифи кашфи ҳақиқат ва адолат

Мисли оне, ки тамаддуни инсонӣ дар мурофияи судӣ баъд аз даврони «худсудкунӣ» даврони «фарҳанги ҳукукии паҳлавонӣ»-ро сипар кард, муборизаҳои маънавӣ ва мафкуравӣ низ ҳамин гуна муҳорибаҳои кашфи бартарию афзалиятро дар зинаи дастрасии бештаре ба маърифату дониш замонавӣ касб кардааст, ки роҷеъ ба он сарчашмаҳои таърихию адабӣ маълумоти амиқ додаанд. Агар решаи даврони паҳлавонӣ ба эҳсосоти анъаноти табиӣ «инитсиатсия» ва ба «балоғатрасӣ»-и одамони то таърих расида, бештар ба ҳосияти савқи табиӣ майл намояд, саромади муборизаҳои маънавӣ дар шакли саволу ҷавобҳои мантиқӣ ва ҳикматдор ишора ба зинаи нави рушди кофии фарҳангу тамаддунҳо дар заминаи ақлу маърифат буд. Ягона воситае, ки онҳоро дар майдони муборизаю муноқишаи одамон ҳифз мекард, ин ҳамон масъалаи ҳукукии наёфтани роҳи ҳалли баҳсҳо ва муноқишаҳо буд, ки замоне бо зӯрии тану акнун бо зӯрии фикру дониш ҳалли худро меёфт. Ягона таффовут дар он буд, ки дар кашфи бартарию афзалияти инсонҳо ба ҷойи малакаи ҷисмонӣ донишу маҳоратҳои фикриашон мақом касб менамояд. Легализатсияи андешаи бартарӣ доданро мо дар сатҳи мафкураи умум дар таълимоти динҳои ҷаҳонӣ дар аҳди бостон, дар замоне, ки доною бедонишро ва имондору беимонро аз ҳам тасниф намуда ба соҳибону илму дониш ва имон бартарӣ медиҳанд, равшан мушоҳида мекунем.

Ин ҳама далолат бар он дошт, ки рушди ҷомеаи инсонӣ замоне аз муноқишаҳои тан ба тани даврони паҳлавонӣ ва ҷангу ҷидолҳои бемаънии бо нишони ҷавобгарии коллективӣ ҳамчун ёдгори аз даврони барбарии инсонҳо касб карда, тадриҷан ба зиндагии таҳти таъсири тафаккур қарордошта убур намуда, ҷо ҷо дар амалия бо усули муколама ва мубоҳисаҳои маънавию илмӣ гузашт намуд. Ин ҳолати тағйирпазирӣ на танҳо дар ҳалли қазияҳои дохилӣ ҷамоавӣ ва кашфи ҳақиқат дар паҳноӣ маҳдуд худнамоӣ гашт, унсурҳои онро мо инчунин дар дастовардҳои нодирӣ дипломатияи ибтидоӣ дар шакли мактубҳои рамзӣ ва бозиҳои фикрие чун «шоҳмот», «нард» ва амсоли инҳо дар тамаддунҳои бостон миёни салтанатҳои азим эҳсос мекунем. Бозиҳои дар заминаи баҳсҳо пайдошудаи шоҳони қадимаи Форсу Ҳинд¹⁴⁴, мактубҳои рамзии Искандару шоҳони ҳахоманишӣ¹⁴⁵ ва ғ. аз зумраи онҳост.

§9. Усулҳои бартаричӯӣ ва кашфи ҳақиқат тахаввул меёбанд

Вале воқеияти баъдии рушди фарзандони Одам гувоҳи он аст, ки ин навъи муборизаҳои маънавию ва ҳатто ҷисмониро он қадаре, ки дар замонаш эътироф менамуд мисли шикаст хӯрдани паҳлавони номӣ шикасти кушунро мефаҳмонд ва ё ҳалли қазияи фикрие ғолибияти қавму давлатро мисли муносибати Эрону Ҳинди бостон ва ё ҳамчун одати аз рӯзгори «инитсиатсия» ва ё «куштибандони» зардуштӣ амалҳои ҷудогонаро асос барои эътирофи ғалабаи комил медонист, дигар эътироф қардан намехост. Имрӯз ба гумон аст, ки бо як ғалабаи вар-

¹⁴⁴ Ишора ба бозии шоҳмот байни шоҳони Сосонию Подшоҳони Ҳинд, тибқи ривояти «Калила ва Димна»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ.

¹⁴⁵ Дар бораи ин навъ мактубҳо таърихномаҳои асримиёнагӣ зиёд иттилоъ додаанд.

зишгари номии ҷаҳонӣ дар сиёсати байналмилал ғолибияти як давлати миёнаҳол ва кӯчакро бар Амрико ва ё Россия эътироф кард, ҳарчанд ки давлатҳо дар мусобиқаҳои ҷаҳонии варзишӣ кӯшиши гирифтани ҷойҳои сазоворро барои давлати худ муқаддас ва ҳамчун рамзи бузургию рушди худ эҳсос мекунанд. Акнун барои иттиҳодияҳои сиёсии одамони муосир кушун, техникаи ҳарбӣ, технология ва дигар воситаҳои иттилоотонию рақамӣ нақши муҳим доранд, на қаҳрамонию донишмандии маънавии шахсони ҷудоғона. Ҷаҳонро зӯрии бо илму техникаи ҳарбӣ ва иқтисодиёти рушдкарда васлгашта идора менамояд.

Дар ин росто як пешравии ғаримуқаррарӣ аз наслҳои гузаштааш инсонӣ муосир дар ин ҷода касб кардааст. Ин ҳам бошад дар он ифода меёбад, ки акнун офаридаи иттиҳоди абстраксии ӯ «давлат» то ба он дараҷа ба моддиёт афзалият додааст, ки чунин намоёндагони боистеъдодро чи дар соҳаи илм ва чи дар соҳаи варзиш тавассути маблағҳои ҳангуфт ва имконҳои васеъи таълимӣ аз кишварҳои камбағал ва заиф кишварҳои бузургу мутаракқӣ харидорӣ мекунанд ба онҳо шахрвандӣ медиҳанд, шароит муҳайё мекунанд.

Дар охири чемпионати ҷаҳонии футбол дар соли 2022 дар Қатар давлати Фаронса, ки аз намоёндагии мамлакат сафедпӯстон аст, дар бозии ниҳой дар таърихи 18 уми ноябр бо Аргентина қариб 70% бозингарони сиёҳпӯстро ба майдон баровард, асосе, ки дар 80 дақиқа ҳеҷ бозии онҳо сурат нагирифт ва бозиро бо ҳисоби 2 бар 0 бой меоданд, тренери фаронсавӣ Диде Дешам ҳайати ҳамон 30 фоизи боқимондари низ ба зангиҳо иваз намуда, дар майдон алоҳагӣ таъриху демографияи табиӣ ин мамалакат, ба истисноӣ дарвозабонаш, 100% фаронсавӣҳои сунъиро ба бозӣ баровард, ки тайи 40 дақиқа бо вақти иловагӣ барои фаронсавӣҳо се гол зада, бозиро дуранг карданд. Ва ин се голи задари низ ҳамон як бозингари ғайрисафедпӯст Кили-

ан Мбаппе ворида дарвозаи Аргентиниҳо кард. Вале ин на барои Фаронсавиҳо на барои Аргентинагиҳо ва ҳатто на барои президенти Фаронса И. Макрон, ки дар майдон бозиро тамошо мекард ҳеҷ аҳамият надошт. Барои ҷомеаи ҷаҳонӣ низ, чунки мухлиси Фаронса Фаронсаро ва Аргентина Аргентинаро дар ҳамин ҳайатҳо мафтун ҷонибдорӣ мекарданд. Чунки давлатҳои нави муосир дар харидории истеъдодҳо малакаи касбӣ ва одати расмӣ касб карда ин ҳолатро ҳамчун намои ногузири рушди муосири варзиш ва давлатҳои демократӣ қабул кардаанд.

Вақтҳои охир эҳсос мешавад, ки ҷо-ҷо ҳатто кишварҳои чунин имкон надошта барои муаррифии арзандаи худ байни кишварҳои олам тавассути соҳибкорони ватанӣ чунин истеъдодҳоро аз дигарҷоҳо низ харидорӣ менамоянд. Ин ҳам гувоҳӣ он аст, ки инсон ҳанӯз бо омилҳои савқи табиӣ худ ҷаҳони ақлии худро такмил дода, гӯё ҷудо аз табиат ҳамчун хирадмандтарин махлуқ бо ақлаш зиндагӣ дорад. Вале назари умқӣ ба ин зиндагии боақлона гувоҳӣ он аст, ки бузургтарин дастовардҳои усулӣ ва ақлии мо дар вобастагӣ бо хостаҳои нафсонӣ ва кашишҳои биологӣ хастии мо дар алоқамандӣ бо ангеаҳои шӯҳратпарастӣ, бартаричӯӣ, қудратмандӣ ҳанӯз иртиботи кавӣ дорад.

Инсон ҳамчун ҷузъи табиат ҳанӯз аз табиат дур наафтааст, ин аст, ки тафаккури он, воситаҳои шинохти оламаш, коркарди мушкилиҳо ва рафъи монехояш яксон бо усулҳои дастарсӣ ба оромии маънавияш бо умумияти биологӣ ва фикриаш тобеи кашишҳои табиӣ ва моддию ҳатто ҷуғрофӣ қарор доранд. Албатта дар ин миён мо шӯълаҳои сӯзони хирад ва ақдро ҳам ҳамчун дурахшонгари кӯшишҳои кандашавии инсон аз тобеият ба қонунҳои номувофиқи воқеият эҳсос мекунем.

§10. Як параллели фикрӣ ва таърихӣ дар рӯзгори ориёҳо

Дар достони Шох Эдип мо монандиеро дар асотири Юнону мардуми ниёғони тоҷик дар мисоли достони Йушти Фриён, ки мансуби адабиёти паҳлавист, эҳсос мекунем. Достон муҳорибаи маънавии нерӯи бадӣ бо некист, ки дар мусоҳибаи яке аз нерӯҳои қавии Аҳриман-аҳти ҷодугар бо ҷавони зардуштии донишманд Йушти Фриён сурат гирифтааст. Пас аз оне, ки Аҳти ҷодугар бо саволҳои вазнии ҳосияти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ дошта мусаллаҳ мешавад, тавассути ин саволҳо меҳодад пайравони дини зардуштиро маҳв намуда бикушад. Шаҳри мардуми зардуштиро шаҳри пурсишгузoron ном бурдаанд, шояд ба он маънӣ ки дар асоси муаммоҳо ва ҷавоби онҳо чора мегирифтаанд, яъне ҳадаф аз ин ишора шояд эътирофи ҳикмати «аввал пурсиш баъд кӯшиш» дар миёни онҳо бошад. Аҳти ҷодугар баъд аз он ки ба ҳамин шаҳр расид ба саволи нахустини худ то 900 нафар ҷавонро кушт. Ва сипас бо хоҳиши шахси донишманде – Мораспанд барои ҷавоби саволи Аҳти ҷодугар Йушти Фриёни 15 соларо даъват мекунад. Ё ба ҳамаи саволҳо ҷавоб дода, дар охир ба се саволи худ Аҳти ҷодугарро ба қатл мерасонад¹⁴⁶.

Муҳимтарин нукта дар ин умумияти усулӣ, на монандии мазмунӣ ба сони воқеияти параллелии таърихӣ, балки махсусияти фарҳангию тафаккури ҳамоҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқии ориёҳо ба муқобили нерӯи бадист, ки ҳам дар шоҳи шарқӣ дар Хуросону Мовароуннаҳр дар симои Йушти Фриёни 15 сола ва ҳам ғарбии ориёӣ дар Аврупо дар симои Эдип бо чунин вижагиҳо ҳанӯз идома дошт. Ва дар ин майдони муборизаи фикрӣ усули муносибат бо ҳақиқат ва арзишҳо ҳам умумияту ҳам махсусиятҳоро воқеа ба шароитҳои ҷуғрофӣ, таърихӣ ва сиёсӣ касб кар-

¹⁴⁶ Ниг.: Холиқзода А.Ф. Ганҷинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. – Душанбе. Китоби 2. «ЭР-граф», 2016. С.169-177.

дааст. Дар мисоли драмаи шоҳ Эдип мо ҳамин гуна як касбияти тавофути ҳуқуқиро дар усули муносибат бо ҳақиқат ва оқибати он эҳсос мекунем.

Яъне ҳаракат ба сӯй ҳақиқати талх, оқибат ба сони тирӣ тез чашми Эдипро нобино кард. Ин ҷо муаммояе пайдо мешавад: кашфи ҳақиқат, ки муҳимтарин падидаи диққат-ҷалбуқунандаи иродаи мост ва воситаи муассири оромбахшии рӯҳ ва хирад аст, оқибати манфиро чун ҳақиқат ба бор овард. Пас ҳақиқате, ки оқибати талх дорад оё ҳадафи кофтуковҳои илмӣ ва ҳуқуқӣ буда метавонад ва ё ин ҳақиқати талх танҳо дар адабиёт ва рӯзгори фарҳангӣ ва иҷтимоӣ касб шуда, дар рӯзгори меъёрофаринӣ қаробате надорад? Ин саволҳо одӣ набуда, вазнин ва мушкил-фаҳманд, зеро онҳо дар ниҳояти қор ба муаммоҳои «пешманзар ва пасманзари меъёри ҳуқуқӣ» сару қор мегиранд. Яъне саромаду ҳикмати танзими онҳо хеле барвақтар аз ҳодисаю бениҳоят дуртар аз воқеияти меъёрҳо қарор гирифта, фаҳму истифодаи дурусташон дар партави метафизикаи меъёрҳои қантӣ рафта мерасад. Ин вазъият ҳам ҳолати муътадили мантиқӣ ва ғайримантиқиро дошта метавонад, ки охири бисёр ҷиҳат ғайриҷашмдошт аст.

Мисол, мақсади кашфи ҳақиқат, ки дастрас шудани низоми одилонаро дар ҳаёти иҷтимоӣ тавассути асарҳои бадеӣ, ахлоқ ва ҳуқуқ масъалагузори менамояд ҳамчун пешманзари қирдор дар ниҳояти қор ба натиҷае мерасад, ки пасманзарро манфӣ номувофиқ муаррифӣ менамояд, ҳатто ба ҳолатҳои мерасад, ки на танҳо барои субъектон фалокатборанд, балки мазмуни зиндагиро дар ҳамон маҷро побанд менамояд. Фаҳм ва шинохти Эдип падару модарашро ўро ба қурии абадӣ гирифтӣ кард. Ин ҳолатҳо, албатта ҳуқуқро дар қатори дигар меъёрҳои иҷтимоӣ ва илм тавассути вичдону инсоф дар маҷмӯъ дар ҳолати ногувор менамояд. Зеро масъалаи усулии кашфи ҳақиқат мушкилӣ пайдо менамояд. Ва ирода бо дарки пасманзари

дахшатнок, ногузириии эътирофи ҳақиқатро ҳамчун усули одилона ба шубҳа мекашад.

Б. Дар он сӯи ҳуқуқ: масъалаи «пешманзар ва пасманзари ҳуқуқ» дар ташаккули инсон ва халқҳо.

Оғози баҳс. Шояд гуфтор ва ҳарактаи тафаккури мо ба усули фуртакигӯи олмонӣ Ф. Нитсша, ки таваҷҷуҳ «ба он тарафи неқӣ ва бадӣ» карда буд аз назари зоҳирӣ ва усулӣ умумияте дошта бошад (албатта, дар ҳолати мувофиқ будан мо худро саодатманд меҳисобем), вале аз назари усулӣ ва мазмунӣ ҳанӯз чизе гуфтан муҳол аст. Танҳо пас аз хотимаи фикр ва ҳулосаҳо мумкин аст ин қиёсро натиҷагирӣ кард. Муҳим он аст ки назари Нитсша ба он тарафи неқӣ ва бадӣ ҳамчун ду усули мустақил ва навъи рафтори хосяи тазодманд, бардошт аз шакл ва сифати амалҳо менамояд, ки натиҷаи онҳо чигуна барои инсон муҳим аст. Ин ҳолат ҷиҳати баҳогузори амали неку бад аҳамият дорад. Маҳз ҳамин бардошти пасманзар ва иртиботи он бо ҳаракат «дар он тарафи ҳуқуқ» ё «дар пасманзари ҳуқуқ» ё «дар ин сӯи ҳуқуқ» ва ё «дар пешманзари ҳуқуқ» ва ё ҳодисаҳои метафизикии қабл аз ҳуқуқ, ҳолати ҳастии ҳуқуқро дар алоҳидагӣ ва иртибот васеъ ва манфиатовар инъикос менамояд. Нитсша дуруст қайд мекунад, ки ҳеҷ як ҳодиса дар зоти худ наметавонад аз тазодҳои бемаврид пайдо шавад. Ҳарчанд, ки тазодҳо дар бисёр аз мавридҳо нақши худро дар муқобили падидаи нав назди хирад устувор муаррифӣ менамоянд, вале аз зинаи анъанаи ба расмиятдаромадаи хиради илмӣ пайдоиши ҳар падида шарту шароит ва услубҳои хосяи худро дорад. Аз ин ҷост, ки Нитсша аз гумроҳӣ пайдо шудани ҳақиқат, аз рафтори ғаразнок тавлиди рафтори беғаразона ва ё таҳияи мушоҳидаи нурмонандро натиҷаи хостаҳои нокоми инсонро асоснок намешуморад.

Ва ҳар кас, ки чунин мепиндорад ба андешаи Нитсша, ӯ худ ба иштибоҳ афтидааст, зеро дар қаъри ҳуди ҳастӣ, дар табиати ҳамон падидаҳо «худ ба худ» омили тавлиди

падида устувор ва асороромез махфӯз аст, ки онро мо бояд дуруст дарк ва ҳазм намоем¹⁴⁷. Чунин намуди ҳукм ба қавли Нитсша навъи анъанавии ҳаёлот ва фикрронии метафизикҳо ҳаст, ки тавассути алоқамандии устувори мантикии фикр онҳо ҳақиқатро барои худ меҷуянд. Баъдан ӯ чунин ҳаёлотии файласуфонро ба сони таассуб маҳкум карда, пайдоиши кишии навфайласуфонро масъалагузорӣ менамояд. Тибқи хулосаи мушоҳидаҳои ӯ қисмати зиёди фикрронии файласуфон на ба ақл ва хирад, балки ба савқи табиӣ бештар таъя менамояд¹⁴⁸. Зиёд аз амалҳои фикрии мо дар ҳаёт аларрағми пешрафти ҳангуфтамон ҳанӯз ҳам тахти таъсири омилҳои савқи табиӣ қарор мегиранд. Маҳз кашишҳои биологӣ тафаккури моро ба фикр водор менамояд на фикр аз барои худии фикр. Ҳатто кашфиётиҳои нодири инсонӣ дар лаҳзаҳои муҳими дарёфти ҳақиқат бештар назди тасодуф уҳдадоранд нисбат аз ақлу хирад. Бидуни себи ба сар ва ё паҳлуи Нютон афтида масъалаи замони кашфи қонуни ҷозибаи ҷаҳонӣ имкон дошт муддате тағйир ёбад. Аммо масъалаи он, ки афтидани себ ба замин Нютонро ба фикр водор кард бебаҳс аст.

Пас дар қафои ҳар фикру ғояҳои ақлонии мо ба қавли Нитсше кашишҳои биологӣ ва ҷисмоние (ҳодисаҳои табиие – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.) истодаанд, ки ба шакли зиндагии мо махсусият мебахшанд¹⁴⁹. Кашфи ин вижагӣ қудрати алоқамандии мантиқӣ ақлиро воқеан заиф муаррифӣ менамояд ва тобеияти онро дар пешманзар ва пасаманзари ҳуқуқ шинам ба савқи табиӣ мечаспонад. Мо бо ин розӣ

¹⁴⁷ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ессе Номо. Человеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.). – Минск: Харвест, 2009. – С. 8.

¹⁴⁸ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ессе Номо. Человеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.). – Минск: Харвест, 2009. – С. 9.

¹⁴⁹ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ессе Номо. Человеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.). – Минск: Харвест, 2009. – С. 9.

буда метавонем ва ё не, ҳаракати фикри мо бояд бо далел-хо хулоса намояд, зеро кӯчиши маҳаки ҳаракаткунанда аз пойгоҳи фикрӣ ба пойгоҳи савқи табиӣ ва хостаҳои нафс ҳукми Пратогорро дар масъалаи «инсон ченаки ҳама ашӯҳост» аз назари Нитсша таҳти таъсири омили ғайри-ақлӣ тағйир медиҳад. Ҳарчанд, ки дидгоҳи Нитсша далел-ҳои зиёд дорад, вале мо ки афзалияти ақлро дар ҳама ша-клаш ҳифз карданием ҳанӯз бо ин воқеият бо қалбамон розӣ нестем. Зеро дарозии ин баҳс моро аз таъсири ақлонӣ ба ҳуқуқ имкони маҳрум кардан дошта, ҳуқуқи моро дар беҳтарин маврид ин дидгоҳ ҳамчун воситаи ҳифзи рӯзгори фардӣ ва иҷтимоӣ дар муқобили талаботҳои моддӣ ва нафсонии инсон қонуниятҳои табиӣ бе дасту по ҳоҳад кард. Он тарафи рӯкушодаи ин мочаро моро ба майдони баҳси фаҳмиши ҳуқуқ кашида, шакли заифи назарияи иҷтимоӣ ва ҳуқуқи воқеиро бар ағлаби чараёнҳои ақлга-роии ҳуқуқӣ таъмин менамояд. Барои қабул ва ҳазми ин чараён мо ҳанӯз шояд омода набоем. Вале яқин он аст, ки ҳар амали зоида шуда аз кунгураи детерминизми иҷти-моӣ дорои падару модар ва фарзандоне ҳаст ба сони пешманзару пасманзар, ростманзару чапманзар, ки ба тавлиди фикр, сухан ва амали ҳосияти ҳуқуқӣ дошта асос мегардад. Дурст аст, ки аз ин ҳолат «озодии трансенталии ибтидоии Кант» ва тасодуфи ҳолиси гуфтор ва рафтор сарпечӣ менамояд, вале таҳлили амиқ ҳамин ҳолатҳо низ таҳти таъсири амиқи сабабияти иродавӣ ва ғайриирода-вие сурат мегирад, ки то ҳол барои мо ноаён аст.

§11. Нақши детерминизми ҳуқуқӣ дар шинохти табиати ҳуқуқ ё кӯшише дар дарки тарафҳои ноаёни ҳуқуқ

Пас то рӯҳ додани амалҳои неку бади ҳуқуқӣ омилҳои нухуфта шудаанд, ки ҳамчун сабабият (падару модар)-и охирӣ нақши муассир доранд. Илми ҳуқуқшиносӣ дар

баъзе марвидҳо онҳоро мебинад дарк мекунад ва баҳо мегузорад, мисол дар баҳо додани кирдори ҷинойтӣ ҳамчун тарафи субъективӣ дар шакли қасд, қасди бевосита, бавосита безҳтиётӣ дар шакли хунукназарӣ, худбоварӣ ва ғ. Дар илми ахлоқ ва ҳуқуқ аз назари умум ҳамчунин тарбияи дуруст ва донишандӯзии мақсадноку бонизом, адаб-азхуднамоӣ ва ғ. ба амалҳои нек саромаду ғизо мебахшанд. Аммо дар баъзе мавридҳои дигар маърифати мо онҳоро нодида гирифта аз баҳодихии аслии онҳо гурез менамояд. Чаро чунки онҳо хеле-хеле пинҳонкорона пас аз чандин гардишҳои фикрӣ ва амалҳои гуногунмаъно ба сони ҳиллаи шайтонӣ (гӯё мутобиқ ба иҷозати гирифтаи Шайтон аз Худованд, ки ба ҳарими ҳарами шаклгирии иродаи инсон бо ҳар роҳу восита даҳлат менамояд)¹⁵⁰ ҳадафҳоро тавлид месозанд. Айнан ҳамин тавр рафторҳои шоиста низ ҷиҳати ҳимояи инсон аз ин ҳолатҳои манфур эҳтиёҷ ба чунин амалҳои мураккаби ахлоқию ҳуқуқии дар ниҳоди худ печидаи пинҳоншуда ба сони «пиндори нек», «риояи речаи қонуният», «ғизои ҳалол», «амалҳои нек», «хайру садақа ба камбизоатон», «дастгирии ятимону барҷомондагон», «эҳтироми падару модар», «ҳурмати пиронсолон», «ростгӯӣ» ва ғайраро дорад, ки пас аз фарсахҳои муайяни вақт ва ҳаводиси рӯзгор ногузир натиҷаи мусбат тавлид месозанд. Вале чун пасманзари ин амалҳо ҳамчун манфиат дар баъзе мавридҳо дерзо (яъне дер пайдо мешаванд) ҳастанд, иддае аз инсонҳо ба онҳо диққати шоиста намедиханд. Ҳол он ки онҳо воқеан дар ҳифзи адолати иҷтимоӣ ва низоми одилонаи муносибати инсон-

¹⁵⁰ Ишора бар ояти 16 ва 17 сураи Аъроф, ки Шайтон чун аз мӯҳлатдодашудагон гашт, дархост аз Худованд менамояд, ки ба ӯ иҷозат дода шавад, то ба ҳарими пешманзару пасманзари рафтори одамон ворид шуда ноаён онҳоро гумроҳ намояд ва аз роҳи рост дур созад. «Гуфт: «Ба сабаби он, ки маро гумроҳ кардӣ, ба роҳи рости Ту барои одамиён бинишинам. Он гоҳ, албатта, аз пеш ва аз паси пушт ва аз ҷониби рости аз ҷониби чапи онҳо бо сӯи онҳо биёям ва аксари онҳоро шукргузор наёбӣ.» Куръони карим. Сураи 7. Оятҳои 15-17.

хо муҳимму тақдирсозанд. Вале одамон дар зиндагии пур-туғён аксаран эҳтиёҷ ба натиҷаҳои барқосо доранд. Вале аз ёд мебароранд, ки баъзе аз манфиатҳои онҳо аз қурбониҳои манфиату вақти гузаштагон буда, ҳудашон низ дар ҳамин алоқамандӣ бояд нақшбоз чун ноқил бошанд. Танҳо халқу миллатҳое дар раванд дар маҷмӯъ бурд мекунанд, ки ин иртиботи таърихиро дар мисоли гузашта, имрӯза ва оянда дуруст дарк карда, пиндору гуфтору амалҳои сиёсӣ ҳукукӣ ҳудро дар ҳамин алоқамандии устувор роҳандозӣ карда, пасманзари амалҳои ҳудро дар рӯзгори ояндагон низ ба инобат гирад.

Миллату халқиятҳо муаззаф ҳастанд, ки танҳо ба хоҳири имрӯзи ҳуд зиндагӣ накунанд, балки ба хоҳири ояндагон низ бошанд. Дуруст аст, ки инсоне, ки фикри фардои ҳудро мекунад дар ҳаёташ камиро намебинад ва ҳудро чун инсони муваффақ муаррифӣ месозад, ки дар пастию баландиҳо тобеи эҳтиёҷ намегардад. Миллат дар фарқият бо инсон бо як насл ва ё рӯх ҷамъбаст намегардад, вай устувории ҳудро дар риштаи устувору ногуастани наслҳои гузашта, имрӯза ва оянда муаррифӣ менамояд. Аз устувории миллат рӯзгори се чор насли дар камтарин сурат шаҳодат медиҳад. Миллат ва халқияте, ки дар баробари рӯзгори ҳуд ғами фарзандонаш – ояндагонро меҳӯрад ва барои ояндагон шароит фароҳам меорад. Вай ин корро ба хоҳири он анҷом медиҳад, ки онҳо низ тавонанд ба муваффақиятҳо ноил шаванд, чунин миллат дар масири таърих соҳибтамаддун буда, аз ҳуд даврони тиллоии рушдро то замони муайяни мавҷудияти ин ҳислат ҳифз менамояд. Зеро дар ин ҳолатҳо пасманзари амалҳои дуруст таҳлил шуда дар қолаби меросият роҳандозӣ гардидаанд, ки дар васлияташон умри ҳодисаи мусбатро дароз менамоянд. Муҳимтарин сифати ҳислати ин миллатҳо ба хоҳири ояндагон низ заҳмат кашидан аст.

§12. Мушкилии фаҳми ҳақиқат ва моҳияти ҳуқуқ дар сурати рафъи рақобати фикрҳо ва инкори гуногунандешӣ

Нитсше дар масъалаи таҳлили арзишҳо ва гирифтори файласуфон дар доми хурофотии «ҳақиқат», ба мисли ошиқи нобинои илм, тимсоли Муҳаммади Ғаззоли ба танкиди ҳислати кӯдакона ва соддалавҳонаи онҳо, ки бовару хостаҳои эҳсосотиашонро ба сони ҳақиқат¹⁵¹ пешкаш менамоянд, даст мезанад. Танҳо тафовут дар он аст, ки Ғаззоли дар заминаи эътиқод далелҳои файласуфонро рад намуда, боварҳои шахсиро аз ҳақиқати асл ҷудо намуда, усулҳои ақлӣ ва мантиқии шинохти оламро дар асоси дастовардҳои илмҳои табиӣ ва иҷтимоӣ инкор месозаду, Нитсше бошад ҳислати аз ҳад зиёд зоҳирпарастии онҳоро дар шохроҳи кашф ва эътирофи ҳақиқат, ба сони ҳимоягарони таассубгар, ки ба табиати ҳақиқат сарфаҳм нарафта, вазифаи ҳимоянамоии худро иҷро менамоянд, наҳ мезанад.

Ин назари Нитсше боз мисли як усули тазодманди ӯ ба ларзонидани ғояи файласуфон И. Кант ва Спиноза анҷом мепазирад: *«Ҳамаи онҳо (файласуфонро дар назар дорад – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.), дар якҷоягӣ вакилоне ҳастанд, ки намехоҳанд бо ин ном хонда шаванд ва ҳатто дар аксар вақт бинобар доштани таъсибот онҳо шафоъаткунандагони ҷиллагар ҳастанд, ки онро бо номи «ҳақиқат» таҳти ишор қарор медиҳанд, – бисёр вақт аз шаҳомати вичдон, ки худ эътироф мекунад, хеле дур аз таъми неки шӯҷоат кор мебаранд, ҳатто агар аз дӯст ё душман ҳушдор дода шавад, ё аз рӯи тақаббур ва ба хоштири масҳара бошад, равшанӣ меандозанд. Тартюфеи нахуст ва ҳушнияти Канти қадим, ки бо он моро ба масирҳои диалектикӣ мекашонад, ба «за-рурати қотей»-и ӯ мунтаҳӣ мешаванд, ё беҳтар аст*

¹⁵¹ Ғаззоли андешаи машхуре дар ин бора гуфта буд: «боварҳои шахсиро ба сони ҳақиқат пешниҳод кардан аз бемории сироятии замони мо шудааст».

бигӯем игвокунанда – ин манзара боис мешавад мо мардуми (нодон) бихандем, зеро аз тамошои дасисаҳои зарифи ахлоқгароён ва мунодиён заррае лаззат намебарем. Ё дар гайри ин сурат, ин фокус-покус бо шакли риёзие, ки дар он Спиноза гӯё дар зиреҳ нӯшида, ба занҷир кашидааст, билохира фалсафии худ – «муҳаббат ба хиради худ»-ро пинҳон кардааст, агар ин калима дуруст ва одилона маънидод карда шавад, пешонеш шуҷоати маҳочимро ларзон мекунад, кӣ часорат дорад ба ин духтари маглубнашаванда ва Паллас Афина нигоҳе кунад: чиқадар тарсу осебпазирии худӣ ӯ ба ин базми зоҳиди бемор хиёнат мекуна!»д («Все они (файласуфонро дар назар дорад – А.Х., Ш.З., Ш.Ш.), вместе взятые, суть адвокаты, не желающие называться этим именем, и даже в большинстве лукавые ходатаи своих предрассудков, которые они осеняют именем «истин», – очень далёкие от мужества совести, которая признаётся себе в этом, именно в этом; очень далёкие от хорошего вкуса мужества, которое даёт это понять даже если речь идёт о том, чтобы предостеречь друга или недруга, или же из заносчивости и ради насмешки над собой. Настолько же чопорное, насколько и благонравное тартюфство старого Канта, с которым он заманивает нас на окольные диалектические пути, ведущие, вернее, совращающие к его «категорическому императиву», – это зрелище у нас, людей избалованных, вызывает улыбки, так как нам не доставляет ни малейшего удовольствия наблюдать за тонкими кознями старых моралистов и проповедников морали. Или ещё этот фокус-покус с математической формой, в которую Спиноза заковал, словно в броню, и замаскировал свою философию, – в конце концов «любовь к своей мудрости», если толковать это слово правильно и справедливо, – чтобы заранее поколебать мужество нападающего, который осмелился бы бросить взгляд на эту непобедимую деву и Палладу-Афину: как много собственной боязливости и

уязвимости выдаёт этот маскаррад больного отшельника!»)¹⁵².

Албатта, дарवेशи олмонӣ ҳақ дорад, ки назари худро бар гуфта ва навиштаҳои файласуфон дар заминаи гумони худ муаррифӣ намояд. Вале ин баҳоҳо танҳо як чанбаи гуфтор ва навиштаи ин шахсиятҳои бузурги фалсафаро рӯшан менамоянд. Дар асл ҳарфи вазнини Нитсша дар масъалаи «ҳақиқатпарастӣ» ва «ҳақиқатҷӯии» қаблии таасубгароёнаи иддае аз файласуфон аст, ки мо имрӯз низ онро эҳсос мекунем. Кор то чое расидааст, ки ақлгароии муосир ҳақиқатро аз ҳадаф ва вазифаи кашфи воқеият ва шинохти олам ба як монстр ҳодисаи даҳшатбор ва як падидаи бебаҳси фарогири ҳама ба қавле ба як Худои наветабдил дода, ба вай сифати меъёри бебаҳси танзими ҳама муносибатҳои иҷтимоӣ аз ҷумла ҳукукиро насиб дида ва ҳама назарҳои берун аз онро ҳамчун равишҳои номатлуб инкор кардаст. Ин ҳолати болобардории мақоми ҳақиқат дар бештари мавридҳо то пайдоиш ва дарёфташ онро тавассути қонуниятҳои қаблан коркардашудаи илмӣ мақом бахшида, онро ба сони як олиҳаи мутлақ миёни *навъҳои ҷаҳонбинӣ эълон намудааст. Ва мансубияти онро танҳо ба як ошиқ илм насиб дидааст. Ин ҳолат як шакли тафаккур ва ҷаҳонбиниро бар дигар шаклҳои тафаккур ҳокими мутлақ таъин карда, дар заминаи лашкаркашии худманишии ақл – худбоварӣ, ҳама дигар навъҳои фикрро аз майдони рақобати солими ҷаҳонбиниҳо бурун кардааст. Ин ҳолати яккатозӣ, монополиясозӣ дар ҳама паҳноҳои мубориза ва рақобат баҳри дарёфти неъматҳои асл барои субъектон ва ҳуди объекти таҳқиқшаванда марговар аст.*

Зеро ҳақиқатро ин усул агарчанде ба ҳокими муталқии орзуи ақл табдил дода бошад ҳам вайро аз ҳар ҷиҳат осебазир карда, аз муҳимтарин хислатҳои худмуҳофизатӣ

¹⁵² Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ессе Номо. Человеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.). – Минск: Харвест, 2009. – С. 11.

танқид, таҳлил, шубҳа ва қиёс маҳрум сохтааст. Таърих собит сохт, ки ҳатто табобати он дар даври «танқиди ақлгарой» онро аз ин бемории сироятӣ ба пуррагӣ озод накардааст. Ў ханӯз мафтунӣ худбонарӣ ва ҳукмронии ҳақиқати бебаҳс аст, ки бо иштибоҳҳои бемисл ба сари мардумони олам ҷангҳо, хунрезӣҳо, ҷангҳои ҳастаӣ, ғурусҳо, экстремизм, терроризм, ифротӣ дин, таҳвили арзишҳо ва ғ. рӯи кор оварда хеле маккорона эътиқодомонро бо сиёсат ва ҳардуро якҷо дар доми балои нафс грифтор кардааст, ки усули «иштибоҳи ислоҳ» хеле номатлуб истифода карда, шумори хатоҳо ба маротиба аз ислоҳ гузаронида, илмомонро ҳокими нобиноӣ ақломонро ба сипоҳии худбонарӣ, худомонро ба бахшандаи абадӣ табдил додааст. Ва ин аст, ки вазъият дар муқоиса аз Нитшеширо иҷбор ба он мекунад, ки ҷойи саволи «моро ба домони ҳақиқат ақломон бурдааст» ва ё худ «ҳақиқат чун арзиш ва воқеият пешорӯи мо истодааст», саволи вазнинтаре барои ҳифзи ҳастии фарзандони одам аз шароити ба амалмада дар шакли «чӣ бояд кард, ки насли инсониро аз ин балоҳои бо дасти худ ва ақли худ кор карда бо зиндагии худ ба ҳақиқат табдил дода, ба кулӣ ҳалос намоем».

Чунки ҳақиқати зиндагии мо ба маротиба мураккабу печида шудааст, ки дар заминаи озодию худравӣ дар саҳнаи сайтҳои интернетӣ ва барномаҳои иттилоотӣ муқоризони майдони мафкуравӣ роҷо аз дурӯғ, фитнаро аз меҳр, заҳро аз нӯшдору дигар тафовут намекунем.

Ин ҳолат имрӯз аз файласуф ва ҳуқуқшинос сар карда то мардуми оддӣ ҳамаро ба ташвиш овардааст. Чунки имрӯз ҳама ба он зинаи рушди тафаккур, ки барои фарзандонашон ҳаёти оромро назаран меҳонанд, яқин расидаанд. Пас аҳамияти ин савол, ки бо ин ҳақиқати ҳукмрон чӣ бояд кард, барои фардои фарзандони онҳо бузург ва тақдирсоз гаштааст. Дар ин мӯҳро мушкилӣ аз ҷанг ҷанба вучуд дорад, ки решаи он дар ақида ва тафаккури мо низ реша дорад. Мисол, ба андешаи бозғамии муҳаққиқ В.С. Шви-

рев: «Тарзи тафаккури муосир бояд аз тухматҳои ақлгароёна дар мавриди авлавияти бечунучарои огоҳии ақлонӣ бар соири шаклҳои дигар то тафаккури ақлӣ ва ғайриақлӣ чудо шавад, ба вежа бояд ба он ишора кард, ки «гурур (ифтихор)»-и таърихгарой ва аврупомехвари ақлгароёна дар рӯйкард ба шаклҳои фарҳанг аст, ки мубтанӣ бар анвои равобит бо ҷаҳони ғайр аз ақлоният аст («Современное сознание вынуждено расстаться с рационалистическими иллюзиями о безусловном приоритете рационального сознания перед всеми иными формами до рационального и не рационального сознания и, что следует особо отметить, со связанными с этой рационалистической «гордыней» вне историчностью и евроцентризмом в подходе к формам культуры, которые основывались на иных, чем рациональность, типах отношений к миру»)¹⁵³.

Аз ин дидгоҳ олими хукукшинос Г.В. Малтсев дуруст кайд менамояд: «Сухан дар бораи дигаргунии стратегияи фарҳангӣ-таърихӣ муносибати инсон ва инсоният ба коинот меравад. Инсон дар баробари фалокатҳои эҳтимолӣ бояд нақши эҷодии худро дар ҷаҳон аз нав дида тавонад, даъвоҳои ҳукмронии табиатро дар канор гузошта, онро аз нав лоиқ «ба худ» созад, нақшаҳои кӯтоҳандешонаи худро дағалона бор кунад» («Речь идет о радикальном изменении культурно-исторической стратегии отношения человека и человечества к универсуму. Человек перед лицом возможных катастроф должен переосмыслить свою творческую роль в мире, оставить претензии господствовать над природой, переделывать ее «под себя», грубо навязывая ей собственные недальновидные планы»)¹⁵⁴.

¹⁵³ Швырев В. С. Судьбы рациональности в современной философии // Субъект, познание, деятельность. К 70-летию В. А. Лекторского. – М., 2002. – С. 189.

¹⁵⁴ Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма-Инфра, 2011. – С. 74.

Дар воқеъ имрӯз вақти он расидааст, ки инсон дарк намояд, ки вай худ ҷузъи ҳамин табиат аст, пеш аз кашфи дигар ҳақиқатҳо вай бояд ҳикмати чанд ҳақиқати бебаҳсро мисли он ки одамон ҳама яксонанд, дар ҳуқуқҳо ҳама баробаранд, шарафу мақоми ҳама бояд муқаддас доништа шавад, шаркию ғарбӣ, диндору бедин, дорою кашшоқ шаъну шарафи баробар доранд, инсофу номусро на бо пул ва на бо дороии дигар наметавон баробар намуд ва ҳама муқаддасоти моддии оламо мисли каъбаи вайроншуда, кремли ба ҳок яксонгардида, колизеи таркида, калисои папаи рими фурӯрафта, қасри сафеди шикасташуда ва ғ. имрӯз бо нерӯи инсонӣ метавон аз нав бунёд кард, вале як нафар инсони фавтидаро бо ҳама нерӯи ҷаҳонӣ зинда карда наметавонем.

Пас воқеияте, ки шубҳаи андешаи Пратогорро дар масъалаи он ки «инсон ченаки ҳама ашӯҳост», новобаста аз он ки соҳибсухан кадом маъниро мадди назар дошт, имрӯз наметавон инкор кард. Хоб мегардем сари масъалаи баҳси ҳақиқатшиносии фардӣ ва умдавӣ аз дидгоҳи шинохти қаблии пешманзар ва ё пасманзари ҳуқуқ дар назария ва амалия. Ин дидгоҳ ҳамчун усули фардӣ, танҳо ба як тарафи ҳуқуқ не, балки ба сони усули универсалӣ ба ҳама тарафи ҳуқуқ равона шуда, имкони ба фарохӣ васеъ ва ҳамаҷониба аз худ намудани ҳуқуқро фароҳам меорад.

§13. Оид ба сарҳадҳои дигари ҳуқуқ: дидгоҳи уфуқӣ ба табиати ҳуқуқ – пешманзар ва пасманзари он

Ин ҷо ният дорем, ба табиати ҳуқуқ ҳамчун як ҳодисаи мураккаби сечанбаха 1. олами то ҳуқуқӣ бо пайдоиш ва ногузирии ҳуқуқ, 2. амалияи ҳуқуқӣ ва ниҳоят 3. пасманзари амалияи ҳуқуқӣ. Таваҷҷуҳи асосӣ бо усули уфуқӣ аз зинаи амалияи ҳуқуқӣ ба ду тарафи ин ҳодисаи

мураккаб андухта мешавад. Яъне сухан сари он меравад, ки баъд аз он, ки мо ба бисёр масъалаҳои печидаи ҳуқуқ сару кор гирифтем эҳсос кардем, ки барои дарки дурусти он ба замми назари амудӣ ба таркиби ғояи ҳуқуқ тавассути қонунҳои мантиқӣ ва ақлӣ моро зарур аст, ки барои дарки дурусти он аз усули уфуқи низ истифода намуда дигар аз пахноҳои онро низ таҳлил намоем.

Ин равиш моро сари масъалаи кофтукови он ки, дар он тарафи ҳуқуқ чӣ меистад, дар пешманзари он, дар паси он, яъне пасманзари он ва ҳатто дар пахлуҳои чапу ростии ин меъёри иҷтимоӣ чӣ зарурату чи талаботҳо пинҳонанд? Зеро ҳамагӣ ба ташаккули ҳуқуқ ҳам аз назари қолабӣ ва ҳам мазмунӣ таъсирҳо доранд.

Маълум аст, ки барои инсонии бориқбин ин масъалагузорӣ ба сони як баҳси бемаънӣ менамояд. Зеро худ ба худ маълум аст, ки ҳар ҳодисаи абстраксияшуда ва ё ғайри он дар шакли ҳастии худ дар ҳолате қарор дорад, ки вай бо иртибот бо дигар унсурҳои ҳастии моддӣ ва маънавӣ дар иртибот аст. Ва ин иртиботҳо барои илми ҳуқуқшиносӣ ва ё дилхоҳ илми дигар дар фаҳми табиати ҳуқуқ ва ё ягон ҳодисаи дигар ба он дараҷа муҳим будааст, ки онро танҳо ҳуди мутахассисони ҳирфавии соҳаи муайян дарк мекунанд. Аввал бояд маълум кард, ки ин пасманзарро ба чанд маъно фаҳмидан имкон дорад. Ин вобастагӣ дорад, ки мо ҳуди падидаи ҳуқуқро дар кадом шакл ва навъ ва дар кадом ҳолат дар вазъияти ҳастӣ қабул менамоем.

Агар онро мо ҳамчун ҳодисаи абстрактӣ ва маънавӣ дар қатори дигар ҳодисаҳои маънавӣ мадди назар гирем, лачоми фикри мо, андешаи моро қабл аз ҳама ба омилҳои тавлидкунандаи ҳуқуқ ҳамчун васоити шаклгирии он ҳидоят менамояд. Зеро омилу василаҳои тавлидкунандаи ҳуқуқ дар масофаи дуртар аз ҳуди падидаи маънавии ҳуқуқ ўро на танҳо ба шакл медароранд, балки аз он масофа ба ҳуқуқ таъсир расонида ва худ ҳамчун ҳодисаи мушакил дар масофаи муайян ҷойгир шуда, дар алоқамандӣ

бо ҳуқуқ қарор мегиранд. Ва мо чун бо ҳуқуқ сару кор гирифта меҳоҳем ба он тарафи дуртари алоқоти ҳуқуқ ҳамчун падидаи маънавӣ, танзимӣ, сохтормуайянкунӣ ва абстрактӣ назар намоем раванди даркнамоӣ бо алоқоти мантиқии фикр моро ногузир дар ибтидо ба сарҳанги тавлидшавии он мекашад, ки ин ҳодиса аз кучо мабдаъ мегирад ва чи омилҳое онро ба шакл медарорад ва зарурати мавҷудияти онро масъалагузорӣ менамояд.

Маълум аст, ки ҳамин заруратҳо сараввал мазмуни ҳуқуқро муайян мекунанд ва амиқатараш бояд муайян кунанд. Вале амалия собит месозад ки ин мувофиқатӣ байни омилҳои тавлидкунандаи ҳуқуқ ва мазмуни ҳуқуқ ба сони ҳислати падару модар бо фарзандон ва ё орзую мақсади созандаи таърих инсон ба раванди ҳодисаҳои таърихӣ на ҳамеша ба ҳам мувофиқат менамоянд. Ин ҳолат ба хотири дарки асрори ин қачравихои воқеӣ аз усулҳои ақли табиатан хиради моро ба сӯи мабдаъи тавлиди он мекашад ва водор ба он менамояд, ки дарк намоем, ки ин дуршавӣ ва тафовутпазириҳо аз кучо сар мезанад ва чаро офаридашудаҳо ба офаридаҳо на ҳамеша мувофиқат мекунанд, сабабҳо ва омилҳо бо мурури замон мавқеи худро аз даст дода, вобаста ба шароит ногузир ба тағйирпазирӣ рӯ меоранд ва мавқеи худро ба дигар заруриятҳо медиҳанд.

Қор то ҷо мерасад, ки Исои Масеҳ ва ё паёмбари исломро дар шакли ҳастии ибтидоияшон пас аз гузашти ҳазор сол якеро аз кунӣшту дигарро аз масҷид меронанд. Чаро (?) Чунки дин дар масири таърих он қадар аз аслияти ибтидоӣ ва мақосиди аввалияи худ дур шудааст, ки соҳиби динро қабул ва ҳазм карда наметавонад. Барои мо аз назари илмӣ муҳим аст, дарк намоем, ки оё ин ҳама тағйирпазириҳо вобаста ба таъсир ва дарки усулҳои ақлонӣ сурат мегиранд ва ё онҳо таҳти таъсири омилҳои объективии ғайриақлӣ қарор дошта ба тобишҳо ва кашишҳои савқӣ табиӣ ва ё дигар неруи ғайриақлонӣ воба-

стагӣ доранд. Ин масъалаи муҳимми ҳар илм дар раванди тағйирпазирии арзишҳо ҳаст.

Ин раванд агар дар асл ҳодисаи муқаррарии таърихӣ намудор шуда, шинохт ва омӯзиши онҳо дар раванди баррасии ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ усули содаи зоҳирӣ намояд ҳам, дар асл ин чараён мисли як қонунияти томи омӯзиши ҳодисаҳо баромад намуда, зинаи муайяни маърифатро ифода сохта, аз қаринаи муносибат ва таснифот ба падидаи абстрактӣ моро ба ҳолатҳои зуҳури ботинӣ ва зоҳирии объекти омӯхташаванда кашида, ба тафаккури мо имкон медиҳад, ки он ҳодисаро аз дохил, аз хориҷ, дар алоҳидагӣ дар васлият омӯхта аз усулҳои мухталифи фардиқунонӣ, умумиятбахшӣ истифода намуда дар ин росто ҳатто кӯшиши мурочиат кардан ба пешманзар ва пасманзарҳои он аз дигоҳҳои дигар намоем. Маҳз ҳамин пешманзару пасманзари тавлид ва ҳатсии ҳуқуқ ба мо имкон медиҳад роҳ ба табиати онро дуруст ҳазм намоем ва дар шинохту дарки нуктаҳои муҳимми он хулосаҳои судманд барорем. Ва ҳамин ҳодисаҳои пешманзар ва ё пасманзари ҳуқуқ, ки дар асл дар алоқамандии устувор бо ҳуди ҳодисаи ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ қарор доранд, агар аз назари онтологӣ ҳамчун ҳодисаи ҷудонашавандаи ин падидаи универсалӣ баромад намоянд ҳам, мурочиат бо онҳо аз дидгоҳҳои мухталифи илмӣ чи аз дохил ва чӣ аз хориҷ якзайл ва якмаром буда наметавонад.

Мисол, илмҳои иҷтимоии дигар берун аз ҳуқуқ ба он омилҳо ҳамчун ҳодисаҳои хоси объекти омӯзиши худ муносибат карда, дар ҳолатҳои ҷудогона вазифаи модарии онро нисбат ба меъёрҳои иҷтимоӣ ёдрас шаванд ҳам (иҷтимоиёт муносибатро ва онро дар асоси талабот модарӣ пайдоиши меъёрҳо доништа ба тавлидшавии назарияи иҷтимоӣ ва воқеии ҳуқуқ замина мегузорад), илми ҳуқуқшиносӣ дар партави илмҳои таърихӣ ҳуқуқӣ ва назариявӣ ҳуқуқӣ дар муносибат бо ҳуқуқ бо раванди шаклгирӣ ва пайдоиши ҳуқуқ сару кор гирифта, қабл аз қу-

шодани муаммои навъҳо ва табиати шаклҳои ҳуқуқ ва давлат кӯшиши шинохти пайдоиши онро дар шакли омилҳо ва сабабҳои ҳуқуқии ташкили низоми идора асоснок менамоянд.

Ин раванд аз назари фалсафаи ҳуқуқ тафаккури ҳуқуқшиносу файласуфонро ба ҷавҳар ва моҳияти ҳастии ҳуқуқ кашида дар паҳнои илми фалсафаи ҳуқуқ хиради онҳоро атрофи масъалаҳои бунёдии дастрасӣ ба арзишҳои адолат, инсоф, манфиат ва озодӣ банд менамояд. Агар ин корро ва ё тарзе гуфтем равандро ба паҳнои илмҳои соҳавии ҳуқуқӣ кашем ин гуногунӣ ва печидагӣ боз ҳам мураккабтар гардида, ҳатто барои бисёр ақлҳо ва дидгоҳҳо аҳамияти худро гум мекунад. Зеро мутахассиси барҷастаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, соҳибкорӣ, мурофияи судӣ шояд ҳарфи омили пайдоиши ҳуқуқро шунида умуман аҳамият надихад, зеро ин масъала барои ӯ дар ҳолати мушаххас дар ҳалли қазияи молумулқӣ, ҳимояи ҳаққи соҳибият ва ё ихтиёрдорӣ, ба манфиати шахси муайян ҳал намудани даромади умумии ширкат, дайн кардани гуноҳ ва равшан сохтани навъи ҷиноят зарурати худро гум кардааст. Ин масъала назди тафаккури пурра ба ҷавҳари соҳавии ӯ бахшида аҳамият надорад, вале дар асл мо наметавонем, ки ӯро комилан дар ин самт аз пойгоҳи фикрӣ озод донем. Чаро?

Чунки ин донишманди арҷманд ҳангоми сару кор бо арзише мисли ҳуқуқ дар кӯчаю паскӯчаҳои фикрии соҳавии худ ногузир бидуни ихтиёр бо омилҳои пайдоиш ва зуҳурии ҳодисаҳои ҳуқуқӣ сару кор мегирад, ки онҳо тобеи қонуниятҳои умумии пайдоиши ҳуқуқ аз кунгураи қонуниятҳои маърифати инсонӣ буда, таъсири муайяни қонуияти диалектикӣ, таносуби кул ва ҷуз ва амсоли ин дигар парадигмаҳои зарурӣ ҳамчун ҳодисаи том баромад мекунанд. Мисол, зуҳури ҳар ҳодисаи қиммати ҳуқуқӣ дошта, мисли факти ҳуқуқӣ, чи дар мизони меъёрҳои мавҷуда, чи дар мизони ақли инсонӣ дар шакли назарӣ ва

ё абстрактӣ ба сони ҳодисаи нав, чи дар мизони меъёрҳои динӣ ва ё ахлоқию одатӣ дар асл раванди шаклгирии меъёри иҷтимоиро дар шакли ҳуқуқ комил гардонида дар худ ҳарфҳои муаммоҳои аз зинаи қонуниятӣ пайдоиши ҳуқуқ ниҳон дорад. Пас дарки куллии назарияи пайдоиши ҳуқуқ дар ҳолати муносири инфиродӣ имкон дорад дар шаклгирии дурусти ҳодисаҳои муайяни ҳуқуқӣ дар самти кашфи ҳақиқати объективӣ таъсир дошта бошанд. Ва ё мутахассиси соҳаи муайяни ҳуқуқ ҳангоми танзими муносибатҳои соҳавии ҳуқуқ дар соҳаи ҳуқуқи граждани ва ё соҳибкорӣ бо моликият ва нозуқиҳои он сару кор гирифта, ногузир ба шаклдигаркунии моликият, гузариши он аз як категория ба категорияи дигари ҳуқуқӣ гузашта, дар асл ногузир тобеи қоидаҳои қонуниятҳои умдавии назарияи ҳуқуқ боки монда, табиати қонунӣ будани тасарруф, истифодабарӣ ва ихтиёрдории онро баҳогузорӣ намуда, масъалаҳои кулӣ ва муаммои назария ва таърихи ҳуқуқро дар ҳаёти воқеӣ ноаён барои бисёриҳо ҳаллу фасл менамоянд. Вале дар бораи чунин алоқамандӣ ва иртиботи фикри ҳуқуқии худ мутахассиси соҳавӣ бо илмҳои назарияӣ ва таърихӣ имкон дорад, ки тасаввур ҳам накунад. Чаро? Чунки ин ҳама амалқардҳо дар асл ҳамчун раванд ва ҳаракати шуур ба сӯи олами ҳуқуқ аст, ки тахти таъсири қонунҳои мантиқии ақл ва хиради инсонӣ сурат гирифта, дониши моро дар рафти омӯзиши ҳодисаҳои иҷтимоӣ дар шоҳроҳи таъиноти илмӣ ва амалии мо ҳамчун анъанайи муътадили фаросати хирад комил мегардонад. Омилҳои муттаҳидкунунадаи ин усулҳо, ки имкони қиёси моро осон менамоянд ин умумияти ин ҳодисаҳо дар масири таърих низ мебошанд. Ҳуқуқ, таъиноти иҷтимоии он, субъекти эҷодкунандаи татбиқкунандаи он дар масири тамаддунҳо кам тағйир ёфтаанд.

Ин аст, ки раванди мазкур дар асл донишҳои моро ҳамчун мақулаи ҳаракаткунанда вобаста ба шарту шароит агарчанде ботинан ҳодисаи фикрӣ муаррифӣ намояд

ҳам дар асл ҳодисаи омӯхташавандаро дар сатҳи зарурӣ фаҳм ва инъикос менамояд. Ин раванд бо ҳақиқати объективӣ сару кор дорад, ки он новобаста аз тафаккур ва хиради мо вучуд дорад. Ва ин вучуддоштанҳо тобеи замона, манфиат, арзишҳои мухталиф, воқеиятҳои муайяни барои ҳамон ҳодиса ногузир буда, қарор дошта, имкони васли фикрии ҳодисаҳои иҷтимоиро мушкил ва баъзан камназар менамояд. Аз ин рӯ, ҳуқуқ, навъҳои он, решаҳои пайдоиш, шаклгирӣ ва ташаккулу намудҳои он дар асл агарчанде дар воқеият имрӯз низ унсурҳои генетикии худро доранд, вале аз назари усули диалектикӣ ва таърихият онҳо назди тафаккур дар мизони тазоди ягонагии ба ҳам зидҳо он тавре, ки дар ҳолати тазод вучуд доранд, қарор гирифтаанд.

Бинобар он, моддинамоии онҳо (материализатсияи онҳо ҳамчун усули илмӣ) дар назди хиради мо ба тафақури мо имкон медиҳад, ки онҳоро ҳамчун ҷузҳои мустақили ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавӣ мушоҳида ва дарк намуда омӯзем ва баррасӣ кунем. Ин усул ба мо имкон медиҳад, ки ҳодисаи абстрактии ҳуқуқ ҳамчун падидаи воқеӣ дар танҳои ва алоқамандӣ бо васлияту кандашавиҳои шаклиаш омӯхта шуда, вайро ҳамчун ҳодисаи томи фардишуда дар кадом алоқамандиҳо қарор дошта дуруст муайян карда, аз кадом воситаҳо ва ҳодисаҳои дигар барои худ асар мегирад, фаҳм намудан имконпазир аст. Ин ҳолати маҷмӯии фардиқунонию умумиятбахшии ҳодисаи мураккаб равшан менамояд, ки ҳуқуқ дар асл дар ҳамин ҳолатҳои мураккаби танҳоию васлиятҳо табиати худро дигар ва ҳамранг менамояд ва ҳатто дар иддае аз мавридҳо мазмун ва муҳатавои он вобаста ба ҳамин алоқамандиҳо арзишҳоро эътироф ва ҳифз менамояд.

Ин усул имкон медиҳад фаҳм намоем, ки ҳуқуқ бе кадом падидаҳо буда метавонаду бе кадомаш не. Ҳадаф ва моҳияти мавҷудияти он ба ҳифзи кадом арзишҳо ва ҳодисаҳо нигаронида шудаасту вучудияти он кадом ҳодисаҳои

мавҷударо рафъ меамояд ва ғайраю ҳоказо аз ин дидгоҳ рӯшан мегардад. Ин ҳолатҳо ба мо ҳамчун усули фардикунонӣ ва томгароӣ имкон медиҳад ҳодисаи иҷтимоӣ ва маънавии ҳукукро дар танҳои ва алоқамандӣ дар васлият ва томияти танҳои омӯзем. Аз ин дидгоҳ мо аз дохили ҳукук ва ҷараёнҳои ботинии он озод шуда, аз хориҷи ҳукук назари фикр медузем, ки ҳукук дар баробари он ки ҳазорҳо қонуниятҳои ботинӣ ва дохилиро доро аст, бо ҳазорҳо нозукиҳои ақлӣ ва иҷтимоӣ бо ҳам ботинан бофта шудааст. Айнан ҳамин тавр ҳукук ҳамчун ҷузъи воқеияти инсон ва ҳаёти иҷтимоӣ чун падидаи моддигардида бо алоқамандиҳои зиёд бо дигар унсурҳои иҷтимоӣ қарор дорад. Бо дин, сиёсат, иқтисод ва ғ. ҳукук аз як дидгоҳ ҳамчун меъёри иҷтимоӣ умумият дорад.

Вале ин ҳама алоқамандӣ низ барои мо ҳоло ҳадаф нест, балки мо тавачҷуҳ дорем ба чанд ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва маънавие ки онҳо дар муносибат бо ҳукук алоқаи устувор дошта, қисме др сарғаҳи пайдоиш ва қисми дигар дар пасманзари амал ва вучудияти он қарор дошта дар ҳолатҳои зарур таъсири худро ба мазмуни он доро мебошанд. Ва онҳо на дар шакли ҳодисаҳои мустақили иҷтимоӣ, инчунин ҳамчун компонентҳо ва уснурҳои ҳастии ҳуди ҳукук на танҳо баромад мекунанд, балки аз мо талаб мекунанд, ки мо онҳоро ҳамчун унсури муҳимми ҳукук дар ҳолатҳои зарурӣ шинохта, дар раванди омӯзиш ва муносибат бо ҳукук онҳоро ба инобат гирем. Зеро онҳо дар асл дар раванди шаклгирии ҳукук чунин нақши калидиро иҷро кардаанд. Ҳамин ҷанбаҳои аҳамиятдори ҳукук, ки дар ҳолати моддинамоии ҳукук шаклан аз ҳукук (қолабан) **ҷудо ва якҷо бо мазмуни вайянд (ҳукуканд), ҳоло аз ҷониби мо ҳамчун «он тарафи ҳукук» «он сӯи ҳукук» дар ашкли «пешманзар» ва «пасманзари» ҳукук муарифӣ мегарданд.**

Яъне инҳо он падидаҳои моддигардидаи маънавианд, ки дар асл дар қаробати устувор бо ҳукук қарор дошта дар шаклгирии ҳукук нақши зоянда касб карда, дар ра-

ванди амалияи ҳуқуқӣ на ҳамеша худро муаррифӣ менамоянд. Аммо бо вучуди он комилият, саҳеҳият ва арзишмандии вучуд ва амали ҳуқуқӣ аз шинохт, дарк, ҳазм ва истифодаи дурусти мақоми онҳо дар шаклгирии ҳуқуқ восбатагӣ доранд. Ва ин уснурҳое, ки мо ба сони «пешманзар ва пасманзари ҳуқуқ» дар алоқамандии устувори ҳуқуқ қарор додем, на назари шаклӣ дар ҳолат ва масофаҳои муайяне аз ҳодисаи сифр ҳуқуқие ки мо ҳуқуқшиносон мефаҳмем, қарор доранд. Аз ин дидгоҳ, тибқи қонунияти макону замони фалсафӣ ҳар ҳодисае, ки ҳамчун падидаи мустақил омӯхта мешавад аз назари вақту мавқеи ҷойгиршавӣ масофа, алоқамандӣ бо ҳодисаю мақулаҳои пешу пас, ҳамчун ҳодисаи бо амалия васлгардида парадигмаи муайяни зуҳури худро дар шакли паҳнои муайян дороанд, ки он аз назари қолаби фикрии мо тарафҳо ва болову поини ҳодисаро ташкил медиҳанд.

Барои мо масъалаи замонавии онҳо ҳадафи аслии нест ҳарчанд ки он ҳам аҳамият ва муҳиммияти худро ба ҳайси даврони «то пайдоиши ҳуқуқ» ва «баъди пайдошудани ҳуқуқ» дорад. Вале масъалаи ҳолати маконии ин ҳодиса ба сифати омилҳои қаблии такондиҳандаашу пасфарҷоми пасманзари ба даст овардааш ҳоло шарҳро меҷӯяд.

Аз ин дидгоҳ падидаҳои моддигардидаи ҳуқуқи мо, мисли ҳар ҳодисаи моддӣ ва иҷтимоӣ аз пеши худ омилу сабабиятҳо ва аз паси худ низ натиҷаю пасманзарҳоро дорад, ки фаҳм, дарк ва ҳазми онҳо аз ин ду паҳно барои ақли мо ҳамчун усули омӯзиш ва барои шинохти табиати аслии ҳуқуқ мисли ҳодисаи маънавӣ муҳим арзёбӣ мегарданд. Ҳарчанд, ки ҳодисаҳои қабл аз ҳуқуқӣ ҳамчун уснурҳои модарӣ ва падарии ҳуқуқ дар сарғаҳи шаклгирии ҳуқуқ қарор дошта, функцияи тавлиданамоиро нисбат ба ҳуқуқ ишғол намоянд ҳам дар асл онҳо ҳамчун рукнҳои мустақил бо устувории қатъӣ бо ҳуқуқ баромад намуда аз назари мақулаи маконӣ як тарафи мустақили ҳуқуқанд, ки дар шакли «саромад ва пешманзари ҳуқуқ» шинохта ме-

шаванд, ки онҳо низ дар умум аз талаботи қонуниятӣ падидаҳои васеътаре чун ҷомеа ва иттиҳодии сиёсии бо мақсадҳои муайян таъсисёфта ва амсоли инҳо вобаста мебошанд.

Пешманзар ва пешгоми мавҷудияти ҳуқуқӣ гарчанде аз назари умум ба таърихи ҳуқуқ тимсоли мантиқи қиёсӣ васл дошта бошад ҳам, вале барои амалияи ҳуқуқӣ гӯё бевосита иртибот надорад. Назари охирӣ мансуб ба илми солим нест. Зеро тарзе гуфтем мо унсурҳои пешманзари ҳуқуқро ҳамчун ҳодисаи зояндаи ҳуди ҳуқуқ ба манзари падару модари ҳуқуқ дар соҳаҳои ҳуқуқ низ дар мисоли ҳодисаҳои мушаххас метавонем эҳсос намоем. Ва ин пешманзарҳои тавлидкунанда дар амалияи ҳуқуқ дар ҳолатҳои зарурӣ на танҳо ба дарки моҳияти масъалаи танзимшаванда ба ақли мо кӯмак менамоянд, гузашта аз он дар ҳолатҳои нозуки татбиқи ҳуқуқӣ ва афзоиши тазодҳои ақлӣ дар танзими масъалаҳои нозуқӣ муттақобили ҳуқуқӣ ба мо кӯмак менамоянд. Қонун ба мисли дигар падидаҳои иҷтимоӣ на ҳамеша комилан мутобиқ ба табиноти аз ҷониби унсурҳои пешманзараш муайянкарда ташақкул ва рушд меёбад дар ҳаёти воқеӣ. Зеро мешавад ҳолатҳое, ки як санади меъёриро як гурӯҳ мақсаду ҳадафҳо ба майдон меоранд, вале оқибати татбиқаш ба дигар ҳадафу мақсадҳо хизмат менамояд. Ба ин масъала аҳли илм низ аз ҷонибҳои мухталиф дида духтаанд. Мисол Ш.Л. Монтескё гуфта буд, ки одамон мешавад ҳолатҳое, ки на қонунҳои илоҳӣ, на табиат ва ҳатто на онҳоеро ки ҳудаш эҷод мекунанд вобаста ба мазмуну табиноташон иҷро менамоянд. Яъне унсурҳои вучуддоштаи пешманзари ҳуқуқ дар ин ҳолатҳо одатан сарфи назар мегарданд.

Мисоли равшани ин ҳолати нақши «пешманзари ҳуқуқ», ки баъзе марвидҳо сарфи назар мегарданд, ин «**мақсад ва вазифаҳои қонун**» дар замони муосир аст, ки қариб ҳар як соҳаи ҳуқуқ барои худ муайн кардааст. Муҳим нест, ки он пешманмазару усулҳои зояндаи меъёр-

ҳои ҳуқуқӣ бо кадом тавр ва шакл ном бурда мешаванд, муҳим он аст, ки онҳо дар тавлиди меъёрҳо ва падидаҳои соҳаи ҳуқуқ ҳамчун мақсад ва ҳадафи марказӣ муаррифӣ шуда, мобаъд ҳама нерӯи меъёрҳои соҳаро барои амалӣ шуданашон атрофи худ бо усулу қоидаҳои на ҳамеша даркшаванда, чамъ менамоянд.

Пас мантиқан ҳар меъёре, ки ба табиати ин пешманзари ҳуқуқ зиддият дорад аз назари қоуният ва волоияти ҳуқуқӣ қувваи ҳуқуқӣ дошта наметавонад. Мешавад ҳолатҳое, ки дар баҳси ҳуқуқӣ нуктаи ниҳоиро бояд мақсади қонун гузорад. Вале, мутаассифона на ҳамеша ин ҳолат ба инобат гирифта мешавад ва дар натиҷа амалияи ҳуқуқ бо татбиқи меъёрҳои ҷудогона қачравӣҳои замона ва тағйирёбии манфиатҳо ин арзишҳои пешманзариро ба инобат нагирифта ба татбиқи меъёрҳои мушаххасе даст мезанад, ки дар асл онҳо на танҳо ба пешманзари қонун, балки ба табиати аслии ҳуқуқ дар маҷмӯъ муҳолифатдоранд. Зеро мақсади қонуни танзим агар кам кардани хароҷоти мардум ва ҳимояи ҳуқуқҳои моддии шаҳрвандон бошад, пас татбиқи меъёрҳои он ҳам ба ҳар шакле бояд сурат гирад, ки онҳо ба хароҷоти зиёдатӣ ва вазнинии зиндагии мусоидат накунад. Аммо расмиёти ҳуқуқӣ, ҳӯрдагирии мақомоти татбиқкунанда таҳти таъсири волоияти қонун, бидуни ба инобат гирифтани замону макони тағйирёбанда, дар тақия бар умумияти меъёрҳо, на ҳамеша ба ин ҳадаф мутобиқ амал мекунад.

Мисол: шахси нодоре маъракаи зодрӯзи ягона писарашро дар хона бо оилааш бо супурдани гулу пухтани таому овардани торт чашн гирифт, ки ногоҳ як дӯсташ барои хабаргириаш омад. Ёро аз рӯи одати тоҷикона сари дастархон даъват карданд. Комиссияи танзим, ин ҳолатро қонуншиканӣ гуфта, ёро ба маблағи 7480 сомон ҷарима кард. Барои пардохти ин мабағ ё бояд панҷ ё шаш моҳ маошашро супорад. Магар ин ҳолат ба мақсади қонун мутобиқат мекунад? Албатта, дар ҳолати конкретӣ не, вале

дар умум дурбиниони ҳуқуқ ба меъёр хислати умдавӣ дода дар маҷмӯъ ба пасманзари меъёр менигаранд. Яъне ҳолати маҷмуии пасманзар пешманзари онро дар ҳолати мушаххас инкор менамояд.

Ва ё дар тӯйи домодию арӯсӣ пешбинӣ шудааст, ки тарафҳо метавонанд ду маърака кунанд. Як маърака оши тӯй ва ё як маърака базми хӯрсандӣ. Аммо онҳо якто базми зиёфат мекунанду халос ва оши тӯй намедиханд. Ва мақомотро низ хабар мекунанд, ки мо оши тӯй намедихем. Вале рӯзи маърака хоҳ нохоҳ дар хонаи арӯсу домод хешу таборон меоянд комиссияи танзим онҳоро ба ҷавобгарӣ мекашад, ки дар хонаи шумо одамони зиёд чамъ шудаанд. Ин ҳолат низ метавонад ба мақсади қонун муҳолифат намояд. Ё нафаре тасодуфан ва ё бигзор аз ҳолати ҳаёҷони рӯхӣ ва ё умуман бидуни ин ҳама ҳолатҳо ва иртибот ба содир кардани ҷиноят дар шакли куштани ҳамсараш гунаҳгор мешавад. Аз зиндагии яҷоя чор фарзанди хурдсол доранд. Суд ўро ба мӯҳлати 18 сол аз озодӣ маҳрум мекунад. Ба хоҳири чӣ? Гӯё ба хоҳири таъсири ҷамъиятӣ, ки дигарон чунин амал накунанд. Мо дар бораи ҳолати қор намегӯем, вале натиҷа ва таъсири ин ҳукм ба чор фарзанди хурдсол, ки бе парастор мемонанд, дар кӯчаю паскӯча бе меҳри падарию модарӣ мемонанд, магар ба мақсади одилонаи давлат ва ё қонуни ҷиноятӣ метавонад мусоидат кунад. Ин, албатта, саволхое ҳаст, ки дар низоми қонунгузорӣ метавонанд пайдо шаванд ва адолатнокии қонунро аз назари адлу инсофи иҷтимоӣ зерӣ шубҳа гузоранд.

Аммо решаи ин шубҳа агар дуруст назар намоем, маҳз дар дуруст ба инобат нагирифтани ҳамин пешманзари ҳуқуқ дар аснои татбиқи меъёри қонун аст, ки мақсад, вазифа ва принципҳои ҳуқуқиро татбиқкунандагони меъёр нодида мегиранд. Аз ин ҳолати ноадлӣ сират ва сурати пасманзари ҳуқуқ офарида мегардад, ки натиҷаи ҳуқуқро муаррифӣ менамояд.

Аз ин рӯ, аснои татбиқи меъёрҳои қонун, масъалаи пешманзар ва пешгомҳои ҳуқуқӣ ҳатман бояд ба инобат гирифта шавад, зеро таъсири онҳо ба пасманзари ҳуқуқӣ низ муҳим ва ҷиддӣ аст. Агар пешманзари ҳуқуқӣ дар шакли мақсад ва усулҳо ба инобат гирифта нашавад ногузир пасманзари ҳуқуқ низ зарар мебинад. Ҳолати ҷунбидани речаи пешманзари ҳуқуқӣ дар амалия омили пайдоиши пасманзари ҳуқуқии ба табиати асли ҳуқуқ номувофиқ мегардад. Ин вазъият меъёр ва қонунро муаллақ, бидуни алоқамандӣ ва тақя ба ҷанбаҳои ахлоқию маънавиаш гузошта, меъёри ҳуқуқ табиат ва аслияти арзишии худро дар ҷомеа на танҳо гум мекунад, балки заминаи нигилизми ҳуқуқӣ гашта, нақши ҳуқуқро ҳамчун меъёри созандаю инсондӯстона тадриҷан беранг менамояд, ки ҳукми «нобиноии қонун»-ро миёни мардум ҷоиз мегардонад.

Ин ҳолати ногувор аз муносибати нодуруст ҳам бо пешманзар ва ҳам бо пасманзари ҳуқуқ аст, ки ду тарафи мустақили як ҷанбаи томи ҳуқуқӣ мебошанд. Аз ин хотир дарку фаҳми онҳо барои мутахассисони соҳаи ҳуқуқ шарт ва ногузир аст, вале мутаассифона дар ҷомеаҳои рӯ ба рушд ин вазъият на ҳамеша ба инобат гирифта мешавад. Тарзе гуфтем дар шакли пешманзар дар қатори мақсадҳо ва вазифаҳо принципҳо ва арзишҳои ҳуқуқӣ низ баромад мекунанд.

Айнан ҳамин тавр масъалаи дарк ва ҳазми пасманзари ҳуқуқ низ ба табиат ва адолатнокии ҳуқуқ таъсиррасон буда, вай даҳҳо омилҳои ногузири таҳлилиро барои аҳли илми ҳуқуқшиносӣ дар аҳди муосир пешниҳод кардааст. Чун кори мо дар ин рисола на бештар аз ин имконҳо аст, мо тасмим гирифтем таҳлили ҷиддии пасманзари ҳуқуқро дар рисолаҳои дигар вобаста ба шароити имрӯзи кишвар ва фазои ҳуқуқии олам мавриди баррасӣ қарор диҳем.

Пешниҳодҳо:

Вале ҳоли ҳозир ҷиҳати дарки дурусти роҳи ҳалли мушкилии масъала ба мақсад мувофиқ медонем, ки дар

факултетҳои ҳукуки Донишгоҳҳои кишвар, ҷиҳати фаҳми дурусти мафҳум ва моҳияти ҳукуқ ва татбиқи мавзунӣ меёриҳои қонунгузорӣ дар ҷорҷӯбии адолатнокии давлати демократии Тоҷикистон барномаҳои таълимӣ дар ин смат бознигарӣ гарданд. Бо ин мақсад:

1. Ҷорӣ намудани фанни фалсафаи ҳукуқ барои мутахассисони соҳаи ҳукуқ дар курси 4 зинаи бакалавр ва 2 уми зинаи магистр;

2. Дар курсҳои тахассусии факултетҳои ҳукуқшиносӣ масъалаи пешманзару пасманзари ҳукуқ ва вижагиҳои ҳамоиши мавзунӣ онҳо дар татбиқи қонунҳои соҳавӣ таълим дода шавад;

3. Дар курсҳои махсуси бакалавр ва магистрантҳо на ба масъалаҳои сирф назарӣ, балки ба масъалаҳои мубрами таносуби назария ва амалия, тафовути онҳо ва роҳҳои беҳтар кардани ҳамоиши мақсаду ниятҳои қонунгузор бо амалияи ҳукуқӣ кӯшиш крада шавад;

4. Дар таълими фанҳои назария ва проблемаҳои назарияи ҳукуқ ва давлат, маҳз ба ҳамин ихтилофоту қачравӣҳои фикрӣ таваҷҷуҳ шуда ҷиҳати ислоҳи онҳо афзоиши мавзуоти бо онҳо иртиботдоштаро масъалагузорӣ намоянд;

5. Дар таълими фанни ҳукуқи инсон дидгоҳҳои ҳукуқфаҳмӣ ва роҳҳои мутобиқати онҳо ба саодати инсонӣ аз назари ғоявӣ ва амалияи ҳукуқӣ васеъ баррасӣ шуда қонунгузори кишвар дар иртибот бо ин дидгоҳҳо шарҳ дода шавад;

6. Дар таълими фанҳои назариявӣ ва соҳавӣ ҳукуқӣ мушкилӣ, бузургӣ ва аҳамияти шинохти ҳукуқ ва ҳукуқи инсон бо табиати инсон дар иртибот таълим дода шавад. Аз ҳукму андешаҳои тундрави қатъӣ дар шинохти комили ин ҳодисаҳои мураккаб худдорӣ шуда, фикру андешаҳои илмӣ ва ақлиро дар асосҳои таҳлилӣ бо ҳукми нисбияти таърихиашон барои даври муайян ва замону макони муайян матраҳ созанд.

7. Ва ниҳоят дар таълими фанни назарияи давлат ва ҳуқуқ ба мавзуи омилҳои пайдоиш ва назарияҳои фаҳмиши ҳуқуқ дар муносибат бо амалияи имрӯз ва вазъи ҳуқуқи инсон муносибат карда, бештар ба ғояҳои маҷмӯии шинохти ҳуқуқ диққат дода шуда, нақш ва эътирофи хизматҳои ҳама дидгоҳҳо ва равишҳои ҳуқуқфаҳмӣ дар ташаккули мафкураи ҳуқуқӣ ва таҷрибаи қонунгузорӣ ишора шавад. Устодони таълими ҳуқуқ аз худбоварии қомили ақл ва донишҳои андӯхташон эҳтиёткорона истифода бурда, мафкураи рушдкунандаи донишҷӯёро маҳдуд насозанд; ба онҳо масъалаҳои мабдавӣ ва усулии фикр карданро дар чорчӯби ҳадафу манфиатҳои инсонӣ қомил, давлати демократӣ ва дунявӣ таълим дода, масъалаҳои пешманзару пасманзари ҳуқуқҳо, амалкардҳои ҳуқуқӣ ва мувофиқату номувофиқатии онҳоро дар амалияи ҳуқуқӣ аз лиҳози назариявӣ таҳлил кунанд.

Садоқат ба ақлгарой ва ё ҳақиқат дар шинохти ҳуқуқ

Имрӯз, бо дарки ин ҳама айнияти мустақилиятҳо, таъсири манобии ақлию ғайриақлӣ дар ташаккули инсонӣ зиндагияш барои мо вақти он расидааст, ки воқеияти мавҷудаи ҳуқуқиро айнан эътироф кунем, падидахоро ҳамон тавре ки ҳаст, қабул кунем ва ё ҷиҳати беҳтару саодатовартари онҳо кӯшиш намоем. Масъалаи таносуби ҳастии воқеии раванди иҷтимоӣ, инъикоси воқеии он дар тафаккури одам ва хостори ақлонии инсонӣ ҷиҳати дарёфти саодати мавзун, башарро мачбур ба таъсиррасонӣ ба ташаккули ҳаёти ҷамъиятӣ менамояд. Дар ин формулаи мураккаб мо ба се ҳолати меъёрҳои иҷтимоӣ рӯ ба рӯ мегардем: ҳолати табиӣ, ҳолати инъикосшудаи фикрӣ ва ҳолати хосторгаштаи ақлонӣ. Ҳуқуқ низ дар ҳамин се ҳолат назди фалсафаи ҳуқуқ ва назарияи ҳуқуқ бо ҳама нозукиҳояш қарор мегирад. Фаҳм ва дарки ин қирраи печидаи ҳуқуқ аз ҳама ҳолатҳои дигар равшантар дар паҳнои кашфи **асрори ҳуқуқи инсон ба ақл** муяссар мегардад. Маҳз ба ҳамин хотир дар ҳолати зарурӣ, бояд оқилона кӯшиш кард, ки қолабҳои идеализатсияшудаамон, роҳ ба ҳаёти воқеӣ дар ҳаёти шахсии инсонҳо пайдо намоянд, зеро саодати ҷомеа, давлат ва тамаддунҳо бидуни саодати инсон ҳеҷ аст.

Яқин аст, ки шоҳроҳи шинохти ҳуқуқи инсон худ шоҳроҳи шинохт ва эҳтироми мақом ва манзалати ҳуди инсон аст. Ва ин шоҳроҳ аз назари табиӣ ва амалӣ бо назари муҳолифати табиати ҳуди инсон ҳамвор ва оромӣ муназзам нест. Кашиши табиӣ ва ақли инсонӣ дар ин шоҳроҳ дар баробари музаффариятҳои нодиршон мушқилию қачравӣҳои бемислро ҳамчун ҷузъи раванди ногузири таърихи башар зам намудаанд, ки онҳо то ба имрӯз танҳо дар хотираи ҳуқуқӣ не, балки иддаашон ҳамчун ҷузъ аз намои фарҳангҳо ва тамаддунҳо рӯ намо шудаанд. Онҳо бо навъҳои печидагиҳою мушқилиҳои назаррас дар

ҳама самтҳои зиндагии инсон ва шаклҳои ҷаҳонбинӣ зухур доранд: дар иқтисодиёт, иҷтимоиёт, дар ҳуқуқ дар вазъи имрӯзаи адён ва ғ.

Вақти он расидааст, ки мо зиндагии худро аз ин пачидагиҳои мафкуравӣ ва усулӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти башарӣ зина ба зина то ҳадде тоза кунем, дар сатҳе муҳофизат кунем ва тафаккури хешро ба ҳолати ошӯфтагӣ ворид насозем, ашёву ҳодисаҳоро бояд бо номи худ фаҳм намуда, аз ҳар гуна ҳаёл ва орзӯҳои ботил дар самти падидаҳои дури ҷӯста, роҳи ақлу хирадро ҳамчун воситаи дарку шинохти ҳақиқат ҳамеша озод нигоҳ дошта, бо таҳлили амиқи илмӣ, мантиқӣ ва истифодаи арзишҳои башарӣ вобаста ба замону макон саодати насли имрӯзро ҷустуҷӯ намуда барои ояндагон шароитҳои муосиди рушд фароҳам орем.

Аз ҳама муҳиммаш бо манбаъҳои дониш на тундравона балки боэҳтирому эҳтиёт дар сарғаҳи манфиати фард ва ҷомеа муносибат карда, ояндаи инсониятро ба зиндагии осоишта хидоят созем. **Аз ёд набарорем, ки ҳама муноқиша ҳама ҷангҳо ва ҳама ихтилофҳои олам чи бузургу чи одӣ ҳама ибтидои худро аз мафкураи инсонӣ ва маҳкумкуниҳои эҳсосотию ақлонӣ гирифтааст. Агар не, пас савқи табиӣ коргир аст, ки вай фазои олами ҳайвонист.**

Ин андешаи бузургон ки «танҳо як роҳи ҳалли мушкилот вучуд дорад: зиёиёни башарият бояд ҳарчи зудтар сифатҳои замони рӯякӣ ва амиқ, таҳаммулгарою тундрав ва созишгару иҷрокунанда доштани хирадро дарк намуда, дар умум имконияти фаҳмиши маҳдуд касб кардани ақли инсониро эҳсос намоянд, танҳо дар чунин сурат тамаддуни ғарбӣ метавонад аз ҳолати аҷзу нотавонӣ озод шавад»¹⁵⁵, имрӯз бояд дар замони ҷудошавӣ аз даврони танқиди ақлгарой ва воридшавӣ ба замони модерн ва баъдазмодернӣ дуруст ҳазм ва мавриди истифода қарор гирад.

¹⁵⁵ Guglielmo Ferrero. The Principles of Power. – (N.Y. 1942). – P. 318.

Инсоният, аниқтараш ақли инсонӣ метавонад имкони-
ятҳои худро дуруст ва пурра ба манфитаи ҳастияш истифода
барад, агар маҳдудиятҳо, қачравӣҳо ва иштибоҳоти
худро пайваста дар қатори музаффариятҳояш дарк ва ҳазм
карда тавонад. Худбоварӣ, хунукназарӣ ва яккатозии ҳук-
мрони андеша барои ҳар навъи ҷаҳонбинӣ дар ҳама давра
замон марғзо аст. Маҳз ба шарофати дарки ҳамин ҳатар ва
эътирофи ҳамин равиш ӯ метавонад аз ҳатогӣҳо ва фиреб-
ҳои зиёди манфиат ва ғаразҳои нафси худ канорагирӣ ку-
над. Инсонро зарур аст, ки тарзи дурусти ҳаётро омӯзад,
ояндаи фарзандонашро дуруст муайян намояд, ҷомеаи
ободу зебо ва аз ҳама муҳимаш ҳислати иштибоҳку-
нандагии худ ва ақлашро дар баробари дастоварду музаф-
фариятҳояш барои наслҳои оянда таълим диҳад, то ки онҳо
тавонанд дар ҳолатҳои зарурӣ худро ҳам аз душманону ҳам
аз дӯстони зиёдарав дифоъ созанд. Маҳз дарки ҳамин им-
кони иштибоҳкунӣ ба ақли ӯ хусусияти хушёрӣ ва рушдку-
ниро муҳайё сохта, заминаи пешрафтро барои ӯ ва даство-
радҳои ояндааш таъмин менамояд.

Мо дар ҳаёти одамон, ташаккули дурусти мафкураи
эшон ва дарёфти саодат дар ҳукуки идеалӣ, таъсир до-
штани сарчашмаҳои гуногуни ақлию ғайриақлии шинохти
ҳақиқатро эътироф мекунем. Мо ин корро на ба хотири он
менамоём, ки тарафдори ратсионализм-ақлгароӣ нестем.
Не, баръакс, ақлгароии мо, дар хуну руҳи мо ба дараҷае
реша дорад, ки гоҳо худравӣю зиёдаривӣю онро мисли
ошиқи мафтуну шайдошуда нодида мемонем. Ба хотири
он ки дар чунин ҳолати мафтунӣ, мисли ошиқи шайдо но-
расоноҳои маъшуқаро нодида намонем (агар ҳислати ин-
фироӣ медошт қурбонии тан боке надошт. Вале чун ҳи-
слати иҷтимоӣ дорад, зарурат ба фикр менамояд.) мо як
кӯшиш намудем, ки ба хотири саодати насли инсонӣ онро
дарк ва ҳазм созем, то ин ки башарият мобаъд низ ба ҳук-
ми ҷангҳои ҷаҳонӣю минтақавӣ гирифтадор нашаваду бова-
рии инсонҳо ба мисли оини иброҳимӣ бо ҳукми қурбонии

писар гирифтор нагардад. Гузашта аз он мо мувофиқи эҳсоси даъвати дил, аз рӯи таҷриба ва талаботи ақлу донишҳои андӯхтаамон, комилан ақлгаро ҳастем, маҳз ҳамин гуна мавқеъро дар ҳатти таърихии рушди зеҳнамон ҳофиз ҳастем, вале бо вучуди ин ҳама ба хотири пешгирӣ аз иштибоҳ ҳама арзиши олӣ зарурат ба таҳлил дорад. Имрӯз таҳлиле, ки Кант дар нақди ақли маҳз масъалагузорӣ намуданд, барои паҳнои шинохти ҳуқуқ чун боду ҳаво зарурат дорад.

Аз ин хотир ратсионализми мо ҳукмронии табиӣи ақл бар тамоми сарчашмаҳои дигари дониш дар шинохти ҳуқуқ нест, баръакс, он ақлест, ки қодир ба эҳтироми ҳама навъҳои дониш, қодир ба шинохти иштибоҳ ва камбудии худ ва ислоҳи онҳо аст. Ба зиммаи инсон аз табиат ва Офаридгор рисолати бузург– рисолати озодии ирода, рақобати озоди андеша, гуногунфирӣ, созандагӣ ва рушди зинавӣ гузошта шудааст, ки ҳамагӣ ба саодати умумии инсонӣ чудагона ва ҷомеа бояд мусоидат намоянд. Ва калиди ин хушбахтӣ дар самти шинохти дурусти ақли мост. Худтанқидкунии ақл низ дар ин самт воситаи муассири шинохти ҳақиқат ва ҳуқуқ аст.

Адабиёт:

1. Ford St. The American Legal System. Its Dynamics and Limits. – St. Paul, 1984. – P. 1.
2. Guglielmo Ferrero. The Principles of Power. – (N.Y. 1942). – P. 318.
3. Абдурахмон ибни Халдун. Муқаддима / Тарҷума аз забони арабӣ ба форсӣ Муҳаммадпарвини Гунободӣ. Ҷ. 1. – Техрон, 1393 х. – 672 с., Ҷ. 2. – Техрон, 1393 х. – 1401 с.
4. Абу Ҳомид Муҳаммад ал-Ғазолӣ ат-Тӯсӣ. «Эҳё улум ад-дин». Ҷ. 1. / Тарҷума аз забони арабӣ Насиров И.Р, Атсаев А.С. – М.: Нурул иршод, 2007. – 584 с. (бо забони русӣ); Абуҳомид Муҳаммад ал-Ғазолӣ ат-Тӯсӣ. Тарозуи аъмол ва навиштаҳои дигар / Тарҷума аз забони арабӣ. – М.: Ансор, 2004. – 216 с. (бо забони русӣ). Абу Ҳамид Муҳаммад ал-Ғазали ат-Туси. Ихйаулум-ад-дин. Т. 1 / Пер. с араб. яз. Насиров И.Р, Ацаев А.С. – М.: Нурул иршод, 2007. – С. 83.
5. Абузаҳр М. Абуханифа: зиндагӣ, рӯзгор, андеша ва фикҳи ӯ. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 536 с.
6. Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. – М.: Издательский дом «Новый век», 2002. – 416 с
7. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 2008. – 565 с.
8. Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. – 710 с.
9. Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. – М.: Норма, 1999. – 336 с.
10. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1998. – 336 с.
11. Ал-Форобӣ. Рисолаҳои фалсафӣ. – Алма-Ато: Илм, 1972. – 316 с.
12. Антология мировой правовой мысли (в пяти томах). Т.3. – М.: Мысль, 1999. – 829 с.

13. Барт К. Оправдание и право / Пер. с нем. А. Петровой. – М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 150 с.
14. Бедил Мирзо Абдулқодир. Куллиёт. Чилди 4. – Кобул, 1344 х. – С. 6.
15. В контексте проблемы спора между Г.Л. А. Харта и О.У. Холмса. См. Харт Г.Л.А. Философия и язык права. – М.: Канон, 2017. – С. 20.
16. Ван Хоек М. Право как коммуникация // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 50.
17. Ғазалиётӣ Шамси Табрезӣ. бо муқаддимаи устод Чололиддин Ҳумой ва Али Даштӣ. – Техрон, 1935, сах. 128.
18. Гафуров Б.Ғ. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 976 с.
19. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – 524 с.
20. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Перевод под редакцией приват-доцента С.-Петербургского университета. В.М. Гессена и Л.В. Шалланда. – С.-Петербург, 1903.; – СПб.: Издат. «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 495-496.
21. Ершов Ю.Г. Философия права. – Екатеринбург, 1995. – 240 с.
22. Захарцев С. И. Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид-Гегель-Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монографии. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 262.
23. Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под ред. В.П. Сальникова. – М., 2014. – 208 с.
24. Захарцев С.И., Сальников В.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле современной экономики. 2015. № 9. С. 17–30.
25. Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория познания права // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – №8. – С. 11-26.
26. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука. – М., 2015. – 259 с.
27. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что такое право? Вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: теория и практика. – 2015. – № 2(40). – С. 14-22.

28. Захарцев С.И., Сальников В.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 5-9.
29. Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права: ответы на вопросы // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9. – С. 19-24.
30. Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права активно развивается // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. – С. 32.
31. Иеринг Р. Интерес и право. – Ярославль: Тип. Губернской земской управы, 1880. – 268 с.
32. Иеринг Р. Цель в праве / Муравьева Н.В. – СПб., 1881. – 412 с.
33. Иммануил Кант. Иктибос аз китоби Фалсафай хукук, Дел Викки / Тарцимаи доктор Чавод Вохидй. – Техрон, 1389 х. – С. 14.
34. Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Конвергенция в философии и богословии в творчестве Фомы Аквинского как обеспечение устойчивости концепции естественного права // Юридическая наука: история и современность. 2016. №10. С.176-184.
35. Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели. – СПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с.
36. Кант И. Критика практического разума. Т.4, кн.1, ч.1, гл.2. – М., 1965. – 544 с.
37. Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994. – 591 с.
38. Кант И. Метафизика нравов // История политических и правовых учений: Хрестоматия / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Издательство «Зерцало», 2000. – 688 с.
39. Кант И. Метафизика нравов. «Ты должен, значит, ты можешь» / Пер. с нем. С.Я. Шейнман-Топштейн и Ц.Г. Арзаканяна). – М.: Родина, 2019. – 270 с.
40. Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизики нравов. – СПб., 1995. – 528 с.
41. Кант И. Критика чистого разума. – М.: Эксмо, 2014. – 736 с.
42. Карташов В.Н. О многообразии подходов к праву и интегративному его определению // Труды МГЮА: – Сб. ста-

- тей. – 2003. – № 10. – С. 77-84. Графский В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция // Наш трудный путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика С. Нерсисянца. – М., 2006. С. 140-165.
43. Кашанина Т.В. Структура права. – М.: Проспект, 2017. – 580 с.
 44. Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / Пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. – СПб.: «Алеф-Пресс», 2015. – 542 с.
 45. Керимов Д.А. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. – М., 2007. – 432 с.
 46. Кодекси чиноятти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1998, № 9.
 47. Козлихин И.Ю. Интегральная юриспруденция: дискуссионные вопросы // Философия права в России: история и современность: Материалы третьих филос.-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009. – 320 с.
 48. Кун Т. После «Структуры научных революций» / Пер. с англ. А.Л. Никифорова. – М.: М.АСТ, 2014. – 443 с.
 49. Кун Т. Структура научных революций. – М. 2003. – 605 с.
 50. Кун Т. После «Структуры научных революций». Пер. с англ. А.Л. Никифорова. – М.: АСТ, 2014. – 443с.
 51. Қуръони карим (асл ва матни тарҷумаи тоҷикӣ). – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – 640 с
 52. Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 1992. – 183 с.
 53. Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России: Кант – Гегель – Вл. Соловьев. – М.: ИФРАН, 1996. – 305 с.
 54. Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. – Казань: Казанский университет, 1975. – 206 с.
 55. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник. Углубленный курс. 4-е изд. – М.: ИД Юрайт, 2012. – 634 с.
 56. Лившиц Р.З. Современная теория права. Краткий очерк. – М.: ИГИП РАН, 1992. – 93 с.
 57. Лившиц Р.З. Теория права: Учебник. – 2-е изд. – М.: БЕК, 2001. – 224 с.

58. Логика: Учебник для юридических вузов / Сальников В.П., Болдырев А.С., Гусев С.С. и др. Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2003. – 343 с.
59. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юрист, 2005; Малько А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведение. – 1990. – № 6. – С. 61-67.
60. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. – М., 1999. – 419 с.
61. Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма-Инфра, 2011. – 799 с.
62. Манбаи интернеті: <http://docplayer.ru/76691124-Doklad-verhovnogo-komissara-organizacii-obedinennyh-naciy-po-delam-bezhencev.html>
63. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2001. – 656 с.
64. Милль Дж. О свободе / Пер. с англ. А. Фридмана // Наука и жизнь. – 1993. – №11. – С. 10-15; №12. – С. 21-26.
65. Михалкин Н.В., Михалкин А.Н. Философия права. – М., 2014. – 393 с.
66. Монтескьё Ш.Л. О духе законов / Пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит.ст. Д. Хаустова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 690 с.
67. Нерсисянц В.С. Право и закон (Из истории правовых учений). – М.: Наука, 1983.-365 с.
68. Нерсисянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М., 1996. – С. 4-11.
69. Нерсисянц В.С. Философия права. – М.: Норма-Инфра, 1998. – 835 с.
70. Нерсисянц В.С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М., 1996. – 160 с.
71. Нерсисянц В.С. Теория права и государства. – М., 2001. – 697 с.
72. Нерсисянц В.С. Философия права. – М., 2011. – 835 с.
73. Нерсисянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2005. – 656 с.

74. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Анти-христ. Ессе Номо. Челоеческое слишком человеческое. Злая мудрость: (пер. с нем.) – Минск: Харвест, 2009. – 530 с.
75. Ҳадиси паёмбари ислом Муҳаммад (с) дар боби эҳсон // Хатиби Табрезӣ. Мишкотул Масобех. Ҷ. 3. – с. 1722.
76. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 17.12.2017 / [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: <http://www.mmk.tj/president/letter/2022> (санаи муроҷиат: 26.01.2022 с.).
77. Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2011. – 328 с.
78. Плутарх, Застольные беседы. – Ленинград: «Наука», 1990. – 595 с.
79. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.
80. Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность? // Философия права в России: история и современность: Материалы Третьих филос-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009; Ершов В.В. Юридическая природа принципов российского права с позиций легистского и интегративного правопонимания // Российское правосудие. – 2010. № 1. – С. 12-22.
81. Поляков А.В. Интегральная теория права: миф или реальность? // Философия права в России: история и современность: Материалы III-их философских-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсисянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009; Захарцев С.И. Интегральная юриспруденция: некоторые вопросы дискуссии // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 158-162.
82. Поляков А.В. Общая теория права. Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Учебник. 2-е изд. – М.: «Проспект», 2016. – 832 с.

83. Права человека. Учебник для вузов. Ответственный редактор – член-корр. РАН, доктор юридических наук Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА–ИНФРА • М, 1999. – 573 с.
84. Ревнов Б. А., Крушельницкий М.А. Нормативизм Ганса Кельзена: взгляд из XXI века: монография. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т, 2014; Грибов И.Н. Петросян Л.К., Г. Радбрух о ценностной сущности конституционных прав личности // Юридическая наука: история и современность. – 2017, № 4. – С.195-197.
85. Саъдии Шерозӣ. Мунтахаби газалиёт. – Душанбе, 1977. – 480 с.
86. Сиёсатнома. Китоб дар бораи замони салтанати вазири асри XI Низомулмулк / Тарҷума, муқаддима. ва қайд. Б.Н. Заҳодер. – М.; Л., 1949 (бо забони русӣ).
87. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои макотиби оӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – 784 с.
88. Сотиволдиев, Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. Китоби дарсӣ / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: ЭР-граф, 2011. – 460 с.
89. Сырых В.М. Материалистическая теория права: Избранное. – М., 2011. – 1260 с.
90. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории / Пер. с англ.; под ред. д.и.н. В.И. Уколовой и к.и.н. Д.Э. Харитоновича. – М.: «АЙРИС-ПРЕСС», 2003. – 592 с.
91. Томас Кун. Структура научных революций / Перевод с английского: И. З. Налётов. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. 12.03.2011. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/3811>. – М.: 1975.
92. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права / Сост.: Ревна М.Б.; отв. ред.: Сальников В.П.; отв. ред., сост.: Масленников Д.В. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т, 1998. – 183 с.
93. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – Киев, 1906. – 182 с.
94. Турсон А. Всемирно известный писатель с всемерно отзывчивой душой // Народная газета. Аз 12 декабри 2018. – С. 6.

95. Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики / Сост. П. Д. Баренбойм, А. В. Захаров. – М.: Летний сад, 2010. – 322 с.
96. Философия права: П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский / Под ред. Е.А. Прибытковой. – М.: РОССПЭН, 2018. – 511 с.
97. Философия: учебник для юридических вузов / Под ред. В.П. Сальникова, В.В. Балахонского, Б.К. Джегутанова, Г.Н. Хона. Издание третье, испр. и доп. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 496 с.
98. Философия: учебник для юридических вузов / Под ред. И.И. Кального, В.А. Карпушина, В.П. Сальникова. – СПб.: Стикс, 1996. – 429 с.
99. Философия: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Г.Н. Хона. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 320 с.
100. Фролова Е.А. Методологические основы неокантианского учения П.И. Новгородцева // Государство и право. – 2012. – № 5. – С. 68-78.
101. Фролова Е.А. Методологические проблемы поиска социального идеала в неокантианской философии права в России конца XIX - начала XX века // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 3 (87).
102. Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). - Душанбе, 2005. – 488 с.
103. Халиков А.Г., Диноршоев М.А. Права человека. Учебник для вузов // Под ред. д.ю.н., проф. Халикова А.Г. – Душанбе, 2009. – 703 с.
104. Холиқзода А.Ғ. Ганчинаи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии тоҷикон. – Душанбе. Китоби 2. «ЭР-граф», 2016. 400 с.
105. Холиқзода А.Ғ. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ. Масъалаҳои ҳуқуқии ташаккули мафкураи миллӣ ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ. Монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2021. – 588 с.
106. Холиқзода А.Ғ., Шариғзода М.М., Шосаидзода Ш.Ш. Пешво ва мактаби давлатдорӣ (Пешвои миллат – поягузори давлати миллӣ). – Хучанд: «Ношир», 2022. – 512 с.

107. Холиқзода А.Ф., Шосаидзода Ш.Ш., Аминҷонов А.Х., Соҳибзода М.С. Ҳуқуқ дар Таърихи халқи тоҷик: Монография. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – 508 с.
108. Холиқзода А.Ф., Шосаидзода Ш.Ш. Правопонимание и права человека: состояние, проблемы и перспективы / Самаранокии татбиқи ҳуқуқ ҳамчун омили таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию назариявӣ (ш. Душанбе, 14 июни соли 2022) // зери таҳрири академик Фарҳод Раҳимӣ, Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон – Душанбе: Дониш, 2022. – 342 с (С. 73-103)
109. Халилӣ Х. Ориёсуруд. – Душанбе, 2006. – С.193-195.
110. Хан Жу-лин. Лиши ян тсю. №3. – 1962. – С.1-10.
111. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М., 1999. - 631 с.
112. Холиқов А.Ф. Андешаи давлати милли. – Душанбе, 2013. – 684 с.
113. Чашин А.Н. Актуальные проблемы права. – М.: «Дело и сервис», 2016. – 272 с.
114. Честнов И.Л. Постклассическая теория права. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – 650 с.
115. Швырев В. С. Судьбы рациональности в современной философии // Субъект, познание, деятельность. К 70-летию В. А. Лекторского. – М., 2002. – 720 с.
116. Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Партиздат, 1932. – 352 с. (1941)
117. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения в 2 тт. Т. 1. 4.2 «О справедливости и несправедливости». – М.: Мысль, 1965. – 800 с.

МУНДАРИЧА

Муқаддима	3
-----------------	---

БОБИ I. Ҳуқуқ ва ҳуқуқи инсон аз назари фалсафаи ҳуқуқ: вазъият, мушкилот ва дурнамо

§1. Рочеъ ба фалсафаи ҳуқуқ ва ташаккули он	10
§2. Назари сатҳӣ ва қолабӣ ба фаҳми ҳуқуқ	41
§3. Назар ба метафизикаи ҳуқуқ ва озодиҳо аз назари фалсафаи ҳуқуқ	46
§4. Ҳуқуқ дар паҳнои мақулаҳои «чи гуна бояд бошад» ва «чи гуна ҳаст» (Г.В. Харт ва Фуллер – ҳуқуқи идеалӣ ё ормонӣ ва ҳуқуқи воқеӣ)	50
§5. Мушкилии шинохти сифатҳои ҳуқуқ дар соҳаҳои ҳуқуқ	55
§6. Мушкилии фаҳми ҳуқуқ моро ба саромоди ӯ ҳидоят мекунад	60
§7. Тазоди назарӣ ва амалии ҳуқуқ инъикоси диалектикаи фалсафаи ҳуқуқ	64
§8. Дар бораи дигар тазодҳои ҳуқуқфаҳмӣ	70
§9. Кант ба мо кӯмак менамояд	72
§10. Таҳлили онтологии масъала – ҳуқуқ дар сарғаҳи бархӯрди неруи хайру шари инсонӣ	78
§11. Бузургон воқеан ояндаро эҳсос мекунанд	86
§12. Як масъалаи баҳси дигари тазоди ҳуқуқӣ	91
§13. Ҳуқуқи тазодманд ё метафораи мураккаб	93
§14. Аҳамияти дарки асрори ҳуқуқ барои илми ҳуқуқшиносӣ	98
§15. Ҳуқуқфаҳмии дуруст – калиди кушодани асрори ҳуқуқ	110

БОБИ II. Ҳуқуқи инсон ва ҳикмати он

§1. Назари мухтасар ба таърихи фалсафаи ҳуқуқи инсон	117
§2. Инсон дар маркази ҳуқуқ ё ҳуди идеяи ҳуқуқ	133

§3. Шаклгирии инсон ҳамчун ҳодисаи ҳуқуқӣ	144
§4. Табиати тазодҳои инсон ва таъсири он ба тазоди ҳуқуқи инсон.....	156
§5. Аз назарияи идеалистии шинохти олам ба назарияи ҳуқуқии шинохти одам	163
§6. Беадолатии ботинии инсонҳо ва зоҳирёбии он дар низоми ҳуқуқи ҷаҳонӣ	167
§7. Тавофути Ғарб ва Шарқ дар ислоҳи оила ва ташаккули ҳуқуқ.....	179
§8. Зинаҳо ва навҳои мухталифи кашфи ҳақиқат ва адолат.....	183
§9. Усулҳои бартаричӯӣ ва кашфи ҳақиқат таҳаввул меёбанд	184
§10. Як параллели фикрӣ ва таърихӣ дар рӯзгори ориёҳо	187
§11. Нақши детерминизми ҳуқуқӣ дар шинохти табиати ҳуқуқ ё кӯшише дар дарки тарафҳои ноаёни ҳуқуқ.....	191
§12. Мушкилии фаҳми ҳақиқат ва моҳияти ҳуқуқ дар сурати рафъи рақобати фикрҳо ва инкори гуногунандешӣ	194
§13. Оид ба сарҳадҳои дигари ҳуқуқ: дидгоҳи уфуқӣ ба табиати ҳуқуқ – пешманзар ва пасманзари он	199
Садоят ба ақлгарой ва ё ҳақиқат дар шинохти ҳуқуқ ..	214
Адабиёт	218

*Холиқзода Абдураҳим Гаффор,
Шоев Зиёваддин Ҷалилович,
Шосаидзода Шаҳбоз Шосаид.*

НАЗАРЕ БА АСРОРИ ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН

(Монография)

Ба чоп __.04.2023 иҷозат дода шуд. Андозаи 60x84^{1/16}.
Коғазӣ офсет. Чопи офсет. Гарнитураи Times New Roman Tj.
Ҷузъи чопии шартӣ 14,25.

Теъдоди нашр __ нусха. Супориши №__.

ҶДММ “ЭР-граф”.

734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.

Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com